



بحوث في المواريث والوصايا

وفقاً لقانون المواريث المصري

رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م

وقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م

إعداد الأستاذ الدكتور

رمضان عبد الله الصاوي

أستاذ الفقه العام ونائب رئيس جامعة الأزهر

للوجه البحري

١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥م

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وبعد،،،

فإن الشريعة الإسلامية نظمت حياة الإنسان من ميلاده إلى نهاية
حياته، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل نظمت الآثار الناتجة عن هذه الوفاة
حتى تظل الأسرة متماسكة قوية ما استمسكت بدينها وكتاب ربها وسنة نبيها
صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم الفقه الإسلامي بما يحتاجه الإنسان في حياته
ونظمه أفضل تنظيم وأحكمه، فما يحتاجه كل إنسان على حده ولا ينفك عنه
جعله في المقدمة، وهو جانب العبادات التي يحتاج إليها كل إنسان، وما
يحتاج إليه غالباً وتجهده حياته بدونه جعله تالياً فنظم المعاملات بعد ذلك،
وما يحتاجه غالب الناس ويتعايش بدونه عند فقده جعله ثالثاً فجاء تنظيم
الأسرة بعد المعاملات، وما يحتاج إليه بعض الناس دون الغالبية جعله في
المرتبة الأخيرة فنظم جانب الحدود والتقاضي والشهادات إذ لا يحتاج إليها
إلا فئة قليلة ممن لهم مشكلات تحتاج لتدخل القضاء، وفيما يخص جانب

الأسرة الذي نحن بصدده عالجهما الفقه الإسلامي على شقين الأول منهما خاص بكيفية تكوين الأسرة وانتهائها والآثار المترتبة على ذلك فبدأ بالخطبة التي هي رجاء تكوين أسرة صالحة، ثم الزواج وما يتعلق به من حقوق للزوجة والزوج والحقوق المشتركة لهما معاً ثم أركان الزواج وشروطه، ثم انتهاء عقد الزواج ونهايته قد تكون بالطلاق وما يشبهه من الفسخ أو الخلع أو التطليق بحكم القاضي وما يترتب على ذلك من آثار كالعدة والنفقة والحضانة والرضاع والنسب، وإذا كانت نهاية عقد الزواج بالوفاة فإن الفقه الإسلامي يعالج ما تترتب على نهاية هذه الحياة الزوجية بإعطاء كل ذي حق حقه في تركة من سبق إلى الله سبحانه وتعالى مبيناً ما يتعلق بالتركة قبل حقوق الورثة من تجهيز الميت وتكفينه والنفقة الواجبة لأجل ذلك، ثم إخراج ديونه الواجبة عليه، ثم إنفاذ وصاياه وما تبقى بعد ذلك يذهب للورثة، وقد عالج الفقه الإسلامي أسباب الإرث وشروطه وموانعه، وحدد المستحقين للتركة من الرجال والنساء، كما بين أصحاب الفروض والعصبات والحجب من التركة والرد والعول، ولم يترك الحالات النادرة دون معالجة حسماً للخلاف وقطعاً لمادة النزاع بين الناس فوضح ميراث المفقود وإرثه من غيره وكذلك الجنين والخشنى المشكل وغير ذلك من

الحالات النادرة والتي يمكن أن تشكل مادة للنزاع بين الناس، فالنفوس جبلت على حب المال وتشهي اقتنائه ولو لم يكن المال حقاً لحائزه لذلك لم يرض الله سبحانه فيه بحكم نبي أو رسول وإنما حكم فيه سبحانه بنفسه، وإننا إذ نركز في دراستنا في هذا الكتاب على أحكام التركات والمواريث في الفقه الإسلامي فإننا سنتطرق إلى ما عليه العمل في قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م والذي عليه العمل الآن في المحاكم المصرية عند وجود خلاف أو نزاع سائلاً الله عز وجل العون والمدد والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه



بعض المصطلحات الخاصة بالمواريث.

من اللائق في بداية هذه الدراسة أن نقدم بالتعريف للمصطلحات المتداولة في علم المواريث حتى لا يقف الطالب عند ذكرها على فهم المصطلح بل يكون عنده فكرة مسبقة، وهذه المصطلحات هي :

١- أصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب مقدر في الشرع وهم أربعة من الرجال وثمانية من النساء فالرجال هم الأب والجد وإن علا والزوج والأخ لأم، وأما النساء فهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأم والجددة والزوجة.

٢- العصة. عصة الرجل قرابته لأبيه، والعاصب في الميراث هو من ليس له فرض مسمى، والعصة إما نسبية وهي التي تعود إلى النسب وإما سببية وهي التي تعود إلى مولى العتاقة والعصة إما عصة بالنفس أو بالغير أو مع الغير كما سيأتى

٣- ذوو الأرحام. الرحم لغة منبت الولد ووعاؤه في البطن، وذوو الأرحام هم الأقارب مطلقا لكن المراد بهم في الميراث أقارب المتوفى الذين ليس لأحدهم فرض مقدر وليس بعصبة

٤- بنو الأعيان، هم الأخوة والأخوات لأب وأم وسموا بذلك لأنهم ولدوا من عين واحدة أي من أب وأم واحدة.

٥- بنو العلات. هم بنو رجل واحد من أمهات شتى، وقد سموا بذلك لأن الرجل قل علّ من زوجته الثانية، والعلل هو الشرب يقال: علّه إذا سقاه السقية الثانية.

٦- بنو الأخياف. هم الذين أمهم واحدة وأباؤهم شتى يقال: الناس أخياف أي مختلفون لا يستوون.

٧- الجد الصحيح. هو الجد الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مثل أبى الأب وأبى أبى الأب وذلك لأن الشخص ينسب إليه بالتعريف فيقال فلان بن فلان بن فلان.

٨- الجد الفاسد هو الجد الذي تتوسط بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي أم الميت وأبى أبي أمه.

٩- الجدة الصحيحة. هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد أو التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد صحيح مثل أم الأم وأم الأب وأم أم الأم وأم أم الأب أو توسط بينهما وبين الميت جد صحيح مثل أم أبي الأم وأم أم أبي الأم.

١٠- الحجب. هو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه بسبب وجود شخص آخر يحجبه وهو نوعان حجب حرمان وحجب نقصان كما سيأتي.

١١- العول. وهو زيادة عدد السهام عن أصل المسألة التي انقسم إليها مقدار التركة.

١٢- الرد. هو صرف ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصابات يرد إليهم بقدر حقوقهم.

١٣- الكلالة. هو الرجل الذي لا ولد له ولا والد.

١٤- ولد اللعان. اللعن هو الطرد والإبعاد والملاعنة تكون بين الرجل

وامرأته إذا قذفها بالزنا

١٥- ولد الزنا. هو الولد الذي جاء من سفاح فصار لا أب له.

١٦- الخشئي. هو الشخص الذي لا يعرف ما إذا كان رجلاً أو امرأة

لعدم وجود آلة الذكورة والأنوثة أو وجودهما معاً وليست واحدة منهما
غالبية على الأخرى.

١٧- التخارج. هو تصالح الورثة على أن يخرج بعضهم من الميراث

نظير جزء معين.

الباب الأول

التعريف بالميراث وأهميته وأسبابه وشروطه وموانعه والمستحقين له

تمهيد:-

نتناول في هذا الباب التعريف بالميراث لغة واصطلاحاً وأهمية تعلمه ،
والترغيب في ذلك، والدليل عليه، كما نتناول الميراث عند العرب قبل
الإسلام لتظهر قيمة الميراث وعدالة التشريع الإسلامي عن غيره من
التشريعات، وفيه أيضاً نتناول الحقوق المتعلقة بالتركة؛ حيث إن الميراث
واحد منها وأهمها، ثم نتطرق لبحث أسباب الإرث وشروطه وموانعه، ثم
أخيراً نتكلم عن الأشخاص المسحقين للميراث وذلك على الترتيب الآتي:-

الفصل الأول:- معنى الإرث وأهميته ودليله

المبحث الأول: تعريف الميراث لغة واصطلاحاً

المبحث الثاني: دليل الإرث والترغيب في تعلمه

المبحث الثالث: الميراث قبل التشريع عند العرب

الفصل الثاني:- الحقوق المتعلقة بالتركة والأشخاص المستحقين لها

المبحث الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

المبحث الثاني: الأشخاص المستحقون للتركة

المطلب الأول: الرجال المستحقون للتركة

المطلب الثاني: النساء المستحقات للتركة

المطلب الثالث: اجتماع الرجال والنساء في التركة

الفصل الثالث:- أسباب الإرث وشروطه وموانعه

المبحث الأول: أسباب الإرث

المطلب الأول: القرابة

المطلب الثاني: النكاح

المطلب الثالث: الولاء

المطلب الرابع: جهة الإسلام

المبحث الثاني: شروط الإرث

المطلب الأول: تحقق موت الوارث

المطلب الثاني: تحقق حياة المورث

المطلب الثالث: معرفة قرابة الوارث للميت

المطلب الرابع: معرفة الجهة المقتضية للإرث

المبحث الثالث: موانع الإرث

المطلب الأول: الموانع المتفق عليها

المطلب الثاني: الموانع المختلف فيها

الباب الأول:- التعريف بالميراث وأهميته وأسبابه وشروطه وموانعه

والمستحقين له

وفيه فصول:

الفصل الأول:- معنى الإرث وأهميته ودليله.

وفيه مباحث:

المبحث الأول:- معنى الميراث لغة واصطلاحاً

وفيه مطالب:

المطلب الأول: - تعريف الميراث في اللغة

الميراث مأخوذ من الفعل ورث، والوارث صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهو الباقي والدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها كما قال في محكم كتابه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾^(١) والميراث أصله موراثة انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها والتراث أصل التاء فيه واو، قال ابن سيده والورث والإرث والتراث والميراث: ما ورث، وقيل الورث والميراث في المال والإرث في الحسب، يقال: ورث فلان أباه يرثه وراثته وميراثا، ويقال ورثت فلانا مالا أرثته ورثا و وورثا إذا مات مورثك فصار ميراثه لك.

وهذا بالنسبة لجميع البشر عدا الأنبياء فإنهم لا يورثون مالا. أما عن قول الله تعالى على لسان زكريا عليه السلام ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾^(٢) ليس المراد منه ميراث المال وإنما المراد

^(١) سورة مريم من الآية ٤٠

^(٢) سورة مريم من الآيتين ٥ و٦

ميراث النبوة والرسالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا تُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»^(١)

ومن هذا القبيل أيضاً قول الله تعالى «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ»^(٢) وقد روى أن داود عليه السلام كان له تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم النبوة والرسالة والملك هذا عن الميراث.

والفرائض أيضاً حقيقة فيه إذ المراد بالفرائض مسائل قسمة الموارِيث

والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة

والفرض في اللغة يطلق على التقدير ومنه قول الله تعالى «فَنَصِفُ مَا قَرَضْتُمْ»^(٣) أي قدرتم

^(١) صحيح البخاري ٢٠/٥ باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الحديث ٣٧١٢، مسلم ١٣٧٩/٣ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانورث رقم الحديث ١٧٥٨/٥١

^(٢) سورة النمل من الآية ١٦

^(٣) سورة البقرة من الآية ٢٣٧

وقد يراد بالفرض معنى القطع كما قال الله تعالى ﴿نَصِيًّا مَفْرُوضًا﴾^(١) أى مقطوعاً محدوداً ،

وقد يأتى الفرض بمعنى الإنزال ومنه قول الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾^(٢) أى أنزله عليك

وقد يراد بالفرض معنى التبيين والتوضيح كما قال الله تعالى ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾^(٣) أى وضح وبين .

وقد يأتى الفرض بمعنى الإحلال كما قال الله تعالى ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ﴾^(٤) أى أحل الله له

وقد يأتى الفرض بمعنى العطاء كما تقول العرب: لا أصبت منه فرضاً ولا قرضاً فهذه معانٍ ستة وردت فى معنى الفرض وقد اشتمل علم

^(١) سورة النساء من الآية ٦

^(٢) سورة القصص من الآية ٨٥

^(٣) سورة التحريم من الآية ٢

^(٤) سورة الأحزاب من الآية ٣٧

الفرائض عليها جميعاً لأن فيه معنى السهام المقدرة والمقادير المقتطعة والعطاء المجرد وتبيين الله سبحانه لكل وارث ونصيبه وإحلاله وإنزاله.

المطلب الثاني: تعريف الميراث شرعاً.

الميراث يطلق عليه تارة الفرائض باعتبار أن الإنسان ليس له دخل في تحديده، فهو مفروض من هذه الجهة، وتارة يطلق عليها المواريث باعتبار أن اللاحق يرث السابق ممن له به صلة تخول له الإرث، وسنسير في تعريفها على الفرائض أولاً فنقول:

تعريف الفرائض في الشرع.

هي نصيب مقدر شرعاً للوارث، وقد قدر المولى سبحانه وتعالى نصيب كل وارث تحديداً دقيقاً ومن لم ينص على نصيبه صراحة بينته السنة النبوية ووضحته وذلك لقيام أمور المال على المشاحنة وضيق النفس فلم يرض الله سبحانه وتعالى بحكم أحد غيره فيها وقد عرف البعض الفرائض بأنها الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة القدر الواجب من التركة لكل ذي حق،

محترزات التعريف.

قوله "الفقه المتعلق بالإرث" خرج به العلم المتعلق بغير الإرث كالصلاة وسائر العبادات وكذا المعاملات،

وعلم الفرائض يحتاج إلى علوم ثلاثة؛ علم الفتوى بحيث يعلم نصيب كل وارث من التركة، وعلم النسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه له، وعلم الحساب بأن يعلم من أى حساب تخرج المسألة.

وعلم الحساب هو العلم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج معلوم من مجهول، أما عن معرفة القدر الواجب من التركة لكل ذي حق سواء كان من أصحاب الفروض كالبنات وبنت الابن والأم والأب والزوجة والزوج وغيرهم أو من أصحاب العصبات كالابن وابن الابن والأب والعم وغيرهما.

وقد أخرج هذا الكتاب "الفرائض" عن العبادات والمعاملات لأن الإنسان يحتاج إليهما أو إلى أحدهما من الميلاد إلى الوفاة بخلاف الفرائض

المبحث الثاني: دليل الإرث والترغيب في تعلمه.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: دليل الفرائض " الكتاب والسنة وإجماع الأمة "

دليل الفرائض ثابت في كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات من سورة

النساء نزلت الأولى فيما روى جابر بن عبد الله قال:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: «أَعْطِي ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»^(١)

^(١) سنن الترمذي ٤/٤١٤ باب ما جاء في ميراث البنات رقم الحديث ٢٠٩٢، مسند أحمد ٣/٣٥٢ مسند جابر بن عبد الله رقم الحديث ١٤٨٤٠، المستدرک علی

وروى عن جابر بن عبد الله قال: مرّضتُ فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما يمشيان فأغمي عليّ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم صبه عليّ فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الميراث^(١) قال ابن سيرين: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه.

فقد بين الله تعالى في هذه الآيات الثلاث ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ

الصحيحين ٤/ ٣٧٠ كتاب الفرائض رقم ٧٩٥٤، قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

^(١) مسند أبو بكر الحميدي ٣/ ٤٦٤ مسند جابر بن عبد الله رقم الحديث ١٢٨٣

لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ^(١)

وقوله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(٢)

بين الله ما كان مرسلًا وفسر فيهن ما كان مجملًا وقدرت الفروض ما كان مبهمًا ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ما احتاج إلى بيان ثم قال بعد ذلك بما روى أبوأمامة الباهلي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

^(١)الآيتان ١١ و ١٢ من سورة النساء

^(٢)سورة النساء الآية ١٧٦

عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١) وقد أجمعت الأمة على مشروعية الميراث كسبب من
أسباب التملك

المطلب الثاني: الترغيب في تعلم الفرائض.

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعلم الفرائض لكي لا
يشغلوا بعلم ما يحتاجون إليه يومياً من العبادات والمعاملات عنه فينقرض
فقد " روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ
يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي »^(٢) أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وعن ابن
مسعود رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَعَلَّمُوا
الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

^(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٤٨ باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها رقم الحديث ٧٢٧٧،
مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٨ باب ما جاء في الوصية للوارث رقم ٣٠٧١٦، مسند أبي
يعلى ٣/ ٧٨ مسند عمرو بن خارجة رقم ١٥٠٨

^(٢) سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٨ باب الحث على تعليم الفرائض رقم الحديث ٢٧١٩،
المستدرک علی الصحیحین للحاكم ٤/ ٣٦٩ كتاب الفرائض رقم الحديث ٧٩٤٨

وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُنْقُصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ
الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»^(١) "أخرجه الحاكم في
المستدرک والبيهقي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ
قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ" ^(٢) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وسكت عنه .

وقد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت
فقال: «أَفَرَضُكُمْ زَيْدًا، وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، وَأَفَرُّكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى أَبِي^(٣)» وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث إلى اتجاهات عدة
أحدها أنه قال ذلك حثًا منه على منافسة زيد في هذا العلم لأنه كان منقطعًا
لعلم الفرائض بخلاف غيره من الصحابة، أو أن رسول الله صلى الله عليه

^(١) السنن الكبرى للنسائي ٩٧/٦ باب الأمر بتعليم الفرائض رقم الحديث ٦٢٧١، سنن
الدارقطني ١٤٤/٥ كتاب الفرائض رقم الحديث ٤١٠٤، المستدرک على الصحيحين
٣٦٩/٤ كتاب الفرائض رقم الحديث ٧٩٥١

^(٢) سنن أبي داود ٥١١/٤ كتاب الفرائض باب في تعلم الفرائض رقم الحديث ٢٨٨٥،
سنن ابن ماجه ٢١/١ باب اجتناب الرأي والقياس رقم الحديث ٥٤، المستدرک على
الصحيحين كتاب الفرائض رقم الحديث ٧٩٤٩

^(٣) تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم ٢٧٦/١ قال: والحديث غير ثابت

وسلم قال ذلك تشريفاً لزيد وإن شاركه غيره في هذا العلم كما قال أقرؤكم أباي وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ وأصدقكم لهجة أبو ذر وأقضاكم على، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لزيد في جماعة من الصحابة كان أفرضهم حتى لا يخالفوه فيما يرى أو أنه قال ذلك لأنه كان أصحهم حساباً وأسرعهم جواباً.

وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم " فإنه نصف العلم " على أقوال أحسنها أنه باعتبار الحال فإن حال الناس اثنان حياة ووفاة فالفرائض تتعلق بحال الوفاة وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة وقيل النصف بمعنى الصنف

ومنه قول الشاعر:

إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مشن بالذي كنت أصنع^(١)

^(١) البيت للعجير السلولي راجع شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١ / ٢٤١، تفسير

وقيل: إن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس تارة أخرى وعلم
الفرائض مستفاد من النص وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا في
الفرائض وإذا لهوتم فالهوا في الرمي

وقد اشتهر بعلم الفرائض من الصحابة أربعة هم: علي بن أبي طالب
وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وما اتفقوا في مسألة من
المسائل إلا وافقتهم الأمة وما اختلفوا إلا كانوا فرادى واحد في جانب وثلاثة
في جانب.

وقد اختار الإمام الشافعي مذهب زيد بن ثابت في الفرائض لقوله
صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد ولأنه أقرب إلى القياس ولأنه لم يهجر
لزيد قول بل جميع أقواله معمول بها، وليس معنى اختيار الشافعي لمذهب
زيد أنه قلده لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً ولكن الشافعي نظر في أدلته
فوجدها مستقيمة عنده فأخذ بها.

المبحث الثالث: الميراث قبل التشريع عند العرب

كان العرب في جاهليتهم يورثون بالتحالف والتناصر كما يورثون بالأنساب فإذا تحالف قال كل واحد منهما لصاحبه في عقد حلفه هدمي هدمك ودمي دمك وسلمي سلمك وحربي حربك وتنصرني وأنصرك فإذا مات أحدهما ورثه الآخر وقد أدرك الإسلام طائفة من هؤلاء حيث روى عن عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»^(١) فجعل الحليف في صدر الإسلام بمنزلة الأخ للأخ فأعطى السدس وقد نزل فيه قول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ﴾^(٢) ثم نسخ بقول الله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٣)

^(١) مسلم ١٩٦١/٤ باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رقم الحديث ٢٠٦ / ٢٥٣٠، سنن أبي داود ١٢٩/٣ باب في الحلف رقم الحديث ٢٩٢٥

^(٢) سورة النساء من الآية ٣٣

^(٣) سورة الأنفال من الآية ٧٥

وقد كانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء ويجعلون حظ المرأة من ميراث زوجها أن ينفق عليها سنة كاملة من مال زوجها وكانوا يؤسسون كلامهم هذا على أن الرجال هم الذين يتحملون المؤن ويقرون الضيف ويلقون الحروب ولذلك كانوا يورثون الكبار من الأبناء دون الصغار فقد قال قتادة وعكرمة وابن زيد.

وسبب هذه الآية، أن العرب كان منها من لا يورث النساء ويقول: لا يرث إلا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف فنزلت هذه الآية، قال عكرمة: سببها خبر أم كجة، مات زوجها وهو أوس بن سويد وترك لها بنتا فزعم عم بنتها إلى أن لا ترث فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العم: هي يا رسول الله لا تقاتل ولا تحمل كلا ويكسب عليها ولا تكسب، واسم العم ثعلبة فيما ذكره^(١). فأنزل الله تعالى قوله ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾^(٢) وقيل نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع الذي توفي وترك

^(١) تفسير ابن عطية المعروف بالمحرر الوجيز ١٢ / ٢

^(٢) سورة النساء الآية ٧

ابنتين وزوجه وأخذ أخوه ماله كله حتى نزلت هذه الآية فأمره بأن يدفع لهن نصيبهن وقيل نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس والأول أصح.

وقد دلت هذه الآية على أن ما كانت الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعاً مسكوتاً عليه لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم وإنما كانت مظلمة تم رفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وكان المسلمون قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله وأقاربه ومن حضره كيف شاء وأحب ميراثاً ووصية كما جاء ذلك في قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(١)

ويستفاد توريث القرابة أيضاً من قوله تعالى ﴿وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾^(٢) وقد اختلف الفقهاء في تأويلها على قولين

^(١) سورة البقرة الآية ١٨٠

^(٢) سورة الإسراء من الآية ٢٦

أحدهما: أنهم قرابة الميت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيما يعطيهم من ميراثه
والمسكين وابن السبيل فيما يعطيهم من وصيه والثاني: أنهم قرابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ثم توارث المسلمون بعد ذلك بالإسلام والهجرة فإذا ترك متوفى
أخوين مسلمين أحدهما مهاجر والآخر غير مهاجر يرثه المهاجر دون غيره
وقد نزل في ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى
يُهَاجِرُوا^(١)﴾ وهذا قول ابن عباس وقال أيضاً: إن الله سبحانه أكد ذلك بقوله:
﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ^(٢)﴾ والمعنى إن لم تتوارثوا
بالإسلام والهجرة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وظل الحكم على ذلك
حتى نسخ بقول الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي

^(١) سورة الأنفال من الآية ٧٢

^(٢) سورة الأنفال من الآية ٧٢

الْكِتَابِ مَسْطُورًا^(١) وقوله ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَاءُكُمْ مَعْرُوفًا﴾ المراد به الوصية لمن لم يرث، وقوله كان ذلك في الكتاب مسطوراً فيه تأويلان: الأول أنه كان توارثكم بالهجرة في الكتاب مسطوراً، والثاني: أن نسخه كان في الكتاب مسطوراً.

^(١) سورة الأحزاب من الآية ٦

الفصل الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة والأشخاص

المستحقين لها

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة.

يتعلق بالتركة حقوق أربعة تأتي في المطالب الآتية:

المطلب الأول: تجهيز الميت:

حيث يبدأ بتجهيز الميت مما ترك من المال لأن الميراث الذي يدفع للوارث هو ما يستغنى عنه المورث ولا شك في احتياجه للمال الذي يجهز به مما يعنى أنه غير مستغن عنه فلا يدخل فيما يدفع للوارث وهذا الكلام يتحقق إذا لم يتعلق بهذا المال حق الغير فإذا تعلق به حق للغير قدم حق الغير على التجهيز ومثال ذلك ما إذا ترك المتوفى مالاً مرهوناً وليس له مال غيره فإن حق الغير متعلق بالشئ المرهون فلا يمكن التصرف فيه حتى وإن كان لتجهيز المتوفى وكذلك لو لم يكن للمتوفى مال سوى عبد جنى جناية وتعلق حق الغير بهذا العبد فلا يجوز بيعه لتجهيز الميت منه لتعلق حق الغير به .

المطلب الثاني: قضاء ديون المتوفى.

بعد التجهيز يأتي الحق الثاني وهو قضاء ديون المتوفى من المال الذي تركه لأن الذي يورث هو ما يستغنى عنه ولا يستطيع الاستغناء عن سداد دينه من ماله الذي تركه لأن عدم قضاء الدين يحجب عن دخول الجنة حتى وإن كان شهيداً كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

المطلب الثالث تنفيذ الوصايا.

وبعد الانتهاء من سداد ديون المتوفى يأتي حق ثالث وهو تنفيذ وصاياه من ثلث المال الباقي بعد التجهيز وسداد الديون

المطلب الرابع: قسمة المال المتبقي بين الورثة.

قسمة المال المتبقي بين الورثة على حسب فرائض الشرع الحنيف وذلك لقول الله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^(١)﴾ والحكمة من تقديم الوصية في الآية على الدين مع أنه مقدم على الوصية في الإخراج لأن الوصية تشبه الميراث في أنها كسب للملكية بلا عوض كالإرث كان في

^(١) سورة النساء من الآية ١١

إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثاً على إخراجها ولأن الوصية غالباً تكون لطرف ضعيف فقوى جانبها بالتقديم في الذكر لكي لا يطمع فيها أو يتساهل بخلاف الدين فإن صاحبه يطلبه بقوة.

وتركة الميت يدخل فيها ما تركه الميت من خمر ثم أصبح خلاً بعد موته وكذا شبكة نصبها قبل وفاته فوقع فيها صيد بعد مماته ويدخل فيها أيضاً الدية المستحقة بقتله لدخولها في ملكه قبل موته.

وتجهيز الميت على حسب اليسار والإعسار ويدخل في نفقة التجهيز ما يحتاج إليه الميت من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر وغير ذلك وقد تقدم هذا الحق على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذئ وقصته الدابة: كفنوه في ثوبيه " ولم يسأل هل عليه دين أو لا وإذا قدم على الدين قدم على الوصية

وتقسيم التركة لقوله تعالى ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي أن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون وإنفاذ الوصايا والتجهيز مقدم عليهما، وكذلك لأن المفلس وهو حي يترك له من الثياب ما يليق به والميت أولى أن يستر أو يوارى لأن الحي يستطيع السعي على نفسه بخلاف الميت

الذي انقطع سعيه بموته، ويلحق بمؤنة تجهيز الميت تجهيز من عليه نفقته إن مات في حياته.

وتقضى الديون التي على الميت سواء أذن فيها أم لا وسواء كانت هذه الديون لأدمى أو لله تعالى كإخراج الزكاة والحج لأنها حقوق واجبة عليه بل إن النووى رحمه الله يرى أن حقوق الله تعالى مقدمة على سائر الحقوق حتى تجهيز المتوفى، وتنفيذ الوصايا يأتي في حكمها ما يلحق بها من عتق عبد قد علق على موته أو تبرع نجز في مرض الموت ، وقد نص قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م في مادته الرابعة على أنه " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، ثانياً ديون الميت، ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي على الورثة "(١)

الحقوق المتعلقة بالتركة			
تجهيز الميت	قضاء ديون المتوفى.	تنفيذ الوصايا.	قسمة المال المتبقي بين الورثة

^(١) راجع قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م ٤.

المبحث الثاني: الأشخاص المستحقون للتركة

وفيه مطالب :

المطلب الأول: الذكور المستحقون للتركة

الذكور المجمع على إرثهم بالاختصار عشرة وخمسة عشر بالبسط

فالعشرة من الرجال هم: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا

والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمولى المعتقد

ومن بسط القول جعلها خمسة عشر حيث فصل في الحواشي فقال

الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن

الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق

وابن العم لأب والزوج والمولى المعتقد

المطلب الثاني: المجمع على إرثهم من الإناث

المجمع على إرثهم من النساء سبعة باختصار وعشرة بالبسط

فالسبعة هن: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الزوجة والمعتقة،

والعشرة هن: البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب والأخت

الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة

المطلب الثالث: المستحقون للتركة إذا اجتمع جميع الرجال

والنساء.

وإذا اجتمع كل الذكور في مسألة ورث منهم ثلاثة وهم الأب والابن

والزوج فقط وحجب الباقي بالابن والأب وفي هذه المسألة لا بد وأن يكون

المتوفى أنثى

وإذا اجتمع كل الإناث في مسألة ولا يكون المتوفى فيها إلا ذكراً ورث

منهن البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة

فالمسألة الأولى: ماتت وتركت أبا وابنا وزوجاً

فنصيب الأب في هذه المسألة السدس لقوله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(١) وللزوج الربع لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾^(٢) وللابن الباقي لأنه عصبه بنفسه

وتصح المسألة من ١٢ للأب ٢ وللزوج ٣ وللابن الباقي وهو ٧

أما عن المسألة الثانية: مات وترك بنتاً وابن و أم وأخت شقيقة وزوجة فللبنت النصف لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾^(٣) وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأم لها السدس لقوله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(٤) وللزوجة

^(١) من الآية ١١ من سورة النساء

^(٢) من الآية ١٢ من سورة النساء

^(٣) من الآية ١١ من سورة النساء

^(٤) من الآية ١١ من سورة النساء

الثلث لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^(١)﴾ وللأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبية

وهذه المسألة تصح من ٢٤ لأن فيها ثمنًا سدسًا

فالبنات لها النصف ١٢ وبنات الابن لها السدس ٤ والأم لها السدس ٤ والزوجة لها الثلث ٣ والأخت الشقيقة عصبية تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض والباقي من ٢٤ هو ١

أما اجتماع الذكور والإناث معًا فالوارث منهم الأب والأم والابن والبنات سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى وأحد الزوجين فهو لاء لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وغيرهم محجوب بهم

فإن كان الميت ذكرًا فالمسألة هكذا مات وترك أبا وأما وابنا وبنات وزوجة فللأب السدس فرضًا والأم السدس فرضًا وللزوجة الثلث فرضًا والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فأصل المسألة من ٢٤ فللأب ٤ وللأم ٤ وللزوجة ٣ والباقي وهو ١٣ للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تصح منه المسألة

^(١) من الآية ١٢ من سورة النساء

فتضرب ٣ وهي مقدار الأنصبة التي هي لابن والبنت في أصل المسألة ومنه
تصح فنقول $٢٤ \times ٣ = ٧٢$ فنصيب الأب $١٢ = ٣ \times ٤$ والأم $١٢ = ٣ \times ٤$
والزوجة $٩ = ٣ \times ٣$ والابن نصيبه $٢٦ = ٢ \times ١٣$ والبنت نصيبها $١ \times ١٣ =$
 $١٣ =$ فمجموع هذه الأنصبة ٧٢ ومنه تصح المسألة .

وإن كان الميت أنثى فالمسألة هكذا ماتت وتركت أبا وأما وابنا وبنتاً
وزوجاً فالأب له السدس فرضاً والأم لها السدس فرضاً والزوج له الربع
فرضاً والابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ١٢
لأن فيها ربعاً وسدساً فللأب السدس $٢ =$ والأم السدس $٢ =$ والزوج الربع
 $٣ =$ وللابن والبنت الباقي $٥ =$ ولا تصح منه المسألة فتضرب ٣ وهو مقدار
أنصبة الولد والبنت ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾^(١) وهنا ذكر وأنثى في أصل
المسألة ومنه تصح المسألة فنقول $١٢ \times ٣ = ٣٦$ للأب السدس $٣ \times ٢ =$
 $٦ =$ والأم السدس $٦ =$ وللزوج الربع $٩ =$ من ٣×٣ و الباقي وهو ١٥ يوزع
للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للولد ١٠ وللبنات ٥ ولو لم يوجد أحد من
الورثة الذين سبق ذكرهم فأصل المذهب أنه لا يرث ذوو الأرحام لما ورد

^(١) من الآية ١١ من سورة النساء

من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير
فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث غيرهما
ثم قال أين السائل فقال ها أنا ذا فقال لا ميراث لهما وأيضاً للخبر المرسل
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ
الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»^(١)

وكذلك لو وجد أصحاب فروض لم يستغرقوا التركة كلها كبنت مثلاً
أو أخت شقيقة فإن المال الباقي في هذه المسألة لا يرد على أصحاب
الفروض لكى لا يبطل فرضهما المقدر شرعاً وإنما يوضع المال في بيت مال
المسلمين كله في المسألة الأولى وباقيه في الثانية حتى وإن كان في بيت المال
جور وظلم لأن الوارث جهة الإسلام ولا ظلم من أهله فلم يبطل حقهم
لجور القائمين على بيت المال ولكن المتأخرين من أصحاب الشافعي أفتوا
بأنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال كأن جار القائمون عليه - بأنه يرد الباقي على
أصحاب الفروض لأن المال إما أن يصرف إليهم أو إلى بيت المال فإذا

^(١) سنن الدارقطني ١٧٣/٥ كتاب الفرائض رقم الحديث ٤١٥٦، مراسيل أبي داود
٢٦٣/١ باب ما جاء في الفرائض رقم الحديث ٣٦١، سنن سعيد بن منصور ٩٠/١،
باب العمة والخالة رقم الحديث ١٦٣

تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى، وأوضح صاحب معنى المحتاج وصاحب نهاية المحتاج أن هذه الفتوى ليست خاصة بالمتأخرين من أصحاب الشافعي رحمه الله بل إن غالب متقدمي الأصحاب أفتوا أيضاً بذلك كالقاضي حسين والمتولي والجوهري وصاحب الحاوي وآخرون ومعنى كلمة أصحاب الشافعي أي من ساروا على نفس دربه في طريقة استنباطه للفقه وساروا على مذهبه وإن لم يروه والمتقدمون منهم قيل إنهم من كانوا قبل المائة الرابعة وقال العلامة الرملي إن المتأخرين الآن هم الذين جاءوا بعد الشيخين "الرافعي والنووي" ومعلوم أن الرد على أصحاب الفروض لا يشمل الزوجين بإجماع الفقهاء على ذلك لأن علة الرد على ذوي الفروض هي القرابة وهي مفقودة فيهما

فإن لم يوجد أحد من ذوي الفروض والعصبات يتم توريث ذوي الأرحام كما سيأتي.

الفصل الثالث: أسباب الإرث وشروطه وموانعه

وفيه مباحث:

المبحث الأول: أسباب الإرث

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف السبب لغة واصطلاحاً.

الأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى المقصود.

واصطلاحاً وصف ظاهر منضبط معرف للحكم كالقربة والزوجة

المطلب الثاني: أسباب الإرث

أسباب الإرث أربعة هي القربة والنكاح والولاء وجهة الإسلام.

والثلاثة الأولى مجمع عليها بخلاف السبب الرابع

أولاً القربة. والمراد بالقربة هي الأبوة والأمومة والبنوة والإدلاء

للميت بأحدها ويورث بها من الجانبين تارة ومن أحدهما تارة أخرى

فالتوارث من الجانبين كالأب أو الأم مع أبنائهما فإن الابن يرث أباه ويرث أمه كما يرثانه في حالة وفاته وبقائهما فهنا قد تحقق التوارث من الجانبين، أما التوارث من أحد الجانبين دون الآخر كالعمة وابن أخيها وابن العم وبنت عمه فإن العمة إذا توفيت ورثها ابن أخيها بالتعصيب وإذا مات لم ترثه، وكذا ابن العم يرث بنت عمه بالتعصيب ولا ترثه عند وفاته

ودليل ميراث القرابة قول الله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(١)﴾ والتوارث بالقرابة يكون بالفرض ويكون بالتعصيب بالفرض كالبنات وبنت الابن والأم والتعصيب كالأبناء الذكور وقد يرث أحدهم بالفرض والتعصيب كالأب.

ثانياً النكاح: النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورث به في الغالب من الجانبين والتوريث هنا يكون بالفرض فقط لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

^(١) سورة الأنفال من الآية ٧٥

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ^(١)

والتوريث من الجانبين من الزوجين هو الغالب لكن قد يكون
التوارث من أحد الجانبين فقط إذا كان أحدهما رقيقاً فإن الرقيق لا يرث
لأن الرق مانع من موانع الميراث وقد يكون السبب في ذلك أن العبد وما
ملك يده ملك لسيده فيكون الوارث في هذه الحالة ليس الزوج أو القريب
ولكن مالكة فلذلك منعه الشرع الحنيف

ثالثاً الولاء: والثالث الولاء وهو عصبوبة سببها نعمة المعتق مباشرة
أو سراية أو شرعاً كعتق أصله وفرعه فيرث المعتق العتيق ولا عكس ودليل
الإرث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم «الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلُّ حِمَّةٍ النَّسَبِ لَا تَبَاعُ

^(١) سورة النساء الآية ١٢

وَلَا تُوْهَبُ^(١) حيث شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب والنسب يورث فكذاك الولاء ، وقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من مولى لها

رابعاً جهة الإسلام: الإسلام وهو جهته فإن جهة الإسلام هي التي ترث وليس المسلمون ويستدل لذلك بأنه لو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له فإن الوصية تصح ولو كان الورثة هم المسلمون لا الجهة لم تصح لأنه لا وصية لوارث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعلى ذلك تصرف تركة الميت المسلم الذي ليس له وارث لبيت المال على سبيل الإرث ولا توضع في بيت المال على سبيل المصلحة بل يرثه المسلمون عصبية إذا لم يوجد سبب من أسباب الميراث السابقة أو وجد ولم يستغرق كل التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَّا - وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَارِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ

^(١)مسند الإمام الشافعي ٣٣٨/١ باب ومن كتاب البحيرة والسائبة، سنن الدارمي ٢٠١٩/٤ باب الولاء رقم الحديث ٣٢٠٣، المستدرک على الصحيحين للحاكم ٣٧٩/٤ كتاب الفرائض رقم ٧٩٩٠، قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

وَيَرِثُهُ"^(١) والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه شيئاً بل يصرفه في أمور المسلمين لأنهم يعقلون عن الجاني إذا لم يكن له عصبه أو قرابة فكذا يرثون المتوفى إذا لم يكن له عصبه أو قرابة

والفرق بين وضع المال في بيت المال على أنه إرث لا على أنه موضوع لمصالح المسلمين يتضح في أنه لو كان إرثاً لما جاز صرفه للمكاتبين والكفار وكذلك القتلة، ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين به لأن هذا المال مستحق بصفة الأخوة الإسلامية فصار كما لو أوصى بثلاث ماله لقوم موصوفين لا يجب استيعابهم كما يجوز أن يصرف هذا المال إلى من ولد بعد موت المتوفى الذي لم يرثه أحد ووضع ماله في بيت المال كما يجوز صرفه إلى من كان كافراً فأسلم بعد موته أو رقيقاً فعتق

وقد نص قانون الموارث المصري على القرابة والنكاح والعصوبة السببية: فقط حيث جاء في المادة ٧ منه أن "أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية، ويكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الإرث

^(١) سنن ابن ماجه ٢ / ٩١٤ باب ذوي الأرحام رقم الحديث ٢٧٣٨، صحيح ابن حبان محققاً ١٣ / ٣٩٧ باب خبر المدحض قول من أبطل تورث ذوي الأرحام رقم الحديث

بالقربة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد^(١)

أسباب الإرث			
القربة	النكاح	الولاء	جهة الإسلام

^(١) المادة ٧ من قانون المواريث المصري

المبحث الثاني: شروط الإرث

يشترط لاستحقاق الإرث أربعة شروط تأتي في المطالب الآتية:

المطلب الأول: تحقق موت المورث

حقيقة كأن يراه الناس وقد انتهت صلته بالدنيا أو تقديرًا كالجنين الذي نزل ميتًا من بطن أمه بسبب جناية على أمه فتجب دية الجنين وهي غرة عبد أو أمة فيقدر أن الجنين قد عرض له الموت حتى تورث عنه الغرة وكذلك التحقق من موت المورث حكمًا وذلك كالذي يغيب عن أهله فترة طويلة من الزمن فيرفعون أمره إلى الحاكم فيحكم بوفاته بعد مرور أربع سنوات غالبًا. وقد نص قانون المواريث المصري على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي"^(١)

^(١) المادة ١ من قانون المواريث المصري

المطلب الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة

واحدة.

وقانون المواريث المصري نص على أنه "يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً"^(١)

المطلب الثالث: معرفة قرابته للميت بنسب كانت أو نكاح أو

ولاء

المطلب الرابع: معرفة الجهة المقتضية للإرث على سبيل التفصيل

وهذا الشرط خاص بالقاضي فلا تقبل الشهادة في الإرث مطلقة كقول الشاهد للقاضي: هذا وارث هذا بل يشترط بيان الجهة التي ثبت حقه في الإرث عن طريقها كما لا يكفي أن يقال مثلاً: هذا ابن عم هذا بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها .

^(١) مادة ٢ من قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م

شروط الإرث			
معرفة الجهة المقتضية للإرث	معرفة قرابته من المت	تحقق حياة الوارث	تحقق موت المورث

المبحث الثالث: موانع الإرث

ونقسم الكلام في هذا المبحث إلى التعريف بالموانع لغة واصطلاحاً، ثم الكلام عن الموانع المتفق عليها والموانع المختلف فيها على التفصيل الآتي:-

المطلب الأول: التعريف بالموانع.

الموانع في اللغة: جمع مانع وهو الحائل

واصطلاحاً: هو ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه فقولنا (ما تفوت به أهلية الإرث) خرج به المحجوب حجب حرمان لأنه أهل للميراث لكن وجد من يزاحمه فيه كوجود الأب يحجب به الجد فإن الجد أهل للميراث لولا وجود الأب بخلاف القاتل الذي انتفت أهليته للميراث أصلاً وقولنا (مع قيام سببه) خرج به الأجنبي فهو ليس أهلاً للميراث لعدم تحقق سبب من أسبابه فيه بخلاف الابن القاتل فقد وجد سبب أهليته للميراث وهو انتسابه للميت بالبنوة إلا أن القتل منعه من الإرث

المطلب الثاني: موانع الإرث المتفق عليها.

وموانع الإرث منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ما هو مختلف

فيه:

أولاً: المتفق عليه من الموانع

(أ) الرق: وهو العبودية سواء كانت عبودية كاملة كالعبد القن أو

ناقصة كالعبد المكاتب وأم الولد

(ب) القتل: اتفق الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على

أن القتل مانع من الميراث لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي

مُدَلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرُ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً

وَأَرْبَعِينَ خَلِيفَةً، فَقَالَ: أَيَنْ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» (١) ولما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَّتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ» (٢)

ولما روى أن عمر وابن عباس منعا ميراث القاتل وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد عليهما فعد إجماعاً، ولأن القاتل قد تعجل ميراثه من قاتله والقاعدة الفقهية قاضية بأن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما أن القتل جريمة والميراث نعمة ولو أبحنا الميراث للقاتل لكانت الجريمة سبباً للنعمة وهذا غير معهود في الشرع، ويلاحظ أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب بخلاف القتل الخطأ أو القتل بحق أو بقتل وقع من صبي أو مجنون فلا يمنع من الميراث

وقد عالج قانون الموارث المصري موانع الإرث فجعل أولها القتل العمد العدوان ويستوي في القتل أن يكون القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو

(١) سنن ابن ماجه ٨٨٤ / ٢ باب القاتل لا يرث رقم الحديث ٢٦٤٦، سنن الدارقطني

١٦٨ / ٥ كتاب الفرائض رقم ٤١٤٣

(٢) سنن أبي داود ١٨٩ / ٤ باب ديات الأعضاء رقم ٤٥٦٤، مصنف ابن أبي شيبة

٢٨١ / ٦ باب القاتل لا يرث شيئاً رقم الحديث ٣١٤١١

شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث وتم تنفيذ الحكم بشرط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وتوافرت في القاتل الشروط اللازمة وهي العقل والبلوغ خمسة عشر عاماً إلا إذا كان القاتل يستخدم حق الدفاع الشرعي حتى وإن تجاوز في استخدامه فلا يمنع هذا التجاوز من استحقاق الإرث^(١)

(ج) اختلاف الدين: وهذا مجمع عليه من الفقهاء أن المسلم لا يرث غير المسلم وغير المسلم لا يرث من المسلم أيضاً لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»^(٢) ولأن الإرث مبناه على الموالاة والنصرة وهذا غير موجود مع اختلاف العقيدة وإن كان هناك اتفاق على أن المسلم لا يرث من غير المسلم والعكس فإن الفقهاء قد اختلفوا في هل يتوارث اليهودي من النصراني والعكس أو من المجوس أو الكفار؟

^(١) راجع المادة ٥ من قانون الموارث المصري

^(٢) سنن أبي داود ٣/ ١٢٥ باب هل يرث المسلم كافراً رقم ٢٩١١، الترمذي ٣/ ٤٩٦ باب لا يتوارث أهل ملتين رقم ٢١٠٨، قال حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى ابن ماجه ٢/ ٩١٢ باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم ٢٧٣١

خلاف بين الفقهاء مبناه على أن الكفر كله ملة واحدة عند فريق وحيث يورث اليهودي من النصراني ومن المجوسي ومن الكفار إذا توافرت شروط الميراث الأخرى ومن الفقهاء من أخذ بلفظ الحديث "لا يتوارث أهل ملتين شتى" باعتبار أن اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والكفر بعد ذلك ملة وعلى هذا لا يرث اليهودي من النصراني والمجوسي والكافر والعكس.

وقد نص قانون المواريث المصري على أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم، كما جعل القانون غير المسلمين جميعاً ملة واحدة حيث يتوارث بعضهم من بعض حتى وإن اختلفت الطائفة والملة^(١)

(د) الردة: والمراد منها الخروج عن الإسلام وشرعه الحنيف بإعلان المرتد الكفر به وبتشريعه، وحكم المرتد عن الإسلام أن يستتاب وتترك له فرصة مدة ثلاثة أيام فإن تاب الرجل وإلا قتل كفراً لا حداً.

وقد اتفق الفقهاء على عدم إرثه من غيره لأنه برده استحق القتل فاعتبر في حكم الميت وكذلك ميراث المسلم من المرتد وإن خالف الحنفية حيث إن

^(١) مادة ٦ من قانون المواريث المصري السابق

المال الذي اكتسبه حال إسلامه لورثته المسلمين والذي اكتسبه بعد رده
يكون فيئاً لبيت مال المسلمين

(هـ) اختلاف الدار: والمراد بها الوطن الذي له سلطان ومنعة كأن
يكون الوارث تابعاً لدولة والمورث تابع لدولة أخرى تخالفها في القوة
والملك والسلطة وتعتبر بلاد المسلمين جميعاً وإن اختلفت الدار والأقطار
وطناً واحداً لأن الإسلام صير بلاد المسلمين وطناً واحداً فيرث المسلم من
أخيه المسلم وإن اختلفت الديار والأوطان بخلاف المعاهد والمستأمن فلا
توارث بينهما وذلك لاختلاف الديار

وهذا مسلك قانون الميراث المصري حيث ارتأى أن اختلاف الدار
غير مانع من موانع الإرث إلا إذا كانت الدولة التي يسكن فيها الوارث أو
المورث تمنع من توريث الأجنبي عنها وهذا الأمر ليس خاصاً بالمسلمين
بل ينطبق على غير المسلمين أيضاً الذين لهم أقارب في دول أخرى فجاء
نص المادة ٦ منه "... ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف

الدارين لا يمنع لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها^(١)

ثانيا: الموانع المختلف فيها

وخلاف هذه الموانع هناك موانع أخرى منها

(أ) جهالة تاريخ الوفاة: كما لو ركب جماعة سفينة أو طائرة فماتوا جميعاً وفيهم الوالد وولده فلا توارث بينهما لعدم معرفة السابق منهما في الوفاة على الآخر ، وقد نصت المادة ٣ من قانون الميراث المصري على أنه "إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا"^(٢)

(ب) جهالة الوارث: وتتحقق هذه الصورة إذا أرضعت المرأة ولدها وولداً آخر وماتت وجهل ولدها من الآخر فلا يرث واحد منهما لعدم تحقق النسب في واحد منهما، وكذلك لو أرضعت امرأة مرضعة ولدين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم واشتبه الأمر بينهما فلا يرثان من أبويهما للجهالة ،

^(١) مادة ٦ من قانون الميراث المصري

^(٢) المادة ٣ من قانون الميراث المصري

وكذلك لو وضع رجل ولده في المسجد ليلاً ثم نام وأصبح ليأخذه فوجد ولدين لا يعرف ولده من غيره ثم مات قبل أن يستبين الأمر فلا يرث منه الولد للجهالة ففي كل هذه الحالات يوضع الميراث في بيت المال وتكون نفقتهما من بيت المال إلى أن يصطلحا عند الكبر فيقتسمان الميراث، لكن إن كان هناك وسيلة حديثة قاطعة في النسب كالبصمة الوراثية مثلاً فيقضى بالميراث لمن ألحق نسبه بالميت وكان ذلك على سبيل اليقين.

(ج) اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى ونفى نسب ولدها منه وشهد أربع شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وشهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما جاء في آيات سورة النور ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ^(١)﴾ فحينئذ يفرق القاضي

^(١) الآيات من ٦ : ٩ من سورة النور

بينهما وينفى نسب الولد فلا يرث من أبيه ولكن يرث من أمه وولد الزنى أيضاً يرث من أمه فقط حتى وإن عرف أبوه لأن ماء الزنى ماء غير محترم فلا حرمة له .

وقد أشارت المادة ٤٧ من قانون المواريث المصري على ميراث ولد الزنا واللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها لكن ينبغي مراعاة المدة التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة ٤٣ من هذا القانون وهي أنه " لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين

الأولى أن يولد حياً لخمس وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة

والثانية: أن يولد حياً لسبعين ومائة يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجة قائمة وقت الوفاة"^(١)، لكنني أرى أن المشرع القانوني أصاب أجراً واحداً في الإحالة إلى هذه المدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٣ لأن هذه المدة خاصة بإرث الشخص من والده وولد

^(١)راجع الماتين ٤٣ و ٤٧ من هذا القانون

الزنا واللعان ليس لهم هذا الإرث فوجود المدة لإرثهم من غير الوالد ليس ذا بال لأن التوريث بينهم قاصر على الأم وقرابتهم وهذه النسبة ثابتة للأم لا محالة سواء كان الحمل بطريق شرعي أو غيره وبالتالي النسبة للأقارب من جهة الأم ثابتة أيضاً كذلك بغض النظر عن المدة أو الحل والحرمة في النسب .

موانع الإرث تنقسم إلى قسمين

١- موانع متفق عليها وهي :-

الرق	القتل	اختلاف الدين	الردة	اختلاف الدار
------	-------	--------------	-------	--------------

٢- موانع مختلف فيها وهي :-

جهالة تاريخ الوفاة	جهالة الوارث	اللعان
--------------------	--------------	--------

الباب الثاني: الفروض وأصحابها وأحوالهم

تمهيد:- في هذا الباب سنتكلم عن الفروض والمستحقين لها وأحوال أصحاب الفروض من الإرث أو الحجب أو المنع، ويأتي كلامنا عن أصحاب الفروض في الميراث أولاً لأنهم الذين قدمهم الله ورسوله في الميراث، والآيات -كما نعلم- قطعية الثبوت قطعية الدلالة لم يرض الله سبحانه وتعالى فيها بحكم نبي أو رسول في هذا المال وإنما حكم فيه بنفسه.

وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم أصحاب الفروض على جميع الورثة؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلاؤلى رجل ذكر"، فقد قدم أصحاب الفروض على العصبات، وها نحن نسير كما أرشد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبدأ بالفروض وأصحابها، ومتى يستحقون الفرض في الفصل الأول ثم نجعل الفصل الثاني لأحوال أصحاب الفروض على التقسيم الآتي

الباب الثاني: الفروض وأصحابها وأحوالهم

الفصل الأول: أصحاب فرض النصف ومتى يستحقونه

وفيه مباحث:-

المبحث الأول: أصحاب فرض النصف ومتى يستحقونه

المبحث الثاني: أصحاب فرض الربع

المبحث الثالث: أصحاب فرض الثمن

المبحث الرابع: أصحاب فرض الثلثين

المبحث الخامس: أصحاب فرض الثلث

المبحث السادس: أصحاب فرض السدس

الفصل الثاني: أحوال أصحاب الفروض

وفيه مباحث:-

المبحث الأول: أحوال أصحاب الفروض من الرجال

وفيه مطالب:-

المطلب الأول: الزوج وأحواله في الميراث

المطلب الثاني: الأب وأحواله في الميراث

المطلب الثالث: الجد وأحواله في الميراث

المطلب الرابع: الإخوة لأم وأحوالهم في الميراث

المبحث الثاني: أحوال أصحاب الفروض من النساء

وفيه مطالب:-

المطلب الأول: حالات الزوجة

المطلب الثاني: حالات الأم

المطلب الثالث: حالات الجدة الصحيحة

المطلب الرابع: أحوال بنات الصلب

المطلب الخامس: أحوال بنات الابن

المطلب السادس: أحوال الأخوات الشقيقات

المطلب السابع: أحوال الأخوات لأب

المطلب الثامن: أحوال الأخوات لأم

الفصل الأول: الفروض وأصحابها

أصحاب الفروض هم: كل من له سهم مقدر شرعاً لا يزيد ولا ينقص والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والسدس ويأتي شرحها في المباحث التالية:

المبحث الأول: النصف فرض خمسة هم:

١- الزوج إن لم يكن لزوجته ولد ولا ولد ابن وإن سفل ذكراً كان أو أنثى وذلك لأن ابن الابن كالابن بالإجماع، ولو كان للزوجة ولد أو ولد ابن به مانع من موانع الميراث كالرق والكفر فكأنه غير موجود أصلاً فيرث الزوج النصف مع وجوده، وقد قدر فرض النصف للزوج الذئ ليس لزوجته ولد ولا ولد ابن بقول الله تعالى ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ وقد نصت المادة ١١ من قانون الميراث المصري على أن " للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل "

٢- والنصف فرض البنت المنفردة وليس معها ولد لقول الله تعالى ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وقد نصت المادة ١٢ من قانون الميراث على أن " للواحدة من البنات فرض النصف وللأثنتين فأكثر الثلثان "

٣- والنصف فرض بنت الابن عند عدم وجود البنت أو الابن حيث أجمع الفقهاء على أن بنات الابن يقمن مقام البنات الصليات عند عدمهن ويدخلن في اسم الأولاد دخولاً مجازياً لاحقياً وتأخذ بالمجاز عندما يتعذر إطلاق اللفظ على الحقيقة فلذلك يقمن مقام البنت عند عدمها، وقد نصت على ذلك المادة ١٢ من القانون المذكور على أن لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منها درجة"

٤- والنصف فرض الأخت الشقيقة إذا انفردت ولكم يكن معها ابن أو أب أي عند عدم وجود الأصل أو الفرع وذلك لقول الله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مَا تَرَكَ﴾ والكَلَالَةُ هي من توفي وليس له والد أو ولد ولقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكَلَالَةِ فقال: أقول فيها برأى فإن كان صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان: الكَلَالَةُ ما عدا الوالد والولد ومع مراعاة الشروط السابقة نصت المادة ١٣ على استحقاق الأخت الشقيقة للنصف فقالت: "للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللأثنتين فأكثر الثلثان"

٥- والنصف فرض الأخت لأب إذا انفردت ولم يكن معها والد أو ابن أو ابن ابن أو أخت شقيقة وذلك لقوله تعالى ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وقد نصت الفقرة ب من المادة ١٣ على أن "للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود شقيقة" مع مراعاة ما ذكر من الاشتراطات.

النصف فرض خمسة هم:-				
١- الزوج	٢- البنت المنفردة	٣- بنت الابن عند عدم وجود البنت أو الابن	٤- الأخت الشقيقة إذا انفردت	٥- الأخت لأب إذا انفردت
إن لم يكن لزوجته ابن أو ابن ابن وإن سفل				

المبحث الثاني: الربع وهو فرض اثنان الزوج والزوجة

١- فالزوج له الربع عند وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى وذلك لقول الله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾^(١) وقد نصت المادة ١١ على أن الزوج يستحق "الربع مع الولد أو ولد الابن"

٢- والزوجة لها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى لقول الله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾^(٢) وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١١ على أن "للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثلث مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".

الربع وهو فرض اثنان وهما:-	
١- الزوج (عند وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى)	٢- الزوجة (عند عدم وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى)

^(١) سورة النساء من الآية ١٢

^(٢) سورة النساء من الآية ١٢

المبحث الثالث: الثمن فرض واحدة وهي الزوجة

وذلك إذا كان لزوجها ابن أو ابن ابن وإن سفل وذلك لقول الله تعالى

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ^(١)﴾

المبحث الرابع: الثلثان فرض أربعة

١- فالثلثان فرض البنتين الصليتين عند عدم الابن لقول الله تعالى

﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^(٢)﴾

٢- والثلثان فرض ابنتي الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن

الابن ويستدل بنفس الدليل السابق لأن بنات الابن بنات في المعنى

٣- والثلثان فرض الأختين الشقيقتين عند عدم وجود الأخ الشقيق

والبنت والابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد عند أبي حنيفة

٣- والثلثان فرض الأختين لأب فأكثر عند عدم الابن وابن الابن وإن

نزل والبنت والأخ الشقيق أو الأخ لأب والأختين الشقيقتين وكذا

^(١)سورة النساء من الآية ١٢

^(٢)سورة النساء من الآية ١١

الأب والجد عند أبي حنيفة ودليلهما قوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّثَانِ مِمَّا تَرَكَ^(١)﴾ وقد نصت على أصحاب الثلثين المواد السابقة التي تكلمت عن أصحاب النصف من الإناث إذ كل واحدة منهن وجد معها أخرى من نفس النوع يتغير الفرض من النصف إلى الثلثين وهن على سبيل الحصر أربعة مع مراعاة شروط تطبيق الحصول على الثلثين في كل منهن وهن البنتان، وبنتا الابن، والأختان الشقيقتان، والأختان لأب.

^(١) سورة النساء من الآية ١٧٦

الثلاثان فرض أربعة وهم:

البنتين الصليبتين عند عدم الابن	ابنتي الابن فأكثر (عند عدم البنات أو الابن أو ابن الابن)	الأختين الشقيقتين (عند عدم وجود الأخ الشقيق والبنات والابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد عند أبي حنيفة)	الأختين لأب فأكثر (عند عدم الابن وابن الابن وإن نزل والبنات والأخ الشقيق أو الأخ لأب والأختين الشقيقتين وكذا الأب والجد عند أبي حنيفة)
------------------------------------	---	--	--

المبحث الخامس: الثلث وهو فرض ثلاثة من الورثة

١- فهو فرض الأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات من أى جهة كانوا ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ^(١)﴾

٢- والثلث فرض الاثنين فأكثر من الأخوة والأخوات لأم عند عدم وجود الفرع الوارث والأب والجدة لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^(٢)﴾

٤- والثلث فرض الجد مع الإخوة في بعض المسائل مثل ما لو كان الإخوة أكثر من ضعف الجد فإنه يأخذ الثلث منفرداً دون أن يقاسمهم في شئ، وكذلك لو كان الإخوة ضعف الجد حينئذ تستوي المقاسمة والثلث كما لو مات وترك أخوين شقيقين وجد فإن الثلث والمقاسمة يستويان.

^(١) سورة النساء من الآية ١١

^(٢) سورة النساء من الآية ١٢

الثالث وهو فرض ثلاثة من الورثة وهم:-		
فرض الأم عند عدم وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات من أئ جهة كانوا	الاثنين فأكثر من الأخوة والأخوات لأم عند عدم وجود الفرع الوارث والأب والجد	الجد مع الإخوة في بعض المسائل

المبحث السادس: السدس وهو فرض سبعة من الورثة

١- فهو فرض الأب عند وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(١)

٢- والسدس أيضاً فرض الجد عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم

الأب ودليل ذلك الآية السابقة لأن الجد أب في المعنى

٣- والسدس فرض الأم إذا وجد للمتوفى فرع وارث أو اثنين فأكثر

من الأخوة والأخوات وذلك لقوله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾^(٢) وقد نصت المادة ١٤ من هذا القانون على

^(١) سورة النساء من الآية ١١

^(٢) سورة النساء من الآية ١١

أن " للأُم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث في غير هذه الأحوال "

٤- والسدس أيضاً فرض الجدة الصحيحة عند عدم وجود الأم للآية السابقة ولأن الجدة الصحيحة أم في المعنى وقد نصت المادة ١٤ من هذا القانون على أن " للجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهما على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين "

٥- والسدس أيضاً فرض بنت الابن وإن تعددن مع البنت الصلبية وعند عدم وجود الابن أو ابن الابن وقد أعطيت الواحدة السدس وإن تعددن أيضاً يأخذن السدس لأن الشارع سبحانه وتعالى جعل الثلثين حقاً للبنات عند عدم وجود من يعصبنه فإذا وجدت بنت صلبية واحدة لم تأخذ إلا النصف فلا يستغرق البنات نصيبهن المخصص لهن فاعتبرت بنت الابن كبنت ليستغرقن الثلثين، وقد نصت المادة ١٢ فقرة ب على أن بنات الابن "لهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة".

٦- والسدس أيضاً فرض الأخت لأب عند عدم وجود الأب والجدة وعدم وجود الابن وابن الابن إن سفل وعدم وجود الأخ الشقيق أو الأخ لأب فإنها للأخت الشقيقة بمنزلة بنت الابن بالنسبة للبنت وقد نصت الفقرة ب من المادة ١٣ على أن الأخت أو الأخوات لأب "لهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة"

٧- والسدس فرض الأخ لأم أو الأخت لأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب والجدة وذلك لقول الله تعالى «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»^(١)

وقد نصت المادة ٨ من قانون الميراث المصري على أصحاب الفروض فحددت أنهم "الأب والجدة الصحيح وإن علا، والأخ لأم والأخت لأم، والزوجة والبنات، وبنات الابن وإن نزل، والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، والأم، والجدة الصحيحة وإن علت.

^(١) سورة النساء من الآية ١٢

السدس وهو فرض سبعة من الورثة وهم :-

الأب	الجد	الأم	الجددة	بنت الابن	الأخت	الأخ لأم أو
عند	عند	إذا وجد	الصحيحة عند	وإن	لأب عند	الأخت لأم
وجود	عدم	للمتوفى	عدم وجود الأم	تعددن مع	عدم وجود	عند عدم
الفرع	وجود	فرع وارث		البنت	الأب	وجود
الوارث	الفرع	أو اثنين		الصلبية	والجد	الفرع
	الوارث	فأكثر من		وعدم		الوارث
	وعدم	الأخوة		وجود الابن		وعدم
	الأب	والأخوات		وابن الابن		وجود
				إن سفل	الأب	
				وعدم	والجد	
				وجود الأخ		
				الشقيق أو		
				الأخ لأب		

الفصل الثاني: أحوال أصحاب الفروض

تمهيد: تكلمنا عن أصحاب الفروض فجعلنا الفرض كالنصف والربع والثلث والسدس هو الأساس، وهنا نتكلم بطريقة أخرى إمعاناً في إتقان فرائض الميراث وإلماماً به بجعل الأشخاص هنا هم الأساس في الميراث متى يستحقون ومتى يحجبون ونقسمها للآتي:-

المبحث الأول: أحوال أصحاب الفروض من الرجال

وفيه مطالب:-

المطلب الأول: الزوج وأحواله في الميراث

المطلب الثاني: الأب وأحواله في الميراث

المطلب الثالث: الجد وأحواله في الميراث

المطلب الرابع: الإخوة لأم وأحوالهم في الميراث

وأصحاب الفروض اثنا عشر أربعة من الذكور وثمان من النساء

ونفصل فيها القول تبعاً للتقسيم السابق.

فالأربعة من الذكور هم: الزوج والأب والجدة والأخ لأم

أما النساء فهن: الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وإليك تفصيل كل حالة على حدة وقد نص على أصحاب الفروض على سبيل الحصر في المادة ٨ من هذا القانون حيث نصت على " الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم الأب والجدة الصحيح وإن علا والأخ لأم والأخت لأم والزوج والزوجة والبنات وبنات الابن وإن نزل والأخوات لأب وأم والأخوات لأب والأم والجدة الصحيحة وإن علت"^(١)

^(١)راجع المادة ٨ من هذا القانون

المبحث الأول: أحوال أصحاب الفروض من الرجال

وفيه مطالب:-

المطلب الأول: أحوال الزوج.

الزوج لا يحجب من الميراث حجب حرمان على أى حال من الأحوال وإنما حجه يكون حجب نقصان على حسب وجود فرع وارث من عدمه لذلك وتدور حالات الزوج في الميراث بين حالتين :

الأولى: يكون نصيبه النصف إذا لم يوجد للمتوفاة فرع وارث سواء كان من هذا الزوج أو من غيره ذكراً كان أو أنثى وذلك كالابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزل بدليل قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ^(١)﴾

الحالة الثانية: يأخذ الربع إذا وجد للمتوفاة فرع وارث ذكراً كان أو أنثى منه أو من زوج آخر والمراد بالفرع الوارث صاحب الفرض كالبنت وبنت الابن أو العصبه كالابن وابن الابن فلا يدخل فيه ذوو الأرحام.

^(١)سورة النساء من الآية ١٢

ودليل استحقاق الزوج للربع قول الله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ^(١)﴾ والزوج لا يحجب أحداً من الورثة ولا يحجب حجب حرمان أبداً بل حجه كما ذكرنا سابقاً يكون حجب نقصان .

وقد نص قانون الميراث المصري على حالات الزوج والذي لا يرث إلا فرضاً فقال: "للزوج فرض النصف عند عدم الولد أو ولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل"^(٢)

أحوال الزوج	
الربع	النصف
(إذا وجد للمتوفاة فرع وارث ذكراً كان أو أنثى)	(إذا لم يوجد للمتوفاة فرع وارث سواء كان من هذا الزوج أو من غيره)

^(١) سورة النساء من الآية ١٢

^(٢) المادة ١١ من قانون الميراث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م.

مسألة: ماتت وتركت زوجاً وأختاً شقيقة.

للزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، فعن زيد بن ثابت: أنه
سئل عن زوج، وأختٍ لأمٍّ وأبٍ " فَأَعْطِيَ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ
"، فَكُلَّمَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِذَلِكَ ^(١) "

مسألة: ماتت عن زوج وأب.

للزوج النصف وللأب الباقي لأنه عصبه.

مسألة: ماتت عن زوج وابن.

للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي لأنه عصبه.

^(١) مسند الإمام أحمد ٥٠١ / ٣٥ أحاديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

المطلب الثاني: أحوال الأب.

الأب لا يحجب من الميراث بأي حال من الأحوال ويحجب غيره كالجد فلا يرث مع وجود الأب والأخ فلا يرث مع وجود الأب وللأب ثلاث حالات في الميراث.

الحالة الأولى: يرث الأب فيها بالفرض فقط وذلك إذا وجد معه الفرع الوارث المذكور كالابن وابن الابن وإن نزل سواء كان معه غيره أو لا.

الحالة الثانية: ويرث فيها بالفرض والتعصيب فيأخذ السدس المفروض له ثم إذا بقى من التركة شيء يأخذه بالتعصيب وذلك إذا وجد مع الفرع الوارث المؤنث كال بنت وبنت الابن.

الحالة الثالثة: ويرث فيها بالتعصيب فقط وذلك إذا لم يوجد فرع وارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى فيأخذ كل التركة إذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا

والدليل على أخذ الأب بالفرض فقط قول الله تعالى ﴿وَلَا بَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(١) ففي هذه الحالة أخذ الفرض فقط لأن الفرع الوارث الذكر عصبه وهو أقرب العصبات للميت فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

وقد نصت المادة ٩ من قانون المواريث المصري على حالة استحقاق الأب بالفرض "مع مراعاة أحكام المادة ٢١ من هذا القانون للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل"^(٢)

وأما عن إرثه بالفرض والتعصيب فإنه يأخذ السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المؤنث للآية السابقة ثم يأخذ باقي التركة لعدم وجود العصبه الأقرب وهو الفرع الوارث المذكور وحينئذ يرث بالفرض والتعصيب أخذاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ

^(١) سورة النساء من الآية ١١

^(٢) راجع المادة السابقة من قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م

فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ^(١) والأب هو أولى رجل بالميت عند عدم وجود الابن وابن الابن

وقد نصت المادة ٢١ من قانون الميراث المصري على أنه "إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق التعصيب"^(٢)

وأما عن استحقاقه الميراث بالتعصيب فقط لقول الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^(٣)﴾ فقد تكلمت الآية عن نصيب الأم ولم تتكلم عن نصيب الأب فدل ذلك على أن الأم تأخذ نصيبها وما بقي فللأب وهو أقرب العصابات للميت عند عدم الفرع الوارث المذكور.

^(١) البخاري ١٥٢/٨ باب ميراث الجد مع الأب والإخوة رقم الحديث ٦٧٣٧، مسلم

١٢٣٣/٣ باب ألحقوا الفرائض بأهلها رقم الحديث ١٦١٥/٥

^(٢) المادة ٢١ من قانون الميراث المصري

^(٣) سورة النساء من الآية ١١

وقانون الميراث المصري جعل الأبوة في المرتبة الثانية للعصوبة
بعد البنوة فجاء في مادته رقم ١٧ " للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم
بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي

١- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

٢- الأبوة وتشمل الأب والجدة الصحيح وإن علا...."^(١)

ميراث الأب		
الإرث بالتعصيب	السدس فرضاً والباقي تعصياً عند وجود الفرع الوارث المؤنث	السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكور
إذا لم يوجد فرع وارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى		

^(١) المادة ١٧ من قانون الميراث المصري

مسألة: ماتت عن أب وزج وابن.

للأب السدس، وللزوج الربع، والباقي للابن لأنه عصبه، ولا شيء
للأب بالتعصيب لأن الابن أقرب منه فهو أولى رجل ذكر وأصل هذه
المسألة من ١٢ لأن فيها ربعاً وسدساً فللأب ٢ وللزوج ٣ والباقي هو ٧
للابن.

مسألة: ماتت عن زوج وأب وبنت. وللزوج الربع وللأب السدس
وللبنت النصف والباقي للأب لأنه أولى العصبات وأصل هذه المسألة من
١٢ لأن فيها ربعاً وسدساً فللزوج ٣ وللأب بالفرض ٢ وللبنت النصف
وهو ٦ فيتبقى ١ يأخذه الأب بالتعصيب.

مسألة: مات عن أب وأم.

تأخذ الأم الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود اثنين
فأكثر من الإخوة والأخوات، ويأخذ الأب الباقي لأنه عصبه بنفسه، وأصل
هذه المسألة من ٣ فللأم ١ وللأب ٢.

المطلب الثالث: أحوال الجد

والمراد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى^(١) كأب الأب بخلاف الجد الفاسد وهو الذي يدلي إلى الميت بأنثى كأب الأم فإن هذا الأخير من ذوى الأرحام .

والدليل على توريثه الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فلقول الله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(٢) فإن الجد يسمى أباً مجازاً عند عدم وجود الأب الحقيقي ويؤخذ كون الجد أباً من قول الله تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾^(٣) فسمى آدم أباً وهو الجد الأعلى فتسمية الجد الأدنى من باب أولي .

^(١) راجع المادة ٩ من قانون الميراث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م.

^(٢) سورة النساء من الآية ١١

^(٣) سورة الأعراف من الآية ٢٧

وكذلك أخذاً من قول الله تعالى ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ^(١)﴾ وكان إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه وسماه أبا فأخذ منه أن الجد وإن على يسمى أبا

وأما دليل السنة: فلما روى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا أَذْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا أَذْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» قَالَ فَتَادَهُ: «فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَثَتُهُ»، قَالَ: فَتَادَهُ: «أَقْلُ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ»^(٢)

وعن الحسن أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُرَنِّيُّ، فَقَالَ: قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: السُّدُسُ^(٣)

^(١) سورة البقرة من الآية ٣٨

^(٢) سنن أبي داود ١٢٢/٣ باب ما جاء في ميراث الجد رقم الحديث ٢٨٩٦، مسند الإمام أحمد ٤٢٨/٤ حديث عمران بن حصين رقم ١٩٨٤٨، مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٠/١١، باب في الجد ما له وما جاء فيه رقم ١٣٨٦٣

^(٣) مسند الإمام أحمد ٥/٢٧ المجلد الخامس رقم الحديث ٢٠٣١٠

وأما عن الإجماع: فلقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب ولا يعرف خلاف في ذلك وأما الخلاف المعروف ففي ميراث الجد مع الأخوة.

أما عن حالات الجد فهي لا تخلو من وجود الجد وليس معه إخوة أو معه أخوة

فعند عدم وجود الإخوة للجد حالات أربع هي:

الحالة الأولى: لا يرث الجد شيئاً عند وجود الأب لأن من أدلى إلى الميت بواسطة فلا يرث شيئاً مع وجود تلك الوسطة والجد يدلي إلى الميت بالأب فمع وجوده لا يرث شيئاً.

الحالة الثانية: يأخذ الجد السدس عند وجود الفرع الوارث المذكور وعدم وجود الأب وحينئذ يأخذ السدس كما هو نصيب الأب تماماً بتمام.

الحالة الثالثة: يأخذ السدس فرضاً مع التعصيب عند عدم وجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث المذكور فيأخذ السدس فرضاً مع الباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث كالبنات وبنت الابن. وقد نصت

المادة ٢١ من قانون الميراث المصري على أنه "إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق التعصيب"

الحالة الرابعة: يأخذ بالتعصيب فقط وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى وعدم وجود الأب؛ وإذا دقت النظر وجدت الحالات الثلاثة الأخيرة هي نفس حالات الأب.

ميراث الجد			
لا يرث الجد شيئاً عند وجود الأب	السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكور، وعدم وجود الأب	السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث، وعدم وجود الأب	الإرث بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، وعدم وجود الأب

حالات الجد مع الإخوة

الترهيب منها:

أما عن حالات الجد مع وجود الإخوة فهي مسألة جد خطيرة وكثيرة الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يحذرون من الخوض فيها حتى قال عمر رضي الله عنه أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار وعن علي رضي الله عنه قال: من سره أن يقتحم جرائم جهنم فليقض في الجد والإخوة

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سلوني عما شئتم من عصباتكم ولا تسألوني عن الجد والإخوة لا حياه الله ولا بياه قال الماوردي: وأول من ورث الجد مع الإخوة في الإسلام عمر بن الخطاب

تحرير محل النزاع:

المتفق عليه بين الصحابة أنه إذا اجتمع جد وإخوة لأم فإنهم يسقطون به وإن كان الإخوة لأبوين أو لأب فإنهم لا يسقطون به على الصحيح

كما أجمعوا على أن الإخوة لا تسقط الجد

ثم اختلف الصحابة بعد ذلك في ميراث الجد مع الإخوة على مذهبين:

الأول: أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة والأخوات وهو قول أبي بكر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب أبي حنيفة وذلك لأن الجد يسمى أبا ولأنه يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب فيسقط الإخوة كما يسقطهم الأب.

الثاني: أنه يشارك الإخوة وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعاً وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى

وسند هذا القول أن الإخوة الأشقاء ميراثهم ثابت بالقرآن الكريم فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح ولم يوجد من ذلك شيء كما أن الإخوة الأشقاء أو لأب قد تساوا في سبب الاستحقاق فيجب أن يتساوا في الاستحقاق نفسه لأن الجد والإخوة يدلان للميت بالأب فالجد أبوه والإخوة أبنائه وقرابة البنوة ليست أقل درجة من قرابة الأبوة بل ربما كانت

أقوى منها إذا لا حظنا أن جهة البنوة في التعصيب أقوى من جهة الأبوة ولهذا تقدم في الميراث عليهم.

المناقشة: أما عن سند الفريق الآخر بأن الجد يحل محل الأب في كل أحكامه فيجب أن يحجب الإخوة والأخوات كما يحجبهم الأب فإن هذا الكلام ليس على إطلاقه في كل حالة لأن الأب والجد يختلفان في بعض الأحكام كما إذا وجد مع الأب جدة فإنها لا ترث وترث مع وجود الجد لأنها زوجته وأيضاً لو ترك الميت أباه وأمه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وللأب ثلث الباقي ولو كان مكان الأب جد فإن الأم تأخذ ثلث التركة لا ثلث الباقي عند أبي حنيفة وهو الذي يرى إنزال الجد مكان الأب وإن كان عند باقي الأئمة يأخذ الباقي بعد أن تأخذ الأم ثلث الباقي.

ولهذا فإن أحوال الجد في الميراث مع الإخوة الأشقاء أو لأب

كالتالي:

أولاً: لو لم يوجد مع الجد صاحب فرض فله الأخط من أحد شيئين
وهما إما ثلث المال أو مقاسمتهم كأخ

أما عن أخذه ثلث المال فلأنه يأخذ ثلثي الباقي والأم الثلث الباقي
فيما لو مات وترك جداً وأما وزوجة أو ماتت وتركت جداً وأما وزوجاً فله
ضعف ما للأم والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصون الجد عن
مثليه "السدس" وهو الثلث

كما أن الإخوة لا ينقصون أولاد الأم "الإخوة لأم" عن الثلث والجد أولى
أن لا ينقص عن الثلث لأن الإخوة لأم يحجبون بالجد بالإجماع ولا
يحجبون بالإخوة الأشقاء أو لأب.

وأما عن مقاسمتهم كأخ لهم إن كان هذا أحسن له فلأنه كالأخ في
إدلائه بالأب فكل منهما يدلي للميت بالأب الجد بجهة الأبوة والأخ بجهة
البنوة وإنما أخذ الأكثر من الثلث والمقاسمة لأنه قد اجتمع له الفرض
والتعصيب فيأخذ بأكثرهما.

ثانياً: يأخذ الثلث عند استواء أخذ ثلث المال والمقاسمة

ولا يكون ذلك إلا في ثلاث مسائل هي:

مات وترك جداً وأخوين أو مات وترك جداً وأربع أخوات والثالثة
مات وترك جداً وأخا وأختين ففي هذه الصور الثلاث تستوي المقاسمة
وثلث المال بالنسبة للجد أما الإخوة فيقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتكون المقاسمة خير له من ثلث المال في خمس صور هي :

مات وترك جداً، وأخا، أو جداً، وأختاً، أو جداً وأختين، أو جداً
وثلاث أخوات، أو مات وترك جداً وأخا وأختا

ويكون ثلث المال خير له من المقاسمة فيما إذا زادوا على مثليه ولا

تنحصر هذه الصور

ومثالها ما لو مات وترك جداً وثلاثة إخوة أو أكثر أو خمس أخوات

ثالثاً: أن يكون مع الجد صاحب فرض يتصور إرثهم معه كالبنت
وبنت الابن والأم الجدات والزوجان فله الأكثر من سدس التركة أو ثلث
الباقى بعد أصحاب الفروض أو المقاسمة.

أما عن أخذ السدس فلأنه يأخذه مع الأولاد ولا ينقص عنه فمع
الإخوة أولي.

وأما عن أخذه ثلث الباقي فلأنه لو لم يوجد معه صاحب فرض لأخذ
ثلث جميع المال فإذا وجد معه صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال فإذا
وجد معه صاحب الفرض أخرجنا فرضه من التركة وأعطينا الجد ثلث الباقي
ونعتبر الفرض المقدّر كأنه جزء من المال قد تلف

وأما عن المقاسمة فلما ذكرنا سابقاً من أن الأب يدلي به لكل من
الجد والإخوة فالمنزلة واحدة فيقاسمهم كأنه أخ منهم.

والضابط في هذه الحالة لمعرفة الأكثر من السدس أو ثلث الباقي أو
المقاسمة إنما يكون بالنظر إلى الفرض

فإن كان الفرض المستحق نصفاً أو أقل منه فالقسمة للجد أفضل إن كان الإخوة أقل من مثليه (كأخ وأخت معه) وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أفضل بالنسبة له (كأختين وأخت معه أو أكثر) وإن كانوا مثليه استويا.

وصورة المسألة الأخيرة أن يوجد معه زوج وأخين.

فالزوج له النصف فرضاً والجد له السدس والأخين لهما الباقي أو يقاسمهم على أنه أخ منهم ولا يزيد نصيبه أيضاً عن السدس لأنهم حينئذ ثلاثة على نصف التركة أو يأخذ ثلث الباقي وهو السدس أيضاً فالسدس وثلث الباقي والمقاسمة يستوون في هذه المسألة.

وإن كان الفرض الثلثين فالقسمة أفضل للجد إن كان معه أخت واحدة فإن زادت فالسدس له أفضل

وصورة المسألة مات وترك بنتين وجد وأخت شقيقة فللبنتين الثلثان والثلث الباقي يقسم بين الجد والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوى المقاسمة وإعطاؤه السدس إن كان بدل الأخت أخ.

وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمان فالقسمة أفضل للجد إن كان معه أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا عن ذلك فله السدس.

وصورة المسألة مات وترك بنتاً وهداً وزوجة وأخا شقيقاً فلبنت النصف فرضاً وللزوجة الثمن فرضاً والباقي يقسم بين الجد والأخ الشقيق.

مسألة أخرى: مات وترك بنت ابن وزوجة وجد وأربع أخوات شقيقات.

فبنت الابن لها النصف فرضاً والزوجة الثمن فرضاً والجد السدس فرضاً ؛ لأنه أحسن له من المقاسمة والباقي للأخوات الشقيقات يوزع بينهما بالسوية.

رابعاً: إذا استغرقت الفروض جميع التركة بحيث لم يبق شيء للجد بعد أصحاب الفروض فإنه يفرض له السدس وتعول المسألة.

وصورة هذه المسألة ماتت وترك بنتين وأم وزوج وجد وإخوة أشقاء. فلبنتين الثلثان فرضاً وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وأصل المسألة من ١٢ لأن فيها سدساً وربعاً

فللبنتين الثلثان وهو ٨ وللأم السدس وهو ٢ وللزوج الربع وهو ٣ فأصل المسألة من ١٢ وعالت إلى ١٣ ويفرض للجد السدس وهو ٢ فيصبح أصل المسألة بعد العول إلى ١٥ ولا شيء للإخوة لأنهم عصابة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض ولم يبق لهم شيء •

خامساً: إذا بقي له بعد أصحاب الفروض أقل من السدس فيفرض له السدس وتعول المسألة.

وصورة هذه المسألة: إذا ماتت وتركت زوجاً وبنتين وجد وإخوة فللزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضاً فأصل المسألة من ١٢ للبتين ٨ وللزوج ٣ فيبقي ١ من ١٢ وهو أقل من السدس فيفرض له السدس وهو ٢ ومنه تعول المسألة من ١٢ إلى ١٣ ولا شيء للإخوة لأنهم عصابة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض ولم يبق لهم شيء.

سادساً: قد يبقى للجد السدس بعد أصحاب الفروض فيأخذه ولا

يشاركه فيه أحد

وصورة هذه المسألة مات وترك بنتين وأماً وجداً وإخوة فللبنتين
الثلاثين وللأم السدس ويبقى للجد السدس ولا شيء للإخوة لأنهم عصبه
وأصل المسألة من ٦ للبنتين ٤ وللأم ١ وللجد ١.

وعن حالات الجد مع الإخوة في قانون المواريث المصري.

فقد نصت المادة ٢٢ من قانون المواريث المصري على أنه "إذا اجتمع الجد
مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان الأولى: أن يقاسمهم
كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبين مع الفرع الوارث مع
الإناث، الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا
كان معه أخوات لم يعصبين بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث، على أنه
إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من
الإرث أو تنقصه من السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في
المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب"^(١)

^(١) راجع المادة ٢٢ من قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م.

المطلب الرابع: الإخوة لأُم

الإخوة لأُم تطلق على الذكور منهم والإناث وعلى ذلك فلن نحتاج لإعادة المذكور هنا تحت بند الأخوات لأُم لأن الحالات واحدة، وحالاتهم كالآتي:

الحالة الأولى: يحجب الإخوة لأُم من الميراث عند وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى كالابن وابن الابن والبنات وبنت الابن كما يحجبون بالأصل الوارث الذكر كالأب والجدة الصحيح

الحالة الثانية: يستوي الذكر منهم والأنثى في نصيب السدس عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث الذكر.

الحالة الثالثة: يأخذون الثلث إن كانوا اثنين فأكثر ذكراً كانوا أو إناثاً يقسمونه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى وذلك إذا لم يوجد من يحجبهم من الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكور.

ودليل ميراث الإخوة لأم قول الله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلَثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾^(١)

وقد فسر الكلاله جمع من الصحابة بأنها من مات وليس له والد أو ولد وقد اتفق الصحابة على أن المراد بالإخوة هنا في هذه الآية الإخوة لأم لأن الأخوات الشقيقات أو لأب قد ذكر حكمهن في آية أخرى.

كما أجمع الفقهاء على أن الإخوة لأم يقتسمون الثلث بينهم بالتساوي الذكر فيه كالأنثى لأن لفظ الشركة إذا أطلق دل على التساوي

وقد جاءت الشركة في الآية تلميحاً وتصريحاً حيث جاء فيها ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ فقوله أخ أو أخت ثم أتبعها بقوله لكل واحد منهما السدس دلالة على التسوية ثم أتبعها بقوله ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلَثِ﴾ فبعد أن سوى بينهم في أخذ السدس لكل منهما رجلاً كان أو أنثى لا يعقل أن تكون هناك تفرقة عند الاجتماع على الثلث.

^(١) سورة النساء من الآية ١٢

وقد نصت المادة ١٠ من قانون الميراث المصري على استحقاق الإخوة لأم على السدس عند الانفراد يستوي فيه الذكر والأنثى والاشتراك في الثلث بين الذكر والأنثى بالسوية حيث قالت "لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنتين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء"^(١)

ميراث الإخوة لأم		
الحجب من الميراث في حالة وجود الفرع الوارث وإن نزل، والأصل الوارث الأب والجدة على الصحيح.	السدس فرضا للواحد أو الواحدة عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث الذكر.	الثلث فرضا للاثنتين فأكثر يقسمونه بينهم بالسوية.

^(١) راجع المادة ١٠ من قانون الميراث المصري .

مسألة: مات عن أب وابن وإخوة لأم.

فللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن له الباقي تعصيباً ولا شيء للإخوة لأم لوجود من يحجبهم وهو الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وهو الأب.

مسألة: مات عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق.

فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث والأخ لأم له السدس فرضاً لعدم وجود من يحجبه والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبه.

وأصل هذه المسألة من ٦ لأن فيها نصفاً وسدساً فللزوج النصف وهو ٣ من ٦ والأخ لأم السدس وهو ١ من ٦ وللأخ الشقيق الباقي وهو ٢

مسألة: مات عن زوج وجد وأخوين لأم.

للزوج النصف وللجد الباقي ولا شيء للأخوين لأم لوجود من يحجبهما هو الأصل الوارث الذكر "الجد" وأصل المسألة من اثنين للزوج أحدهما وللجد الآخر

المسألة المشتركة: ماتت وتركت أما وزوجاً وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.

وتقسيم تركة هذه المرأة على قواعد الميراث لا يعطى شيئاً للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لأنهما عصبة يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض وقد أخذ أصحاب الفروض كل التركة حيث أخذ الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث والأم السدس لوجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات والإخوة لأم يأخذون الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث الذكر مع أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الأم وزادوا على ذلك بصلة الأب

وقد وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففضى فيها مرة بعدم استحقاق الإخوة الأشقاء فلما عرضت عليه المسألة مرة أخرى قال له الإخوة الأشقاء هب أن أبانا حجراً ألقى في اليم أليست أمنا واحدة ففضى عمر باشتراكهم جميعاً في الثلث الذكور والإناث على السواء فسميت بالمشتركة لاشتراك الإخوة جميعاً فيها وسميت بالعمرية لأن عمر

رضي الله عنه أفتى بها وسميت بالحجرية لقول الإخوة الأشقاء هب أن أبانا حجراً أليست أمنا واحدة؟.

وقد وافق عمر رضي الله عنه كثير من الصحابة على ذلك وأخذ بهذا الرأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وقد أخذ قانون المواريث المصري بذلك حيث نص في عجز المادة ١٠ على أنه "إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم جميعاً على الوجه المتقدم" أي بالتساوي بين الذكور والإناث لأنه يوزع على قواعد الإخوة لأم التي يتساوى فيها الذكور والإناث بخلاف قواعد العصبة التي يعطى الذكر فيها مثل حظ الأنثيين ، ولقد كان الأولى بالنص أن يؤكد أن الإخوة الأشقاء هم الذين يشاركون الإخوة لأم وليس العكس كما نص المشرع على ذلك لأنه وفقاً لقواعد الميراث الحق حق الإخوة لأم ودخل الأشقاء الذين يرثون تعصيباً عليهم ويرثون وفقاً لقواعدهم.

المبحث الثاني: أصحاب الفروض من النساء:

قدمنا قبل ذلك أن أصحاب الفروض من النساء ثمانية هن: الزوجة و الأم
والجدة والبنت وبنت الابن و الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخت لأم .

المطلب الأول: حالات الزوجة

للزوجة حالتان

الأولى: تأخذ فيها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للميت ذكراً كان

أو أنثى وذلك كالابن وابن الابن وإن نزل.

والحالة الثانية: تأخذ فيها الثمن عند وجود الفرع الوارث

ودليل هاتين الحالتين هو قول الله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا

أَوْ دَيْنٍ﴾^(١)

^(١) سورة النساء من الآية ١٢

وعلى ذلك فالزوجة لا ترث إلا بالفرض فقط ولا تحجب حجب حرمان أبداً بل تحجب حجب نقصان ونصيب الربع أو الثمن للزوجة الواحدة وللزوجات إن تعددن فتأخذ الواحدة وتأخذ الاثنتان والثلاث والأربع إن كن في زوجية صحيحة أو في عدة من طلاق رجعي.

والفرع الوارث الذي يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن هو الابن وابن الابن وإن نزل والبنت وبنت الابن وإن نزل أما أولاد البنات ذكوراً كانوا أو إناثاً فلا يعتبرون أولاداً للمتوفى من الزوجين ولا يحجبون الزوجة وكذلك الزوج عن الفرض الأكبر إلى الفرض الأقل لأنهم أولاد آبائهم وليسوا أبناء أمهاتهم أي لا ينسبون إليهم ومن هذا القبيل يقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد^(١)

كما تجدر الإشارة إلى ملاحظة أخرى وهي أن الذي يحجب الزوجة وكذلك الزوج من الفرض الأعلى إلى الأدنى يشترط فيه ألا يقوم به مانع من

^(١) نسب جماعة هذا البيت للفرزدق وقال قوم : لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة ،

راجع شرح ابن عقيل الهمداني ٢٣٣/١

موانع الميراث كالرق والقتل واختلاف الدين واختلاف الدار والردة فإن وجد به مانع من هذه الموانع كان كأن لم يكن فكان في حكم المعدوم.

وقد نص قانون الميراث المصري على أحقية الزوجة أو الزوجات على نصيب الربع أو الثمن فقال: "للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثلث مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

وترث الزوجة زوجها عند قيام الزوجية الصحيحة حتى وإن لم يدخل بها وتستمر مع قيام الزوجية والمعاشرة وكذلك عند الطلاق الرجعي في أثناء العدة فإن انتهت العدة قبل وفاة الزوج فلا شيء للزوجة لانقطاع سبب الاستحقاق وهو الزوجية، وأصبحت الزوجة بانتهاء العدة بائناً بينونة صغرى

وكذلك لا تستحق الزوجة المعتدة من طلاق بائن شيئاً من التركة لانقطاع الزوجية بالبينونة إلا في حالة ما لو كان مريضاً مرض الموت وطلقها طلاق الفرار فيعامل بنقيض قصده وتستحق نصيبها من التركة ربعاً كان أو ثمنًا،

وعن حالة طلاق الفرار من الميراث عامله المشرع بنقيض قصده
فنص على أنه " تعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجية إذا لم
ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته"^(١)

ميراث الزوجة	
الربع عند عدم وجود الفرع الوارث	الثلث عند وجود الفرع الوارث

مسائل توضيحية:

مات عن زوجة وبنت وأب.

الزوجة لها الثلث فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت
لها النصف فرضاً لعدم وجود من يعصبها، والأب له السدس فرضاً والباقي
تعصياً لأنه لا يوجد عصبه غيره وهذه المسألة تصح من ثمانية لأن فيها
ثمنًا ونصفًا فللزوجة الثلث وهو ١ من ٨ وللبنت النصف وهو ٤ من ٨
والباقي ثلاثة يستحقها الأب بالفرض والتعصيب.

^(١) المادة ١١ من قانون الميراث المصري

مسألة: مات عن زوجة وأخ وابن بنت.

للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ باقي التركة تعصيباً وابن البنت ليس له شيء لأنه من ذوي الأرحام فليس بصاحب فرض ولا عصبه، وهذه المسألة تصح من ٤ لأن فيها ربعاً فقط فللزوجة ١ من ٤ والأخ له الباقي وهو ٣ لأن العصبه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وإذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلا شيء له.

مسألة: مات عن زوجة معتدة من طلاق بائن وأب وابن

الأب له السدس فرضاً وفي هذه الحالة لا يرث إلا بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث الذكر وهو أقرب عصبه منه وهو الابن والابن يأخذ الباقي تعصيباً ولا شيء للزوجة المعتدة من طلاق بائن لانقطاع سبب الاستحقاق وهو الزوجية وتصح هذه المسألة من ٦ لأن فيها سدساً فقط فللأب ١ من ٦ وللابن الباقي وهو ٥ من ٦

المطلب الثاني: حالات الأم

الأم لا ترث إلا بالفرض فلا ترث بالتعصيب لعدم وجود من يعصبها

والأم لها حالات ثلاث فتارة تأخذ السدس وتارة تأخذ ثلث التركة وتارة تأخذ ثلث الباقي وإليك كل حالة من هذه الحالات الثلاث :

الحالة الأولى: تأخذ السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث ذكراً
كان هذا الفرع أو أنثى أو عند وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات ذكوراً
كانوا أو إناثاً وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو من جهتين مختلفتين.

ودليل ذلك بالنسبة للفرع الوارث قول الله تعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(١)

^(١) سورة النساء من الآية ١١

هل يحجب الاثنان من الإخوة والأخوات الأم من الثلث إلى

السدس؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الأم تأخذ السدس عند وجود أكثر من اثنين

من الإخوة والأخوات فلقول الله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السدس﴾

وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على أن الأكثر من اثنين من الإخوة

يحجبون الأم من الثلث إلى السدس

لكنهم اختلفوا في الاثنين هل يحجبان الأم من الثلث إلى السدس أم لا

فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أن الاثنين من

الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس

بينما يخالف ابن عباس في ذلك حيث يرى أن الأم تأخذ السدس عند

وجود ثلاثة من الإخوة والأخوات فصاعداً وتستحق الثلث عند وجود الاثنين

أو واحد

وقد استدل لما ذهب إليه أن كلمة "إخوة في الآية جمع وأقل الجمع ثلاثة ولا نستطيع أن نحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بعد تمام التأكد من تحقق الشرط وهو مع الاثنين ليس بمتيقن فوجب المصير إلى الثلث عند وجود الاثنين من الإخوة والأخوات.

وقد استدل جمهور الصحابة والتابعين على أن نصيب الأم عند وجود اثنين من الإخوة والأخوات هو السدس لا الثلث

لأنه قد ثبت أن المشني من الأخوات مثل الثلاث في الاستحقاق بدليل قول الله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾^(١) ومعلوم أن الثلثين نصيب الاثنين والثلاثة فصاعداً وكما ان نصيب الاثنين كالثلاثة في الاستحقاق فيكون الاثنين كالثلاثة في الحجب فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس .

كما استدلوا أيضاً بأن بعض أهل اللغة يجعل الاثنين جمعاً في الحقيقة فأقل الجمع عنده اثنان ومنهم من يجعل الاثنين جمعاً على سبيل المجاز وطالما استعمل الجمع في الحقيقة والمجاز فينصرف إليه بالدليل.

^(١) سورة النساء من الآية ١٧٦

كما أن كل حجب يتعلق بعدد فإن أوله اثنان فمثلاً عند حجب البنات لبنات الابن لا بد من بنتين حتى يحجبان بنات الابن ولكن إذا كانت واحدة فتستحق الواحدة من بنات الابن معها السدس تكملة الثلثين وكذلك الحال مع الأختين الشقيقتين يحجبان الأخت لأب عن السدس فإن كانت واحدة فلا تحجبها وإن كن أكثر من ذلك فيحجبن الأخت لأب كما يحجبها الاثنان فكذلك الحال في الأخين مع الأم يحجبنها إلى السدس

فحاصل ما تقدم أن كل عدد روعى في تغيير الفرض فالأثنان منهم يقومان مقام الجمع كالأختين في الثلثين والأخوين لأم في الثلث فينبغي أن يكون الأمر كذلك في الحجب خصوصاً وأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاثنان فما فوقهما جماعة"

كما جاءت عبارة القرآن الكريم عن الاثنتين مصرحة بالجمع كالثلاث فما فوقهم حيث قال الله تعالى ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ^(١)﴾

^(١)سورة ص من الآية ٢٢

ووجهة الدلالة من الآية أنه تكلم عن خصمين بلفظ الجمع حينما قال سبحانه وتعالى ﴿بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فذكرهما بلفظ الجمع مع انهما خصمان

وكذلك في قول الله تعالى ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ^(١)﴾ ووجهة الدلالة من الآية أنه سبحانه تكلم عن داود وسليمان وهما اثنان فذكرهما بلفظ الجمع حينما قال وكنا لحكمهم شاهدين

كما يستدل أيضاً بأن الإجماع منعقد على أن الاثنان من الإخوة والأخوات يحجبون الأم من الثلث إلى السدس

وأما خلاف ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم فقال لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به والمعنى في ذلك أن الإجماع منعقد قبل خلاف ابن عباس فلا اعتداد بالخلاف اللاحق على إجماع قد انعقد ومضى في البلدان وتوارث الناس به كما قال عثمان رضي الله عنه لابن عباس

^(١) سورة الأنبياء الآية ٧٨

الحالة الثانية: الحالة الثانية من حالات الأم أنها تأخذ ثلث التركة كاملة وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكراً كان أو أنثى ولم يوجد اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات ولم يوجد في الميراث زوج أو زوجة وصورة المسألة أنه توفي وترك أباً وأماً.

فللأم ثلث التركة فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات والباقي للأب تعصياً وتصح المسألة من ٣ لأن فيها ثلثاً فقط فللأم ١ من ٣ وللأب الباقي وهو اثنان من ٣.

الحالة الثالثة للأم: وفي هذه الحالة ترث ثلث الباقي من التركة وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين وهما: ماتت وتركت زوجاً وأبوين

فللزوجة النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي وتصح هذه المسألة من ٦ لأن فيها ثلثاً ونصفاً يأخذ الزوج ٣ من ٦ وهي مقدار النصف وتأخذ الأم ثلث الباقي وهو ١ من ٣ وهي الباقي ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان.

والمسألة الثانية: مات وترك زوجة وأب وأم.

فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي وتصح هذه المسألة من ١٢ لأن فيها ربعاً وثلثاً فتأخذ الزوجة ٣ من ١٢ والباقي هو ٩ تأخذ الأم ثلثه وهو ٣ وتأخذ الأب الباقي وهو ٦.

وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الراجح وحصر الحالات الثلاث في المادة ١٤ منه حيث نص على أن " للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث في غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج "

والدليل على أخذ الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين هو قضاء عمر رضي الله عنه ومعه على ابن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وقد أخذ به أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى

كما يستدل له أيضاً بأن الرجل والمرأة إذا استويا في الدرجة كانت المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل مثل البنت مع الابن فللذكر مثل حظ الانثيين و الأخت مع الأخ كذلك والأب مع الأم عند عدم وجود من يرث

معهما فلو أخذت الأم ثلث المال كله في المسألتين السابقتين لكان نصيب الأب نصف نصيب الأم مع الزوج إن كان هو الوارث معهما وإن كانت الزوجة هي الوارثة لأخذ ما يزيد قليلاً على نصيب الأم وهذا مخالف لنص الآية الكريمة ومعناها لأنها تجعل للأم الثلث عند انفرادها مع الأب بالتركة ويأخذ الأب الثلثين ولو أخذت الأم ثلث التركة كلها في المسألتين السابقتين لكان ذلك مناقضاً لتقدير النسبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى.

ويقوم أساس مذهب الجمهور هذا على أساس عدم تفضيل المرأة

على الرجل في الميراث

وهذا ما عبر عنه زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود بقوله: ما كان الله ليراني أفضل أما عليّ أب وقد أرسل عبد الله بن عباس عكرمة إلى زيد بن ثابت لكي يسأله عما استند إليه من دليل لمذهبه فقال: أقول برأيي: إنني لا أفضل أمّا عليّ أب.

وقد أخذوا هذه الفكرة من نصوص القرآن الكريم من أن للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا موجود في الزوج و الزوجة والابن والبنت والأخ و الأخت فكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الأم والأب ويقاس الأب والأم على

الابن وال بنت، والابن وال بنت فيهما نص قاطع وهو قول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾^(١) فكذاك الشأن في الأصول وهما الأبوان لأن كلا من الآباء والأبناء متصل بالميت بغير واسطة فالأبوان بجهة الأبوة والأبناء بجهة البنوة

وقد خالف عبد الله بن عباس رأي الجمهور ومعه في ذلك الظاهرية

حيث يري ابن عباس ومن معه أن الأم في المسألتين الغراوين لها ثلث التركة كلها والباقي للأب

وقد استدل على ما ذهب إليه بما روى أن ابن عباس رضي الله عنه قابل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له نشدتك الله هل تجد في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: لا ولكني قلت ذلك برأيي فقال ابن عباس: كتاب الله أحق أن يؤخذ به من رأيك ويقصد بذلك قول الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾^(٢) أي ثلث التركة كلها وليس المراد ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين بدليل أنها معطوفة على قوله فلهن ثلثا ما ترك

^(١) سورة النساء من الآية ١١

^(٢) سورة النساء من الآية ١١

وقوله وإن كانت واحدة فلها النصف أى ثلثي التركة ونصف التركة كلها فذلك في الثلث المستحق للأم ينبغي أن يكون ثلث التركة كلها كالمعطوف عليه سابقاً.

كما استدلوا أيضاً بأنه وإن كانت البنت على النصف من الولد عند اجتماعها و الأخت على النصف من أخيها عند اجتماعهما ونصيب الزوجة على النصف من زوجها عند توارثهما فإن هذا الأمر لا ينطبق على نصيب الأم والأب عند اجتماعهما لأن الله سبحانه وتعالى سوى بينهما بنص صريح قاطع وهو قوله تعالى ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ كما أن الأب ليس مفضلاً على الأم بدليل الحديث الصحيح لرسول صلى الله عليه وسلم الذي فضل فيه الأم على الأب وليس العكس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أُمُّكَ» قال: ثم

مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»^(١)

الرأي الراجح : الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأى جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة رضی الله عنهم جميعاً من أن الأم لها ثلث الباقي وليس ثلث جميع التركة ويعضد هذا القول قول الله تعالى ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وجهة الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل للأم الثلث من ميراث الأبوين وميراثها هو ما سوى فرض الزوج أو الزوجة فيكون لها الثلث الباقي بعد صاحب الفرض سواء كان زوجاً أو زوجة، ولأن الأبوين إذا انفردا كان المال بينهما أثلاثاً للأم ثلثه وللأب ثلثيه فوجب أن يكون كذلك إذا زاحمهما صاحب فرض سواء كان الزوج أو الزوجة فيكون لها ثلث ما بقي وللأب الثلثين.

^(١) صحيح البخاري ٢/٨ باب من أحق الناس بحسن الصحبة رقم الحديث ٥٩٧١، مسلم ٤/١٩٧٤ باب بر الوالدين وأنها أحق به

وكذلك يستدل لهذا الرأي بأن الأب أقوى من الأم لأنه يساويها في
الفرض ويزيد عليها بالتعصيب فلم يجز أن تكون أزيد سهمًا منه بمجرد
الفرض

ميراث الأم		
ثلث الباقي من التركة وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين	ثلث التركة كاملة وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكراً كان أو أنثى ولم يوجد اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات	السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث ذكراً كان هذا الفرع أو أنثى، أو عند وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات ذكوراً كانوا أو إناثاً

المطلب الثالث : أحوال الجدة الصحيحة

الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد وهو الجد الرحمي والجدة الصحيحة كأم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أما الجدة الفاسدة فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي " فاسد " مثل أم أبي الأم فهذه من ذوي الأرحام

دليل ميراث الجدة

الأصل في ميراث الجدة السنة المطهرة حيث لم يرد لها في كتاب الله فرض مسمي

ودليل السنة لميراث الجدة عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمنا لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: فقال مثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة

الْآخَرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لَغَيْرِكَ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا^(١).

وحكى أن الجدة التي ورثها أبو بكر كانت أم الأم والجدة التي جاءت لعمر فتوقف عن ميراثها هي أم الأب فقالت الجدة أو قال بعض الصحابة الذين حضروا يا أمير المؤمنين: ورثتم التي لو ماتت لم يرثها ولا تورثون من لو ماتت ورثها فورثها عمر عند ذلك.

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ^(٢)، عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ»^(٣)

^(١) موطأ مالك ١/ ٢٥٢ كتاب الفرائض رقم الحديث ٧٢٣، سنن الترمذي ٣/ ٤٩١ باب ما جاء في ميراث الجدة رقم الحديث ٢١٠١ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة

^(٢) مسند أحمد ٥/ ٣٢٧ حديث عبادة بن الصامت، نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ٧١ باب الأخوات مع البنات عصبة رقم ٢٥٥٠

^(٣) سنن أبي داود ٣/ ١٢٢ باب في الجدة رقم الحديث ٢٨٩٥

وروى الدار قطني عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتِ السُّدُسِ اثْنَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قَبْلِ الْأُمِّ»^(١)

ومن خلال هذه الآثار نرى أن ميراث الجدة هو السدس تنفرد به الواحدة ويشارك فيه الاثنتان فأكثر إن كن جدات صحيحات سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتين مختلفتين وأن الجدات إنما يرثن إذا لم تكن أم المتوفى موجودة ولا ترث أم الأب إذا كان الأب حيا.

وعلى ذلك فإن للجدة حالتان:

الحالة الأولى: أنها تأخذ السدس إذا كانت واحدة ويقسم بينهما إن كن أكثر من واحدة وسواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم.

الحالة الثانية: أن الجدات جميعاً يحجبن بالأم سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب وتحجب الجدات اللاتى من جهة الأب بالأب ويحجبن أيضاً بالجد إذ أدلت به للميت مثل أم أبي الأب تحجب بأبي الأب

^(١) سنن الدارقطني ٥/ ١٥٩ كتاب الفرائض رقم ٤١٣١

وهو الجد لأنه ابنها وهو أقرب إلى الميت منها وتحجب القربي من الجدات البعدى منهن من أى جهة كانت فأم الأب مثلاً تحجب أم أم الأم حتى وإن كانت هى نفسها محجوبة عن الميراث ،

وقد نص قانون المواريث المصري على الجدة الصحيحة وهي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهما على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين^(١)

ميراث الجدة الصحيحة		
السدس إذا كانت واحدة ويقسم بينهما إن كن أكثر من واحدة وسواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم	الحجب بالأم سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب	الحجب بالأب إذا كانت الجدات من جهة الأب، ويحجب أيضاً بالجد

^(١) راجع عجز المادة ١٤ من قانون المواريث المصري

* مسائل توضيحية:

مات عن أب وأم أب وأم أم أم.

المال كله في هذه المسألة للأب لأنه عصبة بنفسه ولم يوجد معه صاحب فرض يستحق الميراث وأم الأب محجوبة بالأب لأنه أقرب إلى الميت منها ولا شيء لأم أم الأم لأنها بالجدة القريبة قد حجت وهي أم الأب حتى وإن لم تكن وارثة كما في هذه المسألة.

مات عن أم وأم أم وأب

للأم الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وأم الأم محجوبة بالأم لأنها أقرب إلى الميت درجة والأب يأخذ الباقي لأنه عصبة والعصبة يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وأصل هذه المسألة من ٣ للأم ١ من ٣ وللأب الباقي وهو ٢ من ٣

- مسألة: مات عن أب أب وأب الأم وأم أبي الأب

في هذه المسألة المال كله لأبي الأب لأنه عصبة ولم يوجد معه عصبة أقرب ولم يوجد معه صاحب فرض، وأبي الأم لا شيء له لأنه جد رحمي

وهو ما يعبر عنه بالجد الفاسد وأم أبي الأب محجوبة بابنها وهو أبي الأب لأنه أقرب إلى الميت درجة منها.

مسألة: مات عن أم أم وأم أم أب وأم أب أبي الأم وابن عم لأب

في هذه المسألة تراث الجدات الثلاث الأولى السدس مشتركاً بينهن بالتساوي والباقي لابن العم لأب لأنه عصبة ولم يوجد من يحجبه أما عن أم أبي الأم فإنها جدة فاسدة أدلت إلى الميت بجد فاسد وتصح هذه المسألة من ٦ لأن فيها سدساً فتأخذ الجدات الثلاث ١ من ٦ والباقي لابن العم لأب وهو ٥ من ٦ لكن القسمة من ١ على ثلاث جدات لا تصح فتضرب أصل المسألة وهو ٦ في عدد الرؤوس ومنه تصح المسألة فتقول $١٨ = ٣ \times ٦$ فللجدات الثلاث ٣ من ١٨ ويكون لكل واحدة منهن ١ من ١٨ ويتبقى ١٥ هم نصيب ابن العم لأب

المطلب الرابع: أحوال بنات الصلب

نتعرف على أحوال البنات من قول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾^(١)

ومن خلال هذه الآية يبدو لنا أن حالات البنات في الميراث ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون مع البنت أو البنات أخ أو إخوة وعندئذ فلا يرثن بالفرض بل يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين

وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء فيرثوا التركة كاملة إذا لم يكن معهن صاحب فرض فإذا كان معهم صاحب فرض كالأب والزوج والزوجة فإنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض يقسمونه على حسب الوارد في الآية للذكر مثل حظ الأنثيين.

^(١) سورة النساء من الآية ١١

وعصبة الأبناء مع البنات من درجة واحدة تسمى العصبة بالغير وقد نصت عليها المادة ١٩ من قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣م فقالت: "العصبة بالغير هن ١- البنات مع الأبناء. ٢- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل....."

الحالة الثانية: أن تكون البنت منفردة فلا يوجد معها أخ يعصبها أو أخت تشترك معها وفي هذه الحالة تستحق النصف فرضاً بقول الله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

الحالة الثالثة: أن تكون معها بنت أخرى أو أكثر فإن كن ثلاث بنات أو أكثر ففي هذه الحالة أجمع الفقهاء على أن لهن الثلثين فرضاً يقسمنه بينهن بالسوية.

هل تأخذ البنتان الثلثين أم النصف؟

تحرير محل النزاع: أجمع الفقهاء على أن البنات الثلاث فأكثر يأخذن الثلثين من التركة بعد إخراج التجهيز والديون والوصية؛ أما الخلاف ففي الاثنتين المذاهب:

يري جمهور الفقهاء أن الاثنتين لهما الثلثان أيضاً كالثلاث فما

فوقهن

بينما خالف ابن عباس في ذلك حيث يري أن نصيب البنتين النصف

وليس الثلثان

دليل ابن عباس: استدل بقول الله تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ^(١)﴾

ووجهة الدلالة من الآية أنه سبحانه جعل الثلثين فرضاً لمن زاد على

اثنتين فيكون نصيب الاثنتين ملحقاً بما بعده وهو النصف فقد صرح به

للواحدة وسكت عن الاثنتين فألحقا بالواحدة كما صرح بالثلاث فألحق بهن

ما بعدهن هذا عن رأي ابن عباس.

^(١) سورة النساء من الآية ١١

أدلة الجمهور

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالآتي:

(أ) أن الله سبحانه وتعالى جعل ميراث الإخوة والأخوات كميراث الأبناء والبنات فقال الله سبحانه وتعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُمْرَأَةٌ هَلَكٌ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^(١)﴾ وقال في حق البنت الواحدة ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^(٢)﴾ ثم قال في حق الأختين ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّانُ^(٣)﴾ فوجب أن يكون في حق البنتين كالأختين في قوله ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^(٤)﴾ لأن حظ الإخوة والأخوات بعد ذلك مطابق لحظ الأبناء مع البنات حيث قال الله تعالى في حق الإخوة والأخوات ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

^(١) سورة النساء من الآية ١٧٦

^(٢) سورة النساء من الآية ١١

^(٣) سورة النساء من الآية ١٧٦

^(٤) سورة النساء من الآية ١١

حَظُّ الْأُنثَيْنِ^(١) وقال تعالى في حق الأبناء والبنات «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ^(٢)»

(ب) كما يستدل له أيضاً بأن البنات أقوى في الميراث من الأخوات لأن البنات يرثن مع من يسقط الأخوات كالأبناء والأباء فلا يجوز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثان وفرض البنتين مع قوتهن هو النصف.

(ج) كما يستدل أيضاً بأنه ليس معنى قوله «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» أن يكون المراد ما فوق الاثنتين وهو ثلاثة أو أكثر بل يمكن أن تكون كلمة "فوق" صلة زائدة كقول الله تعالى «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ» والمراد فاضربوا الأعناق.

(د) كما يستدل له بالسنة بما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا

^(١) سورة النساء من الآية ١٧٦

^(٢) سورة النساء من الآية ١١

وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهَما، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»^(١) وقالوا وهذه أول تركة قسمت في الإسلام

وهذا هو الرأي الراجح والمختار وهذا ما أخذ به قانون الميراث المصري في مادته ١٢ حيث نص في الفقرة الأولى على أن " للواحدة من البنات فرض النصف وللأثنين فأكثر الثلثان".

أحوال بنات الصلب في الميراث		
النصف فرضاً للواحدة المنفردة	الثلثان فرضاً للبتين فأكثر يقسمنه بينهما بالسوية.	الإرث بالتعصيب مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين

^(١) سنن الترمذي ٤/ ٤١٤ باب ما جاء في ميراث البنات رقم الحديث ٢٠٩٢ قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، المستدرک علی الصحیحین ٤/ ٣٧٠ كتاب الفرائض رقم ٧٩٥٤

المطلب الخامس: أحوال بنات الابن

لفظ الأولاد يطلق في الحقيقة على أبناء الرجل ذكوراً أو إناثاً كما يطلق مجازاً على أبناء الابن عند عدمه وعلى ذلك يكون قول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^(١)﴾ أنها تشمل أبناء المتوفى وأبناء أبنائه

ولذلك يكون لبنات الابن نفس الحالات السابقة للبنات وهي حالات ثلاث وهناك حالات ثلاث أخرى فمجموع حالاتهن ست :

الحالة الأولى : أنها ترث بالتعصيب إن كانت واحدة أو أكثر وذلك إذا كان معها من يعصبها كابن الابن سواء كان أخاً لها أو ابن عم فيأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين

^(١)سورة النساء من الآية ١١

مسألة: مات عن زوجة وأب وأم وبنت ابن وابن ابن .

فللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح هذه المسألة من ٢٤ للزوجة ٣ وللأب ٤ وللأم ٤ والباقي هو ١٣ يقسم على ابن الابن وبنت الابن ولا تصح قسمته فتضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة $٧٢ = ٢٤ \times ٣$ ومنه تصح المسألة للزوجة $٣ \times ٣ = ٩$ وللأب $٣ \times ٤ = ١٢$ وللأم $٣ \times ٤ = ١٢$ والباقي $٣ \div ٣٩ = ١٣$ وهذا نصيب بنت الابن والباقي من $٣٩ = ٢٦$ وهو نصيب ابن الابن

الحالة الثانية: يكون للبنتين فأكثر الثلثان عند عدم البنت أو الابن أو ابن ابن يعصبهم سواء كان أخاً لهم أو ابن عم.

مسألة: مات وترك زوجة وبنتي ابن .

ففي هذه المسألة للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولبنتي الابن الثلثان فرضاً والباقي رداً لأنه لا يرد على أحد الزوجين من التركة شيء

وأصل هذه المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمنًا وثلثين للزوجة ٣ من ٢٤
ولبنتي الابن الباقي فرضاً ورداً وهو ٢١ ولا تصح قسمته على اثنتين
فنضرب عدد الرؤوس وهو ٢ × أصل المسألة وهو ٢٤ = ٤٨ للزوجة منها ٦
والباقي ٤٢ لكل واحدة من بنتي الابن ٢١ ومنه تصح المسألة.

الحالة الثالثة: أن يكون لها النصف فرضاً وذلك إذا كانت واحدة
وليس معها ابن أو بنت أو ابن ابن يعصبها وكذلك ليس معها بنت ابن أخرى
سواء كانت أختها أو بنت عمها.

مسألة: توفيت عن زوج وبنت ابن ابن.

للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولبنت ابن الابن النصف فرضاً
لعدم وجود وارث معها ذكراً كان أو أنثى وتأخذ الباقي رداً لأن الزوج لا يرد
عليه وأصل هذه المسألة من ٤ لأن فيها ربعاً ونصفاً للزوج ١ من ٤ ولبنت
ابن الابن الباقي وهو ٣ من ٤ فرضاً ورداً.

الحالة الرابعة: تحجب بنات الابن بالفرع الوارث إذا كان هذا الفرع
ابناً للمتوفى وكذلك ابن الابن يحجب بنات ابن الابن ويحجب الذكور التي

في نفس الدرجة لأن أولاد الابن يتصلون بالميت بواسطة ابن الابن فيحجبون به كما يحجب الجد بالأب والجددة بالأم.

مسألة: مات وترك ابن وبنت ابن وزوجة.

تأخذ الزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث ويأخذ الابن الباقي لأنه عصبه ولا شيء لبنت الابن لأنها تدلى به للميت وأصل المسألة من ٨ للزوجة ١ وللابن الباقي وهو ٧.

مسألة: مات وترك زوجاً وابن ابن وبنت ابن ابن.

للزوج الربع فرضاً ولابن الابن الباقي تعصياً ولا شيء لبنت ابن الابن وأصل المسألة من ٤ للزوج ١ والباقي لابن الابن تعصياً.

الحالة الخامسة: إذا كان مع الواحدة أو أكثر من بنات الابن بنتاً صلبية واحدة فإن الواحدة أو الأكثر يأخذن السدس مع البنت الصلبية التي تأخذ النصف لكي يكتمل بالسدس الثلثان

والدليل على ذلك ما روى هُزَيْلُ بْنُ شَرْحَبِيلِ الْأَوْدِيِّ، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريّ وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة

ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يُورثا ابنة الابن شيئاً، وأت ابن مسعود فإنه سَيِّبُعْنَا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْتُ إِذَا وما أنا من المهتدين، ولكن أَقْضِي فيها بقضاء رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لابنته النصف، ولابنة الابن سهمُ تَكْمَلَةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقي فللأخت من الأب والأم^(١)

الحالة السادسة: إذا كان مع بنات الابن بتان صليبتان فأكثر فإن بنات الابن يحجبن بهن وإن نزلن، ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ^(٢)﴾

وقد استحق الصليبتان هذا النصيب فما فوقهن فلا يبقى شيء لبنات الابن بالفرض ولا يرثن بالتعصيب لعدم وجود من يعصبن، فإن وجدن من يعصبن أخذن بالتعصيب مع ابن الابن مثلهن سواء كان أخاً أو ابن عم لهن.

^(١) أبو داود ٥١٧/٤ باب ما جاء في الصلب، رقم الحديث ٢٨٩٠، مسند أحمد ١٩١/٢

مسند علي بن أبي طالب رقم الحديث ٨٢٠

^(٢) سورة النساء: من الآية ١١

وقد نصت المادة ١٢ من قانون المواريث المصري في فقرتها الثانية على بعض حالات بنات الابن تصريحاً وتركت الباقي للفهم والتلميح فجاء فيها " ب- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره - أي النصف للواحدة والثلاثين للاثنتين فأكثر - عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة "

أما عن حالة الحجب فقد نصت عليها المادة ٢٧ من القانون المذكور حيث نصت على : " يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً البنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة ١٩ " .

أحوال بنات الابن في الميراث

النصف	الثلثان	الإرث	السدس	الحجب	الحجب
فرضا	فرضا	بالتعصيب	تكملة	بالبنتين	بالابن لأنه
للواحدة	للاثنين	إذا كان	للاثنين مع	الصلبيتين	أقرب منها
المنفردة	فأكثر	معها أو	البنت		درجة
وليس	وليس	معهن	الصلبية		
معها	معهن	معصب في	الواحدة		
معصب	معصب	درجتها	فقط ولم		
وليس	وليس		يوجد مع		
للميت ابن	للميت ابن		بنت الابن		
أو بنت من	أو بنت من		عاصب في		
صلبه	صلبه		درجتها أو		
			أنزل منها		

* مسائل توضيحية:

مات عن ابن وبنات ابن

التركة كلها للابن، وبنات الابن محجوبات بالابن لأنه أقرب إلى

الميت درجة

توفى عن بنت وبنت ابن وابن ابن

للبنات النصف، والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيباً للذكر مثل

حظ الأنثيين.

توفى عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن

للبنات النصف فرضاً ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن

الابن الباقي تعصيباً.

توفى وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن

للبنات الثلثان فرضاً والباقي تعصيباً بين بنت الابن وابن ابن الابن

للذكر مثل حظ الأنثيين.

مات وترك بنتين وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن ابن

للبنتين الثلثان فرضاً والباقي تعصيباً بين ابن ابن الابن وبنت الابن
وبنت ابن الابن فإن ابن ابن الابن قد عصبهم وإن كان أقل درجة عن بنت
الابن وفي نفس درجة بنت ابن الابن لأنهن لو لم يوجد معهن لما ورثن شيئاً
ونقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل هذه المسألة من ٣ للبنتين
٢ والباقي وهو ١ لا يصح قسمته على الباقي فنضرب عدد الرؤوس وهو ٤
اثنان لابن ابن الابن وواحد لكل من بنت الابن وبنت ابن الابن فتصح
المسألة من ١٢ للبنتين ٨ من ١٢ ولابن ابن الابن ٢ من ١٢ ولبنت الابن ١
من ١٢ ولبنت ابن الابن ١ من ١٢ ومنه تصح المسألة

المطلب السادس: أحوال الأخوات الشقيقات

الأخوات والإخوة إما أن يكونوا أشقاء أى من أب وأم ويسمون بأولاد الأعيان، وإذا كانوا من إخوة لأب سمو أولاد العلات لأنهم من نسوة علات أى ضرائر، وإذا كانوا إخوة لأم سمو أولاد الأخياف لأنهم من أصول مختلفة مثل قولك فرس أخيف إذا كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء

وقد ورد ميراث الأخوات الشقيقات في قوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(١)﴾

ومعنى الكلاله كما قدمنا هو أن يموت الرجل ليس له والد أو ولد وعلى ذلك فأحوال الأخوات الشقيقات في الميراث كما يلي :

^(١) سورة النساء الآية ١٧٦

الحالة الأولى: تترث النصف إذا لم يكن هناك من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن ولم يكن هناك أخت شقيقة أو أكثر معها ولم يكن هناك أخ شقيق معها يعصبها

ودليل ذلك قول الله تعالى في الآية السابقة ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

الحالة الثانية: للاثنتين فأكثر الثلثان إذا كن منفردات وليس معهن من يحجبهن من الأب والابن وابن الابن ولم يكن معهن من يعصبهن وذلك لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ﴾ والمراد هنا الأخوات الشقيقات أو لأب وليس المراد الأخوات لأم فإن لهن حكماً خاصاً ذكر في الآية الثانية عشرة من سورة النساء ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^(١)﴾

وقد بينت الآية السابقة أن نصيب الأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان ولم تتكلم عما هن أكثر من اثنتين من الأخوات ويمكن أن يستدل للثلاث فما فوقهن بقول الله تعالى في حق البنات الصليات ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ

^(١) سورة النساء : من الآية ١٢

كم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ حيث صرح القرآن الكريم في الأخوات بالاثنتين وفي البنات بما فوقهن ليعلم من حال الأختين حال البنتين ومن حال البنات حال الأخوات.

كما يستدل له من السنة أيضاً حيث روى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقال يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال أحسن، قلت الشطر؟ قال أحسن، ثم خرج وتركني فقال جابر: لا أراك ميتاً من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فيبن الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين، وقد نصت المادة ١٣ من قانون المواريث المصري على الحاليتين السابقتين في فقرتها الأولى فقالت: "أ- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللثنتين فأكثر الثلثان"

الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت الشقيقة أو الأخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى ذلك فإنهم يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض.

ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

وقد نصت المادة ١٩ من قانون المواريث المصري على هذه الحالة حيث تكلمت عن العصبه بالغير فجاء في فقرتها الثالثة "٣.....- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين"

الحالة الرابعة: أن تكون الواحدة منهن أو الأكثر عصبه مع الغير فتأخذ أو يأخذن الباقي بعد أصحاب الفروض والعصبه هنا ليست مع الذكور بل مع البنات بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبه.

وقد نصت المادة ٢٠ من قانون المواريث المصري على هذه الحالة فقالت: "العصبه مع الغير هن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن يكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض"

الحالة الخامسة: للأخت الشقيقة: أنها تحجب فلا ترث شيئاً سواء كانت واحدة أو أكثر ولو كان معها أخ شقيق أو أكثر والذي يحجبها هو الفرع

الوارث المذكور كالابن وابن الابن وإن نزل والأصل الوارث المذكور وهو الأب فقط فلا يحجب بالجد خلافاً لأبي حنيفة.

أما عن حجبها بالفرع الوارث فلقول الله تعالى ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ والولد يطلق حقيقة على الابن ومجازاً على ابن الابن وإن نزل ، وأما عن حجبها بالأب فلأنه من الأصول المستقرة فقهاً أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن. وهذه الحالة نصت عليها المادة ٢٨ من قانون الميراث المصري فقالت: "يحجب الأخت لأبوين كل من الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب"

أحوال الأخوات الشقيقات في الميراث

النصف	الثلثان فرضا	التعصيب	الإرث	الحجب
فرضا	للاثنتين فأكثر	بالأخ الشقيق	بالعصوبة مع	بالفرع
للواحدة	وليس معهن	للمذكر مثل	البنات	الوارث
المنفردة	معصب من	حظ الأنثيين	فيأخذن	الذكر ،
وليس معها	درجتها		الباقى بعد	وبالأب
معصب من			أصحاب	
درجتها			الفروض	

*مسائل توضيحية

مسألة: مات وترك زوجة وأختاً شقيقة وأخاً شقيقاً.

للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للأخ والأخت
الشقيقة تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ٤ للزوج ١
ولالأخ ٢ وللأخت ١

مسألة: مات وترك بنت وبنت ابن وأخت شقيقة.

للبنات النصف فرضاً ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت
الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع الغير وأصل هذه المسألة من ٦ لأن فيها نصفاً
وسدساً للبنات ٣ من ٦ ولبنت الابن ١ من ٦ وللأخت الشقيقة الباقي وهو ٢
من ٦

مسألة: مات وترك بنتين وأختين شقيقتين.

للبنات الثلثان فرضاً وللأختين الشقيقتين الباقي تعصياً وأصل هذه
المسألة من ٦ للبنات ٤ من ٦ ولكل واحدة منهما ٢ وللأختين الشقيقتين ٢
لكل واحدة منهما ١ من ٦.

مسألة: ماتت وتركت زوجاً وبنتين وأماً وأختاً شقيقة.

للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان فرضاً وللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها عصبه مع الغير وقد استغرقت الفروض جميع التركة وأصل هذه المسألة من ١٢ لأن فيها ربعاً وسدساً وثلثين ولكنها تعول إلى ١٣ فلبنتين ٨ من ١٣ وللزوج ٣ من ١٣ وللأم ٢ من ١٣

مسألة: مات عن أم وأخت شقيقة وزوجة.

للأم الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وللأخت الشقيقة النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأب ولعدم وجود أخ معها يعصبها وللزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وأصل هذه المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٣ للأم ٤ من ١٣ وللأخت ٦ من ١٣ وللزوجة ٣ من ١٣ وبذلك تصح المسألة.

مسألة: مات عن ابن وأخت شقيقة وأب.

للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيباً
ولا شيء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن والأب وأصل هذه المسألة من ٦
للأب ١ من ٦ وللابن ٥ من ٦

مسألة: ماتت عن زوج وأم أب وأب وأخت شقيقة.

للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأم الأب السدس فرضاً
وللأخت الشقيقة النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود
الأب وللجد الثلث وفي هذه المسألة عول فأصل هذه المسألة من ٦ وتعول
إلى ٩ لأن فيها نصفين وثلثا وسدس فنصيب الزوج ٣ من ٩ ونصيب الأخت
٣ من ٩ ونصيب الجد ٢ من ٩ ونصيب الجدة ١ من ٩ ومنه تصح المسألة.

المطلب السابع: أحوال الأخوات لأب

ينطبق على الأخوات لأب ما ينطبق على الأخوات الشقيقات من قول الله تعالى ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(١)﴾

ولكن هذا بشرط عدم وجود من يمنع الأخت الشقيقة وكذلك عدم وجود الأخت الشقيقة

كما تعتبر منزلة الأخت لأب من الأخت الشقيقة كمنزلة بنت الابن من البنت الصلبية فكما تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين فكذلك تأخذه الأخت لأب مع الأخت الشقيقة وإن وجد أختان شقيقتان لم تأخذ الأخت لأب شيئاً مثلاً بمثل مع البنتين الصليبتين وبنت الابن وكما يحجب الابن بنات الابن فكذلك الأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب وكذلك الإخوة لأب.

^(١) سورة النساء : من الآية ١٧٦

وإذا لم يوجد الإخوة والأخوات الأشقاء يقوم الإخوة والأخوات لأب مقامهن وعلى ضوء هذه المقدمة يمكن لنا أن نقول: إن حالات الأخت لأب ست حالات كما يلي :

الحالة الأولى: تأخذ الواحدة منهن النصف إذا انفردت ولم يكن معها أب أو فرع وارث أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أخ لأب يعصبها ودليل ذلك مأخوذ من الآية السابقة ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾

الحالة الثانية: تأخذ الاثنتان فما فوقهن الثلثين إذا لم يكن معهن من يحجبهن ولم يكن مع الورثة أخ يعصبهن

ودليله ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ وهو ينطبق على الأخوات لأب كما ينطبق على الأخوات الشقيقات.

الحالة الثالثة: تأخذ الواحدة والأكثر السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين فنصيب الأخت الشقيقة النصف ويبقى السدس من نصيب الأخوات فتأخذه الأخت لأب كما تأخذه بنت الابن مع البنت. وعلى هذه الحالات الثلاث نصت المادة ١٣ من قانون المواريث المصري في فقرتها

الثانية فقالت: " وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره -النصف للواحدة والثلثان للثنتين فأكثر- عند عدم وجود شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الشقيقة"

الحالة الرابعة: أنها ترث بالتعصيب إذا كان معها أخ لأب أو أكثر وحينئذ يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض بشرط عدم وجود من يحجبهم.

وهذه الحالة نصت عليها المادة ١٩ من قانون المواريث المصري التي تكلمت عن العصبية بالغير؛ حيث جاء في فقرتها الثالثة ٣- "الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين"

الحالة الخامسة: أنها تكون عصبية مع الغير وذلك إذا ترك الميت فرعاً وارثاً مؤنثاً كبنت أو بنت ابن وإن نزل أو هما معاً وحينئذ يأخذ هذا الفرع فرضه من التركة و تأخذ الأخت لأب الباقي بعد أصحاب الفروض ولا تأخذ شيئاً إذا استغرقت السهام المفروضة كل التركة،

نصت عليها المادة ٢٠ من قانون المواريث المصري فقالت: "العصبة مع الغير هن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن يكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة"

الحالة السادسة: وتحجب فيها الأخت الأب

وحجبها يكون بالأب لأنه تدلي به للميت وتحجب أيضاً بالفرع الوارث المذكر لأن المتوفى في هذه الحالة لا يكون كلاله وتحجب أيضاً بالأخ الشقيق لأنه أقرب درجة كما يحجب الابن بنات الابن وتحجب أيضاً بالأخت الشقيقة إذا كانت الأخت الشقيقة عصبه مع الغير كال بنت أو بنت الابن وتحجب أيضاً بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها فإذا وجد تأخذ الباقي بعد ثلثي الأختين الشقيقتين تعصيب.

وهذه الحالة نصت عليها المادة ٢٩ من قانون المواريث المصري فقالت: "يحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن، وإن نزل،

كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبه مع الغير طبقاً للمادة ٢٠ والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب "أي معها.

ومما سبق يتضح أن الأخت أو الأخوات لأب يرثن بالفرض النصف للواحدة والثلاثين للاثنتين فأكثر والسدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة، ويرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخ لأب أو أكثر فيأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض ويرثن بالعصبه مع الغير مع البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة

وقد يحجب فلا يأخذن شيئاً مع وجود الأب أو الابن أو ابن الابن أو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة إذا كانت عصبه مع الغير أو الأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن من يعصبهن من الإخوة لأب.

أحوال الأخوات لأب في الميراث

النصف	الثلثان	السدس	التعصيب	الإرث	الحجب	الحجب
للواحدة	للاثنتين	للواحدة	بالأخ	بالتعصيب	بالأختين	بالأب،
المنفردة	فأكثر إذا	مع	لأب	مع البنات	الشقيقتين،	وبالابن
إذا لم يكن	لم يكن	الأخت	للمذكر مثل	أو بنات	وبالواحدة	وإن نزل
معها أخت	معهن	الشقيقة	حظ	الابن	إذا صارت	
شقيقة أو	أخت	الواحدة	الأنثيين		عصبة مع	
أخ لأب	شقيقة أو	تكملة			البنات،	
يعصبها	أخ لأب	للثلاثين			وبالأخ	
	يعصبهن	إذا لم			الشقيق	
		يكن معها				
		أخ لأب				
		يعصبها				

مسائل توضيحية: مات عن زوج وأخت لأب.

للزوج النصف فرضاً وللأخت لأب النصف فرضاً

مات عن زوج وأختين لأب.

للزوج النصف وللأختين الثلثان وأصل المسألة من ٦ وتقول إلى

سبعة.

مات عن أم وأخ لأب وأخت لأب.

للأم السدس فرضاً لوجود اثنتين من الإخوة والأخوات والباقي بين

الأخ والأخت لأب تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين.

مات عن بنت وبنت ابن وأخت لأب.

للبنات النصف فرضاً ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً والباقي

للأخت لأب لأنها صارت عصبة مع الغير.

ماتت عن زوج وبتتين وأم وأخت لأب.

للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبتتين الثلثان فرضاً لعدم وجود من يعصبهن وللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث ولا شيء للأخت لأب لأنها عصبة مع الغير ولم يتبق من التركة شيء بل إن المسألة وبها عول وأصل المسألة من ١٢ لأن فيها ربعاً وسدساً وتعول إلى ١٣ للزوج ٣ من ١٣ وللبتتين ٨ من ١٣ وللأم ٢ من ١٣.

مات عن ابن وأب وأخت لأب

للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي لابن لأنه عصبة ولا شيء للأخت لأب لحجبها بالأب والابن.

ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.

للزوج النصف فرضاً وللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللأخت لأب السدس فرضاً وتعول المسألة وأصلها من ٦ وتعول إلى ٧ للزوج ٣ وللشقيقة ٣ وللأخت لأب ١

مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب.

للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين
الثلثان فرضاً والباقي رداً لأن كلا الزوجين لا يرد عليه لأن الأخت لأب
محجوبة بالأختين الشقيقتين ولو كان مع الأخت لأب أخ لأب لأخذ الباقي
تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما عن حالات الأخوات لأم فهي لا تختلف عن حالات الإخوة لأم
ولذلك لا نرى سبباً للتكرار فيحال إلى ما سبق في الإخوة لأم.

الباب الثالث: ميراث العصابات وذوي الأرحام

تمهيد:

الأشخاص المستحقون للتركة يتقدمهم أصحاب الفروض وقد سبق لنا الكلام عنهم وعن فروضهم وأحوالهم، ويأتي في المرتبة الثانية العصابات، وهؤلاء يتنوعون ما بين عصابة نسبية أو سببية، والعاصب إما عاصب بنفسه أو بغيره أو مع غيره، فإن عدم العاصب النسبي حل العاصب السببي محله إن كان موجوداً، والعاصب بعد إلغاء الرق من الأمم المتحدة لم يعد موجوداً، لكن أسبابه تقول بإمكانية وجوده مستقبلاً؛ فآثرنا أن نشير إلى أحواله، فإن عدمت العصابات جئنا بالأقارب ذوي الأرحام وهي القربات البعيدة لتحل في المرتبة الثالثة ولذا سيكون الترتيب في هذا الباب كالآتي

الفصل الأول: العصابات النسبية وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى العصابة لغة واصطلاحاً ودليل توريثها

المبحث الثاني: أقسام العصابات النسبية وفيه مطالب

المطلب الأول: العاصب بنفسه

المطلب الثاني: العاصب بغيره

المطلب الثالث: العاصب مع غيره

المبحث الثالث: جهات العصبة النسبية وفيه مطالب

المطلب الأول: جهة البنوة

المطلب الثاني: جهة الأبوة

المطلب الثالث: جهة الأخوة

المطلب الرابع: جهة العمومة

الفصل الثاني: العصبات السببية ودليل ميراثها

الفصل الثالث: ميراث ذوي الأرحام وفيه مبحثان

المبحث الأول: تعريف ذوي الأرحام وشروط ميراثهم

المبحث الثاني: أصناف ذوي الأرحام وترتيبهم في الإرث

الفصل الأول: العصبات النسبية.

المبحث الأول: معنى العصبية لغة واصطلاحاً ودليل توريثها

المطلب الأول: معنى العصبية لغة:

عصبية الرجل بنوه وقرابته لأبيه وهم كل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبية إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض أخذه.

قال الأزهري: عصبية الرجل أولياؤه الذكور من ورثته وسموا عصبية لأنهم عصبوا بنسبه أي استكفوا به فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب ولما أحاطت به هذه القرابات سموا عصبية فكل شيء استدار بشيء فقد عصب به فالعمائم يقال لها عصائب.

المطلب الثاني: معنى العصبية اصطلاحاً:

اصطلاح أهل علم الفرائض والمواريث على معنى العصبية بأنه كل من يحوز التركة إذا انفرد بها أو يحوز ما أبقاها أصحاب الفروض وإذا لم يبق منهم شيء فلا يرث شيئاً، وتأتي مرتبتهم في الاستحقاق بعد أصحاب الفروض.

المطلب الثالث: دليل مشروعية توريث العصابات:

والسند الذي يستند إليه في إرث العصابات كتاب الله تعالى وسنة
رسوله النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أما عن الكتاب فقول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾^(١) فقد دلت الآية على بيان التوريث لأبناء المتوفى إن كان فيهم
ذكر "عصبة"

كما تشير الآية إلى أن الأبناء يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض
أخذاً من قوله تعالى ﴿وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ﴾^(٢) فالآية تشير إلى أن أصحاب الفروض "الأب و الأم" يأخذون
فرضهم ثم يقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين

كما تشير الآية إلى أن الأب من العصبة يأخذ الباقي بعد أصحاب
الفروض أخذ من قول الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ﴾ وسكت عن نصيب الأب دلالة على أن للأب الباقي ما دام ليس

^(١) سورة النساء : من الآية ١١

^(٢) سورة النساء: من الآية ١١

للميت ولد، وفي آخر السورة "النساء" أيضاً قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ﴾^(١) ففي هذه الآية دلالة على أن الأخوة جهة من جهات العصبه النسبية.

والدليل على إرث العصبات من جهة العمومة عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»^(٢)

^(١) سورة النساء : من الآية ١٧٦

^(٢) البخاري ١٥٠ / ٨ باب ميراث الولد من أبيه وأمه رقم الحديث ٦٧٣٢، مسلم

١٢٣٣ / ٣ باب ألحقوا الفرائض بأهلها رقم الحديث ١٦١٥ / ٢

المبحث الثاني: أقسام العصابات النسبية

تنقسم العصابات النسبية إلى ثلاثة أقسام هي:

[أ] العصابة بالنفس [ب] العصابة بالغير [ج] العصابة مع الغير

المطلب الأول: العصابة بالنفس:

وهم كل ذكر لا تتوسط بينه وبين الميت أنثي مثل الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق أو لأب وأبناؤهما والعم الشقيق أو لأب وأبناؤهما، ويمكن ان نقول العصابة بالنفس هي جزء الميت وهو ابنه وإن نزل وأصله وهو أبوه وإن علا وجزء أبيه وهم الإخوة وجزء جده وهم الأعمام ولا يدخل في هذه العصابة من كان في نسبه إلى الميت أنثي مثل الأخ لأم حتى وإن كان ذكراً وكذلك الجد لأم وكذلك أولاد البنت وإن كانوا ذكوراً

- والفرق بين الأخ الشقيق والأخ لأم في كون الأول عصابة بنفسه دون الثاني أن كلاهما ينتسب إلى أبيه وإن اشتركا في أم واحدة لأن الإنسان

عادة ينتسب إلى من له الشهرة وهم الرجال دون النساء فالأم وإن كانت داخله في الصلة بين الأخ الشقيق والأخ لأم لكن النسب يكون بالأب.

ويأتي ترتيب العصبه في الميراث بعد أصحاب الفروض ف"إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبه من النسب والعصبه بالنسب ثلاثة أنواع ١ - عصبه بالنفس ٢ - عصبه بالغير ٣ - عصبه مع الغير"^(١)

وتوريث العصبه بالنفس يأتي على وفق المبادئ الآتية:

(١) لا يرث أحد من أفراد النوع المتأخر ما دام هناك أفراد من النوع الذي قبله فلا يرث الآباء بالتعصيب مع وجود الأبناء ولا يرث الإخوة مع وجود الآباء ولا الأعمام مع وجود الإخوة.

(٢) إذا اتحدت جهة القرابة وكان العصبه من نوع واحد كالبنوة أو الأبوة فلا يرث من أدلي للميت بواسطة مع وجود تلك الوسطة فلا يرث

^(١) المادة ١٦ من قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م

الجد مع وجود الأب ولا ابن الابن مع وجود الابن ولا ابن الأخ مع وجود الأخ ولا ابن العم مع وجود العم.

(٣) إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها مع الاختلاف في قوتها قدم الأقوى في القرابة على غيره فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب والعم الشقيق مقدم على العم لأب.

(٤) إذا اتحدت العصابة في كل شيء من حيث الجهة والقوة والدرجة استحقوا الميراث جميعاً كمجموعة من الأبناء أو الإخوة أو الأعمام فإن المال يقسم بينهم بالتساوي.

وقد تحدثت المادة ١٨ من قانون المواريث المصري عن المبادئ التي ذكرناها فقالت: "إذا اتحدت العصابة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء"

المطلب الثاني: العصة بالغير:

وهي كل أنثى صاحبة فرض إذا كان معها من يعصبها من إختوها كالبنات تكون عصة بأخيها وبنات الابن تكون عصة بأخيها أو ابن عمها وتكون العصة بالغير لمن كان فرضهن النصف عند الانفراد والثلثان عند وجود اثنتين منهما فأكثر ولذلك تنحصر هذه العصة بالغير في أربع من النسوة البنات مع الابن وبنات الابن مع ابن الابن أو ابن ابن الابن إن احتجن إليه والأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق والأخوات لأب مع الأخ لأب.

ويشترط لجعل الأنثى عصة بالغير مع الذكور ما يأتي:

(١) أن تكون صاحبة فرض، كالبنات والأخت فإن لم تكن في أصلها صاحبة فرض لم تكن عصة بالذكر الذي هو في درجتها وقوتها كبنات الأخ الشقيق لا تكون عصة مع ابن الأخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض بل من ذوي الأرحام ونفس الحكم ينطبق أيضاً على العمّة مع العم الشقيق لأنها ذوي الأرحام وليست صاحبة فرض.

(٢) أن تكون الأنثى ومن يعصبها في درجة واحدة من القوة في القرابة كالأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق والأخت لأب يعصبها الأخ لأب لكن لا يعصب الأخت الشقيقة لأنه أضعف منها قرابة ولا يعصب ابن الأخ الشقيق مثلاً الأخت الشقيقة لأنه أدنى منها درجة.

وقد رتبت المادة ١٩ من قانون المواريث المصري العصبات بالغير فقالت: "العصبة بالغير هن ١- البنات مع الأبناء. ٢- بنات الابن وإن نزلن مع أبناء الابن وإن نزل وإذا كانوا في درجاتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهم إذا لم ترثن بغير ذلك. ٣- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين"

ويستثني من هذا الشرط حالة واحدة وهي حالة وجود ابن ابن مع بنت الابن فإنها عند احتياجها إليه تكون عصبة به وذلك لكي لا تحرم من الميراث مع أنها أعلى درجة منه ولكي نسير على قاعدة توريث وصورة هذه المسألة كالاتي

مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن

للبنيتين الثلثان والباقي يقسم تعصيباً بين بنت الابن وابن ابن الابن
للمذكر مثل حظ الأنثيين وقد عصبها مع أنه أقل درجة منها لأنه عصبه بنفسه
وفرض الثلثين قد استغرق بأسره فكانت العصبه لها أنفع لأنه عند عدم
التعصيب فلن ترث شيئاً عند عدم احتياجها إليه فلا يتم التعصيب وذلك
كصورة هذه المسألة

مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن.

للبنات النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن
الباقي تعصيباً

وكذلك لا تحتاج بنت الابن لعصبه من هو دونها في الدرجة إن كان
هناك في درجتها من يعصبها كابن ابن وفي هذه الحالة يحجب ابن ابن الابن
لأن هناك عصبه أقرب منه.

المطلب الثالث: العصبه مع الغير:

وهي كل أنثى احتاجت إلى أنثى أخرى في عصوبتها ولا يتحقق ذلك إلا للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن

ودليل ذلك ما روى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ «كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ»^(١) وروى البخاري عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَضَىٰ فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّصْفُ لِلْإِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ» ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَىٰ فِيْنَا، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢)

وبعد كل ما تقدم عن العصبات النسبية نستطيع أن نحدد الفرق بين

أقسام العصبات الثلاثة وهي كالتالي:

إن العصبه النسبية لا يحتاج إلى غيره إن كان عاصباً بنفسه وهذا النوع لا يكون إلا من الذكور، وأما العاصب بغيره فيحتاج إلى غيره من

^(١) سنن الدارمي ٤/ ١٨٩٩ باب في ابنة وأخت رقم الحديث ٢٩٢٣

^(٢) البخاري ٨/ ١٥٣ باب ميراث الأخوات مع البنات عصبه رقم الحديث ٦٧٤١

العاصب بنفسه والعصبات بالغير لا تكون إلا من النساء ويحتجن إلى عاصب من الذكور الذين في درجتهم، والعصبة مع الغير لا يكنّ إلا من النساء أصحاب الفروض كالأخت الشقيقة أو لأب وعاصبهن من النساء وهو البنت أو بنت الابن.

وقد نصت المادة ٢٠ من قانون المواريث المصري على العصبة مع الغير فقالت: "العصبة مع الغير هن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن يكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض، وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة"

المبحث الثالث: جهات العصابات النسبية:

وهم كل ذى نسب ليس بينه وبين الميت أنثي وهم أربعة أنواع كما يلي:

المطلب الأول: الجهة الأولى:

العصبة بجهة البنوة وهم فرع الوارث كابن الميت وابن ابنه وإن نزل بشرط أن لا تتوسط بينه وبين الميت أنثي والواحد منهم يعصب من فى طبقته من الإناث كالابن يعصب البنت وكذلك يعصب من هو أعلى طبقة منه إذا احتاج إلى ذلك مثل ابن ابن الابن يعصب بنت الابن مع البنات الصليات.

المطلب الثاني: الجهة الثانية:

العصبة بجهة الأبوة وهم الأصل الوارث كالأب والجد بشرط ألا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي فإذا توسطت أنثي انقطعت العصوبة وكذلك كالجد لأم

المطلب الثالث: الجهة الثالثة:

العصبة بجهة الأخوة وهم فروع أبي الميت وهم الإخوة وأبناءؤهم الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي وينطبق ذلك على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما يشمل الأخوات الشقيقات أو لأب يكن عصبة بأخوتهن الذكور وقد يكن عصبة مع الغير إذا وجد معهن فرع وارث مؤنث كالبنات وبنات الابن

المطلب الرابع: الجهة الرابعة:

العصبة بجهة العمومة وهم فروع جد الميت الذكور وهم الأعمام وأبناءؤهم الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

وقد نصت المادة ١٧ من قانون المواريث المصري على أن "للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
١- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. ٢- الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا. ٣- الأخوة وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منها. ٤- العمومة وتشمل

أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا، سواء كانوا لأبوين
أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا"^(١)

^(١) المادة ١٧ من قانون المواريث المصري

الفصل الثاني: العصابات السببية.

المبحث الأول: معنى العصابة السببية ودليل إرثها.

العصابة السببية هي عصابة المعتقد لمن أعتقه فهو يرثه إن لم يكن له وارث صاحب فرض ولا عصابة نسبية، وهذا الولاء يثبت لمن أعتق عبداً له ويعتبر صلة بين المعتقد وعتيقه كصلة النسب بين الأقارب ويثبت هذا الحق للمعتقد فقط ولا يثبت لعبده الذي عتق.

وأما عن دليل الإرث بهذه الصلة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"^(١) وقوله صلى الله عليه وسلم «الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»^(٢)

^(١) البخاري ٣/ ٧١ باب البيع والشراء مع النساء رقم الحديث ٢١٥٥

^(٢) مسند الإمام الشافعي ١/ ٣٣٨ باب ومن كتاب البحيرة والسائبة ، المستدرک علی الصحیحین ٤/ ٣٧٩ كتاب الفرائض رقم ٧٩٩٠ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

المبحث الثاني: أنواع العصبات السببية.

العصبة السببية بأنواعها مردها إلى العصبة بالنفس فلا يدخل فيها
العصبة بالغير أو مع الغير وهي أنواع ثلاثة:

المطلب الأول: المعتق أو مولى العتاقة ذكراً كان أو أنثى ومعتق
المعتق ومعتق معتق المعتق ومثال ذلك ما لو اشترى رجل عبداً ثم أعتقه
وبعد أن عتق وصار حراً أصبح له مال فاشترى به عبداً ثم أعتق الأخير عبده
فصار حراً ثم توفي هذا الأخير وتوفي من أعتقه قبله فإن ميراث الأخير يذهب
إلى المعتق من أعتقه إذا لم يكن لهذا الرجل عصبة نسبية أو أصحاب فروض.

المطلب الثاني: عصبة المعتق النسبية وهم أربع عصبة بالبنوة وعصبة
بالأبوة وعصبة بالأخوة وعصبة بالعمومة أى أبناء المتوفى وآبائه وأبناء أبيه
وأبناء جده.

والعصوبة هذه هنا قاصرة على الذكور فلا يدخل فيها الإناث بحال
إلا أن تكون واحدة منهن معتقة.

المطلب الثالث: يكون المعتق عاصباً سببياً لمن له الولاء على متوفى حرة ولكن الرق دخل في أصلها بسبب أنه أعتق أباه أو جده لأن الولاء كما يثبت لإنسان على عتيقه يثبت له أيضاً على ابن عتيقه أو حفيده.

وترتيب العصابات السببية في الاستحقاق كترتيب العصابات النسبية حيث يقدم الأبناء على الآباء والآباء على الأجداد والآباء على الإخوة والإخوة على الأعمام وهكذا.

وقد نصت المادة ٣٩ من قانون المواريث المصري على أن " العاصب السببي يشمل

١- مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه.

٢- عصابة المعتق أو عصابة من أعتقه أو أعتق من أعتقه.

٣- من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة

أبيه....أو بواسطة جده"، كما نصت المادة ٤ على توريثهم

فقلت: "يرث المولى ذكراً كان أو أنثى معتقه على أي وجه كان

العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم

المتقدم.... على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس وعند عدمه

ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكراً كان أو أنثى ثم إلى عصبته
بالنفس وهكذا.

الفصل الثالث: ميراث ذوي الأرحام

المبحث الأول: تعريف ذوي الأرحام وشروط ميراثهم

يعرف ذوو الرحم بأنهم: كل من لا فرض له ولا عصبه

شروط ميراث ذوي الأرحام. قبل أن نشعر في ميراث ذوي الأرحام

فلا بد من تحقق شرطين

أولاً وهما عدم وجود أحد من أصحاب الفروض

والشرط الثاني عدم وجود عاصب في التركة إن لم يوجد أحد من

ذوي الفروض والعصبات فعلى قول فريق من الفقهاء يورث ذوا الأرحام

عصوبة فيأخذ جميع المال من انفراد ولو كان أنثى لحديث المقدام أبي

كريمة، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ

تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا - وَرَبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ، وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ^(١)

والأصح في توريثهم مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلُّ به إلى الميت فينزل ابن البنت بمنزلة البنت وابن الأخت بمنزلة الأخت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت العم بمنزلة العم والخال والخالة بمنزلة الأم والعم لأم والعمة بمنزلة الأب ويراعى الحجب فيهم كأصلهم فإذا وجد ثلاث بنات إخوة إحداهن بنت أخ شقيق والأخرى لأم والثالثة لأب فإن بنت الأخ لأم ترث السدس فرضاً وبنت الأخ الشقيق ترث الباقي تعصيباً وتحجب بها بنت الأخ لأب.

وأما عن موقف القانون المصري في توريث ذوي الأرحام فإنه يتم وفق القواعد الآتية فقد نصت المادة ٣١ من قانون الميراث المصري على

^(١) سنن أبي داود ١٢٣/٣ باب في ميراث ذوي الأرحام رقم الحديث ٢٨٩٩، سنن الترمذي ٤/٤٢١ باب ما جاء في ميراث الخال رقم الحديث ٢١٠٣ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سنن ابن ماجه ٢/٩١٤ باب ذوي الأرحام رقم الحديث ٢٧٣٨،

أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام"^(١)

أما عن الأولي في التقديم منهم في الميراث فقد رتبته المادة السابقة نصاً حيث جاء فيها: "وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

^(١)راجع المادة ٣١ من قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م

المبحث الثاني: أصناف ذوي الأرحام وترتيبهم في الإرث

الصف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.

الصف الثاني: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.

الصف الثالث: أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وأولادهم وإن نزلوا، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا وأولادهم وإن نزلوا.

الصف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

الأولى: أعمام الميت لأم وعماته وخالاته لأبوين أو أحدهما.

الثانية: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

الثالثة: أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

الرابعة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا إن نزلوا.

الخامسة: أعمام أب أب الميت لأم وأعمام أب أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتها وأخوالهما وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

السادسة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.

وواضح من قرابات ذوي الأرحام أن المقدم منهم الفروع الرحمية، ثم الأصول الرحمية، ثم جهة الأخوة الرحمية وهم فروع الأبوين من جهة الرحم والصنف الرابع فروع الجددين من جهة الرحم.

الترتيب في التقديم في الميراث داخل الصنف الواحد. وإذا كان هذا ترتيب ذوي الأرحام فإنه إن وجد الصنف الأول وحده فإن الذي يقدم منهم في الميراث أقربهم درجة للميت فإن كانوا مستويين في الدرجة فإن ولد صاحب الفرض أولى في التقديم من ولد ذي الرحم، وهذا ما صرحت به المادة ٣٢ من قانون الميراث المصري، وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كان الجميع يدلي للميت بصاحب فرض فإنهم جميعاً يشتركون في الإرث، ويكون إرث ذوي الأرحام للذكر فيه مثل حظ الأنثيين كما جاء في نص المادة ٣٨ من قانون الميراث المصري.

وأما عن الصنف الثاني من ذوي الرحم وهم الأصول الرحمية للميت فإن المقدم منهم في الميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم^(١)

^(١) راجع المادة ٣٣ من قانون الميراث السابق.

والصنف الثالث من ذوي الرحم يتقدمهم في الميراث أقربهم للميت درجة فإن كانوا مستوين في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذي الرحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت بمعنى أن من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة فالميراث مشترك بينهم على نفس القاعدة السابقة وهي أن للذكر مثل حظ الأنثيين^(١).

وأما الصنف الرابع فإنه يطبق على الطوائف الأولى والثالثة والخامسة ما يلي: إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته يقدم الأقوى منهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وعند التساوي في القرابة يشتركون في الإرث بحيث يكون الثلثان للقرابة من جهة الأب والثلث للقرابة من جهة الأم كما نصت على ذلك المادة ٣٥ من القانون السابق.

وبالنسبة للطوائف الثانية والرابعة والسادسة من الصنف الرابع فإنه يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه عند الاستواء واتحاد

^(١) راجع المادة ٣٤ من قانون الميراث المصري السابق.

الحيز يقدم الأقوى في القرابة وإن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم أما إذا اختلفوا فإن ولد العاصب مقدم على ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كما وضحت ذلك المادة ٣٦ من القانون السابق.

الباب الرابع: الحجب

ويأتي الكلام في الحجب على وفق الآتي

الفصل الأول: معنى الحجب والفرق بينه وبين المنع وعدم الإرث

الفصل الثاني: أنواع الحجب وحكمه وفيه مباحث

المبحث الأول: أنواع الحجب

المبحث الثاني: حكم الحجب

المبحث الثالث: من لا يرث لا يحجب ومستثنيات القاعدة

الفصل الثالث: أقسام الورثة بالنسبة للحجب

المبحث الأول: من لا يحجبون حجب حرمان

المبحث الثاني: من يحجبون حجب نقصان من أصحاب الفروض

المبحث الثالث: من يحجبون حجب حرمان في حال ويرثون في حال

الفصل الرابع: قواعد الحجب وأصوله.

الفصل الأول: معنى الحجب والفرق بينه وبين المنع وعدم

الإرث

وفيه مباحث:-

المبحث الأول: معنى الحجب

وفيه مطالب:-

المطلب الأول: معنى الحجب في اللغة.

معناه في اللغة: حَجَبَ من باب قَتَلَ ومعناه المنع ومنه قيل للستر حجاب لأنه يمنع المشاهدة وقيل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول وأصل الحجاب جسم حائل بين جسدين وقد استعمل في المعاني فيقال: العجز حجاب بين الإنسان ومراده، والمعصية حجاب بين العبد وربّه.

المطلب الثاني: معناه في الاصطلاح:

يراد به منع شخص معين قام به سبب الميراث من كل التركة أو بعضها لوجود شخص آخر. وقد عرفت المادة ٢٣ من قانون المواريث

المصري الحجب فقالت: "الحجب هو أن يكون للشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر يحجب غيره"

وإذا نظرنا إلى تعريف اللغة لوجدنا أن الحجب مرادف للمنع مع
أنهما في اصطلاح الفرضيين يختلفان

المبحث الثاني: الفرق بين الحجب والمنع وعدم الإرث.

الفرق بين الحجب والمنع وعدم الإرث يظهر في الآتي:

فالمنع يقوم لمن قام به سبب الميراث من قرابة أو نكاح أو ولاء ولكن وجد به وصف مانع من الإرث كالقتل واختلاف الدين والدار والردة والرق فهذا يسمى ممنوعاً من الميراث،

أما المحجوب فهو من توافرت فيه أسباب الميراث وشروطه وانتفت عنه موانعه لكن وجد من هو أولى بالميراث منه كالأخ مع الابن فإن الابن أولى من الأخ بالميراث لذلك يسمى الأخ محجوباً

وهو يختلف عن عدم الإرث أيضاً فعدم الوارث كالمحجوب في أنه توافرت فيه أسباب الميراث وشروطه وانتفت عنه موانعه ولم يوجد من يحجبه لكن استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلم يبق له شيء فهذا لا يسمى محجوباً ولكنه غير وارث.

الفصل الثاني: أنواع الحجب وحكمه.

المبحث الأول: أنواع الحجب.

الحجب ينقسم إلى قسمين هما: حجب الحرمان وحجب النقصان

المطلب الأول: حجب الحرمان.

وحجب الحرمان: هو أن يمنع الوارث من الإرث أصلاً كحجب الأخ لأُم بوجود الأب وحجب الأخ الشقيق بوجود الابن

المطلب الثاني: حجب النقصان.

حجب النقصان: فهو أن ينقص فرض من سهم إلى سهم أقل منه لوجود شخص آخر كالأم مع وجود الفرع الوارث فإنها تحجب من الثلث إلى السدس.

المبحث الثاني: حكم الحجب.

اتفق الفقهاء على أن المحروم من الميراث شرعاً لوجود مانع من موانعه كالقتل أو الردة أو الرق أو اختلاف الدين أو اختلاف الدار لا يحجب غيره من الميراث فهو كعدمه، كما أنه أيضاً لا يحجب غيره حجب نقصان عند جمهور الفقهاء وعلى ذلك فلا يحجب غيره لا حجب حرمان ولا نقصان

والسبب في ذلك أنه في سبب استحقاق الميراث يجعل كالميت فيجعل في الحجب كالميت أيضاً هذا بالنسبة للمحروم من الميراث لمانع من موانعه وقد نصت المادة ٢٤ من قانون الميراث المصري على أن "المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة"

وحجب الحرمان يكون للأبعد عند وجود الأقرب بمعنى أن من يرث هو الذي يحجب حجب الحرمان كالابن يحجب ابن الابن حجب حرمان لأنه أقرب إلى الميت منه إذ الابن لا يدلي للميت بواسطة بخلاف ابن الابن الذي يدلي للميت بالابن أو أحد من إخوته والأب يحجب الجد

المبحث الثالث: من لا يرث لا يحجب ومستثنيات القاعدة.

ومن لا يرث لا يحجب إلا في مسألتين هما:

مات عن أب وأم وأخوين.

للأم السدس فرضاً لوجود اثنين من الإخوة ولا شيء للأخوين
لوجود الأب والباقي للأب تعصياً لأنه أقرب العصبات فمع أن الأخوين لم
يرثا شيئاً إلا أنهما قد حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس وهما غير وارثين
هنا.

وعلة هذا الحكم: أن المحجوب لا يمكن اعتباره كالميت حيث
اجتمعت له أسباب الإرث وشروطه وانتفت عنه موانعه مع أهليته لاكتساب
الميراث فلا يوجد مانع من حجبه لغيره.

والحجب هنا في هذه المسألة كان حجب نقصان

ويمكن أن يتحقق في حجب الحرمان أيضاً كما في هذه المسألة: مات
عن أبيه وأم أبيه وأم أم أمه. وهذه هي المسألة الثانية.

في هذه المسألة التركة كلها للأب تعصياً وأم أبيه محجوبة بالأب
الذي حاز كل التركة لأنها تدلي به إلى الميت وأم الأب حجت أم أم الأم
حجب حرمان لأنها أقرب إلى الميت درجة منها والأقرب يحجب الأبعد.

الفصل الثالث: أقسام الورثة بالنسبة للحجب.

أقسام الورثة بالنسبة للحجب:

الورثة بالنسبة للحجب على أقسام ثلاثة:

المبحث الأول: من لا يحجبون حجب حرمان.

قسم لا يحجب حجب حرمان أبداً وإن كان بعضهم يحجب حجب نقصان وهؤلاء ستة ثلاثة من الرجال وهم الابن والأب والزوج وثلاث من النساء وهن البنت والأم.

المبحث الثاني: من يحجبون حجب حرمان من أصحاب

الفروض.

من يحجبون حجب نقصان وهم خمسة: الزوج والزوجة
والأم وبنت الابن والأخت لأب.

فالزوج يحجب من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث والزوجة
من الربع إلى الثمن لنفس السبب والأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع
الوارث أو لوجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات وبنت الابن تحجب من
النصف إلى السدس مع وجود البنت والأخت لأب تحجب من النصف إلى
السدس مع الأخت الشقيقة

المبحث الثالث: من يحجبون حجب حرمان في حال ويرثون في

حال.

من يحجبون حجب حرمان في حال أو يرثون في حال أخرى وهم من سوى الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان أبداً.

ومثال ذلك بنت الابن مع البنيتين الشقيقتين لا ترث معها شيئاً فإن كانت البنت واحدة ورثت السدس معها تكملة الثلثين وإن لم يكن بنات ورثت الواحدة من بنات الابن النصف والاثنان فما فوقهما الثلثان.

وكذلك الأخت لأب لا ترث مع الأختين الشقيقتين وترث السدس مع الواحدة وترث النصف عند عدمهن

ويمكن حصر من يحجبون حجب حرمان عند وجود من يحجبهم في

ستة هم:

الجد والجدة وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم.

حجب الجد: الجد يحجب حجب حرمان عند وجود الأب لأنه أقرب إلى الميت منه ولأن الجد يدلي إلى الميت بالأب فعند وجوده لا يرث معه.

حجب الجدة: الجدة تحجب بالأم سواء كانت الجدة من جهة الأب كأم الأب أو من جهة الأم كأم الأم كما تحجب الجدة القريبة الأبعد منها حتى وإن كانت الجدة القريبة محجوبة والأب يحجب الجدة الأبوية ولكنه لا يحجب الجدة الأمية.

وعن حجب الجدة فقد نصت عليه المادة ٢٥ من هذا القانون حيث جاء فيها "تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له"

حجب بنات الابن: بنات الابن يحجبن بالابن وابن الابن الأعلى منهن في الدرجة كما يحجبن بالبنتين أو بنتي ابن أعلي منهن في الدرجة وذلك إذا لم يكن معهن من يعصبهن كابن ابن في درجتهم أو أقل درجة منهن.

وقد نصت المادة ٢٧ من هذا القانون على أنه يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضاً البنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها"

حجب الأخوات الشقيقات: الأخت أو الأخوات الشقيقات يحجبن بالابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبن بالأب لأن شرط ميراث الإخوة والأخوات أن يكون الميت كلاله لا والد ولا ولد فعند وجود أحد منهما لا يرثن معه.

وقد نصت المادة ٢٨ على أنه " يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل والأب "

حجب الأخوات لأب: الأخت والأخوات لأب يحجبن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب كما يحجبن بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن كما يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن من يعصبهن لأن الميراث حينئذ يكون بطريق الفرض والشقيقة في القرابة أقوى من الأخت لأب.

وقد نصت المادة ٢٩ من هذا القانون على أنه "يحجب الأخوات لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة ٢٠ والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

حجب الإخوة والأخوات لأم: الإخوة والأخوات لأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقاً ذكراً كان كالابن وإن نزل أو أنثى كال بنت وبنت الابن وإن نزلن ويحجبون أيضاً بالأب والجد وإن علا.

وقد نصت المادة ٢٦ من هذا القانون على أنه "يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل"

ينقسم الحجب إلى قسمين					
حجب نقصان			حجب حرمان		
من يحجبون حجب نقصان ثلاثة:-					
الزوج		الزوجة		الأم	
من يحجبون حجب حرمان ستة:-					
الجد	الجدة	الأخت الشقيقة	الأخت لأب	الإخوة لأم	بنت الابن

الفصل الرابع: قواعد الحجب وأصوله:

يقوم الحجب على قواعد ثلاث أسس وبني عليها وهذه القواعد

كالتالي:

القاعدة الأولى: كل شخص يدلي للميت بشخص لا يرث مع وجوده بشرط اتحاد سبب الميراث عند الاثنين، فالابن يحجب ابنه لأنهما يرثان بالعصبة والابن أقرب درجة من ابن الابن لأن ابن الابن يدلي للميت بالابن فلا يرث عند وجوده، والأب يحجب الجد لأن الجد يدلي للميت بالأب فلا يرث عند وجوده، والأخ يحجب ابن الأخ لأنهما يرثان بالعصبة والأخ أقرب للميت من ابن الأخ لأن ابن الأخ يدلي بالأخ للميت فلا يرث مع وجوده ويستثني من ذلك وجود أولاد الأم مع الأم فهي لا تحجبهم مع أنهم يدلون بها إلى الميت لأنه لا تستغرق جميع التركة بفرضها حتى يحجبوا وهم معها ولأن سبب ميراثها يختلف عن ميراث الأم فالأم ترث بالأبوة وأولاد الأم يرثون كلاله .

القاعدة الثانية: أن الأقرب يحجب الأبعد الذي يستحق بنفس سبب

الميراث ووصفه إن كانوا من أصحاب الفروض ومثال ذلك حجب الأم

للجدة وحجب بنات الابن ببنتي المتوفى وحجب الأخت أو الأخوات لأب
بالأختين الشقيقتين

ففي هذه الأمثلة نرى أن الأم والجدة اتحدتا في جهة الأبوة لكن الأم
أقرب من الجدة لأن الجدة تدلي بها إلى الميت، وفي المثال الثاني اتحدت
الجهة بين البنتين وبنات الابن وهي جهة البنوة لكن البنات أقرب درجة من
الميت من بنات الابن لذلك يحجبن بالبنات، وفي المثال الثالث اتحدت
الجهة بين الأختين الشقيقتين والأخت لأب لكن الأختين الشقيقتين أقرب
إلى الميت درجة لكون القرابة من جهتي الأب والأم بخلاف الأخت لأب
التي اقتصرت قرابتها على جهة واحدة وهي الأبوة أما إن كانوا من العصبات
فإن الأقرب يحجب الأبعد سواء اتحد سبب استحقاق الميراث أو لم يتحد
لأن الترجيح في ميراث العصبات يكون بقرب الدرجة إذا اتحدت جهة
القرابة، فمثلاً هذا القول يشمل من يدلي للمتوفى بشخص آخر أقرب منه
مثل الأب والجد والابن وابنه كما يشمل من لا يدلي للميت بمن هو أقرب
لكن مع ذلك يحجب به مثل الابن الذي يحجب ابن ابن آخر أي ابن أخيه
المتوفى ومثل البنتين اللتين تحجبان بنت الابن فهي بنت أخيها المتوفى،
والأخ الذي يحجب العم وإن كان لا يدلي به،

القاعدة الثالثة: الأقوى قرابة يحجب الأدنى قرابة إن اشتركا في درجة واحدة كالأخوة فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأبيه وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، والعمومة أيضاً كذلك فالعم الشقيق يحجب العم لأب وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب وهكذا.

قواعد الحجب وأصوله		
كل شخص يدلي للميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص	الأقرب يحجب الأبعد	الأقوى قرابة يحجب الأدنى قرابة إن اشتركا في درجة واحدة

الباب الخامس: العول والرد

تمهيد: يأتي هذا الباب لذكر الأمور التي اختلف فيها وهي العول والرد بتحرير محل النزاع فيها وذكر الخلاف والأدلة والمناقشات للوصول للرأي الراجح، ونقسم هذا الباب لفصلين

الفصل الأول: العول وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى العول لغة واصطلاحاً

المبحث الثاني: مشروعية العول والخلاف فيه

المبحث الثالث: الأصول التي يدخلها العول في مسائل المواريث

الفصل الثاني: الرد وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى الرد لغة واصطلاحاً

المبحث الثاني: الاختلاف في الرد ومذاهب الفقهاء فيه

المبحث الثالث: قواعد الرد ونفصل القول فيها تباعاً كالاتي:

الفصل الأول: العول

المبحث الأول معنى العول لغة واصطلاحاً.

معنى العول لغة: العول الميل في الحكم إلى الجور يقال: عال يعول عولاً جار ومال عن الحق ومنه قوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ والعول: النقصان وعال الميزان عولاً فهو عائل إذا مال وكتب عثمان إلى أهل الكوفة: إنني لست بميزان لا أعول: أي لا أميل عن الاستواء والاعتدال يقال: عال الميزان إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر، وقال أكثر أهل التفسير في معنى قوله تعالى ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ أي أقرب أن لا تجوروا وتميلوا.

معنى العول اصطلاحاً: أما عن معنى العول اصطلاحاً فهو زيادة مجموعة السهام عن أصل المسألة " وهو بذلك يكون عكس الرد.

ومن هذا التعريف يؤخذ أن الفرائض إما أن تكون على نفس مقدار التركة فتكون حينئذ فريضة عادلة ومثال هذه الفريضة ما إذا ترك المتوفى أختين شقيقتين وأختين لأم فللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً وللأختين لأم

الثالث فرضاً وأصل هذه المسألة من ٦ للأختين الشقيقتين ٤ لكل واحدة منهما ٢ وللأختين لأم ٢ لكل واحدة منهما ١

وقد تكون الفريضة عائلة أى فيها عول وذلك عندما وذلك عندما تكون سهام أصحاب الفروض أكثر من سهام المال فيقسم النقص فيها على جميع سهام أصحاب الفروض ومثال هذه المسألة: ماتت عن أختين شقيقتين وزوج

للزوجة النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً وأصل هذه المسألة من ٦ لكنها تعول إلى ٧ للزوج ٣ من ٧ وللأختين ٤ من ٧

وأيضاً ماتت وتركت زوجاً وأخت شقيقة وأم.

للزوجة النصف فرضاً وللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللأم الثلث فرضاً وأصل هذه المسألة من ٦ وتعول إلى ٨ للزوج ٣ من ٨ وللأخت ٣ من ٨ وللأم ٢ من ٨ وبذلك تصح المسألة.

وقد تكون الفريضة قاصرة بمعنى أن سهام أصحاب الفروض أقل
من سهام المال مع عدم وجود عصة

ومثال ذلك ما لو مات عن أم وأختين لأب،

فللأم السدس فرضاً وللأختين الثلثان فرضاً ويبقى سدس التركة
يرد على أصحاب الفروض إلا أن يكون في المسألة زوج أو زوجة فلا يرد
عليهما ويرد على الباقي كل بنسبة فرضه.

المبحث الثاني: مشروعية العول:

لم تثبت مشروعية العول بالكتاب أو السنة وإنما هو اجتهاد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن الفروض حيث أتى بفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة.

وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما في القول بالعول حيث أنكره فقليل له لم لم تنكر ذلك في عهد عمر فقال: هبته ثم قال: وأيم الله لو قدم من قدمه الله تعالى وأخر من أخره الله تعالى ما عالت فريضة قط فقليل له: ومن الذي قدمه الله يا ابن عباس: من نقله الله من فرض إلى فرض مقدر " مثل الزوج والزوجة " فهو الذي قدمه الله تعالى، ومن نقله الله من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر " مثل البنات والأخوات " فهو الذي أخره الله تعالى.

وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً سأل ابن عباس فقال له: كيف تصنع في الفريضة العائلة فقال: أدخل الضرر على من هو أسوأ حالاً فقليل ومن هو الأسوأ حالاً فقال: البنات والأخوات فقال عطاء: ولا يغني رأيك شيئاً ولو

مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك فغضب وقال: قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجتمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن الذي أحصي رمال عالج عدداً لم يجعل في المال نصفين وثلاثاً فإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأين موضع الثلث؟ فقال السائل لم لم تقل هذا في زمن عمر رضي الله عنه فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته.

الرأي الراجح: الرأي الراجح هو ما ذهب إليه عمر بن الخطاب وتابعه عليه جمهور الصحابة وذلك لأن القول بالعول يحقق العدالة بين أصحاب الفروض حيث ينقص نصيب كل واحد منهم بقدر فرضه قياساً على الدائنين إذا ضاقت التركة بجميع ديونهم.

كما أن قول ابن عباس بتقديم بعض أصحاب الفروض عن البعض الآخر بحجة أن بعض الفروض أقوى من بعض ليس له سند من الكتاب أو السنة فلقد بين الله الفرائض دون إشارة إلى قوة أو ضعف بعضها عن البعض الآخر فالقول كما قال عمر رضي الله عنه لا أدري من قدمه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأخره.

ثم إن هذا القول هو الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين
وجماهير أهل العلم وأخذ به أئمة المذاهب الأربعة.

المبحث الثالث: الأصول التي يدخلها العول في مسائل المواريث

أصول المسائل منها ما لا يعول أبداً وهذه الأصول هي اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، ومنها ما يعول وهذه الأصول هي ستة واثني عشر وأربعة وعشرين.

عول الستة: الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.

فالستة التي تعول إلى سبعة كالتالي:

ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأم.

للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث ولعدم وجود الأب أو أخ يعصبها والأخت لأم لها السدس فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم الأب والجد، وأصل المسألة من ٦ لأن فيها سدساً ونصفاً، للزوج النصف ٣ من ٦ وللأخت الشقيقة ٣ من ٦ والأخت لأم ١ من ٦ فهنا وجدت أن سهام المال ضافت عن الفروض المقدرة فعالت المسألة إلى ٧ يأخذ الزوج ٣ من ٧ والأخت الشقيقة ٣ من ٧ والأخت لأم ١ من ٧

والسنة التي تعول إلى ثمانية مثالها كالتالي:

ماتت وتركت زوجاً وأختين شقيقتين وأم.

للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأب ولعدم وجود من يعصبهم من إخوتهم وللأم السدس فرضاً لوجود اثنتين من الأخوات وأصل هذه المسألة من ٦ لأن فيها نصفاً وثلثين وسدساً لكن المال ضاق عن الفرض فعالت المسألة من ٦ إلى ٨ فيكون للزوج ٣ من ٨ وللأختين ٤ من ٨ وللأم ١ من ٨

ومثالها أيضاً ماتت عن زوج وأخت لأب وأخوين لأم

للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث والأخت لأب النصف لعدم وجود الفرع الوارث وعدم الأب والأخ والأخت الشقيقة ولعدم وجود أخ معها لأب يعصبها وللأخوين لأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم الأب والجد، وأصل المسألة من ٦ وتعول إلى ٨ لأن فيها نصفين وثلثاً فتعول الفريضة بنفس نسبة السهام فيكون للزوج ٣ من ٨ وللأخت لأب ٣ من ٨ والأخين لأم ٢ من ٨

والسنة التي تعول إلى تسعة كالتالي :

ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم.

للزوج النصف فرضاً وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً وللأختين
لأم الثلث فرضاً، وأصل هذه المسألة من ٦ لأن فيها ثلثاً وثلثين ونصفاً
لكن السهام لا تكفي للفرائض فتعول بقدرها والسهام هنا ٩ فتعول المسألة
من ٦ إلى ٩، للزوج ٣ من ٩ وللأختين الشقيقتين ٤ من ٩ وللأختين لأم ٢
من ٩.

والسنة التي تعول إلى عشرة كالتالي :

ماتت عن زوج وشقيقتين وأخوة لأم وأم.

للزوج النصف فرضاً وللشقيقتين الثلثان فرضاً وللإخوة لأم الثلث
فرضاً وللأم السدس فرضاً فتكون المسألة من ٦ وعالت إلى ١٠ للزوج ٣
من ١٠ وللشقيقتين ٤ من ١٠ وللإخوة لأم ٢ من ١٠ وللأم ١ من ١٠.

ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم.

للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس
وللأخوين لأم الثلث وللأم السدس فأصل المسألة من ٦ وتعول إلى عشرة
كسابقتهما، للزوج ٣ من ١٠ وللأخت الشقيقة ٣ من ١٠ والأخت لأب لها ١
من ١٠ وللأخوين لأم ٢ من ١٠ وللأم ١ من ١٠.

عول الاثني عشر:

أما عن الإثني عشر فتعول إلى ١٣ و ١٥ و ١٧ وأمثلتها كالاتي:

الاثنى عشر التي تعول إلى ثلاثة عشر فصورتها كالاتي:

ماتت عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأم.

فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود اثنين
من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف لعدم الأب والفرع الوارث
والأخ المعصب والأخت لأم السدس فرضاً لعدم وجود الأب والجد
والفرع الوارث وأصل المسألة من ١٢ لأن فيها ربعاً وسدساً ونصفاً وكلها
تقبل القسمة على ١٢ ولكن سهام المال أقل من الفروض فتعول المسألة من

١٢ إلى ١٣ فللزوجة ٣ من ١٣ وللأخت الشقيقة ٦ من ١٣ وللأم ٢ من ١٣
وللأخت لأم ٢ من ١٣.

ومثالها أيضاً: مات وترك زوجة وأختين لأب وأم.

للزوجة الربع فرضاً وللأختين الثلثان فرضاً وللأم السدس فرضاً
واصل المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٣ للزوجة الربع ويساوي ٣ من ١٣ بعد
العول وللأختين ٨ من ١٣ وللأم ٢ من ١٣.

أما عن الاثني عشر التي تعول إلى خمسة عشر فصورتها كالتالي:

توفى عن زوجة وشقيقة وأم وأخت لأب وأخت لأم.

للزوجة الربع فرضاً وللشقيقة النصف فرضاً وللأم السدس فرضاً
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة وللأخت لأم
السدس فرضاً فأصل هذه المسألة من ١٢ سهم ولكن الفروض عالت فيها
إلى ١٥ فرض فتعول السهام معها إلى ١٥ كالتالي للزوج الربع وهو ٣ من
١٥ بعد العول وللشقيقة النصف وهو ٦ من ١٥ وللأم السدس وهو ٢ من

١٥ وللأخت لأب السدس وهو ٢ من ١٥ وللأخت لأم السدس وهو ٢ من ١٥ وبجمع هذه السهام نجد أنها قد تساوت مع الفروض بعد العول.

ومثالها أيضاً : مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم .

للزوجة الربع ويساوى ٣ من ١٢ وللأختين الشقيقتين ٨ من ١٢ وللأختين لأم الثلث ويساوى ٤ من ١٢ لكن الفروض قد تجاوزت الأصل و١٢ إلى ١٥ فتعول المسألة إلى ١٥ ويعطى كل واحد نصيبه الذي يستحقه من ١٢ بعد قسمة السهام على ١٥ .

أما عن الاثني عشر التي تعول إلى سبعة عشر فهي كالتالي :

مات عن زوجة وأم وشقيقتين وأختين لأم .

للزوجة الربع وهو ٣ من ١٢ وللأم السدس وهو ٢ من ١٢ وللشقيقتين ٨ من ١٢ وللأختين الثلث وهو ٤ من ١٢ ، وبالملاحظة تجد أن الفروض قد زادت عن ١٢ إلى ١٧ فتقسم السهام على نفس القدر ويأخذ كل صاحب فرض مقدار ما كان سيأخذ هـ من ١٢ بعد إعالته إلى ١٧ فتأخذ

الزوجة ٣ من ١٧ والأم ٢ من ١٧ وللشقيقتين ٨ من ١٧ وللأختين لأم ٤ من ١٧.

عول الأربعة وعشرين: أما عول الأربعة وعشرين فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط وصورة هذه المسألة كالتالي:

مات عن زوجة وأب وأم وبنتين.

للزوجة الثمن فرضاً وللأب السدس فرضاً وللأم السدس فرضاً وللبنيتين الثلثان فرضاً فأصل المسألة من ٢٤ وتعول إلى ٢٧ للزوجة الثمن وهو ٣ من ٢٤ وللأب السدس وهو ٤ من ٢٤ وللأم السدس وهو ٤ من ٢٤ وللبنيتين الثلثان وهو ١٦ من ٢٤ ولكن بجمع هذه السهام نجد أنها قد وصلت إلى ٢٧ وليس هناك فرض أولى من فرض فنزيد في السهام إلى ٢٧ وهو العول وهذه المسألة تسمى بالمنبرية حيث سئل عنها على رضي الله عنه وهو على المنبر في الكوفة فأجاب عنها بديهة فاعترض السائل بأن نصيب الزوجة الثمن فصار إلى التسع وكان على يخطب فقال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزئ كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى واستمر في خطبته فعجب الناس لبديهته.

الفصل الثاني: الرد

المبحث الأول: معنى الرد لغة واصطلاحاً.

معنى الرد لغة: رد الشيء صرف الشيء ورجعه والرد مصدر رددت الشيء ورده عن وجهه برده رداً ومرداً وترداداً: صرفه، ورده عن الأمر ولده: صرفه عنه برفق، ورددت إليه جوابه أي رجعت وأرسلت ومنه رددت إليه الوديعة.

معنى الرد اصطلاحاً: هو عجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة وذلك يكون حيث لا يوجد عصة.

المبحث الثاني: الاختلاف في الرد ومذاهب الفقهاء فيه.

اختلف الفقهاء منذ عصر الصحابة والتابعين إلى عصر الأئمة في الرد ولعل السبب في نشأة هذا الخلاف وهو عدم وجود نص قاطع من الكتاب العزيز أو ثبوت سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فآلت المسألة إلى الاجتهاد والاجتهاد تختلف فيه المشارب حسب اختلاف العقول في استنباطها للأدلة وحسب صحة دليل لدئ فريق وعدم صحته عند

آخر أو وصل دليل ثبتت صحته لدى فريق بينما لم يصل للفريق الآخر وإليك
الخلاف في الرد بشئ من الإيجاز غير المخل

ويمكن رد الخلاف في الرد إلى مذهبين.

المذهب الأول: وهو للإمام زيد بن ثابت ومعه بعض الفقهاء من
الصحابة ويرى عدم رد المال الباقي من ذوي الفروض عليهم إذا لم يكن
معهم عصبته بل يذهب هذا المال إلى بيت المال وقد أخذ الإمام مالك
والإمام الشافعي بهذا المذهب وأخذ به بن حزم أيضاً.

ودليل هذا الفريق لما ذهب إليه:

أولاً: إن الله سبحانه وتعالى بعد أن حدد ذوى الفروض قال في كتابه
﴿تلك حدود الله﴾ ثم قال بعدهما ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين﴾ ووجهة الدلالة أنه سبحانه بعد أن
بين الفروض والحدود توعد بالعذاب الشديد من جاوز الحد وفي الرد على
ذوى الفروض زيادة عن الحد المشروع.

ثانياً: بعد أن بين الله سبحانه فرائض الميراث وحدوده في ثلاث آيات من من آي القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا شك أن الرد على ذوي الفروض زيادة على الحق المقرر لكل وارث وهذا لا يجوز

ثالثاً: كما يستدل لهذا المذهب بالعقول بأن كل من لم يورث مع غيره إلا بالفرض لم يورث مع عدم غيره إلا ذلك الفرض كالزوج والزوجة فلا يرد عليهما شيء باتفاق فكذلك باقي أصحاب الفروض.

رابعاً: ولأن كل تركة ليس فيها عصة لم يأخذ بها صاحب الفرض حقين كالأخت الشقيقة لا تأخذ النصف لأنها أخت لأب والسدس لأنها أخت لأم فكذلك لا يرد على صاحب الفرض في التركة التي ليس فيها عصة حتى لا يأخذ حقين من تركة واحدة.

المذهب الثاني: وهو القائل بالرد، وقد ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين وذهب إليه الحنفية والحنابلة، فمن الصحابة ذهب إلى القول بالرد عثمان وعلي وابن مسعود على تفصيل بينهم في ذلك.

وقد استدل هذا الفريق لما ذهب إليه بالآتي:

أولاً: بعموم قول الله تعالى ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ فقد دلت الآية على أن الأقرباء أولى ببعض ممن عداهم لأنهم أقرب إلى الميت وأمس به رحماً وقد بقيت منهم بقية فهم أولى بها من غيرهم ويستثني الزوجان لأنهما ليس بأقرباء بل قرابتهم بالزوجة التي انتهت بالوفاة.

ثانياً: استدلوا بما جاء في السنة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إنني تصدقت على أمي بجارية فماتت وبقيت الجارية فقال عليه السلام: وجب أجرك ورجعت إليك الجارية في الميراث "فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية كلها حق للبنات ولو لم يكن رد لكان لها النصف فقط.

ثالثاً: استدلوا بما روى أن سالمًا مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة فترك أمه فورثها عمر رضي الله عنه ماله كله فقد دل هذا الأثر على أن عمر ورث أم سالم تركته كاملة فرضاً ورداً ولو لم يكن رد لما استحققت كل المال.

رابعاً: لأنه ينقص من سهامهم عند عول الفريضة فيدخل عليهم النقص فوجب أن يرد عليهم لأن الغرم بالغنم.

خامساً: أن المال الزائد عن أصحاب الفروض إذا لم يرد عليهم فيما أن يعطى لبيت المال أو يرد على ذوي الأرحام وكلا الأمرين لا يصح لأن المال لا يصير لبيت المال إلا عند عدم الوارث والميت هنا له ورثة وهم الذين ورثوا بفرض الله تعالى، كما أنه لا يصح رد المال على ذوي الأرحام حتى وغن كانوا أقرباء للميت لأن أصحاب الفروض أشد قرابة منهم.

هذا وقد استدل لما ذهب إليه عثمان بن عفان بالرد على جميع أصحاب الفروض بمن فيهم الزوجين بالمعقول لأننا قد أجزنا النقص من سهامهم في العول من غير تفريق فوجب أن نرد عليهم الزيادة أيضاً من غير تفريق استناداً إلى قاعدة الغرم بالغنم.

الرأي الأرجح: ولعل الرأي الأقرب لروح التشريع الإسلامي هو الرأي الثاني القائل بالرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين لقوة أدلته من ناحية ومن ناحية أخرى أن متأخري الشافعية والمالكية قالوا بالرد على

أصحاب الفروض إذا لم يتنظم أمر بيت المال أو لم يكن هناك بيت مال أصلاً فمرد المذهبين إليه أيضاً،

كما أخذ قانون المواريث بالرد على أصحاب الفروض وبالرد على الزوجين أيضاً لكن الرد على الزوجين مؤخر بعد توريث ذوي الأرحام وقبل بيت المال. وبهذا الرأي الراجح أخذ قانون المواريث المصري في مادته رقم ٣٠ فقال: "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبه من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبه من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

من الذي يرد عليه باقي التركة؟ علمنا قبل ذلك أن أصحاب الفروض اثنا عشر شخصاً منهم أربعة من الرجال وثمانية من النساء، أما الرجال فهم " الأب والجد والزوج والأخ لأم وأما النساء فهن: الزوجة والأم والجددة الصحيحة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم

والذي يرد عليه باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم من هؤلاء هم ثمانية فقط فلا يرد على الزوج والزوجة كما هو رأى جمهور الفقهاء إلا في الحالات التي نص عليها القانون، ولا يتصور الرد على الأب والجد لأنهما من العصبات والعصبة يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض فلا يحتاج إلى الرد.

المبحث الثالث: قواعد الرد:

لا تخلو مسائل الرد من أحد فرضين: أولهما ألا يوجد في المسألة أحد الزوجين فإن كانت كذلك فيما أن يكون الورثة صنفًا واحدًا أو أكثر فإن كانوا صنفًا واحدًا نجعل عدد الرؤوس أصلًا للمسألة كما في هذه المسألة: مات عن خمس بنات

للبنات الخمس الثلثان فرضًا والباقي ردًا فأصل المسألة من ثلاثة باعتبار أن فيها ثلثين لكن لما كان الوارث صنفًا واحدًا فجعل أصل المسألة بعدد الرؤوس فيصير أصل المسألة من ٥ وتأخذ كل واحدة منهن ١ من ٥
أما إن كان الورثة في المسألة صنفين أو أكثر فأصل المسألة هو مجموع السهام التي يستحقونها

ومثال ذلك - مات عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب.

للأم السدس فرضًا وللأخت الشقيقة النصف فرضًا والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة فأصل المسألة من ٦ لكن مجموع السهام إنما هو ٥ فقط وحينئذ توزع التركة على مجموع السهام الذي يصبح

أصلاً بعد رد المسألة من ٦ إلى مجموع السهام وهو ٥ فالأم لها ١ من ٥
والشقيقة لها ٣ من ٥ والأخت لأب لها ١ من ٥.

ثانياً: أن يكون في المسألة من لا يرد عليه كأحد الزوجين.

إن كان في المسألة أحد الزوجين يخرج نصيبه من كل التركة والباقي
بعد ذلك يجعل كأنه كل التركة ثم يقسم بين أصحاب الفروض كل بمقدار ما
يستحقه ومثال ذلك.

مات عن زوجة وأم وأختين لأم.

فتخرج نصيب الزوجة من التركة وهو الربع، والأم لها السدس
والأختين لهما الثلث وتجعل أصل المسألة من ٣ للأم ١ من ٣ وللأختين ٢
من ٣.

ونوضحها بمثال أوضح مات وترك ٨٠ فدان عن نفس المسألة
السابقة.

للزوجة الربع وهو عشرون فداناً والباقي وهو ستون يقسم على
حسب السهام والسهام الباقي ثلاثة فيكون أصل المسألة ثلاثة للأم ١ من ٣
 $= ٢٠$ فدان وللأختين أم ٢ من ٣ $= ٤٠$ فدان $\div ٢ = ٢٠$ لكل واحدة.

ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وتركت ١٦٠ فدان

للزوج الربع $= ٤٠$ فدان والباقي هو ١٢٠ للبنت النصف ولبنت
الابن السدس فأصل المسألة من ٦ والسهام هي ٤ فنقسمها على أن للبنت ٣
من ٤ $= ٩٠$ فدان ولبنت الابن ١ من ٤ $= ٣٠$ فدان.

مسألة: ماتت عن زوجة وجدة صحيحة وأخت شقيقة وترك ١٦٠

فدان

للزوجة الربع $= ٤٠$ فدان والباقي هو ١٢٠ بين الجدة والأخت
الشقيقة بحسب نصيب كل منهما للجدة السدس وللأخت الشقيقة النصف
وأصل المسألة من ٦ والسهام ٤ فترد الأصل إلى ٤ حسب عدد السهام
للجدة ١ من ٤ $= ٣٠$ فدان وللأخت الشقيقة ٣ من ٤ $= ٩٠$.

مسألة: مات عن ٣ بنات وأم وترك ١٠٠ فدان.

للبنات الثلثان وللأم السدس فأصل المسألة من ٦ للبنتين ٤ من ٦ وللأم ١ من ٦ لكن السهام خمس فيرد أصل المسألة إلى ٥ وتقسم المسألة على ذلك

للبنات الثلاث ٤ من ٥ = ٨٠ فدان وللأم ١ من ٥ = ٢٠ فدان وتقسم الـ ٨٠ فدان على ٣ بنات فيكون نصيب كل واحدة منهن هو ١٦ قو ٢٦ ف $٣ \times ٨٠ = ٢٤٠$ فدان.

مسألة: مات عن زوجة وأم وأخ وأم وترك ٨٠ فدان.

للزوجة الربع وهو ٢٠ فدان والباقي يعتبر كأنه كل التركة فالأم لها الثلث والأخ لأم له السدس فأصل المسألة من ٦ وترد إلى ٣ لأن الأم لها ٢ من ٦ والأخ لأم له ١ من ٦ فمجموع السهام ٣ للأم اثنان = ٤٠ فدان وللأخ لأم ١ = ٢٠ فدان.

الباب السادس: أصول المسائل وتصحيحها

ويأتي هذا الباب في فصلين

الفصل الأول: أصول المسائل وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى أصل المسألة

المبحث الثاني: أصول المسائل التي فيها عصبات فقط

المبحث الثالث: أصول المسائل التي فيها أصحاب فروض فقط.

المبحث الرابع: أصول المسائل التي يجتمع فيها أصحاب فروض

مع العصبات

الفصل الثاني: تصحيح المسائل وفيه مبحثان

المبحث الأول: تصحيح المسائل التي ليس فيها عول

المبحث الثاني: تصحيح المسائل التي فيها عول.

الفصل الأول: أصول المسائل

المبحث الأول: معنى أصل المسألة.

أصل المسألة في الميراث: هو أصغر عدد من السهام يمكن أن يأخذ كل وارث منه نصيبه عدداً صحيحاً من السهام فلا يدخل نصيب أي واحد منهم

وأصول المسائل تختلف باختلاف الورثة الذين يجتمعون في مسألة واحدة

ولا نحتاج إلى كبير اهتمام بمعرفة أصل المسألة إن كانت التركة منحصرة في شخص واحد كالابن أو الأب أو الأخ أو العم لأنه سيحوز التركة كاملة التعصيب.

- أما إذا تعدد الورثة ننظر أهم عصبات فقط أم أصحاب فروض فقط أم عصبات وأصحاب فروض

المبحث الثاني: أصول المسائل التي فيها عصبات فقط.

فإن كانوا عصبات فقط فإن أصل المسألة هو عدد الرؤوس إن كانوا من جنس واحد

ومثال ذلك: مات وترك خمسة أبناء

فإن أصل المسألة هو ٥

وإذا اختلفوا فكانوا ذكوراً وإناثاً فإن عدد سهامهم يصبح أصلاً للمسألة، وأيضاً مات وترك ٤ أبناء و ٣ بنات فإن أصل المسألة هو ١١ وذلك لحساب فرض الولد بسهمين $4 \times 2 = 8$ و ٣ بنات بـ ٣ سهام فيكون المجموع هو ١١ ويقاس على ذلك.

المبحث الثالث: أصول المسائل التي فيها أصحاب فروض فقط.

أما إن تعدد الورثة وكانوا أصحاب فروض فإن الأصول لا تخرج سبعة أعداد هي ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤.

وهذه الأصول مأخوذة من الفروض أو من اجتماعها مع بعضها فالاثنين مأخوذة من النصف والثلاثة مأخوذة من الثلث والأربعة مأخوذة من الربع والستة مأخوذة من السدس والثمانية مأخوذة من الثمن والاثني عشر مأخوذة من اجتماع الربع والثلث أو الثلثين ومعهما النصف، والأربع والعشرين مأخوذة من اجتماع الثمن والثلث أو السدس وهكذا.

- فإذا تعدد أصحاب الفروض وكانوا هم الورثة أو وجد معهم أحد من العصبات كان أصل المسألة هو أقل عدد يمكنه جمع مقامات أنصبة أصحاب الفروض

فأقل عدد يمكنه جمع النصف والثلث والسدس هو ٦ وأقل عدد يمكنه جمع النصف والربع والثمن هو ٨ وأقل عدد يمكنه جمع الربع والثلث هو ١٢ وأقل عدد يمكنه جمع الثمن والسدس هو ٢٤.

المبحث الرابع: الأصول التي يجتمع فيها أصحاب الفروض مع العصبات.

وإذا اجتمع أصحاب الفروض مع العصبات كان أصل المسألة هو
مقام الكسر الذي لصاحب الفرض

فمثلاً لو توفي عن أم وابن، فللأم السدس وللابن الباقي وهنا يكون
أصل المسألة هو مقام كسر صاحب الفرض وهو ٦ للأم ١ وللابن ٥ من ٦.

الفصل الثاني: تصحيح المسائل وفيه مبحثان

المبحث الأول: تصحيح المسائل التي ليس فيها عول

بعد معرفة أصل المسألة يمكن أن تحتاج المسألة إلى تصحيح

ويكون ذلك

إذا كان نصيب بعض الورثة لا يقبل القسمة على عددهم قسمة

صحيحة بغير كسر.

ومثال ذلك ما إذا توفي رجل عن زوجة وأربعة إخوة.

فإن للزوجة الربع فرضاً، وأصل المسألة من ٤ أخذت الزوجة ١ من

٤ وبقيت ثلاثة على أربعة فتضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ومنه تصح

وعدد الرؤوس ٤ وأصل المسألة ٤ إذاً $4 \times 4 = 16$ للزوجة $1 \times 4 = 4$ من

١٦ وللإخوة الأربعة الباقي وهو $12 \div 4 = 3$ لكل أخ منهم وهذا إذا كانت

المسألة لا تزيد فيها سهام الورثة عن الأصل.

المبحث الثاني: تصحيح المسائل التي فيها عول.

أما إذا زادت سهام الورثة عن أصل المسألة وهو المسمى بالعول فتضرب عدد الرؤوس $\times$ العدد الذي عالت إليه ومنه تصح المسألة

ومثال ذلك إذا ماتت عن زوج وخمس أخوات شقيقات.

ففى هذه المسألة الزوج له النصف فرضاً والأخوات الشقيقات لهن الثلثان فرضاً فأصل المسألة ٦ لأن فيها نصفاً وثلثين، وأقل عدد يمكن أن يجمع بينهما هو ٦ لكن المسألة قد عالت من ٦ إلى ٧ فيعطى الزوج النصف وهو ٣ من ٧ لكن قسمة الأربعة الباقية على البنات الخمس لا تصح بدون كسر ولكي تصح نضرب عدد رؤوس البنات وهو ٥ $\times$ العدد الذي عالت المسألة إليه وهو ٧ ومنه تصح المسألة من ٣٥.

فيعطى الزوج $3 \times 5 = 15$ من ٣٥ ويبقى ٢٠ من ٣٥ توزع على الأخوات الشقيقات $20 \div 5 = 4$ من ٣٥ نصيب كل واحدة منهن.

مسألة: مات عن زوجة وأم وبنت وأربع أخوات شقيقات.

للزوجة الثمن فرضاً وللأم السدس فرضاً وللبنت النصف فرضاً
وللأخوات الشقيقات الباقي لأنهن عصبه فأصل هذه المسألة من ٢٤ لأن فيها
ثمنًا وسدسًا للزوجة ٣ من ٢٤ وللأم السدس ٤ من ٢٤ وللبنت النصف
١٢ من ٢٤ والأخوات الشقيقات الأربع لهن من ٢٤ وهو ٥ ولا يصح قسمة
الخمس صريحة على الشقيقات الأربع وعندئذ ضرب عدد رؤوس البنات
وهو ٤ × أصل المسألة وهو ٢٤ = ٩٦ ومنه تصح المسألة وعند توريث
أصحاب الفروض ضرب نصيب كل منهم في عدد الرؤوس الذي ضرب في
أصل المسألة وهو ٤ فنقول نصيب الزوجة = ٣ × ٤ = ١٢ من ٧٢ ونصيب
البنت ١٢ × ٤ = ٤٨ من ٧٢ ونصيب الأم هو السدس = ٤ × ٤ = ١٦
ونصيب الأخوات الشقيقات = ٢٠ من ٩٦ لكل أخت منهن ٥ × ٤ = ٢٠
ومنه صحت المسألة.

مسألة أخرى: مات عن زوجتين و٣ أخوات وعمين.

للزوجتين الربع لعدم الفرع الوارث وللأخوات الثلاث الثلثان
وللعمين الباقي وأصل هذه المسألة من ١٢ لأن فيها ربع وثلثين ٠ للزوجتين

الربع = ٣ من ١٢ وللأخوات الثلاث الثلثان = ٨ من ١٢ وللعين الباقي ١ من ١٢.

وإذا نظرت إلى الأنصبة الثلاثة لوجدت أنه لا يصح قسمة سهم على عدد رؤوس مستحقه فنأخذ عدد الزوجات وهو ٢ وعدد الأخوات وهو ٣ وعدد الأعمام وهو ٢ ونحذف المكرر منهما فيبقى معنا ٢ و ٣ نضرب ٢×٣ = ٦ ثم نضرب هذا التاريخ في أصل المسألة وهو $٦ \times ١٢ = ٧٢$ ومنه تصح المسألة.

للزوجتين الربع = $٦ \times ٣ = ١٨$ لكل واحد منهما $٩ \times ٢ = ١٨$ وللأخوات الثلاثة الثلثين = $٨ \times ٦ = ٤٨$ لكل واحدة منهن $١٦ \times ٣ = ٤٨$ وللعين الباقي وهو $١ \times ٦ = ٦$ لكل واحد منهما $٣ \times ٢ = ٦$ ومنه صحت المسألة.

الباب السابع: الإرث بالتقدير

تمهيد:

الإرث بالتقدير تتنوع أسبابه؛ فقد يكون التقدير حاضراً نظراً لكون أحد الورثة حملاً، والحمل يمكن أن يكون جنيماً واحداً أو أكثر، كما يمكن أن يكون ذكراً أو أنثى، وقد يكون في بعض الأحيان وارثاً وفي بعضها غير وارث، ولا يمكن تعطيل التركة دون قسمة إلا إذا اتفق جميع الورثة على ذلك أو كان الحمل في بعض الأحيان حاجباً للورثة الموجودين، فإن لم يتفقوا يتم تقدير المسألة مرتين إحداهما للذكر والآخر للأنثى وينظر أوفر النصيبين ويبقى للحمل حتى يظهر أمره، فهذا أحد أسباب الإرث بالتقدير،

والثاني قد يكون الشخص مفقوداً ولا نعلم حياته من مماته ويموت أحد المورثين له ولم نتحقق بعد من حياته أو وفاته، فنقوم بتقدير المسألة مرتين إحداهما على تقدير أنه حي والثاني على تقدير أنه ميت وكذا إرث غيره منه،

وثالث الأسباب أن يكون الوارث خنثى مشكل فلا يعلم إن كان ذكراً أو أنثى فتارة يقدر له نصيبه على أنه ذكر وأخرى على أنه أنثى ثم يعطى أسوأ

النصيبين ويحتفظ بالباقي لحين ظهور حقيقته، فإن كان مستحقاً أخذ حقه وإن كان الورثة مستحقين أخذوا، ويلحق بهذه المسائل ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط نظراً لأنه يرث من جهة ولا يرث من أخرى، فميراثه من الأم ثابت أما الميراث من الجهة الأخرى فهو مجهول الأب أو النسب ولهذا سيأتي هذا الباب على حسب التقسيم الآتي:

الفصل الأول: ميراث الحمل وفيه مباحث

المبحث الأول: المقصود بميراث الحمل

المبحث الثاني: شروط ميراث الحمل

المبحث الثالث: تقسيم التركة قبل ولادة الجنين وكيفية القسمة

الفصل الثاني: ميراث المفقود وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى المفقود وحكمه بالنسبة لزوجته

المبحث الثاني: حكم المفقود بالنسبة لأمواله وإرثه من غيره

المبحث الثالث: الحكم بوفاة المفقود وظهوره حياً بعد الحكم.

الفصل الثالث: ميراث الخنثى ومن في حكمه وفيه مباحث

المبحث الأول: ميراث الخنثى وحكمه

المبحث الثاني: ميراث ولد الزنا واللعان

المبحث الثالث: ميراث اللقيط

الفصل الأول: ميراث الحمل

المبحث الأول: المقصود بميراث الحمل.

هو كل حمل لو كان منفصلاً لورث منه إما مطلقاً أو على تقدير.

شرح التعريف: المراد من قولنا "لورث منه مطلقاً" كما إذا كان

الحمل من من الشخص المتوفى فإنه يرث لا محالة

والمراد من قولنا أو على تقدير "فقد يكون الحمل من غير المتوفى

كالحمل من أخيه أو من جده فإن هذا الحمل قد لا يرث إلا على تقدير

الذكورة فحمل زوجة الأخ لو ولدت ذكراً فإن هذا الذكر يرث بالعصبة ولو

كان هذا الحمل أنثى لما ورثت لأنها ستكون من ذوى الأرحام وحمل الجد

كذلك فلو كان ذكراً لأصبح عمّاً للميت وله حينئذ الإرث بالعصبة أما لو

خرج الحمل أنثى فإنها لا ترث لأنها من ذوى الأرحام.

المبحث الثاني: شروط ميراث الحمل.

لا يرث الحمل إلا بعد تحقق شرطين هما:

[أ] وجوده حياً في بطن أمه عند موت المورث

[ب] أن يولد الحمل كله حياً ونوصل القول في هذين الشرطين ونفرد لكل واحد منهما مطلباً مستقلاً.

المطلب الأول: وجود الحمل حياً في بطن أمه عند موت المورث.

الحمل إما أن يكون للمتوفى أو لغيره فإن كان الحمل لزوجته المتوفى أو كانت معتدة وقت وفاته من طلاق رجعى فلكي يثبت إرث الحمل فلا بد وأن تأتى به لخمس وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الوفاة أو الطلاق فإن ولد لأكثر من ذلك لا يرث وذلك لعدم ثبوت نسبه من الميت فلا يرث منه

وهذا ما نصت عليه المادة ٤٣ من قانون الميراث المصري حيث قالت: "إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمس وستين وثلاثمائة يوم على الأقل من تاريخ الوفاة أو الفرقة" وإن كان هناك رأى للحنفية بأن أقصى مدة للحمل ستين.

أما إن كانت الحامل زوجة لغير المتوفى كأمه فإن كانت أمه هي المعتدة فيشترط أن يولد الحمل حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة^(١) وإن كانت زوجة أخيه أو زوجة جده أو زوجة ابنه فلكي يثبت حقه في الميراث أن يولد لمائتين وسبعين يومًا من تاريخ الوفاة هذا إن كانت الزوجية قائمة فإن كانت معتدة من طلاق فيشترط لثبوت ميراثه يولد لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الطلاق

وثمة فرق بين الزوجية القائمة بين المتوفى وزوجته وبين زوجية الحامل من غير المتوفى وهو بالنسبة للزوجية القائمة بين المتوفى وزوجته لا بد من الانتظار أقصى مدة للحمل وهي سنة لكي تثبت حمل الزوجه منه ثم نورث الحمل بعد ذلك

أما الحامل من غير المتوفى فنحن لا نريد إثبات نسب الحمل من أبيه حتى نأخذ بأقصى مدة للحمل بل نريد أن نثبت من أن هذا الحمل كان موجوداً وقت وفاة المورث واليقين يأتي بغالب مدة الحمل وهي تسعة أشهر

^(١) راجع المادة ٤٣ من القانون المذكور.

وما فوق ذلك من المدة فغير متفقين ففيه شك والميراث لا يثبت بالشك بل باليقين وعلى ذلك لو ولدت زوجة المتوفى حتى سنة من تاريخ الوفاة ورث هذا الحمل

وزوجة المتوفى التي طلقت لو ولدت لسنة كاملة ميلادية من تاريخ ابتداء العدة ورث الحمل فإن زادت المدة عن ذلك فلا ترث ولو توفى وأمه حامل وهي لا تزال زوجة لأبيه فإن ولدته لأقل من تسعة أشهر ميلاده يرث وإن ولدته لأكثر من ذلك لا يرث أما إن كانت معتدة من أبيه من طلاق أو وفاة فإن ولدته لسنة فأقل من تاريخ ابتداء العدة ورث وإلا فلا.

المطلب الثاني: أن يولد الحمل كله حيا.

هذا هو الشرط الثاني لاستحقاق الحمل الميراث وهو أن يولد الحمل كله حيا وقد اشترط الأئمة الشافعي ومالك وأحمد أن يولد الحمل كله حيا، فلو أخرج أكثره حيا عند الأئمة الثلاثة ثم مات بعد ذلك لم يرث

وقد خالف الإمام أبو حنيفة في ذلك حيث يرى أنه لو خرج أكثره حيا لاستحق الميراث وميراثه يعتبر تركة له يرثه ورثته فيها وتحديد أكثر الجد

يختلف بخروج المولود برأسه أو بقدميه فإن خرج برأسه فيعتبر الأكثر بخروج الرأس والصدر ولو خرج برجليه فلا يعتبر أكثره قد خرج إلا بعد خروج السرة.

وعلاوة حياة المولود: عند الشافعي ومالك وأحمد هي الحياة المستقرة كالبكاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وقبضها لكن الاختلاجة البسيطة لا تعتبر دليلاً على الحياة لأنها تعتبر كحركة الذبيح.

بينما اعتبر الحنفية الحركة البسيطة كالخلجات دليلاً على الحياة فلو مات بعد ذلك يرث ويورث.

ولو مات الحمل بسبب جنائية على أمه فقد قال الشافعية إنه يرث لأن شرط استحقاقه الإرث هو ولادته حياً كاملاً لكن تجب الغرة على الجاني وتصرف إلى ورثة الجنين لأن إيجاب الغرة لا يشترط له تقدير الحياة وقد صرح الأصحاب بأن الغرة وجبت لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها ولأجل تقدير أن يكون وجوب الغرة على تقدير الحياة فالحياة مقدرة في حق الجاني خاصة فتقدر في توريث الغرة خاصة لكن اشتراط الحياة عند انفصال الجنين حياً كاملاً كما قلنا سابقاً.

والذي ذهب إليه الشافعية يخالف ما ذهب إليه الحنفية حيث يرون أن الجنين يرث ويورث بدليل أن الشرع الحنيف قد أوجب غرة للجنين الذي أصابته جناية وهذا على اعتبار أنه حي عند وقوع الجناية على أمه فيلزم عليه ثبوت الإرث له ومنه ومما يؤكد هذا القول إن غرته تورث عنه ولا يصح ذلك إلا إذا اعتبره الشرع أهلاً للملك وأهليته للملك دليل على اعتبار حياته.

المطلب الثالث: تقسيم التركة قبل ولادة الجنين وكيفية القسمة.

الفرع الأول: تقسيم التركة قبل ولادة الجنين.

يرى فقهاء الشافعية وقف تقسيم التركة إن كان الحمل يحجب الورثة الموجودين إذا ولد حياً وهذا من جانب الاحتياط لحق الحمل، أما إذا كان الموجود لا يحجب بالحمل بأن كان صاحب فرض سيتأثر بالحمل فإنه يعطى أقل الفرضين انتظاراً لمعرفة المولود.

أما إن كان الورثة ليس لهم سهم مقدر كالعصباء فلا يعطون شيئاً لعدم معرفة جنس الجنين وعدده.

إذا قسمت التركة قبل ولادة الحمل فكم يقدر عدد الحمل؟

يرى الشافعية أن تقسيم التركة إذا كان سيؤثر عدد الحمل فإن التركة تظل كما هي بدون تقسيم وذلك بسبب عدم معرفة عدد الحمل فقد تحمل الأم في اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بل ذكر الشافعية في كتبهم أن امرأة باليمن وضعت سبعة عاشوا جميعاً لكن كان فيهم قصر بل ذكروا أن امرأة وضعت ببغداد أربعين ذكراً كل منهم كالأصبع وعاشوا بصحة جيدة حتى ركبوا الخيل مع أبيهم.

لكن هذا الرأي قد خالفه فقهاء الحنفية حيث قالوا تورث التركة ويقدر له نصيب واحد فقط لأنه الغالب وقد قال بهذا الرأي أبو يوسف ويمكن أخذ ضمانات ممن يتأثر نصيبهم بالحمل بحيث يسترد منه ما أخذه فوق حقه إن كان المولود أكثر من واحد.

وقال محمد بن الحسن والإمام الأحمد يقدر الحمل باثنين ذكر وأنثى لأنه يحدث كثيراً

وقال أبو حنيفة يقدر الحمل بأربعة لأنه يحتمل وقوعه.

الفرع الثاني: كيفية تقسيم التركة.

كيفية تقسيم التركة عند وجود الحمل:

تحرير محل النزاع: لا يثور النزاع عند الفقهاء إن اتفق الورثة على وقف القسمة حتى يولد الحمل فإن اتفقوا فإن التركة لا تقسم قولاً واحداً.

ولا يثور النزاع في ميراث الحمل عند تقسيم التركة إن كان الحمل محجوباً على أى حال فتقسم التركة لأنه لا اعتبار لوجود الحمل لعدم تأثيره على قسمة التركة.

فمثلاً لو توفي عن أب وابن وأم حامل.

يأخذ الأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والأم لها السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي لابن لأنه عصبة وأما الحمل فلا شيء له لعدم تأثيره على التركة بأى حال لأنه عند ولادته إما أن يكون أخاً شقيقاً أو أخاً لأم وهما محجوبان بالأب وبالبابن.

ولا يثور النزاع إن كان الحمل يحجب الورثة الموجودين على بعض التقديرات حيث تبقى التركة كما هي دون تقسيم حتى يولد

ومثال ذلك ما إذا مات المسلم عن زوجة كتابية حامل وإخوة لأم.

فإن الزوجة الكتابية لا ترث شيئاً لاختلاف الدين والإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث وحينئذ تبقى التركة لأنها كلها للحمل.

وأيضاً لو مات عن زوجة كتابية حامل وإخوة أشقاء أو لأب.

فيوقف تقسيم التركة لأن الحمل لو كان ذكراً لأخذ التركة كاملة ولو كان أنثى لأخذ النصف والباقي للإخوة الأشقاء تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما إذا كان الحمل يشارك الموجودين فلا يحجبهم ولا يحجبونه ولكن يحتمل أن يكون ذكراً ويحتمل أن يكون أنثى ننظر فإن كان نصيبه من التركة لا يختلف بالحمل فيعطي الورثة أنصباؤهم ويفرض للحمل نصيبه

ومثال ذلك ما إذا مات عن زوجة حامل وأم.

فإن الزوجة تأخذ الثمن فرضاً وذلك لوجود الفرع الوارث والأم تأخذ السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي يحتفظ به للحمل فإن كان ذكراً أخذ الباقي تعصياً وإن كان أنثى أخذ نصف التركة والباقي يرد بحسب السهام على البنت والأم دون الزوجة.

وإذا كان النصيب يختلف بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثاً على تقدير دون تقدير فيحتفظ للحمل بأوفر النصيبين ويعطى الورثة على تقدير أقل النصيبين.

ومعنى ذلك أننا نفرض التركة على أنه ذكر مرة ونفرض التركة على أنه أنثى مرة ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين ثم يأخذ باقي الورثة فروضهم فإذا جاء الحمل بعد الولادة في أحسن النصيبين تظل القسمة كما هي وإن جاء في أقل النصيبين بأخذ نصيبه ثم يرد الباقي على من له الرد من أصحاب الفروض.

وأحسن النصيبين ليس دائماً خاصاً بالذكر بل قد يكون نصيب الأنثى أحسن النصيبين وإليك الأمثلة.

مسألة: مات عن أب وأم وزوجة حامل وبنت.

فلو فرضنا أن الحمل ذكر تكون المسألة هكذا مات عن أب وأم وزوجة وابن وبنت، للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين الابن والبنت

وهذه المسألة أصلها من ٢٤ للأب ٤ من ٢٤ وللأم ٤ من ٢٤ وللزوجة ٣

وللابن والبنت الباقي تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي = ١٣ ولا تصح قسمته بدون كسر لذلك نضرب عدد السهام في أصل المسألة ومنه تصح فتقول $٢٤ \times ٣ = ٧٢$ باعتبار أن السهام ثلاثة للذكر اثنان للبنت سهم واحد والأنصباء تكون كالتالي

الأب الأم الزوجة

$$١٢ = ٣ \times ٤ \quad ١٢ = ٣ \times ٤ \quad ٩ = ٣ \times ٣$$

وللابن والبنت الباقي تعصياً $٣٩ \div ٣ = ١٣$ للابن و١٣ للبنت

وفي هذه المسألة ضربنا نصيب كل وارث في عدد السهام الذي كان قد ضرب في أصل المسألة وهو ٣ ثم قسمنا نصيب الابن والبنت على عدد السهام ومنه خرج نصيب كل منهما.

وفي هذه المسألة كان أحظ النصيين هو نصيب الذكر وليس نصيب الأنثى بالنسبة للحمل لأنه لو كان أنثى لكان نصيبه ٨ من ٢٧ بعد عول المسألة، أما نصيب ذكراً = ٢٦ من ٧٢ وهى أكثر من النصيب الذي كان سيجعل للأنثى.

وإذا جاء الحمل متعدداً فإن كانوا إناثاً فلا تغيير في المسألة لأن الاثنتين من الإناث كالعشرة وإن كانوا ذكوراً فلا تغيير أيضاً في أحظ النصيين لأن الباقي سيكون تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة: مات عن زوجة أب أم وبنت وزوجة ابن متوفى حامل،

للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنات النصف

وأما عن زوجة الابن الحامل إن كان ذكراً له الباقي وإن كان أنثى لها

السدس تكملة الثلثين مع البنت أصل المسألة من ٢٤ على فرض أنه ذكر

أما على افتراض أنها أنثى فإن نصيبها يكون أكبر من ذلك كالتالي:
للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنات النصف ولبنات الابن
السدس تكملة الثلثين وأصل المسألة من ٢٤ وتعول إلى ٢٧ وبذلك يكون
نصيبها إن قدر لها نصيب أنثى أوفر وأحسن مما لو قدر لها نصيب ذكر .

مسألة: ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم وزوجة أب حامل

إن فرضنا في هذه المسألة أن الحمل ذكر فلن يرث شيئاً لأنه سيكون
أخاً لأب و الأخت الشقيقة أقرب منه فلا يعصبها وتقسم التركة على ذلك
يكون كالتالي: للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخوين لأم
الثلث ولا شيء للحمل الذي هو أخ لأب على افتراض ذكوره وأصل
المسألة من ٦ وتعول إلى ٨

أما لو افترض على أنه أنثى فلها السدس تكملة الثلثين مع الأخت
الشقيقة وتكون المسألة كالتالي للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف
والأخت لأب السدس والأخوين لأم الثلث

وأصل هذه المسألة من ٦ وتعول إلى ٩ ولا شك أن هذا أحسن لها

مما لو حجبت على افتراض الذكورة

مسألة مات عن زوجة وأم حامل من غير أبيه وأخ لأم.

للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس فرضاً لوجود اثنين من الإخوة أحدهما الحمل وللأخ لأم السدس والحمل أيضاً له السدس لأنه لن يخرج عن أخت لأم أو أخ لأم أو إخوة لأم وفي كل هذه الحالات لن يزيد نصيبهم عن السدس مع السدس الآخر الذي هو للأخ لأم يشترك فيه العدد ويقسم على اثنين إن لم يوجد غيرهما .

وتقسيم المسألة هكذا: للزوجة الربع والأم السدس والأخ لأم السدس وللأخت أو الأخ لأم (الحمل) السدس

وهذه المسألة فيها رد لأن الأنصاء لم تستوعب جميع السهام فتعطى الزوجة نصيبها وهو الربع ونقسم التركة بعد ذلك بالنسبة لعدد السهام فنقول أصل المسألة من ٦ لأن فيها سدساً وسدساً وسدساً والسدس = ١ : ٦ وهم ثلاثة أسداس فيكون أصل المسألة مساوياً لعدد السهام وهو ٣ فيرد أصل المسألة من ٦ إلى ٣.

مسألة: مات عن أب وزوجة حبلئ

وفى هذه المسألة يختلف نصيب الحمل من الذكورة إلى الأنوثة

فعلى فرض الذكورة تورث كالتالي: أب له السدس وزوجة لها الثمن وابن له

الباقى

وأصل المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمنًا وسدسًا للأب ٤ من ٢٤ والأم

٣ من ٢٤ وللبن الباقي وهو ١٧

وعلى فرض أنها بنت تورث كالتالي الأب السدس والأم السدس

والبنت النصف والباقي وهو ٥ من ٢٤ يعطى للأب تعصياً لأنه أقرب

العصبات.

وقد نصت المادة ٤٢ من قانون المواريث المصري على أنه "يوقف

للحمل من تركة الميت أوفر النصيين على تقدير أنه ذكر أو أنثى"، وإذا تم

التوريث قبل وضع الحمل فإن نقص النصيب الموقوف للحمل عما يستحقه

يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وكذلك إذا زاد

الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة" كما هو

منصوص المادة ٤٤.

الفصل الثاني: المفقود وأحكامه

المبحث الأول: معنى المفقود وحكمه بالنسبة لزوجته.

أولاً: تعريف المفقود هو الغائب الذي لم تعلم حياته من مماته.

والعبرة في كونه مفقوداً هي عدم معرفة حياته من موته فلا اعتبار بمعرفة المكان الذي هو فيه إن جهلت حياته من مماته.

ولم نتكلم عن إرث المفقود بداية لأن المفقود أحكاماً غاية في الأهمية كعلاقة زوجته به حال غيابه وحكم ماله قبل وبعد غيابه وهو المسمى بإرث غيره منه وحكم إرثه هو من غيره حال الفقد وكذلك إن أوصى له بمال أو وهب له مال لذلك سنتكلم عن أحكام المفقود على حسب الآتي:

ثانياً: حكم المفقود بالنسبة لزوجته:

لا يثور هذا التساؤل عند سكوت الزوجة وترقبها لظهور زوجها أو معرفة وفاته لكن يثور هذا النزاع إن تضررت الزوجة من غياب زوجها عنها ورفعت أمرها للحاكم لكي ينظر في شأنها بالنسبة لزوجها الغائب وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلا أن المأخوذ والمعمول به في قانون الأحوال الشخصية وهو قانون شرعي أن المدة التي يمكن للزوجة بها طلب التفريق بأمر الحاكم أو القاضي هي سنة كاملة.

المبحث الثاني: حكم المفقود بالنسبة لأمواله وإرثه من غيره.

أولاً: حكم المفقود بالنسبة لأمواله.

إن المفقود يعتبر حياً بالنسبة لأمواله طالما لم يقم الدليل على وفاته أو قضى القاضى بذلك ولذلك يكون حكمه بالنسبة لماله كالتالى:

(أ) يظل ماله على ملكه فلا يقسم قسمة ميراث على ورثته.

(ب) إذا كان مستأجراً فتظل الإجارة قائمة فلا تفسخ لأن فسخها يكون بموت أحد المتعاقدين عند فقهاء الحنفية.

(ج) يقوم القاضى بتعيين من ينوب عن المفقود فى حفظ ماله ولا يكون الوكيل خصماً فيما على المفقود من ديون وغيرها.

(د) الأموال الثابتة كالعقارات والأموال التى لا يتطرق إليها الفساد تحفظ له لحين عودته أو تحفظ للورثة لحين الحكم فى وفاته أما الأموال التى يتطرق إليها الفساد والتلف فتباع ويحفظ حقها له.

(هـ) من له الحق في النفقة من المفقود كالأصل والفرع والزوجة تؤخذ نفقتهم من ماله دون حكم قضائي لكن الحكم يكون محدداً للمقدار الذي يأخذونه

ثانياً: حكم المفقود بالنسبة لإرثه حال فقده من غيره.

آراء الفقهاء:

يرى فقهاء الشافعية أنه يعتبر حياً فيقسم مال التركة على أنه حي ويخرج له نصيبه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك أو يحكم القاضي بوفاته.

بينما يرى الحنفية أن المفقود يعتبر ميتاً بالنسبة لغيره فلا يرث منه ولا يعطى ما أوصى له به ولا ما وهب له فقد فسر الحنفية ذلك بأن شرط استحقاق الميراث أو الوصية التحقق من حياة الوارث أو الموصى له بعد وفاة المورث أو الموصى وحياة المفقود غير متحققة لأن احتمال وفاته وارد كما احتمال حياته ومع ذلك يوقف نصيبه ميراثاً كان أو وصية لاحتمال ظهوره حياً.

وقد اختلف موقف الحنفية بين احتفاظ المفقود بأمواله وبين إرثه من غيره فبينما قالوا في أمواله إن الأصل بقاء حياته وبالتالي يحتفظ بأمواله قالوا إنه لا

يرث من غيره لعدم التحقق من حياته وقد عللوا ذلك بأن الأصل بقاء حياته فتعتبر حياته مستمرة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك أو حتى يحكم القاضي بوفاته والاستصحاب عندهم حجة ضعيفة فيؤخذ به في الدفع ولا يؤخذ به في الإثبات أي يؤخذ به في دفع ملكية غيره عن أمواله ولا يؤخذ به في إثبات ملكة لغيره بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة.

أما فقهاء الشافعية ومن وافقهم فيعتبرون الاستصحاب حجة تصلح للدفع والإثبات فيرث من غيره ولا يرث غيره منه وهي قاعدة متفقة وهذا هو الذي أخذ به قانون الميراث وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة

وعلى ذلك يكون الفرض في ميراث المفقود كالاتي:

إما أن يكون المفقود وارثاً أو غير وارث فإن كان غير وارث فإن التركة تقسم فوراً ولا يعتد بالمفقود في شيء

ومثال ذلك ما لو مات عن زوجة وابن وأب وأم وأخ مفقود فالزوجة لها الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث والأب له السدس فرضاً والأم لها السدس فرضاً وللابن الباقي ولا شيء للأخ المفقود لأن الابن أقرب عتبة للميت منه

أما إن كان الورثة يحجبون بالمفقود فتوقف التركة حتى يظهر المفقود أو يحكم بموته ومثال ذلك ما لو مات عن أخ شقيق وابن عم لأب وابن مفقود • فتوقف التركة لأن استحقاقها كاملة للابن وهم محجوبون به فلذلك توقف التركة كلها لحين معرفة حياته من عدمها يقيناً.

أما إن كان تقسيم الميراث يختلف بين حياته وموته يوقف له نصيبه على أنه حي وتقسم التركة على أنه حي ثم نقسم التركة على أنه ميت ويعطى الورثة الموجودون أدنى النصيبين

ومثال ذلك ما لو مات عن زوجة وأم وابن مفقود

فعلى فرض حياته للزوجة الثمن والأم السدس والابن الباقي.

وعلى فرض وفاته للزوجة الربع والأم الثلث والباقي يرد على الأم.

فتأخذ الزوجة الثمن والأم السدس ويوقف الباقي حتى تظهر حياة المفقود من عدمها.

- مسألة مات عن بنتين وابن مفقود

ففى فرض حياته للذكر مثل حظ الأنثيين فللبنتين النصف وللابن النصف

وعلى فرض وفاته لهما الثلثان فرضاً والثلث الباقي رداً فتعطى البنتين النصف وتمسك النصف الباقي لحين معرفة وفاة المفقود أو حياته يقيناً

- مسألة ماتت عن زوج مفقود وأختين شقيقتين وعم شقيق.

فعلى فرض الحياة للزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثين ولا شئ للعم والمسألة حينئذ تعول من ٦ إلى ٧

وعلى فرض الوفاة تأخذ البنتين الثلثين وللعمة الباقي تعصياً وعلى ذلك نعطى الأختين ٤ من ٧ ونوقف الباقي وهو ٣ من ٧ للزوج لحين معرفة حياته من عدمها

- مسألة ماتت عن زوجة وأب وأم وبنت وأبن مفقود.

فعلى فرض الحياة للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث وللأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللأم السدس فرعاً لوجود الفرع الوارث والباقي بين الذكر والأنثى للذكر ضعف الأنثى وأصل هذه المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمنًا وسدسًا والأنصباء كالاتي : للزوجة ٣ من ٢٤ وللأب ٤ من ٢٤ وللأم ٤ من ٢٤ وللبنات والابن الباقي وهو ١٣ من ٢٤، ولا

تصح قسمتها على ثلاثة سهام للذكر اثنين منها وللبنت واحدة فتضرب عدد السهام في أصل المسألة ومنه تصح ثم تضرب نصيب كل وارث في عدد السهام التي تضرب في أصل المسألة فيخرج لكل وارث نصيبه للزوجة ٩ من ٧٢ والأب ١٢ من ٧٢ والأم ١٢ من ٧٢ والابن ثلثي الباقي وهو ٢٦ من ٧٢ وللبنت ثلث الباقي وهو ١٣ من ٧٢.

وعلى فرضه ميتاً فيكون الميراث كالتالي: للزوجة ٣ من ٢٤ والأب ٤ من ٢٤ والأم ٤ من ٢٤ والبنت ١٢ من ٢٤ ويبقى سهم واحد يأخذه الأب لأنه عصبه فيكون نصيب الأب ٥ أربعة منها فرضاً وواحد تعصياً

ولكننا نحفظ للمفقود بأحسن النصيبين فيحفظ له ٢٦ من ٧٢ ويعطى الأب السدس والأم السدس والزوجة الثمن والبنت ١٣ من ٧٢ ويظل الباقي عند أمين حتى تظهر حياة المفقود أو وفاته فإذا ظهر حياً أخذ نصيبه وإن ظهر ميتاً رد الباقي على الأب والبنت بحسب أنصبتهم حين وفاته.

المبحث الثالث: الحكم بوفاة المفقود وظهوره بعد ذلك حياً.

أولاً: متى يحكم بوفاة المفقود؟

قال فقهاء الشافعية لا يحكم بوفاة المفقود إلا عند وجود بينه على وفاته أو ما يقوم البينة وهو مضى مدة كافية من الوقت لكي يحكم بوفاته فيها وقد اختلفوا في هذه المدة فمنهم من حددها بسبعين سنة وقيل ثمانين وقيل تسعين وقيل مائة وعشرين لا يكفي فوات المدة بل لابد من حكم الحاكم بوفاته وذلك لأن الأصل بقاء حياته فلا يورث إلا بيقين وحكم حاكم بموته لا يجوز نقضه فيكون يقيناً.

ثانياً: النتائج المترتبة على الحكم بوفاته:

إذا حكم بوفاة المفقود فإما أن يكون هذا الحكم مبنياً على بينة أو مبنياً على الظن الغالب بأنه مات بناء على مضى مدة طويلة ، فإن كان الحكم مبنياً على أدلة و يقين ففي هذه الحالة يكون الوقت الذي تبين وفاته فيه هو الوقت الفاصل بين إرثه من غيره وإرث غيره منه فما كان من وقت قبل التاريخ الذي حكم بوفاته فيه ينتظر هل مات أحد من يرثهم المفقود أم لا فإن كان قد مات

أحد منهم في خلال التاريخ السابق على تاريخ الحكم بوفاته فإنه يرثه وإن كان بعد تاريخ الحكم بوفاته فلا يرث من غيره وبعد هذا التاريخ تقسم التركة على من بقى من ورثته فيأخذ كل واحد منهم نصيبه حسب ما قدره الشرع له. أما أن كان الحكم على غلبة الظن فقد قال الشافعي وأحمد بأن تاريخ وفاته هو تاريخ حكم القاضي بها فيرث ويورث منذ هذا التاريخ حيث يرث ممن مات قبل هذا التاريخ ويرث من هذا التاريخ لمن بقى من ورثته. بينما يرى الحنفية والمالكية بأن الحكم بوته يكون من تاريخ فقده وبالتالي يرث ويورث منذ هذا التاريخ.

ثالثاً: حكم المفقود وإذا ظهر حياً بعد الحكم بوفاته:

إذا حكم القاضي ب وفاة المفقود قسمت أمواله قسمة ميراث ونفذت وصاياه فإن ظهر أنه حي بعد حكم القاضي بوفاته فينظر إلى أمواله فما كان منها باقياً رد عليه وما هلك أو استهلك لا يجوز له أن يطالب به لأنه قد استهلك بناءً على حكم قضائي تملك بموجبه ما أخذه على أنه ميراث فتصرف فيه تصرف المالك والمالك لا حرج عليه في تصرفه في ماله ولا ضمان فيه ولا يطالب

القاضي بالمال الذي أنفقه من مال المفقود لأنه تصرف بحق الولاية العامة فلا اعتداء منه في تصرفه ولا ضمان عليه.

وقد نصت المادة ٤٥ من قانون الميراث المصري على أنه " يوقف للمفقود من تركته مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة "

الفصل الثالث: ميراث الخنثى

المبحث الأول: معنى ميراث الخنثى وحكمه.

أولاً: معنى الخنثى في اللغة: يقال خنث خنثاء إذا كان فيه لين وتكسر وخنث الرجل كلامه بالثقل إذا شبهه بكلام النساء ليناً

ثانياً: معنى الخنثى في الاصطلاح: هو من له آلة الذكورة والأنوثة معاً أو ليس له واحد منهما وله ثقب يخرج منه البول.

ثالثاً: حكم ميراث الخنثى.

الخنثى إما أن تكون مشكلاً أو غير مشكل.

فإن كان غير مشكل بأن له آلة الذكورة والأنوثة ولكنه غالب إلى واحدة منهما ويظهر ذلك بأنه إذا تزوج ولد له فيكون ذكراً أو إذا تزوجت حملت فتكون أنثى ومثل هذا لا يثير نزاعاً في ميراثه إذ إنه يعامل على صفته الغالبة من ذكورة أو أنوثة فيعامل على أنه ذكر أو أنثى.

أما إن كان خنثى مشكل لم تتضح له صفة - وهذه شاذة ونادرة - فلا يمكن أن يكون أباً أو أما أو جداً أو جدة لأنه لو كان كذلك لاتضح صفته الغالبة من ذكورة أو أنوثة.

وهذا مختلف في ميراثه بين المذاهب الفقهية

حيث يرى الحنفية أن الخنثى المشكل أقل النصيبين باعتباره ذكراً أو أنثى بينما يعامل الورثة بأوفر النصيبين وأحسنهما.

ومثال ذلك ما لو توفي عن زوجة وأب وأم وخنثى مشكل.

فعلى فرض الذكورة للخنثى تكون المسألة هكذا: للزوجة الثمن وهو ٣ من

٢٤ والأب السدس ٤ من ٢٤ والأم السدس ٤ من ٢٤ والابن الباقي ١٣

من ٢٤

وعلى فرض الأنوثة: للزوجة الثمن ٣ من ٢٤ والأم السدس ٤ من ٢٤

والبنت النصف ١٢ من ٢٤ والأب السدس فرضاً والباقي تعصياً وهو ٥

من ٢٤

وعلى فرض أدنى النصيبين يظل نصيب الزوجة والأم كما هو

أما نصيب الأب فيأخذ ٥ من ١٢ بدلاً من ٤ من ١٢ لو كان الخنثى ذكراً
وحيث أن يعطى الخنثى أقل النصيبين أى على اعتبار أنه أنثى ويأخذ الأب هنا
أحسن النصيبين.

أما الشافعية فيرون إعطاء الخنثى أقل النصيبين ويعطى الورثة أيضاً أقل
النصيبين وحتى ينكشف حاله يحفظها الباقي فإن لم يظهر حالته يتصالحون
فيما بينهم.

أما المالكية فيرون أن المسألة تقسم على فرض الذكورة وتقسم على فرض
الأنوثة ثم يعطى الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وإذا كان
يرث على فرض ذكوره فقط أو على فرض أنوثته فقط فإنه يعطى نصف
نصيبه على فرض إرثه.

ويرى الحنابلة التفرقة بين الذي يرجى كشف حاله في المستقبل والذي لا
يرجى كشف حاله فالذي يرجى كشف حاله يعامل بأدنى النصيبين ويأخذ
الورثة أقل النصيبين أيضاً حتى يظهر أمره حفظ الفرق بين احسن النصيبين
وأقلهما وهم في ذلك يوافقون الشافعية أما الذي لا يرجى كشف حاله

فيقسمون المسألة على فرض الذكورة وعلى فرض الأنوثة ثم يأخذ نصف نصيب الذكر ونصف الأنثى كالمالكية ، وقد نص قانون المواريث المصري في المادة ٤٦ منه على أن " للختى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة "

المبحث الثاني: ميراث ولد الزنا واللعان

أجمع الفقهاء على عدم ميراث ولد الزنا من أبيه لأنه مجهول النسب ولأن نسبته إلى أبيه غير مؤكدة فلا توارث بينه وبين أبيه أو جهة أبيه.

أما عن ميراثه لأمه وميراث أمه له فقد اتفق الأئمة الأربعة على ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها لأن صلته بأمه لا مجال للشك فيها حتى وإن كانت ولادته عن طريق جريمة إلا أنها لا تنفي الجزئية بين الولد وأمّه حتى وإن كانت بطريق الخطأ.

أما ولد اللعان: فقد أجمع الفقهاء أيضاً على عدم توريثه من أبيه لأن نسبته إلى أبيه غير محقق أما عن ميراثه من أمه فهو أيضاً كسابقه في أنه يرث أمه وترث منه لأن النسب بينهما مؤكد ومحقق

وقد نصت المادة ٤٧ من قانون الميراث المصري على أنه "يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها"

المبحث الثالث: ميراث اللقيط

إذا مات اللقيط وله مال ولم يتزوج ولم ينجب فماله لبيت المال سيراً على القاعدة الفقهية القائلة إن العزم بالغنم فاللقيط إذا جنى جناية فبيت المال عاقلته وكذلك إذا لم يكن له مال فنفقته من بيت المال فكذاك يكون ماله لبيت المال عند عدم الوارث

وقد نصت المادة ٤١ من هذا القانون على أنه "إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن: التخراج في الميراث

الفصل الأول: المراد بالتخراج

الفصل الثاني: حالات التخراج

الفصل الأول: المراد بالتخارج وحكمه

أولاً: معنى التخرج: هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث
عليشئ معلوم.^(١)

ثانياً: حكم التخرج. التخرج جائز باتفاق الفقهاء لأنه إما عقد قسمة أو عقد
بيع وهما جائزان وشبهه وقد خرج ورثة عبدالرحمن بن عوف إحدى
زوجاته الأربع وهى تماضر بنت الإصبع الكلبيّة وكان قد طلقها في مرض
موته ثم مات وهى في العدة فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة
أخريات فصالحوها عن ربع الثمن على ثلاثة وثمانين ألف دينار ويكون
التخرج في حالات ثلاث

^(١) المادة ٤٨ من قانون الميراث المصري.

الفصل الثاني: حالات التخرج.

أولاً: الحالة الأولى: اتفاق أحد الورثة مع آخر على التخرج مقابل مبلغ مالي ويتم هذا الاتفاق قبل قسمة التركة بين وارثين على أن يأخذ أحدهما نصيب الآخر مقابل مبلغ من مالي يدفعه له ثم يكون له نصيبه وفي هذه الحالة تقسم التركة باعتبار المتخرج وارثاً وبعد أن يتم تقسيم التركة يعطى الذي اشترى نصيب المتخرج

ومثال ذلك: مات عن زوجة وأب وابن وقد اتفق الابن مع الزوجة على أخذ نصيبها في مقابل إعطائها مبلغ من المال مقابله وارتضيا على ذلك فتقسم التركة على أن الزوجة وارثة هكذا

الزوجة الثمن الأب السدس الابن الباقي وأصل المسألة من ٢٤ للزوجة ٣ من ٢٤ والأب ٤ من ٢٤ وللابن الباقي ثم تضاف السهام الثلاثة التي للزوجة لنصيب الابن فيكون ٢٠ من ٢٤ وهكذا

ثانياً: الحالة الثانية: اتفاق كل الورثة على أن يخارجوا أحدهم من التركة مقابل مبلغ مالي يدفعونه له

وعلى ذلك تقسم التركة على أنه وارث ثم يوزع نصيبه عليهم بحسب ما دفعه كل واحد منهم مقابل هذا التخارج.

ثالثاً: الحالة الثالثة: اتفاق كل الورثة على أن يخارجوا أحدهم في مقابل مال نقدي أو عيني من التركة وليس منهم كمنزل مثلاً.

وهنا تقسم التركة على أنه وارث ثم يقسم نصيبه بينهم مقابل استثناء المال الذي أخرج من التركة نقداً كان أو عيناً.

وقد نصت المادة ٤٨ على أنه "إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبتهم فيها، وإذا كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم"

الباب التاسع : المسائل المسماة وتطبيقات على قسمة المواريث

الفصل الأول: المسائل المسماة في المواريث وفيه مباحث

المبحث الأول: المسألة المشتركة " الحجرية " أو الحمارية أو العمرية

وتسمى الحجرية والحمارية والعمرية لأنها عرفت على عمر بن الخطاب وصورتها ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء

فقضى عمر فيها بأن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث ولا شئ للإخوة الأشقاء لأنهم عصبه يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض فاعترض الإخوة الأشقاء وقالوا: هب أن أبانا حجراً ألقى في اليم وقيل هب أن أبانا حماراً أليست أمنا واحدة فتعول بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث فقبل لعمر قضيت فيها قبل ذلك ولم تعط الإخوة الأشقاء شيئاً فقال: هذا على ما قضينا وزال على ما نقضي.

المبحث الثاني: المسألتان العمريتان أو الغراوتان:

وصورتها: توفيت عن زوج وأب وأم أو توفي عن زوجة وأب وأم

وسميتا بالعمريتين لأن عمر بن الخطاب قضى فيها بأن للزوج في الصورة الأولى النصف والباقي تأخذ الأم ثلث ويأخذ الأب ثلثيه وفي الصورة الثانية تأخذ الزوجة الربع وثلث الباقي للم وثلثي الباقي للأب وقد وافق عمر بن الخطاب فيما قضى به زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود بينما خالف ان عباس فيها وقد ذكرنا هذا الخلاف قبل ذلك في أحوال الأم وقد سميت هاتين المسألتين بالغراوين أيضاً لشهرتهما مع ما فيهما من الخلاف وقبل سميتا بذلك لوضوح الحق فيهما.

المبحث الثالث: مسألة المباهلة:

وصورتها توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة.

فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وهذه أول مسألة عالت في الإسلام وقد كانت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة فأشار عليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يقسم عليهم المال بقدر سهامهم فقال لهم عمر لا أجد لكم فرضاً في كتاب الله ولا أدرى من قدمه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأؤخره ولكني رأيت رأياً فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى أن أدخل النقص على الجميع بقدر السهام فقسم فيها بالعدل ولم يخالفه في ذلك من الصحابة أحد فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه خالف بن عباس فقليل له لم لم تقل ذلك في عهد عمر فقال : كان رجلاً مهيباً ثم قال : إن الذي أحصى رمال عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلاثاً ولو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط فقليل من قدم الله ومن أخر الله فقال الزوج والزوجة والأم والجدة ممن قدم الله البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم والأخوات لأب ممن أخر الله لأنهن تارة يفرض لهن وتارة بصريه عصبه

وسميت المسألة بالمباهلة لأن ابن عباس قال من شاء باهله أخذاً من قول الله تعالى ﴿ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾ وأصل المباهلة الدعاء

المبحث الرابع: المسألة المنبرية:

- وصورتها توفي عن زوجة وأب وأم وبنتين.

للزوجة الثمن فرضاً وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان وأصل هذه المسألة من ٢٤ وتعول إلى ٢٧.

وسميت بالمنبرية لأن علياً رضي الله عنه قضى فيها وهو على المنبر وكان يخطب في الكوفة فاعترضه السائل فقال: إن ثمن الزوجة صار تسعاً فأجاب على بدهاة شديدة "الحمد الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزئ كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى" ثم استمر في خطبته فعجب الناس لسرعة بديهته.

المبحث الخامس: مسألة الخرقاء أو المسدسة أو العثمانية:

- وصورتها توفى عن أم وجد وأخت.

وقد سميت بالخرقاء لأن الأقوال المختلفة فيها قد خرقتها حيث تعددت أقوال الصحابة فيها.

فقال أبو بكر ومن وافقه للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.

وقال زيد بن ثابت ومن وافقه للأم الثلث والثلثان يقسمان بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال عليّ للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.

وقال عمرو ابن عمر للأخت النصف وللم ثلث الباقي وللجد الباقي.

وقال ابن مسعود للأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخت وهو قريب من الأول.

وقال عثمان المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم ثلث.

وقد سميت هذه المسألة بالمسدسة لأن الأقوال فيها ترجع إلى ستة أقوال،
وسميت أيضاً بالعثمانية لأنها كانت في عهد عثمان رضي الله عنه

المبحث السادس: المسألة الأكدرية:

وصورتها توفيت عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة.

وقد أفتى في هذه المسألة زيد بن ثابت بأن للزوج النصف وللأخت النصف
وللأم الثلث وللجد السدس لكنه في هذه المسألة ضم نصف الأخت إلى
سدس الجد ثم تقاسما فيه للجد سهمان وللأخت سهم.

وقد وافق زيد على بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك

بينما أفتى عمر وابن مسعود رضي الله عنه بأن للزوج النصف وللأخت
النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول المسألة إلى ثمانية وقد جعلوا
للأم السدس لكي لا تأخذ أكثر من الجد

وقد أخذ القانون بمذهب زيد في أن الجد إذا اجتمع مع الأخوات فإنه
يجعلهن عصبة ويقاسمهن بشرط ألا يقل نصيبه عن الثلث لكن في هذه

المسألة يجعل للجد السدس ثم يضم نصيبه إلى نصيب الأخت ثم يقسمان نصيبهما للجد ضعف الأخت والمسألة أصلها من ٦ وتقول إلى ٩.

وقد سميت هذه المسألة بالأكدرية قيل نسبة إلى امرأة من بني أكر وقعت هذه الحادثة لها وقيل لأنها كدرت على زيد مذهبه من ثلاثة وجوه أولها أنها أعال بالجد وثانيها لأنه فرض للأخت مع أنها عصبه وثالثها لأنه جمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب وقيل سميت بالأكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل فيها رجلاً يدعى أكر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها.

المبحث السابع: المسألتان اليتيمان اليتيمان:

وصورتها زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب.

ففي المسألتين يأخذ الزوج النصف والأخت شقيقة كانت أو لأب النصف وسميت هاتان المسألتان باليتيمتين لأنه ليس في الفرائض كلها مال يورث بفريضتين متساويتين إلا في هاتين المسألتين.

المبحث الثامن: المسألة الشريحية " أم الفروخ "

وصورتها توفيت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين وأصل المسألة من ٦ وتعول إلى عشرة، وقد سميت بالشريحية لأن شريحاً القاضي هو أول من أفتى بها وسميت بأم الفروخ لأنها أكثر مسألة يعال فيها فشبهت الأربعة الزوائد بالفروخ فسميت أم الفروخ.

المبحث التاسع: مسألة أم الأرامل:

وصورتها مات عن ثلاثة زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات للزوجات الثلاث الربع والجدتان السدس وللأربع أخوات لأم الثلث وللثمانى أخوات شقيقات الثلثين

وأصل هذه المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٧ للثلاث زوجات ٣ من ١٧ وللجدتين ٢ من ١٧ وللأخوات لأم الأربع ٤ من ١٧ وللأخوات الشقيقات الثماني ٨ من ١٧

وهذه المسألة سميت بذلك لأن كل من ورث فيها من النساء

وهذه المسألة مما يلغز بها في المواريث فيقال رجل مات وترك سبعة عشر ديناراً وسبعة عشر امرأة فأصاب كل واحدة منهن دينار واحد؟

المبحث العاشر: المسألة المروانية:

وصورتها ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم.

وقد سميت هذه المسألة بالمروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم وتسمى أيضاً بالغراء لاشتغالها بين العلماء.

للزوج هنا النصف وللشقيقتين الثلثان وللأختين لأم الثلث ولا شيء للأختين.

المبحث الحادي عشر: المسألة الحمزية:

- وصورتها مات عن جد وثلاث جدات وأخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى
لأم سميت هذه المسألة بذلك لأن الذي سئل عنها هو حمزة الزيات فأجاب
عنها.

قال أبو بكر وابن عباس: للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات
عموماً ٠ وأصل هذه المسألة من ٦ للجدات الثلاث السدس والباقي للجد
ولا يصح قسمة السدس على ثلاث جدات قسمة صحيحة فنضرب عدد
الرؤوس

في أصل المسألة $3 \times 6 = 18$ ومنه تصح المسألة لكل جدة من الثلاث ١ من
١٨ والباقي هو ١٥ من ١٨ للجد.

وقال علي وابن مسعود للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس
تكملة الثلثين وللجدات السدس وللجد السدس ولا شيء للأخت لأم وأصل
المسألة من ٦ وتصح من ١٨ للأخت الشقيقة النصف وهو ٩ من ١٨

والأخت لأب السدس ٣ من ١٨ والجداث الاثلاث السدس ٣ من ١٨
وللجد السدس ٣ من ١٨

وقال زید بن ثابت: للجدات السدس وللأخت الشقيقة ولأب والجد الباقي
فياخذ الجد مثلهما ثم ترد الأخت لأب ما أخذته على أختها الشقيقة وبذلك
يصير نصيب الشقيقة مثل نصيب الجد وأصل المسألة من ٦ للجدات الاثلاث
السدس والباقي للجد والأختين الشقيقتين ولأب وهو ٥ من ٦

ولا تصح قسمته على الجد والشقيقتين ولا تصح قسمة السدس على ثلاث
جدات فتأخذ عدد رؤوس الجدات وهو ثلاثة وعدد رؤوس الباقي وهو
أربعة بواقع اثنان للجد واثنان للأختين ونضرب العددين في بعضهما ٣×٤
 $= ١٢$ ثم نضرب $١٢ \times$ أصل المسألة وهو $٦ = ٧٢$ ومنه تصح المسألة ثم
نختصرها إلى ٣٦ لأنها تصح أيضاً منه وتكون كالتالي : للجدات الاثلاث
السدس وهو ٦ من ٣٦ والباقي $= ٣٠ \div ٤$ للجد منهم اثنان وهما ١٥ من ٣٠
وللأخت الشقيقة اثنان وهما ١٥ من ٣٠ أيضاً وذلك لأن أخت الأب ردت
ما أخذته على الشقيقة لأنها محجوبة بها فلا ترث بالعصبة مع وجودها

المبحث الثاني عشر: المسألة الدينارية أو " الداوودية "

وصورتها توفي عن زوجة وجدة وبنيتين واثنى عشر أخاً وأختاً واحدة وترك
ستمائة دينار.

للجدة السدس وهو مائة دينار وللزوجة الثمن وهو خمسة وسبعون ديناراً
والباقى هو خمسة وعشرون ديناراً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل أخ
دينارين ويبقى دينار واحد للأخت لذلك سميت بالدينارية

وسميت بالداوودية قيل لأن داود الطائي من أصحاب أبي حنيفة أفتي فيها
لما جاءته امرأة فقالت إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا ديناراً
واحداً فقال لها أبو حنيفة: من قسم التركة فقالت: تلميذك داود الطائي فقال:
هو لا يظلم هل ترك أخوك جدة قالت نعم قال هل ترك بنتين قالت نعم قال
هل ترك زوجة قالت نعم قال هل ترك اثني عشر أخاً معك قالت نعم قال إذاً
حقك دينار، وقد نصت عليها المذكرة الإيضاحية ص ٤٣١ / ٣ من المسائل
المسماة بأسماء خاصة.

المبحث الثالث عشر: المسألة المأمونية:

وصورتها خلف المتوفى أباً وأماً وبنتين ثم ماتت إحدى البنتين وخلفت وراءها باقي الورثة

وهذه المسألة يختلف الميراث فيها بين أن يكون الميت الأول ذكراً أو أنثى
أولاً: الميت الأول فيها ذكر.

وصورة المسألة كالتالي: مات عن أب وأم وبنتين

للأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان ثم توفيت إحدى البنتين عن نفس الورثة فتكون صورة المسألة كالتالي توفيت عن أخت شقيقة وجد صحيح وجدة صحيحة وميراث المسألة يكون كالتالي للجد الصحيحة السدس وللجد الباقي عند أبي بكر رضي الله عنه ولا شيء للأخت وعلى مذهب زيد رضي الله عنه للجدة السدس والباقي يكون بين الأخت الشقيقة والجد أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين

ثانياً: أن يكون الميت الأول فيها أنثى:

وصورة المسألة كالتالي ماتت عن أم وأب وبنتين للأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان ثم توفيت إحدى البنتين فتكون صورة المسألة - ماتت عن أخت شقيقة وجدة أم أم وجد هو أبى الأم والجد أبى الأم هو جد فاسد لأنه جد رحمى " أى من ذوى الأرحام " فتكون المسألة بين الجدة ولها السدس والأخت ولها النصف فأصل المسألة ٦ ويرد إلى ٤ لأن عدد السهام هو ٤ للأم ١ من ٤ وللأخت ٣ من ٤

وقد سميت هذه المسألة بالمأمونية لأن المأمون أمير المؤمنين أراد أن يولي قضاء البصرة لأحد الناس فأحضر بين يديه قاضى القضاة فاستصغره فسأله عن هذه المسألة فقال أخبرنى عن الميت الأول ذكراً كان أو أنثى فعلم أنه يعلم المسألة فولاه القضاء.

المبحث الرابع عشر: مسألة الامتحان:

وصورتها توفي عن أربع زوجات وخمس جدات وبنتين وتسع أخوات لأب
للزوجات الثمن وللجدات السدس وللبنات الثلثين وللأخوات لأب الباقي
وأصل المسألة من ٢٤: للزوجات الأربع ٣ من ٢٤ وللجدات الخمس ٤ من
٢٤ وللبنتين ١٦ من ٢٤ وللأخوات لأب التسع الباقي وهو ١ من ٢٤

ولا تصح قسمة هذه السهام على عدد الرؤوس وبين هذه الأعداد تباين لأن
فيها ٤، ٥، ٢، ٩ فتضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة مع حذف أحد من
بينهما توافق فتحذف الاثنين لأنها توافق الأربعة ثم نضرب $٩ \times ٢٠ = ٥ \times ٤$
 $= ١٨٠ \times$ أصل المسألة وهو أربعة وعشرون ومنه تصح المسألة $١٨٠ \times$
 $٢٤ = ٤٣٢٠$ للزوجات : ثمن $= ٥٤٠ \div ٤ = ١٣٥$ الثمن هو ٥٤٠ ويقسم
على أربعة

فيكون نصيب كل واحدة = ١٣٥ .

٥ جدات لهن السدس $= ٧٢ \div ٥ = ١٤٥$ فيكون نصيب كل جدة هو

$٧٢٠ = ٥ \times ١٤٥$ وهو السدس

نصيب البنيتين = ثلثان وهو $2880 \div 2 = 1440$ فيكون نصيب كل

$$\text{واحدة منهما } 2880 = 2 \times 1440$$

والباقي هو: $180 \div 9$ أخوات لأب فيكون نصيب كل واحدة منهن هو

$$180 \div 9 = 20 \text{ فيكون نصيب الأخوات لأب } 180 = 9 \times 20$$

ولكي يطمئن القلب لصحة العدد نجمع الأنصباء ثم نطابقها بأصل المسألة

$$135 \times 4 = 540 \text{ نصيب الزوجات = ثمن}$$

$$145 \times 5 = 720 \text{ نصيب الجدات = سدس } 1440 \times 2 = 2880 \text{ نصيب}$$

$$\text{البنيتين = ثلثان } 180 = 9 \times 20 \text{ نصيب } 9 \text{ أخوات لأب } 1 \text{ من } 24$$

$$\text{فالأنصباء كلها } 4320$$

وبذلك يتطابق عدد السهام مع العدد الذي صحت منه المسألة.

ويمكن تسهيل المسألة أكثر من ذلك وهو أنك تأتي بالنصيب الذي يستحقه

كل وارث من أصل المسألة وهو 24 ثم تأتي بالعدد الذي صحت منه

المسألة وهو كما ذكرنا 4320 ثم نقسم هذا العدد على الأصل وهو 24

$$4320 \div 24 = 180$$

وتأخذ الناتج وهو ١٨٠ ثم نضربه فيما تستحقه كل طائفة من الورثة فتقول

$$٤ زوجات الثمن = ١٨٠ \times ٣ = ٥٤٠ \div ٤ زوجات = ١٣٥ لكل واحدة$$

$$٥ جدات السدس = ١٨٠ \times ٤ = ٧٢٠ \div ٥ جدات = ١٤٥ لكل واحدة$$

$$٢ بنتان الثلثان = ١٨٠ \times ١٦ = ٢٨٨٠ \div ٢ بنتين = ١٤٤٠ لكل واحدة$$

$$٩ أخوات لأب الباقي = ١٨٠ \times ١ = ١٨٠ \div ٩ أخوات لأب = ٢٠ لكل$$

واحدة

الفصل الثاني: تطبيقات عامة على قسمة المواريث

أولاً: التطبيق الأول:

توفي عن زوجتين، وأب، وأم، وولدين، وخمس بنات، وترك ٤٣٢٠٠٠ درهم فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: للزوجتين الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس والباقي للبنات والأولاد عصة بالغير، وأصل المسألة من ٢٤ فيكون للزوجتين ٣ من ٢٤، وللأب ٤ من ٢٤، وللأم ٤ من ٢٤، والمتبقى ١٣ من ٢٤ للأبناء والبنات ونظراً لأن قسمة الميراث لا تقبل الكسر، ولأن العدد ٣ للزوجتين لا يقبل القسمة عليهما صحيحاً وأيضاً العدد ١٣ للأولاد والبنات لا يقبل القسمة عليهم صحيحاً فنأخذ عدد سهام الولدين وهو ٤ مضافاً إليه عدد سهام البنات وهو ٥ = ٩ باعتبار أن الولد بسهمين والبنات بسهم ونضربه في عدد رؤوس الزوجات وهو ٢ = ١٨، ثم نضرب الناتج وهو ١٨ في أصل المسألة وهو ٢٤ = ٤٣٢ فيصبح الأصل الجديد للمسألة ٤٣٢، وبعد ذلك نستخرج قيمة السهم الواحد بقسمة ٤٣٢٠٠٠ ÷ ٤٣٢ = ١٠٠٠ درهم لكل سهم، وكما ضربنا أصل المسألة في ١٨ سنقوم بضرب الأسهم أيضاً في ١٨ لكي

نحدد سهام كل مستحق لشيء من التركة فنصيب الزوجتين $18 \times 3 = 54$
سهماً لهما مقسوماً على ٢ يكون لكل منهما ٢٧ سهماً وهو ما يساوي
٢٧ ألف درهم لكل واحدة منهما، ونصيب الأب $18 \times 4 = 72$ سهماً أي
٧٢ ألف درهم، وكذلك الأم لها $18 \times 4 = 72$ ألف درهم، والأبناء والبنات
لهم $18 \times 13 = 234$ سهماً أي ٢٣٤ ألف درهم مقسمة على تسعة أسهم
فتكون قيمة السهم ٢٦ ألف درهم وهو ما تستحقه البنت الواحدة، أما نصيب
الولد فنضربه $2 \times$ فيكون ٥٢ ألف درهم.

ثانياً: التطبيق الثاني.

توفيت عن: زوج، وأب، وجدة لأم، وبنت، وأربعة أبناء وتركت
٢,١٦٠,٠٠٠ دينار فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ أولاً بأصحاب الفروض فنعطي الزوج الربع لوجود الفرع
الوارث، والأب يأخذ السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث، والجددة تأخذ
السدس لعدم وجود الأم، وللبنت والأبناء الباقي من التركة عصبه مع الغير.

وأصل هذه المسألة من ١٢، للزوج الربع = ٣ من ١٢، وللأب السدس ٢
من ١٢ وللجددة السدس ٢ من ١٢، وللبنت والأبناء الباقي وهو = ٥ من ١٢،
ولا تصح قسمة العدد ٥ على تسعة أسهم وهي نصيب الأربعة أولاد ٨ أسهم
والبنت ١ سهم فنضرب مجموع السهام وهو ٩ × أصل المسألة وهو ١٢ =
١٠٨ ومنه تصح المسألة، ثم نستخرج قيمة السهم بقسمة ٢,١٦٠,٠٠٠ ÷
أصل المسألة ١٠٨ = ٢٠٠٠٠ دينار، وكما ضربنا أصل المسألة ٩ × نقوم
بضرب عدد السهام المستحقة لكل وارث ٩ × أيضاً ليصير نصيب الزوج
٩ × ٣ = ٢٧ سهماً، ونصيب الأب ٩ × ٢ = ١٨ سهماً، وكذلك نصيب الجدة
لأم ٩ × ٢ = ١٨ سهماً، ونصيب الأبناء والبنت ٩ × ٥ = ٤٥ سهماً، وبعد

ذلك نضرب قيمة السهم الواحد فيما يستحقه كل طرف من السهام فالزوج
استحق ٢٧ سهماً $\times$ قيمة السهم الواحد وهي ٢٠٠٠٠ دينار = ٥٤٠٠٠٠
دينار ، ونصيب الأب وهو ١٨ سهماً $\times$ ٢٠٠٠٠ = ٣٦٠٠٠٠ ، وكذلك
نصيب الجدة ١٨ $\times$ ٢٠٠٠٠ = ٣٦٠٠٠٠ ، ونصيب الأبناء والبنت وهو ٤٥
سهماً $\times$ ٢٠٠٠٠ = ٩٠٠٠٠٠ دينار مقسمة على تسعة أسهم = كل سهم مائة
ألف دينار البنت لها سهم واحد أي مائة ألف، والولد له سهمان أي مائتي
ألف دينار لكل واحد من الأربعة.

ثالثاً: التطبيق الثالث.

توفي عن زوجتين، وأب، وأربع بنات ابن، وابن ابن وترك ٢٥٩٢ فدان،
فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ بأصحاب الفروض أولاً للزوجتين الثمن لوجود الفرع
الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن وبنات
الابن عصبه بالغير، وأصل المسألة من ٢٤ للزوجتين ٣ من ٢٤ ، وللأب ٤
من ٢٤ ، والباقي من $24 = 17$ لبنات الابن وابن الابن، ولا تصح قسمة ٣
على الزوجتين ولا قسمة ١٧ على بنات الابن وابن الابن فنأخذ عدد سهام
بنات الابن الأربع بأربعة أسهم وابن الابن بسهمين فيكون مجموع السهام ٦
ونضربها في عدد رؤوس الزوجات وهو ٢ ولكن الملاحظ بين ٢ و ٦ تداخل
فيكتفى بأكبرهما وهو ٦ ونضربه $\times$ أصل المسألة وهو ٢٤ فيكون الأصل
الجديد للمسألة حاصل الضرب السابق وهو $= 144$ ، ثم نقوم بضرب كل
بسط سابق في ٦ كما ضربنا أصل المسألة $\times 6$ فيكون مجموع سهام
الزوجتين $= 3 \times 6 = 18$ سهماً ، ونصيب الأب $4 \times 6 = 24$ سهماً،
ونصيب بنات الابن وابن الابن هو $17 \times 6 = 102$ سهماً، وبعد ذلك

نستخرج قيمة السهم بقسمة ٢٥٩٢ فدان ÷ أصل المسألة ١٤٤ = ١٨ فدان
لكل سهم، ثم نقوم بعد ذلك باستخراج نصيب كل وارث على حدة فنقول:
نصيب الزوجتين = ١٨ سهماً × قيمة السهم وهي ١٨ فدان = ٣٢٤ فدان
مقسومة على الزوجتين ٢ = ١٦٢ فدان لكل واحدة، ونصيب الأب = ٢٤
سهماً × ١٨ فدان = ٤٣٢ فدان، ونصيب أبناء الابن وبنات الابن = ١٠٢
سهماً × ١٨ = ١٨٣٦ فدان عدد الأسهم وهو ٦ = ٣٠٦ فدان لكل سهم
فاستحقاق البنت لسهم واحد = ٣٠٦، واستحقاق الولد لسهمين = ٢ × ٣٠٦
= ٦١٢ فدان.

رابعاً: التطبيق الرابع.

توفي عن بنت، وأربع بنات ابن، وزوجة، وابن ابن ابن وترك ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال فكيف تقسم هذه التركة ؟

والجواب: نبدأ بأصحاب الفروض حيث تأخذ البنت النصف لانفرادها عن معصب وعن مساوٍ، وبنات الابن يشتركن في السدس تكملة الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، والباقي للعاصب المنفرد وهو ابن ابن الابن، وأصل المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمن وسدس، للزوجة الثمن ٣ من ٢٤، ولبنات الابن ٤ من ٢٤، ولبنت ١٢ من ٢٤ والباقي للعاصب وهو ٥ من ٢٤، وبعد ذلك نستخرج قيمة السهم بقسمة ١,٤٤٠,٠٠٠ ÷ أصل المسألة وهو ٢٤ = ٦٠٠٠٠ ريال، ثم نقوم بعد ذلك بقسمة المبلغ على الورثة للبنت ١٢ سهمًا $60000 \times 12 = 720000$ ريال، ولبنات الابن الأربعة ٤ أسهم $60000 \times 4 = 240000$ ريال، وللزوجة ٣ أسهم $60000 \times 3 = 180000$ ريال وابن ابن الابن ٥ $60000 \times 5 = 300000$ ريال

خامساً: التطبيق الخامس.

توفي وترك أربع بنات، وجدة، وابن ابن ابن، وبنت بن، وأخت لأب وترك
٣٦٠٠٠٠ دولار فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ أولاً بأصحاب الفروض للبنات الأربع الثلثين، وللجدة
السدس، وبنت الابن مع ابن ابن الابن الباقي عصبه للذكر مثل حظ الانثيين
وقد استفادت بنت الابن من وجود ابن ابن الابن وهو أدنى منها مرتبة لكنها
كانت محجوبة بالبنات الصليات لولا وجوده وهو ما يسمى بالولد المبارك.

وأصل هذه المسألة من ٦ لأن فيها ثلثين وسدس للبنات الثلثين ٤ من ٦،
ولللجدة السدس ١ من ٦، والباقي وهو ١ من ٦ مقسم بين ابن ابن الابن
وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولأن ١ لا يقبل القسمة صحيحاً على
ابن ابن الابن وبنت الابن فنأخذ عدد سهامهما وهو ٣ ونضربه $\times$ أصل
المسألة وهو ٦ $= ١٨$ ومنها تصح المسألة، ثم نستخرج قيمة السهم بقسمة
المبلغ وهو ٣٦٠٠٠٠ دولار على أصل المسألة $١٨ = ٢٠٠٠٠$ دولار لكل
سهم، وبعد ذلك نقوم بتوزيع التركة على مستحقيها لكن كما ضربنا أصل
المسألة في ٣ نضرب كل بسط فيها $\times ٣$ أيضاً فسهام البنات $= ٣ \times ٤ = ١٢$

سهماً، ونصيب الجدة $1 \times 3 = 3$ أسهم، وكذلك سهام ابن ابن الابن وبنت الابن $1 \times 3 = 3$ أسهم، وهنا نحدد نصيب البنات وهو 12 سهماً $20000 \times 12 = 240000 =$ دولار مقسوماً على عدد هن ٤ فيكون لكل واحدة منهن 60000 دولار، ونصيب الجدة $3 \times 20000 = 60000$ دولار، ونصيب ابن ابن الابن وبنت الابن معاً $3 \times 20000 = 60000$ دولار للولد منها سهمين بقيمة $2 \times 20000 = 40000$ دولار وللبنات سهم واحد بقيمة 20000 دولار.

سادساً: التطبيق السادس.

ماتت عن زوج، وأم، وبنت، وجد لأب، وأخت شقيقة وتركت ٣٩٠٠٠٠ جنيه، فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ أولاً بأصحاب الفروض للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنات النصف، وللجد لأب يفرض له السدس وتعول المسألة ولا شيء للأخت لأن ما تبقى من التركة أقل من السدس قبل أن يأخذ الجد نصيبه وهو لا يقل عن السدس بأي حال فيفرض له السدس وتعول المسألة ولا شيء للأخت لأنها هنا عسبة مع الغير ولم يتبق لها شيء.

وأصل المسألة من ١٢، للزوج ٣ من ١٢، وللأم ٢ من ١٢، وللبنات ٦ من ١٢، وللجد ٢ من ١٢ وتعول المسألة من ١٢ إلى ١٣ وهو العدد الذي وصلت إليه السهام، ثم نستخرج قيمة السهم بقسمة المبلغ الموجود وهو ٣٩٠٠٠٠ جنيه على أصل المسألة وهو ١٣ = ٣٠٠٠٠ جنيه، ثم نعطي كل وارث ما يستحق فيعطى الزوج $3 \times 30000 = 90000$ جنيه، ونصيب الأم $2 \times 30000 = 60000$ جنيه، ونصيب البنت $6 \times 30000 = 180000$ جنيه، ونصيب الجد هو $2 \times 30000 = 60000$ جنيه.

سابعاً: التطبيق السابع.

توفي عن ثلاث زوجات، وثلاث بنات ابن، وأختين لأب، وأختين لأم وترك
١,٠٠٨,٠٠٠ (مليون وثمانية آلاف ريال) فكيف تقسم التركة؟

والجواب: نبدأ بأصحاب الفروض أولاً فتأخذ الزوجات الثلاث الثمن
فرضاً لوجود الفرع الوارث، وتأخذ البنات الثلثين لعدم وجود المعصب،
وبعد ذلك تأخذ الأخوات لأب الباقي عصبه مع الغير لقوله صلى الله عليه
وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبه، ولا شيء للأخوات لأم لأنهن
محجوبات بالفرع الوارث المؤنث.

وأصل هذه المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمن وثلثين؛ فتأخذ الزوجات الثلاث ٣
من ٢٤، وتأخذ البنات ١٦ من ٢٤، والباقي من ٢٤ = ٥ تأخذه الأخوات
لأب، ولا تصح قسمة ١٦ على البنات الثلاث صحيحة، وكذلك لا تصح
قسمة ٥ على الأختين لأب صحيحة؛ فنضرب عدد رؤوس البنات ٣ × عدد
رؤوس الأخوات لأب ٢ = ٦ ثم نأخذ الناتج وهو ٦ لنضربه × أصل المسألة
وهو ٢٤ = ١٤٤ ومنه تصح المسألة، وبعد ذلك نقوم بقسمة المبلغ المتروك
للورثة وهو ١,٠٠٨,٠٠٠ ÷ أصل المسألة الجديد وهو ١٤٤ = ٧٠٠٠

ريال قيمة السهم الواحد ، ثم نقوم بضرب السهام التي كانت على الأصل
الأول 24×6 كما ضربنا أصل المسألة 6×6 فسهام الزوجات $3 \times 6 =$
١٨ سهماً $7000 \times$ (قيمة السهم الواحد) $= 126000$ ريال ÷ عدد الزوجات
 $3 = 42000$ ريال لكل واحدة ، ونصيب البنات $6 \times 16 = 96$ سهماً $\times$
 $7000 = 672000$ ريال مقسمة على عدد البنات $3 = 224000$ ريال لكل
واحدة ، ونصيب الأخوات لأب هو $5 \times 6 = 30$ سهماً $7000 \times =$
 210000 ريال مقسمة على $2 = 105000$ ريال لكل واحدة منهما .

ثامناً: التطبيق الثامن.

مات عن ثلاث زوجات، وبنتين، وأربعة أبناء، وأم، وأب، وترك ٤٨٠ فدان،
فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ أولاً بأصحاب الفروض فنعطي الزوجات الثلاث الثمن،
والأب السدس، والأم السدس، والباقي عصبه بين الأبناء والبنات.

وأصل هذه المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمن وسدس، فتعطي الزوجات ٣ من
٢٤، والأب ٤ من ٢٤، وكذلك الأم ٤ من ٢٤، ليكون الباقي ١٣ من ٢٤
مقسماً بين البنات والأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تصح قسمة ١٣
صحيحة على الأولاد فنأخذ مجموع سهامهم للبنتين ٢ وللأولاد الأربعة ٨
ليكون المجموع ١٠ أسهم نضربها $\times$ أصل المسألة ٢٤ ليكون الناتج ٢٤٠
ومنه تصح القسمة في المسألة.

وكما ضربنا أصل المسألة $\times$ ١٠ نقوم بضرب كل بسط $\times$ ١٠ أيضاً، فسهام
الزوجات هي $١٠ \times ٣ = ٣٠$ سهماً، ونصيب الأب هو $١٠ \times ٤ = ٤٠$
سهماً، ونصيب الأم هو $١٠ \times ٤ = ٤٠$ سهماً ونصيب الأولاد هو ١٠×١٣

= ١٣٠ سهماً، وبعد ذلك نستخرج قيمة السهم بقسمة التركة وهي ٤٨٠ فدان على أصل المسألة وهو ٢٤٠ = ٢ للسهم الواحد.

وبعد ذلك نعطي التركة لأصحابها؛ فالزوجات لهن ٣٠ سهماً $\times$ ٢ فدان = ٦٠ مقسمة على ثلاث ليكون نصيب الواحدة منهن ٢٠ فدان، ونصيب الأب = ٤٠ سهماً $\times$ ٢ فدان = ٨٠ فدان له، وكذلك نصيب الأم = ٤٠ سهماً $\times$ ٢ فدان = ٨٠ فدان لها، ونصيب الأولاد = ١٣٠ سهماً $\times$ ٢ فدان = ٢٦٠ لهم جميعاً ومجموع سهامهم ١٠ $\div$ ٢٦٠ فدان يكون للبنت الواحدة ٢٦ فدان لاستحقاقها لسهم واحد، وللذكر ٢٦ $\times$ ٢ = ٥٢ فدان لاستحقاقه سهمين.

تاسعاً: التطبيق التاسع.

توفي عن ابن قاتل، وبنت، وزوجة، وأم، وأخ شقيق، وترك ٩٦٠٠٠٠ درهم فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: أن الابن القاتل ممنوع من الميراث لوجود مانع يمنعه منه وهو القتل، ويعتبر للورثة الآخرين كأنه غير موجود فتعطى البنت النصف لا نفرادها عن معصب وعن مساوٍ، وتعطى الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وتعطى الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي يذهب للأخ الشقيق باعتباره أقرب عاصب لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر "والأخ هو أولى رجل بعد أن اعتبرنا الابن القاتل كأنه غير موجود.

وأصل هذه المسألة من ٢٤ لأن فيها ثمنًا وسدسًا، فتعطى الزوجة ٣ من ٢٤، وتعطى البنت ١٢ من ٢٤، وتعطى الأم ٤ من ٢٤ والباقي ٥ من ٢٤ تعطى للأخ الشقيق.

وبعد ذلك نستخرج قيمة السهم بقسمة التركة ٩٦٠٠٠٠ درهم ÷ أصل
المسألة ٢٤ = ٤٠٠٠٠ درهم قيمة السهم، وعلى ذلك يكون نصيب الزوجة
٣ أسهم $40000 \times 3 = 120000$ درهم، ونصيب البنت ١٢ سهماً $40000 \times 12 =$
 480000 = ٤٨٠٠٠٠ درهم، ونصيب الأم $4 \times 40000 = 160000$ درهم، ونصيب
الأخ الشقيق $5 \times 40000 = 200000$ درهم.

التطبيق العاشر.

توفي عن زوجتين، وبنت، وثلاث بنات ابن، وجدتين، وابن عم لأب
٨٦٤٠٠٠ دينار فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ بأصحاب الفروض فتأخذ الزوجتان الثمن لوجود الفرع
الوارث، والبنت النصف لانفرادها عن المعصب والمساوي، وتأخذ بنات
الابن الثلاث السدس تكملة الثلثين مع البنت، وتأخذ الجدتان السدس،
والباقي لابن العم لأب لأنه أقرب العصباء وأولى رجل ذكر.

وأصل هذه المسألة من ٢٤ للزوجتين ٣ من ٢٤، وللبنت ١٢ من ٢٤،
ولبنات الابن الثلاثة ٤ من ٢٤ وللجدتين ٤ من ٢٤، والباقي ١ من ٢٤ لابن
العم لأب، ولا يصح قسمة ٣ على الزوجتين صحيحة، كما لا يصح قسمة ٤
على بنات الابن الثلاثة صحيحة وحينئذ نضرب عدد رؤوس الزوجتين ٢ ×
عدد رؤوس بنات الابن ٣=٦ ونأخذ الناتج وهو ٦ ونضربه × أصل المسألة
٢٤ = ١٤٤ ومنه تصح المسألة، وبعد ذلك نضرب كل بسط في المسألة في ٦
كما ضربنا أصل المسألة في ٦ فتكون سهام الزوجتين ٣ × ٦ = ١٨ سهمًا،
وسهام البنت هي ١٢ × ٦ = ٧٢ سهمًا، وسهام بنات الابن وهي ٤ × ٦ =

٢٤ سهماً، وسهام الجدتين $٦ \times ٤ = ٢٤$ سهماً وسهام ابن العم لأب $٦ \times ١ = ٦$ أسهم، وبعد ذلك نستخرج قيمة السهم بقسمة التركة وهي ٨٦٤٠٠٠ دينار ÷ أصل المسألة وهو $١٤٤ = ٦٠٠٠$ دينار لكل سهم.

وبعد ذلك نقسم التركة على مستحقيها حسب نسبة سهام كل منهم؛ فنعطي الزوجتين ١٨ سهماً $\times$ قيمة السهم $(٦٠٠٠) = ١٠٨٠٠٠$ دينار مقسومة على ٢ $= ٥٤٠٠٠٠$ دينار لكل واحدة، ونصيب البنت $= ٧٢$ سهماً $\times ٦٠٠٠ = ٤٣٢٠٠٠$ دينار، ونصيب بنات الابن $= ٢٤$ سهماً $\times ٦٠٠٠ = ١٤٤٠٠٠٠$ دينار مقسماً على ٣ بنات ابن $= ٤٨٠٠٠$ دينار لكل واحدة، ونصيب الجدتين ٢٤ سهماً $\times ٦٠٠٠ = ١٤٤٠٠٠٠$ دينار مقسوماً على ٢ $= ٧٢٠٠٠$ دينار لكل واحدة، ونصيب ابن العم لأب ٦ أسهم $\times ٦٠٠٠ = ٣٦٠٠٠$ دينار.

التطبيق الحادي عشر.

توفي عن أربع زوجات، وتسع بنات، وثلاث جدات، وخمسة إخوة لأب وترك ٢,٥٩٢,٠٠٠ درهم فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: نبدأ بأصحاب الفروض فنعطي الزوجات الثمن، والبنات التسع الثلثين، والجدات الثلاث السدس، ثم نعطي ما تبقى للعصبة وهم الإخوة لأب

وأصل المسألة من ٢٤ للزوجات الأربع ٣ من ٢٤، وللبنات التسع ١٦ من ٢٤، وللجدات الثلاث ٤ من ٢٤، ولإخوة لأب لهم ما تبقى وهو ١ من ٢٤.

ولا تصح قسمة ٣ نصيب الزوجات الأربع عليهن صحيحة، ولا يصح قسمة ١٦ على البنات التسع صحيحة، ولا يصح قسمة ٤ على الجدات الثلاث صحيحة، ولا يصح قسمة ١ على الإخوة لأب الخمسة صحيحة فنحتاج إلى ضرب هذه الأعداد في بعضها ثم نأخذ الناتج ونضربه في أصل المسألة ليخرج أصل المسألة الجديد، ولكن توجد ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أنه إذا كان هناك عدد من الأعداد السابقة مطابق للآخر نكتفي بأحدهما؛ أو متداخل نكتفي بأكبر منهما لأن الأصغر يندرج تحته وهنا الثلاثة متداخلة مع التسعة فنأخذ التسعة ونحذف الثلاثة، وعلى ذلك نضرب $٤ \times ٥ = ٢٠$

ونضربها $9 \times 180 = 180$ وهذا هو الناتج الذي سنضربه في أصل المسألة $24 \times 180 = 4320$ وهو الأصل الجديد للمسألة، ثم نضرب سهام كل صاحب سهم في 180 كما ضربنا أصل المسألة 180×3 فيكون نصيب الزوجات $3 \times 180 = 540$ سهماً، ونصيب البنات هو $16 \times 180 = 2880$ سهماً، ونصيب الجدات هو $4 \times 180 = 720$ سهماً، ونصيب الإخوة لأب $1 \times 180 = 180$ سهماً.

وبعد ذلك نستخرج قيمة السهم بقسمة أموال التركة وهي $2,092,000$ درهم ÷ أصل المسألة $4320 = 600$ درهم لكل سهم ، وبعد ذلك نقوم بالتوزيع على الجميع كل حسب حصته ؛ فنصيب الزوجات الأربع $540 = 4 \times$ قيمة السهم $(600 \text{ درهم}) = 324000$ درهم مقسمة على $4 = 81000$ درهم لكل واحدة، ونصيب البنات 2880 سهماً $600 \times 2880 = 1,728,000$ درهم مقسوماً على 9 (عدد البنات) $= 192000$ درهم لكل واحدة، ونصيب الجدات 720 سهماً $600 \times 720 = 432000$ درهم مقسوماً على 3 عددهن $= 144000$ لكل واحدة، ونصيب الإخوة لأب هو $180 \times 600 = 108000$ درهم مقسوماً على 5 وهو عددهم $= 21600$ درهم لكل واحد

التطبيق الثاني عشر.

مات عن أربع زوجات، وست بنات، وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم، وابن أخ شقيق وترك ٤٦٠٨٠٠ دينار فكيف تقسم هذه التركة؟

والجواب: للزوجات الأربع الثمن، وللبنات الست الثلثين، وللجدات الثلاث السدس، والباقي لابن الأخ الشقيق، ولا شيء للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث المؤنث (البنات).

وأصل هذه المسألة من ٢٤ للزوجات ٣ من ٢٤، وللبنات ١٦ من ٢٤، وللجدات ٤ من ٢٤، والباقي ١ من ٢٤ لابن الأخ الشقيق، لكن قسمة ٣ على الزوجات الأربع لا تصح، وقسمة ١٦ على البنات الست لا تصح، وقسمة ٤ على الجدات الثلاث لا تصح، فنضرب هذه الأعداد $\times$ بعضها والنتائج نضربه في أصل المسألة لكن ذلك بعد أن نخرج المتداخل ف ٣ و ٦ بينهما تداخل فنحذف الأصغر منهما ونضرب $6 \times 4 = 24$ ونضربها $\times$ أصل المسألة وهو أيضاً $24 = 576$ ومنه تصح المسألة.

وبعد ذلك نضرب أسهم كل فئة من المستحقين $24 \times$ كما ضربنا أصل المسألة $24 \times$ فنقول: نصيب الزوجات $3 \times 24 = 72$ سهماً، ونصيب البنات $16 \times 24 = 384$ سهماً، ونصيب الجدات $4 \times 24 = 96$ سهماً، ونصيب ابن الأخ الشقيق $1 \times 24 = 24$ سهماً، وبعد ذلك نقسم مبلغ التركة 460800 دينار $\div$ أصل المسألة $576 = 800$ دينار لكل سهم، وبعد ذلك نستخرج نصيب كل فئة على حسب سهامها فنقول: نصيب الزوجات 72 سهماً $\times$ قيمة السهم $(800 \text{ دينار}) = 57600$ مقسمة على الزوجات الأربع $= 14400$ دينار لكل واحدة، ونصيب البنات هو 384 سهماً $\times 800 = 307200$ دينار مقسمة على عددن (6) $= 51200$ دينار لكل واحدة، ونصيب الجدات 96 سهماً $\times 800 = 76800$ دينار مقسمة على عددن (3) $= 25600$ دينار لكل واحدة، ونصيب ابن الأخ الشقيق 24 سهماً $\times 800 = 19200$ دينار. والله أعلم.

القسم الثاني: الوصية

تمهيد:

في هذا الكتاب بدأنا الكلام عن الحق الجبري في انتقال الجبري في انتقال المال من شخص إلى غيره من ذوي قرابته والصلة به على النحو الذي رأيناه في الميراث، والآن نتكلم عن حق آخر من انتقال المال من شخص إلى آخر أو آخرين ولكن بصورة غير ملزمة وليست جبرية، والأساس فيها ما يقوم به الشخص من تدارك ما كان قد فاته من الخير فيقدمه في ثوب الوصية، وهذا عمل من أعمال الخير والبر والقرب من الله سواء قام به الشخص لقربة من القرب أو عمل نافع للمجتمع كالوصية ببناء مسجد أو مدرسة أو حفر بئر أو وصية لأشخاص غير محصورين كالفقراء والمساكين أو طلاب العلم أو المتفوقين منهم، أو المغتربين لسكناهم والتفقه عليهم أو لشخص معين أسدى إليك معروفاً أو رأيت من ظروفه ما يستحقه من المواساة بجزء من المال

وكل هذه الصور معالجة في ثوب الوصية النافعة للشخص الموصي له سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً للموصي في أخراه لأنه يتدارك به تقصيراً ما،

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في حسناتكم، فهي منفعة راجعة للموصي أيضاً لأن انتفاعه بماله أولى من انتفاع غيره، وهو الذي سيسأل عنه فكان من المستحسن بعد الكلام عن انتقال المال بطريقة جبرية في الميراث أن نتكلم عن انتقال المال بطريقة اختيارية في الوصية متتبعين في ذلك أحكام قانون الوصية المصري وهو قانون شرعي وسيأتي التقسيم هنا كالآتي:

الباب الأول: ماهية الوصية ودليلها وحكمها وفيه فصول

الفصل الأول: تعريف الوصية

الفصل الثاني: أدلة مشروعية الوصية

الفصل الثالث: الفرق بين الوصية والميراث

الفصل الرابع: حكم الوصية.

الباب الثاني: أركان الوصية وشروطها ومبطلاتها وفيه فصول

الفصل الأول: أركان الوصية وشروطها وفيه مباحث

المبحث الأول: الصيغة وشروطها

المبحث الثاني: الموصي وشروطه

المبحث الثالث: الموصى له وشروطه

المبحث الرابع: الموصى به وشروطه

الفصل الثاني مبطلات الوصية وفيه مباحث

المبحث الأول: الجنون المطبق

المبحث الثاني: موت الموصى له قبل موت الموصي

المبحث الثالث: هلاك الموصى به

المبحث الرابع: قتل الموصى له للموصي

المبحث الخامس: الرجوع عن الوصية

المبحث السادس: منافاة الوصية لأوامر الشرع

المبحث السابع: الدين المستغرق للتركة

المبحث الثامن: رد الموصى له للوصية

المبحث التاسع: انتهاء وقت الوصية

الباب الثالث: أحكام الوصية ويأتي تقسيم هذا الباب وفقاً للآتي

الفصل الأول: أحكام الوصية الخاصة بالموصى له

المبحث الأول: الوصية للمعدوم

المبحث الثاني: الوصية للطبقات

المبحث الثالث: الوصية لعدد محصور أو غير محصور

المبحث الرابع: الوصية للحمل

الفصل الثاني: أحكام الوصية الخاصة بالموصى به وفيها مباحث

المبحث الأول: الوصية بالمال وفيه مطالب

المطلب الأول: الوصية للوارث بما زاد عن ثلث التركة

المطلب الثاني: وصية المدين

المطلب الثالث: الوصية بمثل نصيب الوارث

المطلب الرابع: الوصية إذا كان في التركة دين أو مال غائب

المبحث الثاني: الوصية بالمنافع وفيه مطالب

المطلب الأول: المراد بالوصية بالمنافع

المطلب الثاني: الوصية بالمنافع المؤقتة

المطلب الثالث: الوصية بجزء من المنفعة

المطلب الرابع: الوصية بالبيع أو التأجير

المطلب الخامس: تقدير قيمة الوصية بالمنافع أو الحقوق

المبحث الثالث: الوصية بالمرتبات وفيه مطالب

المطلب الأول: المقصود بالوصية بالمرتبات

المطلب الثاني: الوصية بالمرتبات من رأس المال

المطلب الثالث: الوصية بالمرتب من الغلات

المطلب الرابع: الوصية بمرتب مدى الحياة

المطلب الخامس: استيلاء الورثة على العين المخصصة لاستيفاء مرتب الوصية منها

المبحث الرابع: أحكام الزيادة في الشئ الموصى به

الباب الرابع: الوصية الواجبة وتزاحم الوصايا

الفصل الأول: الوصية الواجبة وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى الوصية الواجبة وسبب وجوبها

المبحث الثاني: السند الفقهي في إنشاء الوصية الواجبة

المبحث الثالث: شروط استحقاق الوصية الواجبة

المبحث الرابع: محل الوصية الواجبة مع غيرها من الوصايا

الفصل الثاني: تزاحم الوصايا وفيه مباحث

المبحث الأول: تزاحم الوصايا عند الترتيب

المبحث الثاني: تزاحم الوصايا في القرب

المبحث الثالث: التزاحم في وصايا المراتب

الباب الأول: ماهية الوصايا ودليها وحكمها

الفصل الأول: تعريف الوصية

أولاً: تعريف الوصية: عرفت المادة الأولى من قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة بأنها: تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرًا.

فأي تصرف يثبت حقاً من الحقوق يضاف لما بعد الموت فهو وصية كما لو أوصى بالبيع لشخص ما أو بتأجيل سداد دينه إلى وقت يستطيع فيه السداد وكذا لو أوصى للفقراء أو لدور العبادة كالمساجد أو للأماكن التي تقدم خدمة عامة كالمدارس والمستشفيات، ومن قبيل الوصية ما لو عين وصياً على مال أبنائه بعد وفاته حيث إن الوصية بهذه الطريقة تثبت حقاً لهذا الوصي في ثبوت ولايته على التصرف في مال الأبناء إذا ما كان تصرفه منوطاً بمصلحتهم.

ويخرج عن الوصية الحقوق التي توجب التصرف في مال الموصي حال حياته مثل كفالة الدين والقرض والشراء بأجل

الفصل الثاني: أدلة مشروعية الوصية.

تمهيد: كانت الوصية عند العرب قبل الإسلام هي الميراث فكان الشخص يوصي في ماله باعتبار أنه الذي جمعه وهو صاحب الحق فيه فكان يوزعه بطريق الوصية كيف شاء فيمكن أن يعطي الأهل والأقارب ويمكن أن يعطي غيرهم ويتركهم ويمكن أن يعطي أولاده على حسب رؤيته وليس على أساس التسوية بينهم ويمكن أن يمنعهم ويعطي الأجانب عنه وكان هذا هو الشأن لدى كثير من العرب الذين يفاخرون بأن مالهم من الكثرة بحيث ذهب للغرباء فلم يكن هناك ضابط أو رابط بشأن توزيع المال.

ولما جاء الإسلام وكانت هذه القواعد متأصلة في الناس كان الحكم في أول الإسلام أن يوزع المال الذي يتركه المتوفى وصية وعن طريق صاحب المال وجامعه فلم يخرج عن عادات العرب السابقة إلا أنه هذبها بوضع شرطين لانتقال المال من المورث للوارث وصية

أما الشرط الأول فهو أن يكون التوزيع في الأقارب فلا يخرج للأجانب والشرط الثاني أن تراعى قواعد العدالة بين متحدي الدرجة فلا يعطي أحد الأبناء النصف والآخر أقل منه ولا يجوز حرمان واحد وإعطاء آخر

وهذا ما جاء في قول الله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^(١)﴾ حيث حددت الآية الوصية بالوالدين والأقربين وهذا هو الشرط الأول الذي أعطى الأقارب ومنع الأجانب،

والشرط الثاني أشارت إليه الآية حينما حددت أن يكون العطاء بالمعروف والمتعارف عليه أنه إذا تساوى الناس في المراكز القانونية بأن يكون الجميع أولاد أو إخوة فلا بد من التساوي في العطاء

ومن الأدلة المثبتة للوصية ما جاء في آيات المواريث ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^(٢)﴾، وقد تكررت الإشارة إليها في الآية الثانية عشرة في ثلاثة مواضع ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقوله ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وأيضا ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ^(٣)﴾.

^(١) سورة المائدة الآية ١٨٠

^(٢) سورة النساء : من الآية ١١

^(٣) راجع الآية ١٢ من سورة النساء

ومن أدلة الوصية أيضا قول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾^(١)،

فإن الآية الكريمة قد ألزمت صاحب الوصية بالإشهاد عليها حتى وإن كان خارج الديار والأوطان وأيضاً حتى لو أشهد عليها غير المسلمين وهذا يدل على أهمية تشريعها وتحري فعلها بل والإشهاد عليها خوفاً من الجحود.

ومن أدلة السنة على الوصية ما روي عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ:

^(١) سورة المائدة الآية ١٠٦.

«لَا» ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»^(١).

ومن أدلة السنة أيضاً ابنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبْتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»^(٢).

ومن الأدلة أيضاً ما روي عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ»^(٣) وجاء الحديث برواية أخرى عند الدارقطني عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ»^(٤).

^(١) صحيح البخاري ٨١/٢ باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة رقم

الحديث ١٢٩٥، مسلم ٣/١٢٥٠ باب الوصية بالثلث رقم الحديث ١٦٢٨/٥

^(٢) البخاري ٤/٢ باب الوصايا رقم الحديث ٢٧٣٨، مسلم ٣/١٢٤٩ كتاب الوصية رقم

الحديث ١٦٢٧/١ واللفظ لسلم

^(٣) مسند الإمام أحمد ٤٥/٤٧٥ من حديث أبي الدرداء رقم الحديث ٢٧٤٨٢

^(٤) سنن الدارقطني ٥/٢٦٣ كتاب الوصايا رقم الحديث ٤٢٨٩.

ومن الأدلة أيضاً ما روي عن شُرْحَيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١)

فكما ذكر الحديث أن الأصل عدم جواز الوصية للوارث إلا أن قانون الوصية المصري قد جنح للأخذ بالوصية للوارث ما دامت في حدود ثلث التركة وسواء أجازها الورثة أم لم يجيزوها فلا تتوقف على رأيهم وقد علل المشرع المصري ذلك بوجود أوجه للحاجة إليها كوجود وارث له ظروف خاصة من مرض أو إكمال تعليمه أو زواجه بعد أن زوج أبوه أخوته وأخواته،

وقد أسس المشرع المصري هذا الرأي بناءً على رأي الشيعة الإمامية الذين يستندون في رأيهم إلى أن آية الوصية غير منسوخة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ

^(١) سنن أبي داود ٣/ ١١٤ باب ما جاء في الوصية لوارث رقم الحديث ٢٨٧٠، سنن الترمذي ٣/ ٥٠٤ باب ما جاء لا وصية لوارث رقم الحديث ٢١٢٠.

أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ^(١) فيمكن أن يوصي لأي من الورثة بناءً على حكم هذه الآية

لماذا شرعت الوصية؟

يرشدنا الحديث السابق إلى سبب لتشريع الوصية وهو زيادة أجر صاحب
الوصية واستمرار الحسنات في التدفق عليه من خلال عمله الصالح الذي
أوصى به وبما لا يضر بمصلحة الورثة إذ جعل الوصية في حدود الثلث حتى
لا يتركهم عالة يتكففون الناس وبالثلث الذي شرع للوصية يتدارك ما فاتته
من خير كان يريد فعله وتقاصرت أعماله حال حياته عن إدراكه فيمكنه
تداركه بالوصية.

كما يمكن عن طريق الوصية مكافأة من صنع لك معروفًا وتريد مكافأته
عليه، كما يمكن عن طريقها التقرب إلى الناس بالإحسان إليهم أو جبر
حاجة الفقير القريب غير الوارث عن طريق الوصية

^(١) سورة المائدة الآية ١٨٠

كما يمكن أن تكون الوصية عوناً لجهات البر وأعمال الخير حتى لا تتوقف عن أداء رسالتها وربما تخوف الإنسان من الفقر والعوز وتبدل الأحوال إن قام بالتبرع أثناء حياته فتكون الوصية عوناً له حيث يظل ماله تحت يده حال حياته وعمل البر ومواصلة قافلة الخير عن طريق الوصية لما بعد الموت.

الفصل الثالث: الفرق بين الوصية والميراث.

ثمة فروق بين الوصية والميراث أوجزها في الآتي

١- الوصية تبرع من الشخص ينفذ بعد وفاته في ثلث ماله فأقل إن ظل مصرّاً على وصيته حتى وفاته بينما الميراث انتقال جبري للمال من شخص إلى آخر بحكم الله تعالى فلا يجوز لصاحب المال أن يمنعه عن وارث لأن ذلك ليس إليه بل بحكم الشرع بينما له الرجوع عن وصيته متى شاء.

٢- الميراث ينتقل في كل ما تركه الشخص من أموال بعد تجهيزه وأداء ديونه وإنفاذ وصاياه بينما الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط.

٣- الوصية تجوز لغير المسلم بخلاف الميراث فلا توارث بين مسلم وغير مسلم

٤- الوصية يجوز الرجوع فيها وإبطالها بينما الميراث لا يجوز للشخص التدخل فيه ولا يجوز حجب وارث من حقه في الميراث ولا يسقط بالتقادم.

٥- الوصية اختيارية لكلا طرفيها فيجوز لصاحبها أن يتراجع عنها وإذا مات ولم يرجع عنها أصبحت لازمة على الورثة أن يؤدوها لصاحبها ويجوز للموصي له أن يقبلها أو يرفضها فقبولها بالنسبة له جوازي أيضاً.

٦- الورثة حددهم الشرع الحنيف ورتب درجاتهم في الاستحقاق فلا يجوز تقديم المؤخر أو تأخير المقدم أو استبعاد مستحق أو إضافة غير مستحق أما الوصية فهي نوع تبرع فالأصل أن الشخص يختار من يوصي لهم وهو مخير أيضاً في أن يوصي أو لا يوصي لكن القيد في الوصية ألا يوصي لأحد الورثة إلا أن يجيز الباقيون ذلك والشيعة لا يوقفون الأمر على إجازة الورثة كما أخذ قانون الوصية المصري بذلك.

الفصل الرابع: حكم الوصية.

يطلق الحكم ويراد به أحد معانٍ ثلاثة

فيطلق أولاً ويراد به الحكم التكليفي أي الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة كأن نقول الصلاة واجبة والكذب محرم.

وقد يراد بالحكم الوصف الشرعي للفعل من حيث الصحة واللزوم وعدمه كقولنا إن العقد المستوفي لأركانه وشروطه هو عقد صحيح لازم.

وقد يطلق الحكم ويراد به الأثر المترتب على التصرف الشرعي كقولنا الوصية المستوفية للأركان والشروط يترتب عليها أثرها الشرعي المتعلق بالموصى به والموصى له فالموصى به إما المال وإما المنفعة وانتقالها للموصى له وتحديد ذلك كأثر مترتب على صحة الوصية.

ونقصد بالحكم هنا الحكم التكليفي للوصية هل هي واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو حرام، والأصل في الوصية الندب وعلى ذلك جمهور الفقهاء لما قدمنا من الآيات والأحاديث إلا أن للظاهرية رأي آخر حيث

يرون وجوب الوصية لظاهر الآية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١)

فالآية صدرت بكتب أي فرض لكن يجاب عنه بأن الفرض لو كان واجباً لكان حقاً على المسلمين وليس حقاً على المتقين فقط ويؤيد ذلك رواية مسلم عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»^(٢) فالحديث صرح بقوله يريد أن يوصي فيه ومعنى ذلك أن أمر الوصية ليس على الوجوب بل على الندب^(٣)

^(١) سورة المائدة الآية ١٨٠

^(٢) مسلم ٣/ ١٢٥٠ باب الوصية بالثلث رقم الحديث ١٦٢٨/٥.

^(٣) عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس وعن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن اسامة بن زيد (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده - رواه

وإن كان الحكم التكليفي العام للوصية يسير نحو النذب إلا أن باقي الأحكام التكليفية تعتري الوصية أيضاً فتارة تكون واجبة وأخرى محرمة وثالثة مكروهة ورابعة جائزة على التفصيل الآتي :

١- فتكون الوصية واجبة إن كانت في حق من حقوق الله تعالى التي فرط العبد فيها كالزكاة والحج الواجب عليه عند قدرته ولم يؤده، وقد تكون أيضاً في حقوق العباد التي لا تعلم إلا من جهة الموصي فقط كأن تكون عنده وديعة

مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن حماد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده قال عبد الله بن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن عمرو عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب عن يونس - باب الوصية بمثل نصيب ولده (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا اسحاق بن منصور عن عمارة الصيدلاني عن ثابت عن انس انه اوصي له بمثل نصيب احد ولده - راجع السنن الكبرى للنسائي ١٠٠/٤ .

لا يعلم بأمرها أحد، وكذلك إن كان عليه دين لا يستطيع صاحبه أن يثبته ولا يعلم به غير الموصي ولا شهود عليه فيكون من قبيل الوصية الواجبة أيضاً.

٢- وتكون الوصية مندوبة - وهو الحكم العام كما قدمنا - ويكون ذلك في القربات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ^(١)، ولا شك أن الوصية عمل من أعمال البر واستمرار الأجر حتى بعد الوفاة.

٣- وتكون الوصية محرمة إن كانت وصية بمعصية كبناء بيت لارتكاب الفواحش والموبقات فإن الوسيلة للمحرم محرمة أيضاً.

٤- وتكون الوصية مكروهة إذا أوصى لأهل الفسق والمعاصي بما يعينهم على معصيتهم أو غلب على الظن ذلك بخلاف ما لو ظن أن الوصية لهم

^(١) سنن الترمذي ٥٣/٣ باب في الوقف رقم الحديث ١٣٧٦، صحيح ابن خزيمة ١٢٢/٤ رقم الحديث ٢٤٩٤، البخاري في الأدب المفرد ٢٨/١ باب بر الولدين بعد موتها رقم الحديث ٣٨

ستغنيهم عن ارتكاب المعاصي وتمنعهم عنها فإنها تنتقل إلى الإباحة بل
الندب، فمنع السيئة كفعل الحسنة.

٥- وتكون الوصية مباحة إن كانت لغير محتاج من الأقارب غير الوارثين أو
الأجانب؛ حيث تكون بها الصلة والقربى؛ إلا أن يكون قد ترك شيئاً قليلاً
لورثته ثم أوصى منه فإن من قل ماله وكثر عياله يستحب له ألا يفوته عليهم
بالوصية.

الباب الثاني: أركان الوصية وشروطها ومبطلاتها

الفصل الأول: أركان الوصية وشروطها

اختلف فقهاء الحنفية مع باقي الفقهاء في ذكر أركان العقود عامة والوصية خاصة حيث يرى الحنفية أن كل عقد أيّاً كان له ركن واحد فقط وهو الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، بينما يرى جمهور الفقهاء أن الصيغة ركن لكن ليس هو الركن الوحيد حيث يوجد ركن الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، ويقترب الحنفية من الجمهور حيث يعدون ما خرج عندهم من الأركان في شروط الانعقاد وشروط الصحة وما يترتب عليهما هو نفس ما يترتب على عدم وجود الركن من عدم صحة العقد، فأرى أن الخلاف بينهما ليس كبيراً وإنما يقترب من الخلاف اللفظي، وعلى ذلك نتكلم أولاً عن شروط الصيغة كركن متفق عليه من الجميع

المبحث الأول: الصيغة وشروطها:

عادة في صيغة أي عقد من العقود يتكون العقد من إيجاب وقبول وهما مكملان لبعضهما بحيث لا يوجد العقد إلا بتلاقيهما كعقود البيع والسلم والإجارة والرهن والمساقاة وغيرها لكن الصيغة في الوصية تختلف عن هذه العقود حيث تكفي بما يصدر عن الموصي من لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة فإن ما يصدر عن الموصي هو الذي ينشئ الوصية وعلى ذلك فيشترط في الصيغة أن تكون باللفظ أو الكتابة عند القدرة عليها ولا تقبل منه الوصية بالإشارة عند قدرته على اللفظ والكتابة فالإشارة وسيلة استثنائية لا يعتد بها إلا عند العجز على العبارة والكتابة ،

وعلى ذلك نصت المادة الثانية من قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م حيث جاء فيها "تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة"^(١).

^(١) راجع قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م المادة الثانية

وليس شرطاً أن تكون الوصية بالصيغة المنجزة، بل لمراعاة جانب التبرع فيها يمكن أن تكون معلقة على حدوث أمر في المستقبل كإتمام الدراسة على خير لولده أو شفاء مريضه، يتبرع بربع ماله عند الشفاء مثلاً،

كما يمكن تقييد الوصية بشرط صحيح فيه مصلحة مشروعة للموصي كأن يوصي له بثلث ماله على أن يتعهد برعاية أبنائه بعد وفاته أو سداد ما عليه من ضرائب للدولة وهكذا، وليس شرطاً أن يكون النفع عائداً للموصي بل يمكن أن يعود النفع لغيره كشرط في الوصية فيه مصلحة للموصي له مثل أن يوصي بجزء من أرضه لفلان على أن تكون نفقات إصلاح هذا الجزء في تركة الموصي،

وقد يتعلق الأمر بمصلحة لغير الموصي والموصي له مثل الوصية بأرضه لفلان على أن يمرر الماء منها لسقي حديقة جاره الذي ليس له حق الشرب منها.

وإذا كانت الصيغة يكفي فيها الإيجاب كما ذكرنا فإن القبول وإن كان غير مؤثر في إنشاء الوصية إلا أنه لازم لتنفيذها فلا بد وأن يكون هناك ما يدل على الرضا من الموصي له كالعبارة أو الكتابة أو الإشارة المفهمة أو الفعل

الصادر منه دلالة على الرضا كما لو قبض العين الموصى له بها أو قام بإيجار البيت الموصى له به أو بمنفعته، ويشترط في القبول أن يكون بعد وفاة الموصي إذ هو الوقت الذي تنعقد فيه الوصية طالما مات الموصي مصرّاً على وصيته غير راجع عنها فإن قبول الموصى له ينتج أثره عند ذلك أما في حياة الموصي فلا، لأن الموصي له الحق في الرجوع عن وصيته أو قد يحتاج إليها فيتصرف فيها فتبطل الوصية تلقائياً لعدم وجود محل تنفيذها بعد التصرف فيها كما لو أوصى له بدار ليسكنها فقام الموصي بهدمها أو بيعها لآخر.

وبدهي بعد الكلام عن القبول أنه يكون بعد وفاة الموصي ألا يكون هناك محل للكلام عن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، كما أن الوصية نوع من التبرعات فيتسامح فيها بمعنى أنه لو أوصى له بيتين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر صحت الوصية فيما قبله.

المبحث الثاني: الموصي وشروطه

ويشترط فيه ما يشترط في كل من يتصرف في المال إذ الوصية تصرف في المال بغير مقابل أي على وجه التبرع فيشترط فيه

١- أن يكون عاقلاً مميزاً وعليه فلا تنعقد وصية المجنون لأنه فاقد للأهلية؛ بل إن الوصية الصادرة من عاقل إذا جن فإن الوصية تبطل لزوال عقله لأن الشرط أن يظل مصراً عليها حتى وفاته وزوال عقله يمنعه من التفكير بروية فبطلت لأجل ذلك، وكذلك الصبي غير المميز ينطبق عليه ما ينطبق على المجنون لأنه ليس أهلاً للتبرع

٢- البلوغ. اشترط غالب الفقهاء بلوغ الموصي لأنه سن التكليف ومعلوم أن الشرع الحنيف تشدد في تسليم المال إلى من بلغ من اليتامى حتى يختبر فيه ويعلم مدى صلاحه في التصرف في المال فإن كان هذا ماله وتشدد معه الشرع فكيف بالتصرف في المال تبرعاً دون مقابل؟ فالتصرف بالتبرع يرى غالب الفقهاء أنه أنه ليس للصبي المميز أن يتصرف فيه حيث حدد الفقهاء التصرفات القابلة للإبطال وهي كل ما فيه ضرر للصبي من التعاملات

ومعلوم أن التبرع دون مقابل فيه ضرر محض بالنسبة له لعدم وجود عائد عليه من هذا التصرف.

وفي مقابل الجمهور يرى فريق من الفقهاء أن الصبي المميز تصح وصيته لأنها قرابة إلى الله وزيادة في الحسنات وهو من أهلها وقد استدلوا على ذلك بأن عمر أجاز وصية غلام يفاع فقد روي أن عمرو بن سليم الزرقني أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاما يفاعا من غسان ووارثه بالشام وله مال وليس هنا إلا ابنة عم له فقال عمر : مروه فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا بعد ذلك وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم^(١)، ويرى أصحاب هذا

^(١)الموطأ ٣/ ١١٨ باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله رقم الحديث ٧٣٤ غلاما يفاعا من غسان - بفتح الغين وتشديد السين المهملة - قبيلة من الأزد واليفاع بفتح الياء المثناة التحتية بعدها فاء بمعنى اليفاع وهو الذي راهق البلوغ ولم يحتلم وجمعه أيفاع قاله في " المغرب " . وفي رواية أخرى لمالك المذكورة في " موطأ يحيى " عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر فقبل له : إن فلانا يموت أفיוصي ؟ قال : فليوص قال يحيى : قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى ببئر جشم (هي بئر بالمدينة) فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم وقال الزرقاني في " شرحه " : فيه صحة وصية

الرأي أن الوصية حينما تصدر لا تنقذ في حينها ويجوز له أن يرجع عنها بعد

الصبي المميز وبه قال مالك وقيد به إذا عقل ولم يخلط وأحمد وقيد به ببن سبع وعنه
بعشر والشافعي في قول رجحه جماعة ومال إليه السبكي ومنعها الحنفية والشافعي في
الأظهر عنه وذكر البيهقي عنه أنه علق القول به على صحة أثر عمر وهو صحيح فإن
رجاله ثقات وله شاهد . انتهى . وذكر العيني في " البناية " أن وصية الصبي جائزة عند
الشافعي في قول ومالك وأحمد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء
والزهري وإياس وغير جائزة عندنا وعند الشافعي في قول وأصحاب الظواهر وهو قول
ابن عباس والحسن ومجاهد وأجاب أصحابنا عن أثر عمر بوجوه : أحدها : ما ذكره في
" الهداية " أن الغلام الذي أمره عمر بالوصية كان بالغاً وسمي يافعا مجازاً تسمية
للشيء باسم ما كان عليه لقربه منه . وثانيهما : ما ذكره أيضاً أن وصية يفاع كانت في
تجهيزه وأمر دفنه وذلك جائز عندنا . وردهما الإيتاني في " غاية البيان " بأن الراوي
صرح بأنه أوصى لابنة عم له بمال فكيف يحتمل أن يكون الإيصاء في أمر التجهيز
والدفن ؟ وصح في الرواية أنه كان غلاماً لم يحتلم ثم ذكر الإيتاني في الجواب ما
ملخصه : أن من أدرك عصر الصحابة كسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي
الذين يعتد بخلافهم في إجماع الصحابة روى عنهم أصحابنا أنهم قالوا : لا وصية
لمراهق فبقي رأي الصحابي . وهو ليس بحجة عند الخصم فكيف يحتج به على غيره
والقياس يؤيده ما ذهبنا فإن الوصية تبرع والصبي ليس من أهله . وذكر ابن حزم أن ابن
عباس خالف عمر فيما ذهب إليه (وشدد ابن حزم كما هو دأبه في منع جواز وصية
الصبي وقال فيه : إن الرواية لا تصح عن عمر رضي الله عنه وقد خالفه ابن عباس كذا في
الأوجز ١٢ / ٣٢٧)

ذلك لكن أصحاب الرأي الأول - وهو الراجح - يرون وبحق أن العبارة صدرت في وقت لا يجوز له التبرع فيه لأنه ليس من أهله فلم تصح وصيته.

٣- عدم الإكراه. شرط أساسي في الموصي إن يكون مختاراً غير مكره؛ حيث إن الإكراه يلغي الأثر المترتب على الفعل وعليه فلا تجوز الوصية من المكره عليها إلا إذا قام بإجازتها بعد زوال أسباب الإكراه، وكذلك لا تجوز وصية الهازل والمخطئ لقوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(١)، فالمخطئ وهو من سبق لسانه لشيء لم يقصده وكذلك الهازل لم يتعمد أيًا منهما الوصية ولا تصح وصية السكران أيضاً لعدم القصد والاختيار حتى وإن كان قد سكر بمحرم لكن فريقاً من الفقهاء يرى أن السكران إن سكر بمحرم تنفذ وصيته زجراً وأرى أن هذا الرأي بعيد لأنه لا يكفي مجرد صدور الوصية حتى تصير لازمة، بل لابد من الإصرار عليها من وقت صدورها حتى وقت الوفاة وإن قلنا بلزومها وقت سكره وحين يعود إليه عقله يبطلها فإن ذلك أشبه باللعب والاستهزاء بأحكام الشرع وعليه فالقول بعدم لزومها أولى.

^(١) سورة الأحزاب: من الآية ٥

٤- الرشد. هذا شرط مختلف فيه؛ حيث استقر الرأي عند جمهور الفقهاء على البلوغ واختلفوا في الصبي المميز كما أسلفنا القول والرشد هو صلاح الدين والمال لكن الرشد لم تجتمع عليه كلمة بل رأي أغلب الفقهاء أن الرشد ليس بشرط وعليه تصح الوصية من السفیه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال؛ حيث إن الوصية زيادة في الأجر والحسنات وهو محتاج إلى ذلك كما أن الوصية تصح حتى وإن كان الموصى به غير مملوك للموصي وقت إنشاء الوصية كقول الشخص إن ملكت هذا البيت سأوصي بمنفعته خمس سنوات على طلبة العلم مثلاً فملكه لهذا البيت بعد إنشاء الوصية لا تمنع من نفاذها طالما لم يرجع عنها وظل مصرّاً عليها حتى وفاته، ويدخل أيضاً ذو الغفلة وهو الذي يغبن في البيوع والمعاملات وصيته أيضاً صحيحة ويعلل مذهب الحنفية ذلك بأنه لا حجر على السفیه وذو الغفلة بسبب السفه والغفلة ويرى أبو يوسف من الحنفية عدم صحة وصيتهما إلا في وجوه الطاعات والقرب حيث إنها في القرب والطاعات تكون نوعاً من أنواع العبادة وهما من أهلها.

وأما قانون الوصية المصري فقد وقف موقفاً وسطاً بين رأي أبي حنيفة وأبي يوسف حيث جاء في المادة ٥ من قانون الوصية المصري ما نصه "

ويشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي^(١)،

فهذه المادة تقرر أن البلوغ هو الشرط المعتمد وليس الرشد فإن الرشد مرتبة فوق البلوغ أخذاً من قول الله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾^(٢) واليتيم هو من توفي أبوه وهو دون سن البلوغ فهذا لا يعطى له ماله الذي ورثه خوفاً عليه من الضياع أو الفقد بسبب حداثة سنه وعدم التأكد من صحة تصرفه أو عدمه فإن وصل إلى سن البلوغ "حتى إذا بلغوا النكاح" فإنه في هذه الحالة نبداً في اختباره في مدى حسن تصرفه في المال من عدمه وذلك بإعطائه جزءاً من المال يتصرف فيه بالتعامل بيعاً وشراءً إن كان أبوه تاجراً أو بتقليب المال في الصناعة إن كان أبوه كذلك أو الزراعة إن كان أبوه مزارعاً والاختبار يكون بدورة مالية كاملة وهي التي تستغرق الحول فإن أحسن التصرف زدنا له المال زيادة في

^(١)راجع المادة ٥ من قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م

^(٢)سورة النساء: من الآية ٦.

الاختبار، فإن أحسن زدنا له المال في اختبار ثالث وأخير فإن أحسن سلمنا إليه ماله لأنه لا خوف عليه من الضياع

ولو لاحظنا أن الاختبارات ثلاثة وسن البلوغ القانوني ثمانية عشر عاماً أخذاً من المذهبين الحنفي والمالكي اللذين تردداً في البلوغ بين ١٧ و ١٨ سنة ثم أضيف الاختبار لثلاث دورات مالية بثلاث سنوات كاملة مما جعل سن الرشد المالة ٢١ سنة غير سن البلوغ المحدد ب ١٨ سنة، وقد حددت المادة سن جواز الوصية ب ١٨ سنة وهو سن البلوغ مما يعني أن الرشد ليس شرطاً لصحة الوصية وعليه تصح ضمناً وصية السفیه وذی الغفلة.

٥- عدم استغراق دين الموصي لتركته. شرط أساس لتنفيذ الوصية ألا يكون على الموصي ديون مستغرقة لتركته، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة؛ حيث يأتي تجهيز الميت على رأسها ويتبعه سداد ديونه ثم إنفاذ وصاياه إن بقي شيء بعد سداد الديون

وتكون الوصية محددة بثلاث ما تبقى بعد سداد الديون فإن كان ما تبقى قليلاً فإن الأولى والأفضل أن يتركه لورثته عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ
الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي
بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ:
«فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى
اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ
وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ»، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ^(١)

فإن كان عند الشخص فضل مال بعد أداء الدين فأولى به ورثته وخير له من
أن يوصي فيه للحديث السابق، فإن كان عليه دين وتنازل الدائنون عن اقتضاء
ديونهم فيجوز في هذه الحالة إنفاذ الوصايا طالما بقي مال يسعها ، ويمكن
إنفاذ وصية المتوفى إن تعهد آخر بسداد ما عليه من ديون وقام بالفعل بذلك
فبقي له مال يمكن أن تنفذ فيه الوصية.

^(١) صحيح البخاري ٤ / ٣ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففون الناس رقم

وإن كان عليه دين وهو غير مستغرق للتركة ففي هذه الحالة يتم سداد الدين وما تبقى تنفذ الوصية فيه إن كانت الوصية تساوي ثلث ما تبقى أو تقل عنه، والوصية وإن كانت قد ذكرت في الآية الكريمة قبل أداء الدين "من بعد وصية يوصي بها أو دين" إلا أنها في الترتيب بعد أداء الدين وقد أجمع الفقهاء على ذلك، لكن لماذا تقدمت الوصية في الآية مع أنها مؤخرة في العمل؟ تقدمت الوصية في الذكر لأن الموصي له طرف ضعيف حيث تم التبرع له وليس معقولاً أن يقف المتبرع له على الأبواب ليطلب بالوصية فقوى الله جانبها بالذكر أولاً حتى لا يأكلها الورثة، وتم تأخير الدين في الذكر في الآية لأن صاحبه قوي سيقف على الأبواب ويطلب بحقه وليس في ذلك حرج له لأنه يطلب بحقه.

٦- الإسلام هل يشترط في الموصي؟ ليس شرطاً أن يكون الموصي مسلماً بل يجوز أن يوصي غير المسلم للمسلم وكذا تجوز وصية المسلم لغير المسلم فإذا تزوج مسلم غير مسلمة من أهل الكتاب فإن التوارث ممنوع بينهما لاختلاف الدين، لكن تجوز الوصية من كل منهما للآخر فيجوز للمسلم أن يوصي لزوجته غير المسلمة ويجوز أيضاً لغير المسلمة أن توصي لزوجها المسلم

وإذا أوصى الذمي الذي يقيم في بلاد الإسلام إقامة دائمة وتجري عليه أحكام الإسلام إلا ما يختص باعتقاده فيترك وما يدين فإن وصيته صحيحة وتنفذ في حدود ثلث التركة.

وفرق بين الذمي والمستأمن إذ المستأمن هو الذي يدخل بلاد الإسلام بعقد أمان بمعنى أنه يتم تأمينه على نفسه وماله وأهله طالما كانوا في بلادنا ومع ذلك فإن الوصية له كالوصية للذمي أي نافذة في الحدود المسموح بها وهي ثلث التركة إلا أن يجيز الورثة أكثر من ذلك، فإن أجاز الورثة أكثر من الثلث نفذت لأنه يعتبر أن ما زاد عن الثلث فهو حق الورثة فالمجيز كأنه تنازل عن بعض حقه وأعطاه للموصي له إنفاذاً لرغبة والده،

وإن تعدد الورثة فبعضهم أجاز وبعضهم منع فإن الوصية تسري في حق من أجاز وتمنع في حق من منع، بمعنى أن للموصي ثلاثة من الورثة أجاز اثنان إنفاذ الوصية ومنع الثالث فإنه توزع التركة على الثلاثة مثل بعضهم وينتقص من حق من أجاز بمقدار الوصية ويعطى من منع حقه كاملاً.

وأما عن الوصية للحربي وهو الذي يوجد في قوم يحاربون المسلمين وليس بينهم معاهدات صلح أو عيش مشترك فإن ما يجري عندهم هو ما يجري

عندنا بمعنى إن كانوا يجيزون التملك للأجنبي بحيث لو أوصى الحربي للمسلم يمكن أن يأخذ الوصية منهم فإن معاملتنا له تكون بنفس المنطق نجيز لمن أجاز ونمنع عمن منع حيث نصت المادة ٩ من قانون الوصية المصري أنه "تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعاً لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي"^(١)

وصية المرتد. المرتد هو من رجع عن الإسلام بقول كفر أو فعل كفر أو اعتقاد كفر فلو أوصى من ماله بشيء فهل تنفذ وصيته؟

يرى جمهور الفقهاء أن المرتد لا يجوز له التصرف في ماله الذي اكتسبه لأنه برده بعد الاستتابة والإصرار على رده أصبح مستحقاً للقتل بسبب رده وماله يعتبر فيئاً يوضع في مصالح المسلمين وبالتالي ليس له حق التصرف في هذا المال لأنه لم يعد مالاً له،

ويرى الإمام أبو حنيفة التفريق بين المرتد الذكر والمرتدة الأنثى حيث يرى أن المرتدة لا تقتل بل تستتاب كل فترة فإن تابت وإلا ظلت حبيسة حتى

^(١) راجع المادة ٩ من قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ م

يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلاً ووصيتها على ذلك صحيحة نافذة أما الرجل المرتد فوصيته موقوفة إن مات على رده بطلت الوصية وإن رجع للإسلام نفذت وصيته،

ويخالف صاحبان رأي الإمام حيث يريان صحة الوصية من المرتد ذكراً كان أو أنثى ونفاذها، ولم يرد في قانون الوصية المصري ما يبين الخلاف في هذه المسألة وإن كانت القواعد العامة تشير لصحتها حيث جاءت شروط الموصي عامة وليس فيها ما يفرق بين المرتد وغيره فجاء في المادة ٥ "يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً؛ على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي" وواضح أن الشروط عامة ولم تمت بصلة لتغيير الديانة،

وجاء أيضاً في المادة الثالثة من هذا القانون أنه "يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافعاً لمقاصد الشارع وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية"، فنص هذه المادة وضع قيداً يتعلق بالوصية أي الشيء

الموصى به وهو ألا يكون الشيء الموصى به في معصية وألا تكون محرمة في شريعة الموصي أو الشريعة الإسلامية،

وعليه فلو أوصى المرتد ببناء بيت أو صنم مثلاً لعبادة يعتنقها فوصيته غير صحيحة لأنها وصية بمعصية ودعوة لضلال، وكذا لو كانت الوصية بشراء سلاح تبطل أيضاً لأن فيها إعانة على الفتنة، ويبقى أساس الوصية بالنسبة للمرتد صحيحاً إن جعلها في مساعدة محتاج أو لهيئة عامة تقوم على خدمة الناس كالمدارس والمستشفيات العامة أو حفر بئر أو شق قناة وما إلى ذلك من وجوه النفع،

كما نصت المادة ٩ من هذا القانون على أنه تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعاً لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي"^(١)، وعليه فإن المأخوذ به به في وصية المرتد أرجح الأراء في المذهب الحنفي والتي تفرق بين وصية المرتدة الجائزة مع الوضع في الاعتبار القيود العامة على الوصية ووصية المرتد الموقوفة لحين التثبت من عودته للإسلام فتنفذ أو ثبوته على رده فتبطل.

^(١)راجع المواد السابقة من قانون الوصية المصري ٧١ لسنة ١٩٤٦ م .

المبحث الثالث: الموصي له وشروطه.

الموصي له قد يكون شخصاً معروفاً مسلماً أو غير مسلم وقد تقدم الكلام على أن الوصية تجوز للمسلم وغيره وتجوز من المسلم وغيره، وقد يكون الموصي له شخصاً اعتبارياً أو هيئة عامة، وقد تكون الوصية لأشخاص محددين بالصفة كطلاب العلم أو الفقراء وقد تكون لدور العبادة

ويشترط في الموصي له عدة شروط هي

١- تحديد الموصي له. وتحديد الموصي له قد يكون باسمه أو لقبه المعروف به بين الناس، وقد يكون بالإشارة إليه عند وجوده في مجلس إنشاء الوصية كأن يقول الموصي أوصيت إلى هذا الشخص ويشير إليه إشارة نافية للجهالة عنه، ويمكن أن ينشئ الموصي وصيته لشخص مجهول ابتداءً معلوم انتهاءً كما لو أوصى لمن سيفوز بالمركز الأول على الطلاب الذين لم يمتحنوا بعد، فعند إنشاء الوصية الموصي له مجهول لكنه معلوم عند ظهور النتيجة، أما إن كانت وصيته بربع ماله لرجل من الناس فلا تصح الوصية لجهالتها،

ولو أوصى لمجهولين عدداً وحصرأ كالوصية للفقراء أو المساكين فليس شرطاً أن يستوعب جميعهم بل تصدق الوصية على أقل الجمع فيهم فلو أعطى ثلاثة من الفقراء فقد استوعب الوصية لهم، وليس شرطاً أن يسوي بينهم في العطاء بل يمكن أن يكون التفاوت بينهم في العطاء موجوداً ولا تأثير له على صحة الوصية.

٢- وجود الموصى له عند إنشاء الوصية. فلو أوصى لحمل هذه المرأة فخرجت دون حمل تبطل الوصية، وكذلك لو أوصى لشخص على أنه موجود حي فتبين أنه قد مات تبطل الوصية أيضاً،

ولو أوصى لمن يمكن حصرهم كالوصية للإخوة من النسب أو أبنائهم فهم وإن كانوا غير محصورين إلا أن حصرهم ممكن فصاروا كالمعينين،

وقد نصت المادة ٦ من قانون الوصية المصري على أنه "يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وأن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً فإن لم يكن معيناً لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٠"،

وقد نصت المادة ٢٠ على أنه "تلتزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي؛ فإذا كان جنيهاً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسبي، ويكون القبول على الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمّت الوصية بدون توقف على القبول" وأخذاً من المادة ٦ لا يشترط أن يكون الفقير فقيراً وقت صدور الوصية فإن كان غنياً ثم افتقر قبل نفاذ الوصية أصبح من المستحقين مع أنه وقت إنشائها لم يكن كذلك،

وقد عالجت المادة ٢٠ قبول الوصية من الموصى له وأن ذلك يكون صراحة أو ضمناً من الشخص المحدد المعين فإن كان ناقص الأهلية يقوم عنه من له ولاية عليه وبعد الاستئذان من المجلس الحسبي على أنه إذا رفض قبول الوصية لابد وأن يبدي أسباباً مقنعة للمجلس الحسبي لعدم القبول؛ حيث إن الوصية لمن تحت ولايته تعتبر نفعاً محضاً لعدم بذل مقابل لها فوجب أن يبدي العذر الكافي إن رفض قبول الوصية، وأما للوصية للأشخاص الاعتبارية كالجمعيات والمؤسسات ودور البر والعبادة فإن القبول لمن

يمثلها قانوناً فإذا لم يوجد الممثل القانوني لها أصبحت مقبولة دون توقف على صدور القبول.

٣- ألا يكون الموصى له قاتلاً للموصي. الوصية نوع من أنواع القربى والصلة وعمل من أعمال البر ولا يتصور أن يكون الإنسان فاعلاً للمعروف فيقابل بالنكران والجحود، فليس معهوداً في الشرع أن تأتي الحسنة من أثر السيئة والوصية فيها نفع للموصى له فلا يقابل هذا المعروف بالإساءة وامتداد يد الغدر والخيانة لمن صنع المعروف بقيام الموصى له بقتل الموصي حتى يتعجل وصول الوصية إليه، فمن استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا رأي أبي يوسف من الحنفية بينما الغالب في المذهب أن الوصية موقوفة على إجازة من له حق الإجازة فإن أجاز الورثة الوصية للقاتل على رأي أبي حنيفة ومحمد جازت وإلا فلا، ومبنى الجواز وعدمه على أن المال أصبح لهم إن أبطلوا الوصية فهم أصحاب الحق فيه فمن أجاز فكأنه تنازل عن بعض حقه لهذا القاتل بينما يستمسك أبو يوسف بحديث "لا وصية لقاتل"^(١)، ولم ينص قانون الوصية على شيء في هذه المسألة فالرجوع فيها

^(١) قال الخطابي: فيه من الفقه: أن دية القاتل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القاتل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزاً في ثلث ماله.

للرأي الراجح في المذهب الحنفي وعليه فالوصية جائزة إن أجازها الورثة وتبطل إن أبطلوها وإن أجازها البعض وأبطلها البعض تجوز في حق من أجاز وتبطل في حق من أبطل.

٤- ألا يكون الموصى له وارثاً. من شروط الوصية حتى تنفذ ألا يكون الموصى له وارثاً والدليل على ذلك ما تقدم من حديث روي عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»^(١)، فالحديث أشار إلى عدم صحة الوصية لوارث مطلقاً،

ولكن قانون الوصية المصري أخذ بصحة الوصية للوارث أو لغير الوارث كما جاء في المادة ٣٧ " تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير

لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث. وواضح أنه ليس حديثاً بل هو فقه مأخوذ بطريق القياس على القاتل في الميراث. راجع سنن أبي داود تحقيق الأرئؤوط ٥٥٢ باب في المرأة ترث من دية زوجها، مختصر سنن أبي داود للمندري ٢/ ٢٩٩.

^(١) سنن أبي داود ٣/ ١١٤ باب ما جاء في الوصية لوارث رقم الحديث ٢٨٧٠، سنن الترمذي ٣/ ٥٠٤ باب ما جاء لا وصية لوارث رقم الحديث ٢١٢٠.

إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه " وهذا النص يغير ما جاء بالحديث السابق، إلا أن هناك رواية أخرى للحديث تجيز الوصية للوارث، لكن ذلك متوقف فيها على إجازة الورثة لكن نص المادة ٣٧ تخطئ هذا الأمر فجعل الوصية جائزة دون توقف على إجازة الورثة فعن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ»^(١).

^(١) سنن الدارقطني ٥/ ٢٦٧ كتاب الوصايا ، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٣٣ باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين رقم الحديث ١٢٥٤٠.

المبحث الرابع: الموصى به وشروطه.

١- يشترط في الموصى به أن يكون مالاً في عرف الشرع يجوز التعاقد عليه فتجوز الوصية بالنقد أو بالعين النافعة وكذلك بالعروض إلا أن يكون الموصى به ميتة أو خمرًا أو خنزيراً، ويمكن أن يكون الموصى به مال في عرف الشرع ولا تجوز الوصية به كما لو كان المال مباحاً لأنه لم يدخل في ملك الموصي فلا تجوز الوصية به لكن لا يجوز إتلاف الخمر على من يعتقد حلها كالذمي الذي يرى حل الخمر فهي عنده مال وإن كانت عندنا غيره

٢- أن يكون مما يجري فيه الإرث. فتجوز الوصية بالعقار والمنقول كما تجوز الوصية بالمثلي أو القيمي وتجوز الوصية بالمنافع أيضاً وتجوز الوصية كذلك بالنقد أو العرض وقد أجازت الوصية بالمنافع مع أن المنافع مما لا يجري فيه الإرث لأن الوصية عقد تبرع ونفع محض لأن الوصية عقد ابتداء وعليه فتصح الوصية بسكنى الدار مدة طالت أو قصرت.

٣- أن يكون الموصى به موجوداً إذا كان معيناً. إذا أوصى الموصي بشئ معين فلا بد وأن يكون موجوداً في ملكه فلو أوصى بما لا يملك ثم تملكه بعد

ذلك ولم يحدد وصيته فإنها تبطل لأن ملك الموصي به لم يكن موجوداً عنده وكان عليه أن يحدد الوصية بعد التملك ولم يفعل، وإذا أوصى بشئ شائع فتجوز الوصية به لأن ما جاز تملكه جازت الوصية به ومعلوم أن الملك على المشاع جائز، فيمكن للشخص أن يملك ربع الأرض أو ثلثها دون وضع حدود فاصلة بين ملكه وملك شركائه كما في الميراث الذي لم يقسم لكن يعلم كل فرد مقدار نصيبه فيه على المشاع فالوصية فيه صحيحة في مقدار الثلث أو أقل إن كان النصيب المشاع هو كل ما يملكه ويجوز أن تكون الوصية في النصيب كله إن كان له ملك آخر ولا يتجاوز النصيب المشاع ثلث تركته كاملة وقد نصت المادة ١٠ من قانون الوصية المصري على أنه "يشترط في الموصي به

أ- أن يكون مما يجري فيه الإرث

ب- أن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالاً

ج- أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصيان كان معيناً بالذات.

٤- ألا يتجاوز الموصي به حد الثلث. علمنا أن الوصية أقصاها الثلث

للحديث السابق "الثلث والثلث كثير" وقد حدد الشرع الحكيم ذلك موازنة

بين مصلحة الموصي الذي يحتاج للحسنات ويتدارك بالوصية فضل ما فاته منها وبين الوارث الذي أمر الشرع بعدم تركه لذل المسألة والحاجة طالما كان مورثه ذا مال، وعلى ذلك لو لم يوجد للموصي ورثة فهنا تنفذ وصيته حتى وإن كانت بأكثر من الثلث حتى وإن أوصى بكل المال لأن من يخاف عليهم غير موجودين هنا ولأن الزيادة على الثلث مرتبطة بإجازتهم ولعدم وجودهم جازت الوصية بكل المال لأن مآل تركته لبيت المال ولا يشترط موافقة بيت المال أو الخزانة العامة للدولة على ذلك فقد جاء في نص المادة ٣٧ من قانون الوصية بأنه " يجوز تنفيذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة "

الفصل الثاني: مبطلات الوصية. وفيه مباحث

الوصية حينما تصدر من صاحبها ويظل عليها لحين الوفاة تعتبر لازمة في حقه، إن ظل على عقله لحين الوفاة، لكن قد يطرأ على الوصية ما يبطلها كالتصرف فيها أو وفاة الموصي له أو الرجوع عنها صراحة أو ضمناً أو قتل الموصي له للموصي عمداً عدواناً وستكلم عن المبطلات بشئ من التفصيل.

المبحث الأول: الجنون المطبق.

إذا أصاب الجنون الموصي فإن وصيته تبطل وذلك إذا ظل الجنون مصاحباً له لحين وفاته حيث إنه كان يمكنه الرجوع عن الوصية لولا الجنون، فروعيت حالته فبطلت الوصية،

وقد بينت المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية المصري أن الجنون المطبق هو الذي يستمر شهراً كما هو رأي أبي يوسف وإن كان محمد بن الحسن الشيباني يرى أن الجنون المطبق هو الذي يستمر سنة، والذي يحدد حالة الجنون وما إذا كان مطبقاً أم لا هم أهل الاختصاص وهم الأطباء العدول فهم أهل الذكر هنا ويلحق بالمجنون ذو الغفلة فهو داخل في طور الجنون،

وقد نصت المادة ١٤ من قانون الوصية المصري على أن "تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت"

المبحث الثاني:- موت الموصي له قبل موت الموصي.

إذا مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية لأن محل الاستحقاق وهو الموصي له قد مات ولم تتأكد الوصية بعد؛ حيث إن تأكيدها يكون بموت الموصي وتلزم بوفاته مصرّاً عليها ولم يحدث فرأي الحنفية تنتهي الوصية عند هذا الحد، وسواء علم الموصي أم لم يعلم، وإن كان هناك رأي للمالكية يرى أن الموصي له إذا مات وعلم الموصي بذلك وظل مصرّاً على وصيته ولم يرجع عنها فإن وصيته تنتقل لورثة الموصي له، إلا أن القانون لم يأخذ برأي المالكية بل نص في عجز المادة ١٤ على أن الوصية "تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل الموصي".

المبحث الثالث: هلاك الموصي به.

فإذا كان الموصي به شيئاً معيناً ثم هلك فلا معنى لبقاء الوصية بعد ذهاب الموصي به، كما لو أوصى بسكنى الدار فتهدمت أو قام الموصي ببيعها أو وهبها لشخص آخر وأقبضه إياها، وكما لو أوصى بركوب سيارته فاصطدمت بغيرها مما نتج عنه تلفها وعدم صلاحيتها للركوب، وكذلك هلاك المرافق التي لا يتم الانتفاع بالشيء إلا معها يعتبر هلاكاً للعين فإذا سقط سلم الدور الثاني الذي أوصى بسكناه خمس سنوات لأولاد أخته فلا معنى لهذه الوصية طالما لا يستطيع الموصي له أو لهم اقتضاء المنفعة دون هذه المرافق،

ويشترط القانون أن يكون الهلاك قبل قبول الموصي له فإذا حدث الهلاك بعد قبول الموصي له فإن الوصية لا تبطل بل يضمن المتسبب، وهنا تكون هناك قرينة قوية على قصد الإضرار بالموصي له وعدم وصول الوصية إليه، لأن القبول لا يكون إلا بعد وفاة الموصي وأصابع الاتهام تشير هنا للورثة لأن إبطال الوصية زيادة في نصيبهم فعوقبوا بنقيض قصدهم بإنفاذ الوصية،

وفرق بين هلاك الوصية واستهلاكها فإن الهلاك يكون بالقوة القاهرة أو بأسباب لا دخل ليد الإنسان فيها أما الاستهلاك فإن ليد الإنسان دخل فيها والاستهلاك إذا كان من الموصي فإنه رجوع ضمني عن الوصية كما ذكرنا من مثال هدم الدار أو بيعها بعد الوصية،

وقد نصت المادة ١٥ من قانون الوصية المصري على أنه "تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً وهلك قبل قبول الموصى له" وقد نصت المذكرة الإيضاحية على أنه من قبيل الرجوع في الوصية "إذا حصل من الموصي عمل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه أو يعسر، والرجوع في الوصية صراحة أو دلالة ينبنى عليه بطلانها"

المبحث الرابع: قتل الموصي له للموصي.

فالوصية نوع إرفاق من الموصي للموصي له ولا يجوز مع الإرفاق أن يقابل بالجحود والنكران وذلك بنيل الوصية عن طريق إزهاق نفس من أحسن إليه فمن استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه وقد قدمنا الكلام على هذه النقطة قبل ذلك،

وقد نص على بطلان الوصية بالقتل العمد العدوان المادة ١٧ من قانون الوصية المصري حيث جاء فيها "يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي" وهذه المادة هي بذاتها المادة ٥ من قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ٤٣ باستبدال ألفاظ الميراث بالوصية.

ولي بعض الملاحظات على هاتين المادتين سواء المادة ١٧ من قانون الوصية أو المادة ٥ من قانون المواريث

وهي إن القانون قد حدد فيهما سن البلوغ الجنائي بخمس عشرة سنة وهذا مذهب الشافعية في تحديد البلوغ بالسن وقد استندوا في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصحابة يوم أحد وكانوا أبناء أربع عشرة سنة وأجازهم يوم الخندق منهم عبدالله بن عمر ورافع بن خديج قال الشافعي فعلمنا أن حد ما بين الصبية والرجال خمس عشرة سنة مع أن القانون الجنائي المصري اعتبر سن البلوغ الجنائي ثماني عشرة سنة كما قدمنا، فكان ينبغي على المشرع أن يوحد الاتجاه في الأخذ بسن البلوغ الجنائي وبين المنع من الميراث أو الوصية بالجنانية باعتبار أن الأقل من ثماني عشرة سنة لم يصل للسن المختارة قانوناً التي يحاسب عندها على جرمه وجنانيته.

وأما الملاحظة الثانية فهي أن المشرع نص في صدر المادتين على أن القتل المانع من الإرث أو الوصية هو القتل العمد العدوان، ثم عاد في عجز المادتين ليستثني حالة تجاوز حق الدفاع الشرعي، وحالة الدفاع الشرعي ليست من قبيل العمد العدوان بل حالة الدفاع الشرعي تفترض أن الموصي هو من بدأ بالاعتداء عليه فقام الموصى له برد هذا الاعتداء بما يمنع اعتداء الموصي عليه، فإن كان الاعتداء قوياً من الموصي فقابله الموصى له بما يرده أو تجاوز هذه الحالة إلى حدث الوفاة للموصي فلا يمكن أن نسمي

هذا اعتداء وعمداً وعدواناً؛ فالاعتداء غير متحقق وكذلك العمدية والعدوان غير متوفرين في هذه الحالة أيضاً فالذي يرد عدواناً لا يسمى عامداً حتى وإن أدى لارتكاب جريمة القتل فإن المتوفر هنا هو الخطأ أو على أقصى تقدير شبه العمد حيث أراد ضربه فنتج عنه الوفاة فلا يسمى عامداً فهذا الاستثناء أراه غير مفيد وكان الأولى عدم وجوده.

المبحث الخامس: الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمناً.

من مبطلات الوصية الرجوع عنها من الموصي صراحة أو ضمناً فكل فعل يدل صراحة أو ضمناً عن الرجوع عن الوصية يعد في عرف الشرع رجوعاً، وقد نصت على ذلك المادة ١٨ من قانون الوصية حيث جاء فيها "يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها"،

وقد أوضح المشرع في المادة ١٩ من ذات القانون بالأمثلة ما يعد رجوعاً وما لا يعد كذلك فقال: "ولا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به أو يغير معظم

صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسلمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية"،

ويمكن القول إن الرجوع عن الوصية مقبول في حياة الموصي كأن يصدر عنه ذلك صراحة أو ضمناً كأن يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو أبطلتها، والضمني كما قدمنا قيامه ببيع العين الموصى بها أو هبتها لشخص آخر وتسليمها إياه، أما ادعاء الرجوع عن الوصية بعد وفاة الموصي فقد نص القانون صراحة في مادته الثانية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة على ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنيع تدل على صحة الدعوى، وأما الحوادث الواقعة من ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاءه وكذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها" فقد فرق المشرع بين ما قبل ١٩١١م ميلادية وما بعدها فقبل ١٩١١م لا بد من أوراق خالية عن الشبهة والادعاء، ولكن لو

يشترط فيها الشكل الرسمي، وأما بعد ١٩١١م فاشترط فيها الرسمية أو أن تكون بخط الوصي أو عليها تصديقه المعروف الذي لا يجحد.

المبحث السادس: تبطل الوصية إذا كان مقصودها منافياً لأوامر الشرع الحنيف.

ومن هذه الوصايا ما لو أوصى بمحرم كأن يوصي بشراء خمر أو خنزير أو غيرها من المحرمات وكذلك لو كان قصده من وصيته الإضرار بالورثة كأن يوصي لحرمان الورثة من حقوقهم أو بعض حقوقهم وكالوصية للوارث دون إجازة باقيهم.

المبحث السابع: الدين المستغرق للتركة.

إذا أوصى الموصي بجزء من تركته لكن ديونه استغرقت التركة كاملة تبطل وصيته لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية ويستوي في ذلك أن يكون الدين للعباد أو لله تعالى كأن يكون عليه زكاة لم يخرجها وتراكت عليه حتى أتت على ماله،

ومع وجود الدين المستغرق يمكن أن تنفذ الوصية أو جزء منها إن قام الدائنون أو بعضهم بإبراء الموصي المدين من الدين كله أو بعضه، ولا يكون ذلك إلا حقوق العباد أما حق الله فلا يملك أحد أن يتنازل عنه.

المبحث الثامن: رد الموصي له للوصية بعد وفاة الموصي.

الوصية جائزة الإنشاء وجائزة القبول؛ حيث يمكن للموصي أن يوصي وألا يوصي، وكذلك للموصي له أن يقبل الوصية وأن يرفضها، فنظراً لأن الوصية تبرع محض يمكن أن ينظر الموصي له لعظم المنة عليه فيها فيرفضها لأجل ذلك، كما يمكنه قبولها إن رأى أن حاجته إليها أشد من المنة فيها.

ولكي ينتج قبول الوصية أو ردها أثره فلا بد وأن يكون ذلك في وقته وحينه أي بعد وفاة الموصي وهو مصر على وصيته فإن قبل الموصي له بعد وفاة الموصي أنتجت أثرها وتأكدت الوصية، وإن رفض بعد الوفاة أيضاً أنتجت أثرها وردت الوصية، أما القبول أو الرفض في حياة الموصي فلا أثر لها ولذلك نصت المادة ٢٤ من قانون الوصية على أنه " لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي ".

ولا تشترط الفورية في قبول الوصية أو ردها بعد وفاة الموصي مباشرة، فيمكن أن تكون بعدها، لكن إن قام من له تنفيذ الوصية بإعلام الموصي له بإعلان رسمي يشتمل على بيان كافٍ عن الوصية وطلب منه قبول الوصية أو ردها أو مضى على علمه ومعرفته بذلك ثلاثين يوماً فأكثر دون وجود عذر

مقبول له فإن الوصية تبطل وهذا هو فحوى المادة ٢٢ من قانون الوصية المصري.

المبحث التاسع: انتهاء وقت الوصية.

الوصية يصح فيها أن تكون بعين من الأعيان كما يجوز فيها أن تكون بمنفعة من المنافع ولا يتصور في العين الموصى بها أن تكون مؤقته بوقت حيث إن الأعيان ملكها لا يتوقت أما المنافع فيأتي عليها التوقيت، بمعنى أنه يمكن أن يوصي له بسكنى البيت من تاريخ ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٠م فإذا جاء وقت تنفيذ الوصية، والموصي ما زال حياً حتى انتهى وقت وزمن الوصية المؤقت فإن الوصية تبطل لأن الانتفاع بالوصية مشروط بوفاة الموصي حيث لا لزوم للوصية إلا بعد الوفاة فإذا انتهى وقتها وهو حي بطلت.

الباب الثالث: أحكام الوصية

تمهيد: نقصد بأحكام الوصية هنا الأثر المترتب على الوصية بعد إنشائها واكتمال شروطها وهذه الأحكام تتعلق إما بالموصى له أو الموصى به، والموصى له المعلوم لا مشكلة تثور حول الوصية له، أما الإشكاليات التي نريد بحثها في الموصى له فتتعلق بالوصية للمعدوم والوصية للطبقات والوصية لمن يحصون عدداً ومن لا يحصون والوصية للحمل.

وأما الموصى به فإنه ينقسم إلى أموال ومنافع وبالنسبة للمال نبحث فيه الوصية للوارث والوصية بما زاد عن الثلث ووصية المدين والوصية بمثل نصيب وارث، والوصية بالدين، والوصية إن كان في التركة مال غائب والوصية بسهم شائع في التركة، وأما الوصية بالمنافع فنبحث فيها الوصية المؤقتة والمؤبدة بالمنفعة، والوصية بمنفعة الوقف والوصية بالغلة أو الثمرة والوصية بالبيع أو التأجير ووقت سقوط الوصية بالمنفعة وتقدير الوصية بالمنافع والحقوق وتبعتها بالوصية بالمرتبات

الفصل الأول: أحكام الوصية الخاصة بالموصى له

المبحث الأول: الوصية للمعدوم.

يقصد بالمعدوم من لم يكن موجوداً وقت إنشاء الوصية ويحتمل وجوده في المستقبل وسواء في ذلك وجوده في حياة الموصي أو بعد وفاته، وقد أجاز قانون الوصية المصري الوصية للمعدوم منفرداً بها كما لو أوصى لأبناء ولده الذي لم يتزوج بعد فهم في علم الغيب حيث يمكن أن يتزوج أو لا، ويمكن أن يولد له كما يمكن ألا يرزق بأبناء، ويمكن أن يكون بعض الموصى لهم موجوداً وبعضهم غير موجود كما لو أوصى لأبناء ولده محمد من ولد منهم ومن لم يولد فإن الوصية بذلك تشمل الموجود الآن كما تشمل من سيولد لمحمد بعد ذلك والجميع داخل في الوصية

وقد نصت المادة ٢٦ من قانون الوصية المصري على "أنه تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملك لورثة الموصي،

وإن وجد واحد من الموصي لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد معه غيره فيشارك معه فيها، وكل من يوجد منهم فيها يشترك مع من يكون موجوداً وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة لهم جميعاً ويكون نصيب من مات منهم تركته عنه" وكذلك الأمر لو كانت الوصية بالمنافع ولم يوجد أحد من الموصي لهم عند وفاة الموصي تصبح المنافع من حق الورثة، وإن وجد مستحق وقت الوفاة فإنه ينفرد بالمنفعة ويدخل معه كل من أتى بعد ممن تشملهم الوصية م ٢٧ ، وإذا لم يوجد إلا واحد انفرد بالوصية إلا إذا قامت القرائن على قصد التعدد فحينئذ يصرف للموجود نصيبه فقط ويعطى الباقي لورثة الموصي، وتقسم العين بين الموصي له وورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر.

المبحث الثاني: الوصية للطبقات.

إذا أوصى الموصي بوصيته بالمنافع لأكثر من طبقتين فإنها لا تسري إلا للطبقتين الأوليين فقط والوصية للطبقات قد تكون مرتبة بمعنى أن يوصي للطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية فإذا وجد واحد من أبناء الطبقة الأولى فإنه يمنع أبناء الطبقة الثانية جميعاً ولا يبدأ تطبيق وصول المنافع لأبناء الطبقة الثانية إلا عند اليأس من وجود أحد من أبناء الطبقة الأولى أو انقراضهم أما إن كانت الوصية بطريق الاشتراك لمن وجد فإن جميعهم يأخذ دون فارق بين أبناء طبقة وأخرى^(١)

^(١) راجع المادة ٢٩ من قانون الوصية المصري.

المبحث الثالث: الوصية لعدد محصور أو غير محصور.

إذا أوصى الموصي لمن لا يحصرون عدداً كأن أوصى للفقراء أو لطلاب العلم أو أهل مدينة القاهرة فإنه يخص بها المحتاج منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية فيمكن أن يعطي أحدهم أكثر والآخر أقل على حسب الرؤية م ٣٠ من قانون الوصية المصري، والمأخوذ من المادة السابقة أنه ينبغي على القائم على تنفيذ الوصية أن يقدم المحتاجين منهم ولا يشترط أن يسوي في العطية بإمكانية التفاوت للحاجة.

وإن كانت الوصية لعدد محصور فقد عالجتها المادة ٣١ من قانون الوصية حيث قالت: " إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصى به مستحقاً للآخرين " فمثلاً لو أوصى للفقراء من أبناء عمرو فكان بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً فإن الغني يخرج من الوصية وتذهب الوصية إلى الفقراء من أبناء عمرو ولا ينتقص منها شيء، وكذلك الأمر لو مات بعضهم قبل الموصي أو رد الوصية فإن الوصية بكاملها تنصرف لمن بقي منهم حتى وإن كان واحداً، ويختلف الأمر إن كانوا محصورين معينين باسم كل واحد

منهم فإن خرج بعضهم وقت تنفيذ الوصية بأن مات قبل التنفيذ أو قام برد الوصية فإن من تبقى منهم يأخذ حصته فقط م ٣٣ من قانون الوصية.

وإن كانت الوصية لمعين أو معينين مع محصورين كأبناء زيد فإن الوصية تقسم عليهم جميعاً بحسب عدد الرؤوس فإن كان المعين واحداً وأبناء زيد ثلاثة فإن الوصية تقسم على أربعة.

وإن كانت الوصية لمعين متعدد مع قوم غير محصورين كالوصية لزيد وعمرو وبكر وفقراء مدينة القاهرة - وهؤلاء غير محصورين - ودار للمسنين - كجهة من جهات البر - فإن الوصية تقسم سهاماً فكل واحد من المعينين له سهم والفقراء لهم سهم ودار المسنين لها سهم.

وإن كانت الوصية لقوم غير محصورين ولجهة من جهات البر قسمت الوصية بينهم مناصفة.

ولو كان الموجود وقت وفاة الموصي بعض من يحصون ويحتمل وجود غيره كما لو أوصى لزيد وولد بكر وكان الموجود منهم ثلاثة وللمستشفى فإن الوصية تقسم على خمسة؛ سهم لزيد وثلاثة أسهم لأبناء بكر وسهم للمستشفى وكل من يولد لبكر يشترك مع الباقيين في الأسهم الثلاثة التي

أخذوها، وهذا هو المفهوم من المواد ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، من قانون الوصية المصري.

وإذا بطلت الوصية لشخص معين فإن ما يخصه من الوصية يعود إلى التركة ليقسم بين الورثة، وكذلك إذا ضاقت التركة عن الوصية ولم يجز الورثة الزيادة فإن كل واحد من الموصى لهم يأخذ بقدر حصته من ثلث الوصية فلو أوصى لعمر و بخمسة آلاف جنيه وأوصى لمحمد بعشرة آلاف وأوصى لزيد بثلاثة آلاف وترك ستة وثلاثين ألف جنيه، فالوصية وصلت إلى نصف ما تركه ولم يجز الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث فتوقف بها عند حد الثلث أي إن الوصية لا تنفذ إلا في حدود اثني عشر ألف جنيه وتوزع على الموصى لهم بنسبة كل منهم فيها فالموصى له بثلاثة يأخذ الفين والموصى له بخمسة يأخذ ٣٣٣٣ جنيه تقريباً والموصى له بعشرة يأخذ ٦٦٦٦ جنيه تقريباً وعند جمع هذه المبالغ نجد أنها توقفت عند مبلغ ١٢ ألف جنيه تقريباً حيث إنها تمثل ثلث المال الذي تركه الموصي.

المبحث الرابع: الوصية للحمل.

الحمل إما أن يقر الموصي بوجوده وقت الوصية أو لا يقر فإن أقر الموصي بوجوده فإن الوصية للحمل صحيحة إن ولد لعام شمسي كامل فأقل من وقت الوصية، وإذا لم يقر الموصي بوجود الحمل فلكي تصح الوصية له شرط أساس أن يولد لمائتين وسبعين يوماً أي لتسعة أشهر حيث إن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، ويستثنى من ذلك ما لو كانت الحامل وقت الوصية معتدة من وفاة فإن المدة حينئذ تصل على ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من وقت الوفاة أو الفرقة البائدة وهي السنة الشمسية التي تكلمنا عنها، وإن كان الحمل لفلان فإنه يشترط زيادة على ما تقدم ثبوت النسب للحمل من نفس الشخص المحدد وتوقف الوصية حتى وضع الحمل فتثبت له، م ٣٤ من قانون الوصية المصري.

وإذا وضعت الحامل أكثر من حمل فلكي يتم التشريك بينهم في الوصية فينبغي ألا تزيد المدة الفاصلة بين وضع الحمل والآخر عن ستة أشهر فأكثر وإذا كان الحمل اثنان فانفصل أحدهما حياً والآخر ميتاً فإن الوصية تنصرف للحي منهما ولا شيء لمن ولد ميتاً، فإن ولد الاثنان بهما حياة ثم

مات أحدهما وبقي الآخر قسمت الوصية بينهما مناصفة والقسم الذي
للميت يذهب لورثته الشرعيين، م ٣٦ من قانون الوصية المصري.

الفصل الثاني: أحكام الوصية الخاصة في الموصى به.

الموصى به ينقسم إلى أموال ومنافع وبالنسبة للمال نبحث فيه الوصية للوارث والوصية بما زاد عن الثلث ووصية المدين والوصية بمثل نصيب وارث، والوصية بالدين، والوصية إن كان في التركة مال غائب والوصية بسهم شائع في التركة، وأما الوصية بالمنافع فنبحث فيها الوصية المؤقتة والمؤبدة بالمنفعة، والوصية بمنفعة الوقف والوصية بالغلة أو الثمرة والوصية بالبيع أو التأجير ووقت سقوط الوصية بالمنفعة وتقدير الوصية بالمنافع والحقوق ونتبعها بالوصية بالمرتبات

المبحث الأول: الوصية بالمال

١- الوصية للوارث أو بما زاد عن ثلث التركة. نصت المادة ٣٧ من قانون الوصية المصري أنه " تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه".

وقد ذكرنا قبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدد الوصية بالثلث وعللها بمصلحة الورثة "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس" وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث وأجازت بعض الروايات الوصية للوارث بإجازة الورثة، وقد توقف المشرع عند حد الثلث في الوصية امتثالاً لنص الحديث النبوي لكنه جعل الوصية سرياناً للوارث أو غيره ولم يوقفها على إجازة الورثة فجعل الوصية بالثلث من حق الموصي أن يوصي بها سواء أوصى لوارث أو غيره.

وإذا أراد الوارث أن يوصي بأكثر من الثلث فإن يده تغل في هذا التصرف لأن فيه جور على حق الورثة فتوقف الأمر على إجازتهم، وسبب التوقف على إجازتهم والرجوع إليهم أن الموصي قد أخذ من حقهم ليعطي غيرهم فمن

أجاز منهم وصية مورثه فكأنه رضي أن يتنازل عن بعض حقه تلبية لرغبة مورثه ويكون بذلك هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إعطاء الموصي له ما زاد عن الثلث، وسبب إجازته بعد وفاة الموصي لأنه بالفاتة استحقها كجزء من التركة فأصبحت حقه، ولا مانع أن يتصرف الإنسان فيما يملكه، وثمة شيء آخر وهو أن تأجيل الإجازة لما بعد الفاتة لكي لا تكون هناك مؤثرات على الشخص تمنعه من قول رأيه بصراحة وأكثر هذه المؤثرات تكون من صاحب المال المورث والموصي في نفس الوقت.

المبحث الثاني: وصية المدين.

المدين إما أن يكون مستغرقاً للتركة بدينه أو غير مستغرق والأصل في الموصي غير المدين حرية الوصية لمن أراد سواء كانت الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر لكن يتوقف الأمر فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة فإذا كان دينه مستغرقاً للتركة فقد نصت المادة ٣٨ من قانون الوصية المصري على أنه " تصح وصية المدين المستغرق ماله للدين ولا تنفذ إلا براءة ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفاء الدين " وقد كان للمشرع أن يمنع الوصية لصاحب الدين المستغرق للتركة، لكنه فرق بين شيئين الأول منهما أن العبارة التي خرجت من المكلف البالغ العاقل المختار الرشيد لها أثرها ولها اعتبارها فلا يمكن أن تلغي اعتباره بين الناس لأجل الدين ولأنه ربما عمل فتكسب مالاً من حين الوصية لوقت إنفاذ الوصية فلا مجال لإلغاء عبارته وأثرها، وثانيهما وارد أن يتنازل صاحب الدين عن استيفاء دينه كله أو بعضه وبالتالي يكون هناك مجال لتنفيذ الوصية.

و"إذا كان الدين غير مستغرق واستوفي كله أو بعضه من الموصي به كان الموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفي في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين" مادة ٣٩ من قانون الوصية المصري، وقد تكلمت هذه المادة عن الدين غير المستغرق بحيث يبقى شيء للورثة بعد سداد الدين فإن بقي شيء لعدم استغراق الدين أو لتنازل بعض الدائنين مع عدم الاستغراق فإن هناك مجال لتنفيذ الوصية فيما تبقى من مال التركة ولو جزئياً فإن كان قد حدد الوصية بمبلغ ثابت كألف جنيه مثلاً ثم تبقى له بعد أداء الديون عشرة آلاف جنيه فإن الوصية كاملة تخرج مما بقي من التركة لأنه لم تصل الثلث أو تجاوز وعليه فإنها تخرج كاملة من التركة، وإذا كانت الوصية بعشرة آلاف والباقي ثمانية عشر ألفاً بعد سداد الديون فإنها تنفذ جزئياً حيث لا يمكن تجاوز ثلث التركة إلا بعد استئذان الورثة وقبولهم ذلك ويشترط أن يكون ذلك بعد وفاة الموصي فإن أبوا فإن التركة تنفذ جزئياً وتقف عند حد الثلث فبدلاً من العشرة آلاف تنفذ في حدود ستة آلاف جنيه لأنها ثلث ما تبقى بعد سداد الدين وهو ثمانية عشر ألفاً.

المبحث الثالث: الوصية بمثل نصيب الوارث.

إذا أوصى الموصي بمثل نصيب الوارث فيما أن يكون الوارث معيناً أو غير معين فإن كان معيناً استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة، م ٤٠ من قانون الوصية المصري، ومعنى ذلك أنه لو قلنا أوصى لم بمثل نصيب أخيه لأنه فإننا نحسب التركة ثم نضيف إليها السدس وهو مثل نصيب الأخ لأم وكأنها مثل مسألة عالت من ٦ إلى ٧ ، ونفس الأمر لو كان الورثة كلهم في مرتبة واحدة ولم يعين منهم واحداً فأوصى بمثل نصيب وارث وكلهم يرثون مثل بعضهم فكأنه في حكم المحدد بمثل نصيب وارث ومثالها ما لو ترك أربعة أبناء وأوصى بمثل نصيب وارث فأنصباؤهم جميعاً متساوية ولا يوجد غيرهم مستحقاً للتركة فتقسم التركة على خمسة بإضافة الموصى له إليهم بمثل نصيب الوارث.

أما إن كان الوارث غير معين والورثة غير متساوين في الأنصباء فيعطى "قدر نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين" م ٤١ فإن كان في الورثة زوجة أعطي الثمن زائداً على الفريضة وإن كان فيهم أحد أصحاب السدس ولا توجد زوجة أعطي السدس وهكذا.

وإذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة أو نصيب أحد ورثة الموصي أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصي الوارث أو لم يعينه قدرت حصة الموصي له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين فالأمر مقدر هنا بين وصيتين تجاوزا حدود الثلث والمراد بالوصيتين أي الوصية بسهم شائع والوصية بمثل نصيب الوارث مع عدم إجازة الورثة لهما وهنا يقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة وتقسيم الثلث بالمحاصة لا يكون إلا عند حالة تجاوز الوصايا لثلث التركة.

المبحث الرابع: الوصية إذا كان في التركة دين أو مال غائب.

عالجت المواد ٤٣: ٤٦ من قانون الوصية هذه المسألة فنصت المادة ٤٣ على أنه "إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصي به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصي له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة وكل ما حضر شيء استحق الموصي له ثلثه حتى يستوفي حقه" ويؤخذ من هذه المادة أنه لو كان هناك مبلغ مالي تركه الميت وأوصى بمبلغ عشرة آلاف جنيه وترك مالا سائلا يساوي ثلاثين ألفاً وترك أرضاً وبيتاً وترك ديناً له عند آخرين يساوي مائة ألف ففي هذه الحالة يعطى الموصي له مبلغ العشرة آلاف من المال الموجود في البيت وتنتهي الوصية عند هذا الحد ويقتسم الورثة ما تبقى من مال وكل ما جاء من دين للمتوفى فإنه يوزع على ورثته باعتباره تركة، وإن كانت الوصية ببيت يساوي مائة ألف وترك مائة ألف وله ديون تساوي خمسين ألفاً فإن مجموع التركة يساوي مائتان وخمسون ألفاً وهنا ترد الوصية إلى الثلث ما لم يجزها الورثة ويقف نصيب الموصي له عند الثلث ولا يعطى البيت كاملاً بل يعطى ما قيمته ثلث الموجود ويتنظر

حيث يمكن عدم تحصيل الدين كله أو بعضه بسبب إعسار المدين وإذا جاء شيء من الدين الخارجي يأخذ الموصي له منه الثلث حتى تكتمل وصيته.

ونصت المادة ٤٤ على أنه "إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصي له سهمه في الحاضر منها وكل ما حضر شيء استحق سهمه فيه"، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون النصيب بسهم شائع للموصي له ونفترض أن المتوفى ترك ثلاثة أبناء فإن الموجود من تركة المتوفى يقسم على أربعة أقسام بإضافة مثل سهم واحد من الأولاد الثلاثة للتركة فتكون السهام أربعة ويقسم المال الحاضر على ذلك وكل ما حضر من الدين أو المال الغائب يقسم على الموصي له بسهم وثلاثة أسهم للأولاد الورثة وهكذا، أما إن كان الورثة عبارة عن ذكور وإناث فإن الموصي له يقدر له مثل نصيب الأنثى، وإن كان الورثة مختلفين يقدر له على سهم الأقل منهم.

ونصت المادة ٤٥ على أنه "إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصي له سهمه في الحاضر من هذا النوع، وإن كان هذا السهم يخرج عن ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق

الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على الا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه" والفرض في هذه الصورة أن المتوفى لم يترك إلا بيتاً مكون من أربع وحدات سكنية وترك ديناً قيمته ٢ مليون جنيه مصري وترك محلاً تجارياً غير مملوك له ولكن به بضاعة تساوي مليون جنيه أخرى فقيمة التركة تساوي ٤ مليون جنيه الموجود منها البيت المساوي ١ مليون فقط وكان قد حدد له نصيب سهم شائع وصية فهنا لا يمكن أن نعطيه البيت بل نعطيه بمقدار سهم وهو وحدة سكنية واحدة من البيت وكلما جاء جزء من الدين أو تم بيع جزء من البضاعة فنعطيه مقدار سهمه لأنه لا يمكن أن نخرج وارثاً من بيته لنعطيه للموصى له لأن في ذلك إضرار بهم فهنا نعطيه من كل مال يأتي سهم مثله مثل الورثة الثلاثة، أما إن كان الحاضر من المال مع البيت الدين الذي حل وأحضره المدينون فإنه يعطى عين ما حدد له في الوصية إن خرج ثلث الموجود فأقل.

ونصت المادة ٤٦ من قانون الوصية المصري على أنه "في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد

الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالاً حاضراً وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة، ويعتبر هذا الدين مالاً حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو أقل فإن كان أكثر منه اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالاً حاضراً"

ومعنى ذلك أنه إذا ترك المتوفى بيتاً وترك أربعمائة ألف جنيه وله ثلاثة أولاد وأوصى بمائة ألف جنيه لزيد وهناك دين عند ولدين له كل منهما مدين بمائة ألف جنيه وحل ميعاد استحقاق الدين فهنا نعتبر أن كلا الولدين المدينين قد أخذ حقه من المال السائل بما عليه من دين لمورثه والمائتان الباقية تعطى للموصى له مائة وللولد الثالث غير المدين مائة وهي تمثل نصيبه من المال السائل.

وإن كان الدين الذي على الوارث خمسة رؤوس من الماشية مثلاً والمال الموجود خمسين ألفاً وقد أوصى للموصى له بمثل نصيب وارث فإذا قدرنا رأس الماشية بأربعين ألفاً فإن جملة المال يساوي مائتان وخمسين ألفاً

مقسمة إلى أربعة أقسام كل واحد من الأبناء الثلاثة والموصى له يساوي نصيبه اثنتان وستين ألفا وخمسمائة وهنا المدين من الأولاد نعتبره قد قبض نصيبه بما تحت يده من ماشية وعليه رد ما زاد حتى نعطي الموصى له والولد غير المدين.

المبحث الثاني: الوصية بالمنافع

المطلب الأول: المراد بالمنافع

ما ينتج عن الأعيان من غلة مثل السكنى في البيت وإجارة الأرض الزراعية وكذلك ما ينتج عن الدابة من منفعة كدر لبنها أو ركوبها وكذلك الثمار الناتجة عن البستان، والوصية بالمنافع جائزة مثلها مثل الوصية بالعين حيث يصح التملك في العين بعد الوفاة تبعاً لصحة التملك في الحياة أيضاً يصح التملك في المنافع بعد الوفاة تبعاً لصحة التملك في الحياة، وبمعنى آخر إذا جاز التملك في حال الحياة هبة وبيعاً جاز التملك بعد الوفاة وصية وإذا جاز تملك المنفعة حال الحياة كما في عقد العارية التي يبذل فيها المالك منفعة عينه دون مقابل حال الحياة فكذلك يجوز التبرع بالمنافع وصية بعد الوفاة.

والوصية بالمنافع الأصل فيها أن تكون مؤقتة لكنها قد تكون مؤبدة، وحيث قلنا بصحة الوصية بالمنافع المستقلة بذاتها كسكنى الدار والانتفاع بالأرض وثمار البستان يجوز أن تكون المنفعة غير مستقلة وذلك كالوصية بحقوق الارتفاق مثل حق المرور ولا يكون إلا تابعاً للأرض أو الدار وحق الشرب

ويكون تابعاً للأرض الزراعية حيث لا زراعة بدون سقي، وحق الصرف وهو مرتبط أيضاً بالأرض الزراعية ويقصد به صرف الماء الزائد عن الأرض لمصلحة صحة الزرع، وتصح الوصية بمنفعة العين المستأجرة؛ حيث إن الإجارة تنتهي بعد مدة ويمكن بعد انتهاء مدة الإجارة أن ينتفع الموصي له بها لمدة أيضاً؛ كما يمكن أيضاً انتفاعه بها مع الإجارة؛ حيث يعطى له مقابل المنفعة، وتصح الوصية بالبيع لشخص معين أو بسعر معين كما لو كانت الأرض الزراعية يحتاجها الجار لاعتدال أرضه أو لأن فيها بئراً لسقي الماء فيمكن أن يوصي ببيعها له لأجل هذه المصلحة ويمكن أن يوصي أيضاً ببيعها بسعر في متناول المشتري أو تكون طريقة سداده أقساطاً وفقاً به فكل ذلك جائز في الوصية.

ويمكن للموصي أن يوصي بمنافع العين كاملة أو أن يوصي ببعضها، وليس شرطاً في الموصي أن يكون مالكا للعين التي أوصى بمنفعتها بل يمكن أن يكون مستأجراً لهذه العين ويوصي بمنفعتها في مدة إجارته، ولكن يشترط ألا تؤثر طريقة استيفاء المنفعة على العين نفسها؛ بمعنى أنه إذا كانت العين للسكنى فلا تستوفي المنفعة في الوصية على أنها ورشة للنجارة أو الحدادة مما يؤثر على صحة المبنى وسلامته، وإذا كان مشروطاً في الأرض أن تكون

منفعتها في الزراعة فلا يجوز له أن يغرس فيها أشجاراً أو يبنّي فيها لأن الغرس أو البناء أكثر إجهاداً للأرض من الزرع، فإن نص على أن تكون الأرض للزراعة فيمكن استغلال زراعتها في أي محصول كان لأن الجميع داخل تحت مسمى الزراعة سواء كان مجهداً للأرض أم لا، وإن حدد المنفعة في الدار على أنها عيادة طبية لعلاج المرضى فإن استغلالها كسكن خاص جائز لأن استيفاء المنفعة منها في السكن أقل منه في العيادة فإن كانت الوصية بالأعلى جازت بالأقل بداهة، وهذا هو مفهوم المادة ٥٤ من قانون الوصية التي نصت على أنه "إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها"

المطلب الثاني: الوصية بالمنافع المؤقتة.

عالجت المادة ٥٠ من قانون الوصية المصري ٧١ لسنة ١٩٤٦م الوصية المحددة المدة أي المؤقتة فقالت: "إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة؛ فإذا انقضت المدة

قبل وفاة الموصي اعتبرت الوصية كأن لم تكن، وإذا انقضى بعضها استحق الموصي له المنفعة في باقيها، وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي".

تشير هذه المادة إلى أن الموصي يمكن أن يحدد مدة الانتفاع من وقت محدد إلى وقت محدد أي يقول وصيتي لفلان بالانتفاع بالأرض من عام ٢٠٢٠م إلى عام ٢٠٣٠م، فإن استمرت حياة الموصي حتى عام ٢٠٣٠م فقد بطلت الوصية لانتهاء الفترة التي حصر فيها الانتفاع بالوصية لكون الموصي حياً والانتفاع بالوصية بعد الوفاة، وإذا توفي ولم تنته المدة بعد فإن ما تبقى من المدة يصبح من حق الموصي له الانتفاع به؛ فإن توفي عام ٢٠٢٥م يتتفع السنوات الخمس الباقية، أما إن حدد الانتفاع بالأرض بعشر سنوات تبدأ بعد وفاته لفلان فإن المدة تبدأ من بعد الوفاة مباشرة وتستمر حتى انتهاء السنوات العشر.

وشرط أساسي ألا يمنع الورثة الموصي له من الانتفاع بالعين الموصي بمنفعتها بأي وجه من الوجوه سواء منعوا المنفعة كل المدة أو بعضها فإن المانع يضمن بدل المنفعة للموصي له، أو أن يقوم الورثة بتعويضه بمدة

مماثلة للمدة التي أثلّفوا عليه فيها الانتفاع بالعين، وإذا اشترك جميع الورثة في منع الموصى له من الانتفاع بمنفعة العين الموصى بها كان الموصى له بالخيار بين أن يضمنهم بدل المنفعة أو أن يأخذ مدة أخرى للانتفاع بالعين، أما إذا تعذر الانتفاع على الموصى له بالعين لعذر أو قوة قاهرة فإنه يجب له مدة أخرى مماثلة تعويضاً عن عدم الانتفاع الذي لا يد له فيه، مادة ٥١ وبدهي أنه إذا سلم الورثة العين للموصى له ولم يكن هناك مانع يمنعه من الانتفاع لكنه تركه فلا شيء له وهذا الحكم أخذ بمفهوم المخالفة من المادة السابقة.

المطلب الثالث: الوصية بالمنافع المؤبدة.

قلنا قبل ذلك إن الأصل في الوصية بالمنافع التأقيت لكن يمكن أن تكون الوصية بالمنافع مؤبدة، وقد تضمنت المادة ٥٢ من قانون الوصية المصري على أنه "إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد، فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم"

الوصية هنا يمكن أن تكون لقوم غير محصورين كالفقراء وطلاب العلم الشرعي أو لجهة من جهات البر كالصرف على نفقات مسجد أو مدرسة أو علاج المرضى في مستشفى وكانت الوصية مؤبدة فيظل الصرف والإنفاق على هؤلاء الناس وهذه الجهات على الدوام.

وإن كانت الدلائل تشير إلى إمكانية انقراض الطائفة الموصى لها فإن الوصية تظل سارية ما بقي أحد ممن ينطبق عليهم شرط الوصية إليهم؛ فلو أوصى لأبناء محمد فإن الوصية تظل سارية في أبنائه، لكن إن توقف النسل وهلكت الذرية فمحل الاستحقاق قد انتهى وهنا تتوقف الوصية.

وإذا تركبت الوصية أي جعلت لقوم محصورين مدة محددة ومن بعدهم تتحول الوصية لجهة من جهات البر لا يظن انقطاعها فإن الوصية تنصرف أولاً على هؤلاء المحصورين؛ فمثلاً لو أوصى لأبناء زيد بالمنفعة لمدة عشرين سنة وتتحول الوصية بعد ذلك لطلاب العلم فإن الوصية تنصرف أولاً لأبناء زيد إن وجدوا، فإن لم يوجد أحد منهم لمدة ثلاثة وثلاثين سنة فإن الوصية تتحول إلى جهة البر التي سماها الموصي ويمكن إن وجد الأكثر نفعاً من جهات البر غير الجهة التي حددها الموصي يمكن تحويل الوصية

إليهم لأن المقصود الأكبر من الوصية هو التقرب لله بما فيه النفع الأكبر للعباد فإن وجد في غير الجهة التي سماها تنصرف إليها، مادة ٥٣ من قانون الوصية المصري.

ومن صيغ التأييد في المنافع الوصية بالغلة أو الثمرة إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك؛ حيث نصت المادة ٥٥ من قانون الوصية على أنه "إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يستجد منها مستقبلاً ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك"

المطلب الرابع: الوصية بجزء من المنفعة.

إذا رأى الموصي أن يجعل المنفعة الخارجة من العين بين الورثة والموصى له فله ذلك، حيث نصت المادة ٥٧ من قانون الوصية على أنه "تستوفي المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالنهايؤ زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إن كانت تحتمل القسمة من غير ضرر" فإن كان للموصي ثلاثة أبناء وأوصى لشخص بربع منفعة الأرض الزراعية أو ربع غلة العمارة السكنية التي تركها، فالأصل أن تقسم المنفعة أرباعاً حيث كل وارث له سهم والموصى له أيضاً لهم سهم

فما يخرج من الأرض الزراعية يقسم بينهم بالسوية لكل منهم ربع الغلة أو المحصول، كما يمكن إن تراضوا على قسمة المهايأة أن يستغل كل واحد منهم الأرض سنة شمسية بالتبادل فيما بينهم أو أن يختص كل واحد منهم بربع الأرض مستخرجاً غلتها إن توافقوا على ذلك،

وينطبق نفس الكلام على استغلال العمارة السكنية، لكن بالنسبة للعمارة السكنية قد يحدث ضرر بالقسمة التي تلزم ببناء جدران وتكسير أخرى مما يكلفهم مبالغ مالية في البناء، ويمكن أن يؤثر الهدم في بعض الأجزاء على سلامة المبنى وحينئذ لا تصلح القسمة، وكذلك لا تصلح القسمة إن كان المكان صغيراً بحيث إذا قسم تقل منفعته أو تزول والضرر والضرار منتفٍ لحديث عبادة بن الصّامِت، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^(١).

وحسماً لمادة الخلاف والنزاع بين الورثة والموصى له أو لهم عند تحمل النفقات كالضرائب فقد نصت المادة ٥٨ لإنهاء الخلاف قبل أن يبدأ فنصت

^(١) سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٤ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم الحديث ٢٣٤٠، مسند أحمد ١/ ٣١٣ حديث العباس رقم الحديث ٢٨٦٥، موطأ مالك ٤/ ١٠٧٨ باب القضاء في المرفق رقم الحديث ٢٧٥٧ / ٦٠٠

على أنه "إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فإن ما يفرض على العين من ضرائب وما يلزم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصي له بالمنفعة".

المطلب الخامس: الوصية بالبيع أو التأجير.

نصت المادة ٥٦ من قانون الوصية على أنه "إذا كانت الوصية ببيع العين للموصي له بثمن معين أو بتأجيرها له مدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش تخرج من الثلث، أو بغبن يسير نفذت الوصية، وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجرز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصي له دفع هذه الزيادة"

هنا يتكلم عن الوصية بالبيع لشخص معين أو تأجير العين له فإن حدد الموصي ثمنًا للبيع أو التأجير فإما أن يكون الثمن عادلاً أو قريباً منه وهو المعبر عنه بالغبن اليسير وهو ما يتسامح فيه عادة لاعتبارات كالقربة والنسب والجوار والصدقة بين المتبايعين، كأن يكون ثمن السلعة مائة ألف فأوصى الموصي ببيعها بتسعين أو خمسة وتسعين ألفاً فإنه من الغبن اليسير أما إن كان قد أوصى ببيعها بستين أو سبعين ألفاً فإنه من قبيل الغبن الفاحش

والحكم هنا في الزيادة اليسيرة إذا كان قد أوصى بالبيع بتسعين أو خمسة وتسعين وجملة ما تركه خلاف هذه العين المبيعة يساوي مائتي ألف مضافاً إليها الخمسة وتسعين ثمن هذه العين فإن المسألة قريبة من ثلث التركة فتجوز طبقاً لنص المادة السابقة، وأما إن كان الغبن فاحشاً فإنه لكي تنفذ الوصية يطالب المشتري بدفع النسبة المتبقية المقبولة للبيع وهي الثمن العادل أو القريب منه ويتوقف تنفيذ الوصية على ذلك فإن دفع الموصي له تمت الوصية وإلا بطلت.

والحاقاً للحكم السابق فإنه يجوز للورثة أن يقوموا ببيع نصيبهم حتى وإن كان الموصي قد أوصى بمنفعته لشخص غير الورثة ولا يتوقف هذا البيع على إجازة الموصي له، والبيع يمكن أن يتم من الورثة للموصي له أو لشخص آخر، فإن باعوا للموصي له فإنه بذلك يكون قد أسقط حقه في المنفعة الموصي له بها، لكن من جهة أخرى قد يراعى في الثمن قيمة تنازله أو أن السلعة تباع منزوعة المنفعة لفترة وهو غالباً ما يراعى عند تحديد الثمن.

المطلب السادس: تقدير قيمة الوصية بالمنافع أو الحقوق.

نصت المادة ٦٢ من قانون الوصية المصري على أنه "إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بها بكل منافعها أو بعضها، فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة"

وقد أفادت هذه المادة أنه إما أن تكون العين موصى بمنفعتها لعشر سنين فأقل وهذه لها حكم خاص أو أن تكون المنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لأكثر من عشر سنوات فبالنسبة للحالة الأولى - عشر سنين فأقل - فإن قيمة الوصية تتحدد على أساس قيمة الوصية في سنة مضروبة في المدة عشر سنوات أو أقل حسب المدة المحددة وعليه بجمع قيمة الوصية يمكن لنا معرفة ما إذا كانت تصل لحد ثلث ما تبقى من التركة أو أكثر أو أقل فإن كانت الثلث أو أقل فلا مشكلة لأنها في حد المسموح به في الوصية وإن كانت أكثر ولم يجز الوارث الزيادة تقف الوصية عند حد الثلث وإن أجازوا تنفذ أيضاً في الزيادة.

والحالة الثانية إذا كانت الوصية مؤبدة بكل المنفعة أو ببعضها أو بمدة تزيد على عشر سنوات فإن الوصية تقدر هنا بقيمة العين بكل منافعها أو ببعض هذه المنافع إن كان قد أوصى ببعض والتحديد بكل العين إن أوصى بالمنفعة كاملة والمدة مؤبدة أو طويلة حياة الموصى له وهنا نقدر قيمة العين الموصى بها وتكون هي قيمة المنفعة، أما إن كان قد أوصى ببعض المنفعة كنصفها مثلاً فإننا نقدر قيمة العين كاملة ثم نقسمها مناصفة.

وأما تقدير قيمة الوصية بالحقوق وقد مثلنا لها سابقاً بحق المرور ومق الشرب وحق الصرف فإنه كما جاء في المادة ٦٣ من هذا القانون أننا نقدر قيمة العين مرتين المرة الأولى قيمة العين بإضافة هذه الحقوق إليها، والتقدير الثاني يكون على قيمة العين فقط دون وجود قيمة الحقوق معها ثم نطرح القيمتين من بعضهما والنتاج لهذا الطرح هو قيمة الحق؛ فلو قلنا مثلاً إن قيمة العين المبيعة بإضافة الحقوق إليها تساوي مليون جنيه مصري، وقيمة العين بدون حقوق تساوي ثلاثمائة ألف فإن قيمة الحق تساوي سبعمائة ألف وونظر لما تركه الموصي غير ذلك حتى نرى إن كانت الوصية في حدود ثلث ما تبقى من التركة أو أكثر أو أقل كما قدمنا.

المبحث الثالث: الوصية بالمرتبات.

تمهيد: المرتب المقصود هنا قدر من المال يعطى في أوقات دورية متساوية كيوم أو شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، وذلك كأن يوصي للفقراء بمائة رغيف من الخبز يومياً ألف جنيه للجهة الفلانية كل شهر أو خمسة أراذب من القمح سنوياً لدار من دور البر وهكذا.

المطلب الأول: الوصية بالمرتبات

الوصية بالمرتبات قد تكون مدتها محددة، وقد تكون طيلة حياة الموصى إليه إن كان محدداً أو محصوراً، وقد تكون مؤبدة، وقد تكون الوصية من ريع الأعيان وحينئذ تكون من قبيل الوصية بالمنافع، وقد تكون من رأس المال وعليه تكون الوصية من الأعيان، إلا أن الشائع والمتداول أن الموصي بها يوصي من الوصية بالمنافع.

ويرى جمهور الفقهاء أن الوصية بهذا النوع من الوصايا يجب تنفيذها في التركة أو بوقف جزء منها لإمكان تنفيذ الوصية فيه، والتنفيذ بهذه الطريقة يضر بالورثة أحياناً فرأى المشرع في هذا القانون العمل بما يفى بالغرض الذي قصده الفقهاء ودون إضرار بالورثة كما سنرى.

المطلب الثاني: الوصية بالمرتبات من رأس المال.

نصت المادة ٦٤ من قانون الوصية المصري على أنه "تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة فإذا زاد أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته إلى أن يستوفي الموصي له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهي المدة بموت الموصي له".

ووفقاً لهذا النص فإن الوصية بالمرتبات صحيحة وجائزة طالبت مدتها أو قصرت، ولكي يكون تطبيقها صحيحاً فلا بد من إخراجها من ثلث التركة المسموح به للوصية لعدم الإضرار بالورثة إلا أن يجز الورثة الزيادة على الثلث فلهم ذلك إذا إنه يعد من قبيل التنازل عن بعض حقهم، فإن لم يجزوا توقفت عند حد الثلث.

وطريقة تنفيذ الوصية كما جاء في نص المادة السابقة أن يوقف جزء من أعيان التركة كافٍ لسداد الموصي به في المدة المحددة لتنفيذ الوصية كعشر سنوات مثلاً أو أكثر أو أقل، وقد فرقت المادة السابقة بين المدة القصيرة

وأقصاها عشر سنوات وبين المدة الطويلة وهي التي تزيد عن ذلك أو تكون مدئ حياة الموصى له، ففي المدة القصيرة ينبغي أن تكون قيمة مساوية للمرتب في المدة الموصى فيها حتى تكون العين بمثابة ضمان لتنفيذ الوصية إن كان الإراد غير كافٍ لتنفيذ الوصية منه، أما في المدة الطويلة فيكتفى بأن يكون إيراد العين كافٍ لتنفيذ الوصية حسب تقدير الخبراء، لأن وقف عين من أعيان التركة مدة طويلة مضر بالورثة وخصوصاً إذا كانت الغلة الناتجة عنها أضعاف المرتب المخصص للوصية، أو كان للورثة مصلحة خاصة في هذه العين إن وجدت عين أخرى أقل منها في القيمة لكن غلتها تسع المرتب الوصى به.

وبعد مضي مدة من تنفيذ الوصية وتبين أن المدة الباقية يكفي فيها للتنفيذ حبس بعض العين الموصى بها لا كلها فإن على الورثة أن يطلبوا للقاضي استرداد الزائد من العين الموقوفة، ويسترشد القاضي في الرد وعدمه برأي أهل الخبرة في ذلك.

وإذا لم يترك الموصي إلا هذه العين ففي تنفيذ الوصية في المدة الطويلة إذا لم يجز الورثة الزيادة عن الثلث فلا يزداد عن الثلث، فإن كان كافياً لسداد

المرتب المقرر لإنفاذ الوصية فلا مشكلة، وإن كان غير كافٍ فإن تنفيذ الوصية واجب حتى ولو أدى ذلك لبيع العين الموقوفة ذاتها أو جزء منها إلا إذا قام الورثة بإكمال ما تبقى من المرتب من أموالهم الخاصة حتى لا تمتد اليد بالبيع للعين الموصى بها أو جزء منها.

وتنتهي الوصية بالمرتب إما باستيفاء الموصى له قيمة ثلث التركة عند وفاة الموصي بأخذه للمرتب في الميعاد المحدد سواء أخذه جملة أو أقساطاً، كما تنتهي الوصية بالمرتب بوفاة الموصى له سواء اكتملت المدة الموصى فيها بالمرتب أم لا، وتنتهي أيضاً بانتهاء المدة المحددة للوصية بالمرتب كانهاء العشر سنوات التي أوصى فيها بالمرتب، ومعلوم انتهاءها أيضاً بهلاك العين الموصى بمرتبها لمدة معينة لعدم إمكانية التنفيذ.

المطلب الثالث: الوصية بالمرتب من الغلات.

نصت المادة ٦٥ من قانون الوصية المصري على أنه "إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو غلة عين منها لمدة معينة تقوّم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم

يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصي".

الوصية هنا تختلف عن السابقة؛ حيث إن الأولى تعلقها بعين التركة، أما هذه فتعلقها بالغلة الناتجة عنها، فإذا كانت الوصية في المدة المحددة لتنفيذها من ناتج التركة أو ناتج عين منها فإن قيمة الوصية تقدر بالفرق بين قيمة التركة أو العين الموصى بمنفعتها وقيمة التركة أو العين خالية من منفعتها

والفارق بينهما هو مقدار الوصية فمثلاً لو أوصى براتب شهري مقداره خمسة آلاف جنيه ولمدة عشر سنوات لزيد وقدر أصحاب الخبرة الفارق بين القيمتين بستمائة ألف جنيه وقدرت قيمة العين أو الأعيان بمليون ونصف المليون جنيه، فإنه في هذه الحالة تكون قيمة المرتب زائدة عن حد الثلث، فإذا لم يجز الورثة فإنها تقف عند حد الثلث فتزد القيمة لخمسائة ألف موزعة على الأشهر في السنوات العشر فتتزل قيمة الموصى به في الشهر من خمسة آلاف إلى أربعة آلاف ومائة وستة وستين جنيهاً شهرياً.

وإذا كانت الغلة الناتجة من عين التركة أو عين من أعيانها أكثر من المرتب فإنه يوقف منها بالقدر الذي يفي بالوصية أما إذا كان الناتج عنها بقدر

المرتّب أو أقلّ منه فإنّ العين نفسها هي التي توقّف، ويمكن للورثة أن يوقفوا عيناً أخرى حتّى إكمال المرتّب إن تضرّروا من وقف العين الموصىّ بناتجها أو غلتها، وإذا كانت الوصية بمرتّب من غلة كل التركة أجاز المشرع وقف عين تفي بالمرتّب حتّى وإن كانت قيمة هذه العين أكثر من ثلث التركة، بينما لو كانت الوصية متعلّقة بغلة عين بذاتها من أعيان التركة دون البقية فإنّ المشرع قضى بعدم زيادة العين الموقوفة عن ثلث التركة حتّى لا يضار الورثة.

المطلب الرابع: الوصية بمرتّب مدّى الحياة.

تكلّمت المادة ٦٦ من هذا القانون عن الوصية بمرتّب مدّى الحياة فقالت: "إذا كانت الوصية لمعيّن بمرتّب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤبّدة أو مدة حياة الموصىّ له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المعيّن في المادة ٦٤ إن كانت الوصية بمرتّب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتّب الموصىّ به على الوجه المبين في المادة ٦٥ إن كانت الوصية بمرتّب من الغلة، فإذا مات الموصىّ له قبل المدة التي قدرها الأطباء كان الباقي من الوصية لمن يستحقّه من الورثة أو من أوصىّ له

بعده وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصي له أكثر من
المدة التي قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة"

الوصية بمرتب يمكن أن تكون مؤبدة أو مطلقة أو مدى حياة الموصي له،
والوصية بالمرتب يمكن أن تكون من عين التركة أو من عين من أعيانها كأن
تكون ثمن عقار أو منقول أو ثمن أسهم وسندات تركها الموصي، ويمكن أن
تكون أيضاً من ناتج أعيان التركة أو ناتج عين بذاتها، فإن كانت متعلقة بذات
عين التركة فإنه يطبق عليها ما قدمناه عند الكلام عن الوصية بالمرتب من
عين التركة وهو ما نصت عليه المادة ٦٤ السابقة، وإن كانت متعلقة بالغلة
الناتجة عن التركة أو عين من أعيانها يسري عليها ما نصت عليه المادة ٦٥
من هذا القانون.

والوصية بمرتب مدة حياة الموصي له وإن كان معلوم الغاية أي حتى وفاة
الموصي له إلا أنه غير معلوم المقدار لأن الآجال بيد الله تعالى وعلمها عنده
لقله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ^(١) فلا يعلم متى يموت، ولكن أجاز القانون إمكانية تقديرها وفقاً لآراء أهل الذكر في ذلك وهو الأطباء، وتقديرهم على الأعم الأغلب،

وينطبق على الوصية المطلقة أو الوصية المؤبدة نفس ما ينطبق على الوصية مدى الحياة، وإذا حدد الأطباء مدة ومات الموصى له قبل انتهائها فإن العين الموقوفة أو منفعتها تعود للورثة إلا إذا كان هناك موصى له آخر فتعود إليه، وإذا حدث العكس وتجاوز الموصى له المدة التي قدرها الأطباء فلا يجوز له أن يرجع على الورثة بشئ عن المدة الزائدة عن تلك التي قدرها الأطباء.

النقص أو الزيادة في الغلة عن المرتب. إذا كانت الغلة الناتجة عن عين التركة غير ثابتة؛ حيث تزيد مرة وتنقص أخرى شأن السلع والعروض التي تكون دائماً عرضة للزيادة والنقص فإن القانون قطعاً للخلاف والنزاع قد نظم تلك الحالات وما يجب اتباعه للوفاء بالمرتب المحدد في المادة ٦٧ منه حيث جاء فيها أنه "إذا لم تفِ غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما يفي بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الموصي، ويوقف ما يزيد من الغلة على المرتب الموصى به

^(١) سورة لقمان الآية ٣٤.

في الغلة حتى تنتهي مدة الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفي تنفيذ الوصية في إحدى السنوات استوفى الموصي له ما نقصه من الغلة الزائدة، فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفي سنة بسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصي"

ومعنى ذلك أن الوصية بمرتب من رأس المال تستخرج من الغلة أو الناتج أولاً فإذا لم يف بذلك أو كانت العين لا ينتج عنها غلة أصلاً يتم البيع من رأس المال بالقدر الذي يكمل ما تبقى من المرتب حتى نهاية مدة الوصية، ويمكن ألا يتم البيع مباشرة بل يخاطب الورثة بإكمال ما تبقى من المرتب إما من غلة عين أخرى أو مالهم الخاص حفاظاً على العين المراد بيعها للوفاء بالمرتب أن تباع بثمن بخس أو لاحتياج الورثة إليها، وعلى العكس من ذلك إذا كانت الغلة الناتجة عن العين أكثر من المرتب فإن الزيادة ترد للورثة.

أما عن الوصية بمرتب من الغلة فإنه يستوفي من غلتها فإن كانت الغلة كافية أخذ المرتب منها، وإن كانت الغلة زائدة عن المرتب فإنه يستوفي المرتب فقط والباقي من الغلة يحتفظ به لسنوات قادمة لعل الغلة تقل عن حد

المرتب فيستوفي مما زاد في سنوات سابقة إلا أن يكون الموصي قد نص على الاستيفاء سنة بسنة أو قامت القرينة الدالة على ذلك فهنا يرد الزائد للورثة.

وقف عين بذاتها على جهة من جهات البر الدائمة. نصت المادة ٦٨ من قانون الوصية المصري على أنه "إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصي ما تضمن غلة تنفيذ الوصية، ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وإذا أغل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها، وإذا أنقصت الغلة من المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصي"

ومعنى ذلك أن الوصية لجهة من جهات البر الدائمة كالمسجد والمستشفى والمدرسة وإصلاح الطرق وحفر الآبار وغيرها مما يعود نفعه على الناس يمكن أن يوقف عليه غلة عين من أعيان التركة ويمكن أن يحدد منها راتباً معيناً فإن حدد راتباً وزادت الغلة عنه فإن جميع غلة العين تصرف لجهة البر وكذلك إذا نقصت الغلة عن المرتب المحدد فليس لجهة البر إلا ما جاء من الغلة ولا يجوز لهم بحال أن يرجعوا على الورثة لتكملة المرتب وكأن المادة توحى بأنه لا أثر لتحديد مقدار المرتب إذ المعتبر غلة العين قلت أو كثرت

شريطة أن تكون العين ما يساوي ثلث التركة فأقل، إلا أن يكون الموصي لا يوجد له ورثة فحينئذ تصح الوصية حتى وإن كانت بكل المال.

المطلب الخامس: استيلاء الورثة على العين المخصصة لاستيفاء مرتب الوصية منها.

الأصل في الوصية أنها بالمرتب أو الغلة التي تؤخذ من العين؛ أما أصل ملكية العين فللورثة والاحتفاظ بالعين إنما جعل لأجل التأكد من الوفاء بمقدار الوصية، وإذا قام الورثة بسداد المرتب أو إيداع المبلغ جهة محددة يحددها القاضي أو يرتضيها الورثة والموصي له ويضعوه نقداً بحيث يتم سداد المرتبات منه فعند ذلك يجوز للورثة الاستيلاء على العين المخصصة لسداد المرتب منها، وإذا مات الموصي له قبل نفاذ المبلغ الموضوع لتنفيذ الوصية رد المبلغ الباقي للورثة، ويزول كل حق للموصي له في التركة بإيداع المال أو تخصيصه، مادة ٦٩ من قانون الوصية المصري.

الوصية بالمرتبات للطبقة الأولى والثانية فقط. نصت المادة ٧٠ على أنه "لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من

الطبقتين الأوليين من الموصي لهم وقت موت الموصي ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة في الوصايا للمعينين".

حدد القانون أن الوصية إن كانت لطبقات متعددة فلا تصح إلا للطبقتين الأوليين فقط، وتقدر حياة الموجودين بمعرفة الأطباء كحكم تقديري وإن كان فيهم جنين تحدد مدة الوصية بستين سنة، كما تقدر مدة الوصية بأطولهم عمراً فإذا أوصى لمحمد بمبلغ ألف جنيه مثلاً على أن يكون هذا المبلغ من بعده لأولادهو كان له ولدان وقت وفاة الموصي وقدرت حياة محمد عندها بعشرين سنة وحياة الولد الأول بثلاثين سنة وحياة الولد الآخر بأربعين سنة تعتبر مدة الوصية عند ذلك أربعين سنة، وإذا انتهت مدة الأب قبل موته فإن المرتب الموصى به ينتقل لورثة الموصي لحين وفاة محمد وبعد وفاته ينتقل الحق لأبناء الموصى له أي إذا كان العمر المحدد من الأطباء لمحمد عشرين سنة فاستوفى العشرين سنة يأخذ المرتب ولم يمت بعد فإن المرتب له يتوقف عند العشرين سنة وينتقل لورثة الموصي لحين وفاة محمد وعنده ينتقل الحق في المرتب لأبناء محمد وتنتهي إما بانتهاء المدة أو بوفاتهما أو باقتضاء ما يساوي ثلث التركة، وإذا مات محمد بعد انقضاء ٣٣ سنة شمسية من وقت وفاة الموصي فإن أولاده لا يستحقون شيئاً في الوصية لأن المادة

٦١ من هذا القانون أوجبت أن استحقاق الوصية يجب أن ينشأ قبل مضي
٣٣ سنة من وفاة الموصي وإلا بطلت الوصية.

المبحث الرابع: أحكام الزيادة في الشيء الموصى به.

عالج المشرع القانوني أحكام الزيادة في الشيء الموصى به على النحو التالي

أولاً: إذا غيّر الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد في عمارتها شيئاً غير مستقل بنفسه كأن قام بترميم البيت أو بصبغه أو وضع ديكورات تكون العين كاملة وصية إلا إذا كانت الزيادة مما يمكن استقلالها بنفسها كالبناء والغراس فحينئذ يشارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة، م. ٧١، ومعنى ذلك أن الزيادة المتصلة غير المستقلة بذاتها لا تؤثر على صحة الوصية وتؤثر فيها حيث تكون العين وصية ولا شيء لورثة الموصي مقابل الزيادة المتصلة، أما الزيادة المنفصلة فلها اعتبار في الوصية، حيث تقوم العين قبل الزيادة والعين بعدها بقيمة الزيادة يشترك بها الورثة مع الموصى له.

ثانياً: إذا قام الموصي بهدم العين الموصى بها ثم أعاد بناءها فإن أعاده على هيئته الأولى حتى وإن كان هناك بعض التغيرات فإن العين تصبح وصية خالصة للموصى له ولا شيء للورثة مع الوصى له في هذه الصورة، أما إن

تغيرت المعالم وشكل البناء فهنا يشترك الورثة مع الموصي له بقيمة البناء الجديد فإن كان يساوي قيمة الأرض أصبحت الشركة منصفة، م. ٧٢.

ثالثاً: إذا قام الموصي بهدم العين الموصى بها وضم إلى الأرض محل الوصية أرضاً أخرى مملوكة له ثم قام بالبناء عليهما جميعاً يصبح الموصي له شريكاً مع الورثة بقيمة الأرض التي دخلت في البناء م. ٧٣؛ فإذا كانت قيمة أرضه مساوية للأرض التي أضيفت والبناء مساوٍ لقيمة الأرضين معاً أصبح الموصي له شريكاً بالربع؛ حيث إن لقيمة البناء النصف ولقيمة الأرض النصف وهو له نصف الأرض فقط فتكون مشاركته بالربع، فإذا كان المبلغ المدفوع من الموصي مما يتسامح به عادة فلا يشترك الورثة مع الموصي له فيما ذكر من البنود الثلاثة السابقة، وكذلك إذا قصد إلحاق ما دفعه بالوصية فكذلك لا شيء للورثة، م. ٧٤.

رابعاً: إذا ضم الموصي عيناً مملوكة له إلى العين الموصى بها حتى أصبحت عيناً واحدة لا يمكن تسليم الموصي به وحده منفرداً فإنه يشترك الموصي له مع الورثة بقدر قيمة وصيته، م. ٧٥.

الباب الرابع: الوصية الواجبة وتزاحم الوصايا

الفصل الأول: الوصية الواجبة.

الأصل في الوصية أن تكون اختيارية، ويجوز الرجوع عنها في أي مرحلة من مراحلها ما دام الموصي حياً يرزق؛ فيجوز له الرجوع عنها صراحة أو ضمناً وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، لكن هناك رأياً يرى أن الوصية يمكن أن تكون إجبارية أو واجبة.

المبحث الأول: معنى الوصية الواجبة وسبب وجوبها.

المراد بالوصية الواجبة أي التي أوجبها القانون وإن لم تصدر من الشخص الذي ينبغي أن يوصي، وسبب ذلك أن القانون حل محله فجعل الوصية واجبة بقوة القانون وإن لم تصدر عنه، ويقول الفقهاء الذين قالوا بها إنها واجبة بإيجاب الله تعالى لها.

سبب وجوبها. جاءت الوصية الواجبة على هذا النحو لمعالجة مشكلة من مشكلات الأسرة التي اتفق الجميع على وجوب وجود حل لها؛ وهي مشكلة الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم، فمقتضى القواعد العامة في الميراث أن هؤلاء الحفدة لا يستحقون شيئاً لوجود من يحجبهم وهم أعمامهم وعماتهم على قيد الحياة، وقد يكونوا أهل حاجة وفقير مع أنه يمكن أن يكون لأبائهم دخل في تكوين ثروة الجد والتي منعوا منها لوفاة أبيهم، ونظام الميراث نظام عادل لكن تطبيقه في مثل هذه الحالة قد يؤدي لبعض المفارقات كما في هذه الحالة فاستحدث قانون الوصية المصري الوصية الواجبة بقوة القانون.

المبحث الثاني: السند الفقهي في إنشاء الوصية الواجبة.

استند قانون الوصية الواجبة في إيجابها إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بعد فإنها تعمل إن كانوا غير وارثين لقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(١).

ويرى ابن حزم أن الوصية واجبة قضاء عملاً بالآية السابقة، فإذا لم يوص المتوفى لهم بشئ وجب على الورثة أو المشرف على التركة أن يخرج قدرًا من المال غير محدد للوالدين إن كانا غير وارثين بأن كانا مختلفي الديانة عنه، أما غير الوارثين من غير الوالدين فيجب أن يعطى ثلاثة منهم لقدر من المال قل أو كثر وهو بذلك يسير مع ظاهر الآية التي أوجبت الوصية للوالدين والأقربين فجعل الوالدان في منزلة وجميع الأقارب غير الوارثين في منزلة إذا يكتفي من مجموع ثلاثة من غير الوارثين عملاً بالآية فأقل الجمع ثلاثة، وقاس هذا الأمر على الوصية التي تجب حقاً لله أو حقاً للعباد فإذا لم يقيم بالوصية بها فواجب على الورثة أن يخرجوها،

^(١) سورة البقرة آية ١٨٠.

وقد جاء في الآية أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية بالمعروف والمعاد به ما تطمئن إليه النفوس والفطر السليمة ولا تبعد عنه المصلحة، وهو العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، ويخرج على هذا أنه يجوز لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة للأحفاد بأن يكون مثل نصيب أصلهم وفي حدود الثلث.

كما أنه يجوز لولي الأمر أن يأمر بالمباح فيجعله واجباً إن كان فيه مصلحة، وقد جاء أمر ولي الأمر والمصلحة فيه ظاهرة.

فقد نصت المادة ٧٦ من قانون الوصية على أنه "إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من الذكور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات"

المبحث الثالث: شروط استحقاق الوصية الواجبة.

وضعت المادة السابقة شروطاً لمن يستحق الوصية الواجبة وهي

١- ألا يكون وارثاً من جده مباشرة فإن كان وارثاً أخذ نصيبه ولا شيء له من

الوصية الواجبة.

٢- ألا يكون الميت قد عوضه بطريقة أو أخرى عن نصيبه المستحقين كان

قد عوضه فلا يجمع بين الوصية الواجبة وما حصل عليه من الميت عوضاً

عن عدم الإرث، فإن كان ما عوضه به أقل من النصيب المستحق أكمل له

نصيبه إلى مثل نصيب أصله لو كان حياً، وإن كان عنده من يستحقون

فأعطى البعض وتجاهل البعض فإن من تجاهلهم تجب لهم الوصية الواجبة

بمثل ما يستحقون حتى ثلث التركة فإن كان ما أعطاهم إياه أكثر من الثلث

فيسأل الورثة هل يجيزون ذلك أم لا؟ فإن أجازوا نفذت وإلا وقفت عند حد

الثلث، مادة ٧٧.

وإن كان للمتوفى أبناء توفوا في حياة أبيهم فإن كل فرع منهم يأخذ استحقاق أصله لو كان حياً فليست العبرة بالعدد أو الرؤوس ولكن كل فرع يحل محل أصله ويأخذ ما كان يستحقه لو كان حياً.

وعند التوزيع يفرق ما بين طبقة الأبناء وطبقة البنات؛ فطبقة الأبناء تعطى الأولى ومن بعدها في الترتيب وإن نزلوا وكل أصل فيها يحجب فرعه دون فرع غيره، أما طبقة البنات فيكتفى بالطبقة الأولى منهم حيث يأخذ أبناء البنت فقط أما أبناء البنات فلا.

المبحث الرابع: محل الوصية الواجبة.

محل الوصية الواجبة مع غيرها من الوصايا. نصت المادة ٧٨ على أن "الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا فإذا لم يوص الميراث لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى، وإلا فممنه ومما أوصى به لغيرهم" ووضح من نص المادة أنه إذا كانت هناك وصية واجبة وأخرى اختيارية فننظر إن وسع الثلث المحدد للوصية الاثنتين معاً فلا مشكلة وإن ضاق عنهما قدمت الواجبة على الاختيارية فإن بقي شيء بعد الوصية الواجبة يتحول للاختيارية وإن كان هناك مع الوصية الواجبة أكثر من وصية اختيارية ولم يكن هناك ترتيب للأسبقية من الموصي أخذ الجميع بالمحاصة.

الفصل الثاني: تراحم الوصايا.

المبحث الأول: تراحم الوصايا عند الترتيب.

تتراحم الوصايا تعني كثرة الوصايا وقلة الموصي به عن تنفيذ جميع الوصايا ولا يمكن تصور التراحم بين الوصية الواجبة وغيرها من الوصايا الاختيارية كما قدمنا، فإنه إذا وجدت الوصية الواجبة فلا مجال للوصية الاختيارية للتراحم معها بل تقدم الواجبة أولاً ثم تأتي الاختيارية فتأخذ نصيبها أو ما تبقى من الثلث المحدد للوصية من التركة؛ إلا أن يجيز الورثة الزيادة، وقد نصت المادة ٨٠ على أنه "إذا زادت الوصية عن ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة وذلك مع مراعاة ألا يستوفي الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين"

فكرة تراحم الوصايا عند ضيق الجزء المخصص للوصايا عن أن يفي بجميع الوصايا سواء أجاز الورثة الزيادة وضاعت التركة عن أن تسع الجميع، أو لم يجز الورثة الزيادة ووقفت عند حد الثلث، والأصل أن الوصيا إن كانت مرتبة بمعنى أن يقول الموصي أنفذوا وصية فلان وبعده فلان وبعده فلان

فيعمل بترتيب الموصي إن وجد وإن لم يوجد له ترتيب فعند ذلك نأخذ بطريقة العول المعمول بها في الميراث فننزلها على هذه الحالة، فمثلاً لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بربعها ولم يجر الورثة الزيادة فإننا نجري عليها طريقة العول في الميراث وهنا نأخذ الثلث والربع ونخرج عليهما أصل المسألة وهو أقل عدد يقبل القسمة عليهما وهو ١٢ فيكون صاحب الربع له ثلاثة من ١٢ وصاحب الثلث له ٤ من ١٢ وتقف السهام في الثلث عند هذا الحد فنأتي بالثلث ونقسمه على سبعة أسهم صاحب الربع يأخذ منها ثلاثة وصاحب الثلث يأخذ أربعة.

المبحث الثاني: تراحم الوصايا في القرب.

نصت المادة ٨١ على أنه "إذا كانت الوصايا بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل"

الوصية بالقربات إما أن تكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب فإن كانت الوصايا كلها من نوع واحد كالوصية للفقراء وطلاب العلم والمساكين فهذه كلها من الوصايا الاختيارية في القربات فتقسم بينها بالتساوي ولو كانت

الوصية بالقربات وهي عند الحنفية إما فرائض أو واجبات أو نوافل فالفرائض بما وجب على الموصي من حج وزكاة والواجبات كالوصية بما وجب عليه من صدقة الفطر والكفارات والندور والنوافل كالصدقة على الفقراء ولم يذكر الموصي تقديم جهة على أخرى فإن المال الموصى به بينهم يقسم بينهم بالمحاصة.

ولي ملاحظة على تقسيم المال بهذه الطريقة في هذه الحالة إذ أرى أن الفرائض مقدمة على الواجبات والواجبات مقدمة على النوافل فالفرض لا يسقط إلا بأدائه كاملاً فلا يمكن أن ينفق جزءاً من المال على أنه حج ولم يف المبلغ فهذا لا يسمى حجاً، وكذا لو أخرج بعض الزكاة الواجبة عليه فإنه لا يسقط الفرض ويأتي من بعدها الواجبات وما كان من قصور فيأتي في النوافل.

وإذا اجتمعت وصايا القربات ووصايا العباد ولم لكل منها نصيباً قسم المال بينهما بالتساوي فيصرف النصف في القربات والنصف الثاني في وصايا العباد.

المبحث الثالث: التزام في وصايا المراتبات.

نصت المادة ٨٢ على التزام عند الوصايا بالمراتب فقالت: "إذا تزامنت الوصايا بالمراتب ومات بعض الناس الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لهم بالمراتب كان نصيبها لورثة الموصي"

ومفهوم هذه المادة أنه إذا اجتمع مع الوصية بمرتب من رأس المال أو الغلة لشخص معين أو لجهة من الجهات وضاق محل الوصية عن أن يفي بكل الوصايا فإن المال يقسم بينهم محاصة كما جاء في المادة ٨٠ السابقة، فإذا انقطعت الجهة التي أوصى لهم رد النصيب الذي كانوا يحصلون عليه لورثة الموصي؛ فالمال هنا لا يرد على أصحاب الوصية الأخرى ولكن يرجع لورثة الموصي حيث إن هذا هو الشأن عند انقطاع الموصى لهم أو ماتوا قبل تنفيذ الوصية أو تم رد الوصية من قبلهم فإن الرجوع في المال يكون للورثة.

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

آمين.

المحتويات

٣	المقدمة.....
٦	بعض المصطلحات الخاصة بالميراث.....
١١	الباب الأول التعريف بالميراث وأهميته وأسبابه وشروطه وموانعه والمستحقين له.....
١١	تمهيد:-.....
١٥	الفصل الأول:- معنى الإرث وأهميته ودليله.....
١٥	المبحث الأول:- معنى الميراث لغة واصطلاحاً.....
١٧	المطلب الأول:- تعريف الميراث في اللغة.....
٢٠	المطلب الثاني: تعريف الميراث شرعاً.....
٢٢	المبحث الثاني: دليل الإرث والترغيب في تعلمه.....
٢٢	المطلب الأول: دليل الفرائض " الكتاب والسنة وإجماع الأمة ".....
٢٥	المطلب الثاني: الترغيب في تعلم الفرائض.....
٢٩	المبحث الثالث: الميراث قبل التشريع عند العرب.....
٣٥	الفصل الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة والأشخاص المستحقين لها.....
٣٥	المبحث الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة.....
٣٥	المطلب الأول: تجهيز الميت:.....
٣٦	المطلب الثاني: قضاء ديون المتوفى.....
٣٦	المطلب الثالث تنفيذ الوصايا.....
٣٦	المطلب الرابع: قسمة المال المتبقي بين الورثة.....
٣٩	المبحث الثاني: الأشخاص المستحقون للتركة.....

بحوث في المواريث والوصايا

المطلب الأول: الذكور المستحقون للتركة.....	٣٩
المطلب الثاني: المجمع على إرثهم من الإناث.....	٤٠
المطلب الثالث: المستحقون للتركة إذا اجتمع جميع الرجال والنساء.....	٤٠
الفصل الثالث: أسباب الإرث وشروطه وموانعه.....	٤٧
المبحث الأول: أسباب الإرث.....	٤٧
المطلب الأول: تعريف السبب لغة واصطلاحاً.....	٤٧
المطلب الثاني: أسباب الإرث.....	٤٧
المبحث الثاني: شروط الإرث.....	٥٣
المطلب الأول: تحقق موت المورث.....	٥٣
المطلب الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة واحدة.....	٥٤
المطلب الثالث: معرفة قرابته للميت بنسب كانت أو نكاح أو ولاء.....	٥٤
المطلب الرابع: معرفة الجهة المقتضية للإرث على سبيل التفصيل.....	٥٤
المبحث الثالث: موانع الإرث.....	٥٦
المطلب الأول: التعريف بالموانع.....	٥٦
المطلب الثاني: موانع الإرث المتفق عليها.....	٥٧
الباب الثاني: الفروض وأصحابها وأحوالهم.....	٦٧
الفصل الأول: الفروض وأصحابها.....	٧١
المبحث الأول: النصف فرض خمسة هم:.....	٧١
المبحث الثاني: الربع وهو فرض اثنان الزوج والزوجة.....	٧٤
المبحث الثالث: الثمن فرض واحدة وهي الزوجة.....	٧٥

٧٥	المبحث الرابع: الثلثان فرض أربعة.....
٧٨	المبحث الخامس: الثلث وهو فرض ثلاثة من الورثة.....
٧٩	المبحث السادس: السدس وهو فرض سبعة من الورثة.....
٨٣	الفصل الثاني: أحوال أصحاب الفروض.....
٨٥	المبحث الأول: أحوال أصحاب الفروض من الرجال.....
٨٥	المطلب الأول: أحوال الزوج.....
٨٨	المطلب الثاني: أحوال الأب.....
٩٣	المطلب الثالث: أحوال الجد.....
١٠٧	المطلب الرابع: الإخوة لأم.....
١١٣	المبحث الثاني: أصحاب الفروض من النساء.....
١١٣	المطلب الأول: حالات الزوجة.....
١١٨	المطلب الثاني: حالات الأم.....
١٣٠	المطلب الثالث: أحوال الجدة الصحيحة.....
١٣٦	المطلب الرابع: أحوال بنات الصلب.....
١٤٢	المطلب الخامس: أحوال بنات الابن.....
١٥١	المطلب السادس: أحوال الأخوات الشقيقات.....
١٦٠	المطلب السابع: أحوال الأخوات لأب.....
١٦٩	الباب الثالث: ميراث العصبات وذوي الأرحام.....
١٧١	الفصل الأول: العصبات النسبية.....
١٧١	المبحث الأول: معنى العصبه لغة واصطلاحاً ودليل توريثها.....

بحوث في المواريث والوصايا

المطلب الأول: معنى العصبه لغة:	١٧١
المطلب الثاني: معنى العصبه اصطلاحاً:	١٧١
المطلب الثالث: دليل مشروعية توريث العصبات:	١٧٢
المبحث الثاني: أقسام العصبات النسبية:	١٧٤
المطلب الأول: العصبه بالنفس:	١٧٤
المطلب الثاني: العصبه بالغير:	١٧٧
المطلب الثالث: العصبه مع الغير:	١٨٠
المبحث الثالث: جهات العصبات النسبية:	١٨٢
المطلب الأول: الجهة الأولى:	١٨٢
المطلب الثاني: الجهة الثانية:	١٨٢
المطلب الثالث: الجهة الثالثة:	١٨٣
المطلب الرابع: الجهة الرابعة:	١٨٣
الفصل الثاني: العصبات السببية:	١٨٥
المبحث الأول: معنى العصبه السببية ودليل إرثها.	١٨٥
المبحث الثاني: أنواع العصبات السببية.	١٨٦
الفصل الثالث: ميراث ذوي الأرحام:	١٨٩
المبحث الأول: تعريف ذوي الأرحام وشروط ميراثهم:	١٨٩
المبحث الثاني: أصناف ذوي الأرحام وترتيبهم في الإرث.	١٩٢
الباب الرابع: الحجب:	١٩٧
الفصل الأول: معنى الحجب والفرق بينه وبين المنع وعدم الإرث.	١٩٩

المبحث الأول: معنى الحجب.....	١٩٩
المطلب الأول: معنى الحجب في اللغة.....	١٩٩
المطلب الثاني: معناه في الاصطلاح:.....	١٩٩
المبحث الثاني: الفرق بين الحجب والمنع وعدم الإرث.....	٢٠١
الفصل الثاني: أنواع الحجب وحكمه.....	٢٠٢
المبحث الأول: أنواع الحجب.....	٢٠٢
المطلب الأول: حجب الحرمان.....	٢٠٢
المطلب الثاني: حجب النقصان.....	٢٠٢
المبحث الثاني: حكم الحجب.....	٢٠٣
المبحث الثالث: من لا يرث لا يحجب ومستثنيات القاعدة.....	٢٠٤
الفصل الثالث: أقسام الورثة بالنسبة للحجب.....	٢٠٧
المبحث الأول: من لا يحجبون حجب حرمان.....	٢٠٧
المبحث الثاني: من يحجبون حجب حرمان من أصحاب الفروض.....	٢٠٨
المبحث الثالث: من يحجبون حجب حرمان في حال ويرثون في حال.....	٢٠٩
الفصل الرابع: قواعد الحجب وأصوله.....	٢١٥
الباب الخامس: العول والرد.....	٢١٩
الفصل الأول: العول.....	٢٢١
المبحث الأول معنى العول لغة واصطلاحاً.....	٢٢١
المبحث الثاني: مشروعية العول:.....	٢٢٤
المبحث الثالث: الأصول التي يدخلها العول في مسائل المواريث.....	٢٢٧

٢٣٥	الفصل الثاني: الرد
٢٣٥	المبحث الأول: معنى الرد لغة واصطلاحاً.
٢٣٥	المبحث الثاني: الاختلاف في الرد ومذاهب الفقهاء فيه.
٢٤٢	المبحث الثالث: قواعد الرد:
٢٤٧	الباب السادس: أصول المسائل وتصحيحها
٢٤٩	الفصل الأول: أصول المسائل
٢٤٩	المبحث الأول: معنى أصل المسألة.
٢٥٠	المبحث الثاني: أصول المسائل التي فيها عصباء فقط.
٢٥١	المبحث الثالث: أصول المسائل التي فيها أصحاب فروض فقط.
٢٥٢	المبحث الرابع: الأصول التي يجتمع فيها أصحاب الفروض مع العصباء.
٢٥٣	الفصل الثاني: تصحيح المسائل وفيه مبحثان
٢٥٣	المبحث الأول: تصحيح المسائل التي ليس فيها عول.
٢٥٤	المبحث الثاني: تصحيح المسائل التي فيها عول.
٢٥٧	الباب السابع: الإرث بالتقدير
٢٦١	الفصل الأول: ميراث الحمل
٢٦١	المبحث الأول: المقصود بميراث الحمل.
٢٦٢	المبحث الثاني: شروط ميراث الحمل.
٢٦٢	المطلب الأول: وجود الحمل حياً في بطن أمه عند موت المورث.
٢٦٤	المطلب الثاني: أن يولد الحمل كله حياً.
٢٦٦	المطلب الثالث: تقسيم التركة قبل ولادة الجنين وكيفية القسمة.

٢٧٧	الفصل الثاني: المفقود وأحكامه
٢٧٧	المبحث الأول: معنى المفقود وحكمه بالنسبة لزوجته.
٢٧٨	المبحث الثاني: حكم المفقود بالنسبة لأمواله وإرثه من غيره.
٢٨٤	المبحث الثالث: الحكم بوفاة المفقود وظهوره بعد ذلك حيًا.
٢٨٧	الفصل الثالث: ميراث الخنثى
٢٨٧	المبحث الأول: معنى ميراث الخنثى وحكمه.
٢٩١	المبحث الثاني: ميراث ولد الزنا واللعان.
٢٩٢	المبحث الثالث: ميراث اللقيط.
٢٩٣	الباب الثامن: التخارج في الميراث
٢٩٥	الفصل الأول: المراد بالتخارج وحكمه
٢٩٦	الفصل الثاني: حالات التخارج
٢٩٩	الباب التاسع: المسائل المسماة وتطبيقات على قسمة المواريث
٣٠١	الفصل الأول: المسائل المسماة في المواريث وفيه مباحث
٣٠١	المبحث الأول: المسألة المشتركة " الحجرية " أو الحمارية أو العمرية.
٣٠٢	المبحث الثاني: المسألتان العمرتان أو الغراوتان:
٣٠٣	المبحث الثالث: مسألة المباهلة:
٣٠٤	المبحث الرابع: المسألة المنبرية:
٣٠٥	المبحث الخامس: مسألة الخرقاء أو المسدسة أو العثمانية:
٣٠٦	المبحث السادس: المسألة الأكدية:
٣٠٧	المبحث السابع: المسألتان اليتيمتان:

بحوث في المواريث والوصايا

المبحث الثامن: المسألة الشريحية " أم الفروخ "	٣٠٨
المبحث التاسع: مسألة أم الأرامل:	٣٠٨
المبحث العاشر: المسألة المروانية:	٣٠٩
المبحث الحادي عشر: المسألة الحمزية:	٣١٠
المبحث الثاني عشر: المسألة الدينارية أو " الداودية "	٣١٢
المبحث الثالث عشر: المسألة المأمونية:	٣١٣
المبحث الرابع عشر: مسألة الامتحان:	٣١٥
الفصل الثاني: تطبيقات عامة على قسمة المواريث	٣١٩
أولاً: التطبيق الأول:	٣١٩
ثانياً: التطبيق الثاني:	٣٢١
ثالثاً: التطبيق الثالث:	٣٢٣
رابعاً: التطبيق الرابع:	٣٢٥
خامساً: التطبيق الخامس:	٣٢٦
سادساً: التطبيق السادس:	٣٢٨
سابعاً: التطبيق السابع:	٣٢٩
ثامناً: التطبيق الثامن:	٣٣١
تاسعاً: التطبيق التاسع:	٣٣٣
التطبيق العاشر:	٣٣٥
التطبيق الحادي عشر:	٣٣٧
التطبيق الثاني عشر:	٣٣٩

القسم الثاني: الوصية.....	٣٤١
الباب الأول: ماهية الوصايا ودليها وحكمها.....	٣٤٧
الفصل الأول: تعريف الوصية.....	٣٤٩
الفصل الثاني: أدلة مشروعية الوصية.....	٣٥٠
الفصل الثالث: الفرق بين الوصية والميراث.....	٣٥٧
الفصل الرابع: حكم الوصية.....	٣٥٩
الباب الثاني: أركان الوصية وشروطها ومبطلاتها.....	٣٦٥
الفصل الأول: أركان الوصية وشروطها.....	٣٦٧
المبحث الأول: الصيغة وشروطها:.....	٣٦٨
المبحث الثاني: الموصي وشروطه.....	٣٧١
المبحث الثالث: الموصى له وشروطه.....	٣٨٤
المبحث الرابع: الموصى به وشروطه.....	٣٩٠
الفصل الثاني: مبطلات الوصية. وفيه مباحث.....	٣٩٣
المبحث الأول: الجنون المطبق.....	٣٩٣
المبحث الثاني: موت الموصى له قبل موت الموصي.....	٣٩٤
المبحث الثالث: هلاك الموصى به.....	٣٩٥
المبحث الرابع: قتل الموصى له للموصي.....	٣٩٧
المبحث الخامس: الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمناً.....	٣٩٩
المبحث السادس: تبطل الوصية إذا كان مقصودها منافياً لأوامر الشرع الحنيف.....	٤٠١
المبحث السابع: الدين المستغرق للتركة.....	٤٠٢
المبحث الثامن: رد الموصى له للوصية بعد وفاة الموصي.....	٤٠٣

المبحث التاسع: انتهاء وقت الوصية	٤٠٤
الفصل الأول: أحكام الوصية الخاصة بالموصى له	٤٠٧
المبحث الأول: الوصية للمعدوم	٤٠٧
المبحث الثاني: الوصية للطبقات	٤٠٩
المبحث الثالث: الوصية لعدد محصور أو غير محصور	٤١٠
المبحث الرابع: الوصية للحمل	٤١٣
الفصل الثاني: أحكام الوصية الخاصة في الموصى به	٤١٥
المبحث الأول: الوصية بالمال	٤١٦
المبحث الثاني: وصية المدين	٤١٨
المبحث الثالث: الوصية بمثل نصيب الوارث	٤٢٠
المبحث الرابع: الوصية إذا كان في التركة دين أو مال غائب	٤٢٢
المبحث الثاني: الوصية بالمنافع	٤٢٨
المطلب الأول: المراد بالمنافع	٤٢٨
المطلب الثاني: الوصية بالمنافع المؤقتة	٤٣٠
المطلب الثالث: الوصية بالمنافع المؤبدة	٤٣٢
المطلب الرابع: الوصية بجزء من المنفعة	٤٣٤
المطلب الخامس: الوصية بالبيع أو التأجير	٤٣٦
المطلب السادس: تقدير قيمة الوصية بالمنافع أو الحقوق	٤٣٨
المبحث الثالث: الوصية بالمرتبات	٤٤٠
المطلب الأول: الوصية بالمرتبات	٤٤٠

بحوث في المواريث والوصايا

- المطلب الثاني: الوصية بالمرتبات من رأس المال. ٤٤١
- المطلب الثالث: الوصية بالمرتب من الغلات. ٤٤٣
- المطلب الرابع: الوصية بمرتب مدى الحياة. ٤٤٥
- المطلب الخامس: استيلاء الورثة على العين المخصصة لاستيفاء مرتب الوصية منها. ٤٥٠
- المبحث الرابع: أحكام الزيادة في الشيء الموصى به. ٤٥٣
- الفصل الأول: الوصية الواجبة.** ٤٥٧
- المبحث الأول: معنى الوصية الواجبة وسبب وجوبها. ٤٥٨
- المبحث الثاني: السند الفقهي في إنشاء الوصية الواجبة. ٤٥٩
- المبحث الثالث: شروط استحقاق الوصية الواجبة. ٤٦١
- المبحث الرابع: محل الوصية الواجبة. ٤٦٣
- الفصل الثاني: تراحم الوصايا** ٤٦٥
- المبحث الأول: تراحم الوصايا عند الترتيب. ٤٦٥
- المبحث الثاني: تراحم الوصايا في القرب. ٤٦٦
- المبحث الثالث: التراحم في وصايا المرتبات. ٤٦٨